

Hacia una internet libre de censura V

Inteligencia en fuentes
abiertas y vigilancia en
América Latina

Agustina Del Campo
Compiladora

Facultad de Derecho
Centro de Estudios en
Libertad de Expresión



Hacia una internet libre de censura V

Hacia una internet libre de censura V

*Inteligencia en fuentes abiertas
y vigilancia en América Latina*

Agustina Del Campo

COMPILADORA

Facultad de Derecho
Centro de Estudios en
Libertad de Expresión



Hacia una internet libre de censura V : inteligencia en fuentes abiertas y vigilancia en América Latina / Agustina

Del Campo ... [et al.] ; Compilación de Agustina Del Campo. - 5a ed. compendiada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Universidad de Palermo - UP, 2026. 268 p. ; 16 x 23 cm. - (Hacia una internet libre de censura)

ISBN 978-950-9887-85-5

1. Derecho. 2. Derecho a la Libertad de Expresión. 3. Derechos Humanos. I. Del Campo, Agustina II. Del Campo, Agustina, comp. CDD 340

Compiladora:

Agustina Del Campo

Universidad de Palermo

Rector

Ing. Ricardo H. Popovsky

Diseño general:

Departamento de Diseño
de la Universidad de Palermo

Facultad de Derecho

Decano

Fulvio Santarelli

Editado por la Universidad
de Palermo, mayo de 2026,
Buenos Aires, Argentina

CELE

Centro de Estudios en Libertad de Expresión

Directora

Agustina Del Campo

© 2026 Fundación Universidad
de Palermo

Mario Bravo 1050

(C1175ABW) Ciudad de Buenos Aires

Argentina

Tel.: (54 11) 5199-4500 | cele@palermo.edu |

www.palermo.edu/cele

ISBN 978-950-9887-85-5

Mayo de 2026

Hecho el depósito que marca la
ley 11.723



Cantidad de ejemplares: 200

Impresión: Buschi Express

Dirección: Uruguay 235 - Villa
Martelli, Vicente López.

Impreso en la Argentina / Printed
in Argentina

Licencia Creative Commons 4.0. Los artículos de este libro se distribuyen bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Pueden ser compartidos y adaptados mientras no se haga un uso comercial del material, bajo la condición de reconocer a los autores y autoras y mantener esta licencia para las obras derivadas.

Índice

- 7 Prólogo
Agustina Del Campo
- 13 Las prácticas OSINT, ¿son amigas o enemigas de los
 derechos humanos?
Eduardo Bertoni
- 43 Inteligencia basada en fuentes abiertas (OSINT) en
 Argentina: un diagnóstico sobre su utilización por parte
 del Estado
Morena Schatzky y Nicolás Zara
- 77 Cuando el estado vigila: Ciberpatrullaje y OSINT
 en Colombia
Nicolás Guecha
- 107 Inteligencia militar incrementa su capacidad para vigilar
 periodistas y ciudadanía con tecnología de fuentes abiertas
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- 129 Prácticas de Open Source Intelligence (OSINT) en México
Artículo 19 México
- 155 Ciberpatrullaje: los límites borrosos de la vigilancia policial
 en Uruguay
Patricia Díaz Charquero y Jorge Gemetto

- 179 Inteligencia basada en fuentes abiertas (OSINT) y derechos humanos en Latinoamérica: un estudio comparativo en Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay
Nicolás Zara
- 225 Propuesta de metodología para informes por país
- 235 Resultado de la Investigación sobre OSINT - Brasil
- 257 Resultado de la investigación sobre OSINT - Colombia
Nicolás Guecha

Prólogo

Agustina Del Campo

La tecnología actual permite buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin fronteras, de manera rápida, accesible y económica. Sistematizar información nunca fue tan sencillo, ni más económico, y existen cada vez más herramientas tecnológicas que realizan estos procesos automáticamente. Desde lo académico, valiéndose de la sistematización de la creciente información disponible online de acceso público o semipúblico, se ha podido investigar el surgimiento, el funcionamiento y la eficacia de los movimientos sociales, las tendencias en materia política, sociológica, económica, etc. Al procesar información que antes era poco accesible y en gran escala, hoy es posible estudiar y entender mejor algunas de las problemáticas sociales más punzantes, adquirir información concreta y evidencia empírica en torno a temáticas que hasta ahora no podían ser estudiadas. La sistematización de la información a gran escala también permite a empresas, negocios, candidatos políticos, organizaciones de sociedad civil, etc., entender mejor a sus audiencias, identificar aliados, grupos de apoyo y de confrontación, oportunidades dentro de sus mercados, desafíos y amenazas a sus acciones. Si la información es poder, pues las herramientas para sistematizar la información disponible y analizarla potencian significativamente el significado original de esa frase. En este marco se inscriben las prácticas de OSINT (*open source intelligence*, o inteligencia de fuentes abiertas en español).

Las prácticas de OSINT son cada vez más frecuentes en la región. No obstante, se trata de una temática poco teorizada y analizada. Amparada bajo el principio general y fundamental de que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, la práctica se ha extendido y ha crecido entre distintos actores tanto públicos como privados con pocos límites y en muchos casos poco claros. Es común actualmente ver investigaciones académicas o de sociedad civil basadas en la sistematización de información pública en Twitter o en Youtube. Son múltiples también las

herramientas que se ofrecen en el mercado para facilitar el procesamiento de esa información. Incluso una parte importante de las iniciativas de regulación que existen en materia de redes sociales propone que las empresas faciliten aún más la extracción y el procesamiento de información por parte de distintos sectores incluyendo la academia y la sociedad civil.

Indudablemente el acceso a la información y la capacidad de sistematizar datos e información de toda índole implica un avance importantísimo para el desarrollo de las ciencias. Sin embargo, también traen consigo aparejados importantes desafíos cuando estas capacidades se usan desde los Estados, quienes tienen limitaciones concretas y específicas sobre la vigilancia respecto de sus ciudadanos y de las personas que se encuentren dentro de su jurisdicción y territorio. En los últimos años, los casos de software espía han llegado al ojo público y han captado la atención de la prensa internacional.¹ No obstante, de un tiempo a esta parte, algunas organizaciones de la sociedad civil también han denunciado que a su sombra ha crecido otro fenómeno, igualmente inquietante y que no ha acaparado las tapas de los principales medios de comunicación: la utilización de técnicas OSINT por parte de agentes estatales para vigilancia de la población.

Los límites más comunes a la vigilancia estatal surgen del régimen de protección de datos personales, de los límites a la libertad de expresión de las personas y del derecho a la privacidad e integridad de las personas (vigilancia e inteligencia). Sin embargo, existen importantes diferencias entre las prácticas que hasta ahora nuestros regímenes jurídicos han regulado—escuchas telefónicas, cateos, registros, allanamientos, etc.—y las prácticas de inteligencia en fuentes abiertas que se caracterizan por sistematizar información—including datos personales, opiniones, historias, fotografías, material audiovisual, entre otros—que no gozan de regulación específica en la mayoría de los ordenamientos. En 2016, desde el CELE habíamos participado en un estudio comparado promovido desde la organización Electronic Frontier Foundation (EFF) en el marco del cual se mapearon las regulaciones y las garantías tendientes a proteger la privacidad frente a los avances en

¹ N. Kitroeff; R. Bergman, “Cómo México se convirtió en el mayor usuario del programa de espionaje más conocido del mundo”, *New York Times*, 2023, disponible en: <https://www.nytimes.com/es/2023/04/18/espanol/pegasus-mexico-gobierno-ejercito.html>; Deutsche Welle (DW), “El Salvador: confirman uso de Pegasus para vigilar a prensa”, 13 de enero de 2022, disponible en: <https://www.dw.com/es/el-salvador-ai-confirma-uso-de-pegasus-para-vigilar-a-periodistas/a-6040564>; M. Romero, “México: el gobierno de Peña Nieto investigó a 15.000 personas con Pegasus”, *France 24*, 2021, disponible en: <https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210720-pegasus-espionaje-mexico-pena-nieto>.

las tecnologías de vigilancia de los Estados. El tema de OSINT no tuvo en ese estudio un desarrollo específico. Sin embargo, algunas conclusiones ya planteaban problemas serios que se extienden incluso a esta nueva forma de vigilancia e inteligencia. Algunas de ellas son la falta de transparencia que rodea a la vigilancia y de mecanismos claros de control frente a los posibles incumplimientos por parte de agentes estatales.¹¹

Atento a los desafíos que plantea el despliegue, la implementación y la normalización del OSINT en la región, desde el CELE coordinamos una investigación regional tendiente a mapear la situación en algunos países de América Latina. El estudio acota el tema y reduce el alcance al uso de OSINT por parte de oficinas estatales y gubernamentales. El objetivo de esta iniciativa fue generar algunas recomendaciones básicas en torno a la regulación de estas prácticas cuando las mismas sean desarrolladas desde el propio Estado.

Atento a que no existe siquiera un consenso internacional sobre la definición de OSINT, surgieron desde el inicio ciertas preguntas que informaron a toda la investigación. Entre ellas: ¿Qué constituye una fuente abierta y cómo distinguirla objetivamente de una semicerrada o de una cerrada en internet? O ¿cómo distinguir situaciones que *a priori* parecen distintas pero plantean dificultades para su teorización y clasificación?, por ejemplo, ¿qué características tienen y cómo difieren los usos estatales de OSINT respecto de los usos particulares? ¿Debería atenderse al sujeto que lo realiza, a los fines que se persiguen, o a ambos? Reflexionamos sobre las diferencias entre los usos para la investigación estatal—para dar fundamento empírico a la política pública, por ejemplo, o para monitoreo de situaciones complejas, así como el desarrollo de estadística, el monitoreo de la situación sobre el impacto de redes sociales en temáticas como la violencia de género o la discriminación—y los usos de OSINT en la inteligencia estatal o la investigación penal o administrativa, para fines de policía o incluso de prevención—. También indagamos a lo largo de este proyecto entre los distintos derechos que habilitaron el uso de OSINT por parte de distintos actores en general, el derecho a la libertad de expresión, los límites del derecho a buscar y recibir informaciones e ideas de toda índole, y otros derechos en juego, como la privacidad, la integridad, los datos personales. ¿En qué casos puede sistematizarse información sobre personas determinadas?

¹¹ K. Rodríguez, “Unblinking Eyes: the State of Communications Surveillance in Latin America”, Electronic Frontier Foundation (EFF), 2016, disponible en: <https://www.eff.org/deeplinks/2016/10/unblinking-eyes-latinamerica-surveillance>. El informe completo se encuentra en K. Rodríguez, “Comparative Analysis of Surveillance Laws and Practices in Latin America”, EFF, 2016, disponible en: https://necessaryandproportionate.org/files/2016/10/07/comparative_report_october2016.pdf.

¿Con qué fines? ¿Podrían establecerse obligaciones distintas en esta materia para distintos actores? ¿Qué legislación existe en los distintos países que podrían prestar analogías para esta nueva tecnología? ¿Existe regulación específica sobre este tema en alguna de las jurisdicciones investigadas, sea a través de leyes, protocolos o incluso jurisprudencia? Todas estas preguntas las presentamos y las discutimos en un módulo dedicado a esto en el taller anual del CELE en 2022, liderado por Carolina Botero, directora en ese momento de Karisma.

A partir de la discusión en Buenos Aires, desde el CELE contactamos a Eduardo Bertoni, ex relator especial de Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ex director de Protección de Datos Personales de Argentina, para trabajar un documento y desarrollar con nosotros una metodología que permitiera mapear y estudiar este tema en la región.

El mapeo regional abarcó preguntas en torno al tipo de tecnología que los distintos Estados tienen o tenían para el desarrollo de OSINT; las normativas, directrices o regulaciones que existieran en torno a su uso; casos que hubieran surgido donde se alegara o se hubiera probado su uso en la región y distintos fines para los cuales se haya conocido su uso por parte del Estado; normativas estatales en torno a vigilancia e inteligencia que pudieran informar las prácticas de OSINT en cada una de las jurisdicciones.

Este volumen es el fruto de dos años de trabajo colaborativo desarrollado por Artículo 19 México y Brasil, Karisma y el CELE en aras de lograr comprender mejor el fenómeno de OSINT en Latinoamérica, evaluar cómo la práctica impacta determinados derechos, identificar las particularidades de esta práctica y las necesidades que plantea en materia regulatoria, e identificar algunos principios y estándares que pudieran a partir de este ejercicio proponerse para la política pública regional y comparada.

Aunque no fue objeto de la investigación que dio origen a esta compilación, la situación en Venezuela merece una mención por su gravedad. En el contexto de denuncias de violaciones masivas a derechos humanos, incluyendo severas irregularidades en la elección presidencial,^{III} bloqueos a aplicaciones de mensajería y redes sociales y censura de páginas web,^{IV}

^{III} The Carter Center, “Declaración del Centro Carter sobre la elección en Venezuela”, 2024, disponible en: <https://www.cartercenter.org/news/pr/2024/venezuela-073024-spanish.pdf>.

^{IV} Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), “CIDH y RELE condenan prácticas de terrorismo de estado en Venezuela”, comunicado de prensa N° 184, 15 de agosto de 2024, disponible en: https://www.oas.org/pt/CIDH/jsForm/?File=%2Fes%2Fcidh%2Fprensa%2Fcomunicados%2F2024%2F184.asp&utm_source=substack&utm_medium=email.

bloqueo de medios,^v agresiones y detenciones de periodistas,^{vi} apagones de internet^{vii} y una fuerte criminalización del derecho a la protesta, el Gobierno de ese país se vale de internet como una herramienta represiva más. La utilización de tecnología para acosar y vigilar a opositores^{viii} es moneda corriente y el “ciberpatrullaje” no es la excepción.^{ix} Se ha reportado una gran cantidad de detenciones arbitrarias basadas en esta modalidad generadas por expresiones vertidas en línea por parte de voces críticas del Gobierno en redes sociales,^x tales como activistas políticos identificados con la oposición,^{xi} ciudadanos que expresan reclamos laborales y sindicales,^{xii} humoristas,^{xiii} trabajadores de la salud y otros usuarios de redes que criticaron las políticas del Gobierno respecto de la pandemia de Covid-19,^{xiv} e incluso menores de edad han sido detenidos por los servicios de inteligencia por intercambiar “mensajes en las redes sociales sobre la posibilidad de salir a la calle a protestar”.^{xv}

^v CIDH; RELE, “Venezuela: CIDH y RELE condenan graves violaciones a derechos humanos denunciadas durante la represión en las protestas poselectorales”, comunicado de prensa N° 174, 31 de julio de 2024, disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/174.asp>.

^{vi} *Ibid.*

^{vii} Access Now, “Maduro debe mantener el acceso a internet en épocas de protesta y conflicto”, coalición #KeepItOn, 2024, disponible en: <https://www.accessnow.org/press-release/maduro-debe-mantener-el-acceso-a-internet-en-epocas-de-protesta-y-conflicto>.

^{viii} Á. Alarcón, “Las muchas formas de vigilancia y control en Venezuela”, Access Now, 2024, disponible en: <https://www.accessnow.org/las-muchas-formas-de-vigilancia-y-control-en-venezuela>.

^{ix} CIDH; RELE, “CIDH y RELE condenan prácticas de terrorismo de estado en Venezuela”, cit.

^x Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, “Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”, 2020, párr. 23, disponible en: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g20/238/94/pdf/g2023894.pdf>.

^{xi} Por ejemplo, el caso del activista y dirigente del partido opositor Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero. Ver C. Correa (coord.), “Informe 2023, Venezuela: situación del derecho a la libertad de expresión e información”, Espacio Público, pág. 13, disponible en: <https://espaciopublico.org/wp-content/uploads/2024/05/Informe-Espacio-Publico-Libertad-de-expresion-en-Venezuela-2023.pdf>. Redes Ayuda, “Error 404: democracia no encontrada”, informe 2.0, 2022, pág. 41, disponible en: <https://redesayuda.org/wp-content/uploads/2022/06/INFORME-2.0-ESP-FINAL-1.pdf>

^{xii} C. Correa (coord.), “Informe 2023, Venezuela: situación del derecho a la libertad de expresión e información”, p. 13, cit.

^{xiii} Redes Ayuda, “Error 404: democracia no encontrada”, págs. 40-41, cit.

^{xiv} Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, “Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”, párr. 23, cit.

^{xv} Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

Esta publicación se realiza con el apoyo del Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (DRL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Desde el CELE agradecemos las contribuciones de todos los autores y hacemos extensivo el agradecimiento al equipo que trabajó en la publicación. Agradecemos especialmente a DadySoc y a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) por contribuir a este volumen con trabajos adicionales. Esperamos que los aportes aquí reunidos sean útiles para pensar la regulación de OSINT y su relación con los derechos humanos.

“Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”, 2018, pág. 37, disponible en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf.

Las prácticas OSINT, ¿son amigas o enemigas de los derechos humanos?¹

Eduardo Bertoni

I. Introducción

La revisión bibliográfica sobre la inteligencia en fuentes abiertas (OSINT, por sus siglas en inglés) da cuenta de que es difícil encontrar el origen de este concepto. Se trata de una práctica que tiene cientos de años de antigüedad que, como su nombre lo indica, se refiere a la recolección de información disponible en fuentes abiertas con el objeto de realizar tareas de inteligencia.

Así descripto, parece un concepto autoevidente. Sin embargo, definir OSINT de una sola forma no es tarea sencilla. El concepto esconde implicancias que intentaremos abordar en el presente trabajo, relacionadas con las interpretaciones de “fuentes abiertas” y de “inteligencia”.

“Fuentes abiertas” puede implicar que “es accesible para cualquier persona sin necesidad de contar con credenciales especiales de acceso de ningún tipo, en contraposición a información que se encuentra detrás de una capa de protección, por ejemplo, usuario y contraseña”.² Sin embargo, esta libertad en el acceso puede verse limitada por distintos motivos, por ejemplo, si los datos que allí se encuentran no debieran ser objeto de “tratamiento”, en concordancia con las leyes de protección de datos personales.

¹ El presente trabajo fue realizado por Eduardo Bertoni a solicitud del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), Artículo 19 México y Centroamérica, Artigo 19 y Fundación Karisma, con el apoyo de la oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El autor agradece la colaboración de Agustina del Campo, Ramiro Álvarez Ugarte y Morena Schatzky por sus comentarios y sugerencias.

² Asociación por los Derechos Civiles (ADC), “Seguidores que no vemos. Una primera aproximación al uso estatal del *open source intelligence* (OSINT) y *social media intelligence* (SOCMINT)”, 2018, pág. 5, disponible en: <https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2019/06/045-seguidores-que-no-vemos-10-2018.pdf>.

El concepto de “inteligencia”, por su parte, también merece algunas precisiones ya que comprende distintos significados. El más obvio de ellos es el uso que le damos a “inteligencia” al referirnos a una persona como “inteligente”, es decir, relacionada con la capacidad de entender o comprender, o la capacidad de resolver problemas.³ Ahora bien, cuando en el lenguaje coloquial las personas se refieren a la palabra “inteligencia” como actividad, esta aparece inmediatamente ligada a tareas que realizan las fuerzas de seguridad de los Estados con el objeto de prevenir tanto ataques que provengan del exterior, como delitos que puedan ocurrir en un determinado territorio, o —en general— a la captura de información valiosa para la toma de decisiones, a veces a través de métodos subrepticios. Pero, como veremos en este trabajo, hoy en día las “tareas de inteligencia” pueden perseguir otros objetivos no relacionados con la prevención de delitos, ya sea para perseguir fines comerciales, llevar a cabo investigaciones científicas o académicas, u otros.

Existen, entonces, distintos usos posibles de OSINT de la mano de múltiples y diversos actores. En algunos casos se trata de una práctica que implementan las fuerzas de seguridad con fines de vigilancia y prevención de delitos;⁴ en otros, es una práctica que utilizan sectores académicos con fines de investigación académica. OSINT también se ha convertido en un servicio prestado por empresas privadas—a veces a solicitud de los Estados—, cuyos fines pueden ser variados.

Esta investigación entenderá a OSINT como la recolección y el análisis de datos de fuentes abiertas—sean o no personales—con una determinada finalidad. Esa finalidad puede ser con o sin fines de lucro; con fines de vigilancia, de investigación científica o académica; o tratarse de fines exclusivamente personales y, en este sentido, cualquier persona puede realizar esta práctica.

El presente trabajo procurará servir como diagnóstico inicial para aportar claridad conceptual a la definición de OSINT, a través de la elaboración de un análisis acerca de las posibles vulneraciones sobre derechos fundamenta-

³ Ver definición de la Real Academia Española (RAE), disponible en: <https://dle.rae.es/inteligencia>. Según la misma fuente, es necesario aclarar que, cuando la referencia es a “servicios de inteligencia”, se los define como “organización del Estado que proporciona al Poder Ejecutivo análisis e información para mejorar la toma de decisiones estratégicas orientadas a prevenir o neutralizar amenazas y a defender los intereses nacionales”. De allí es que, comprendemos, se entienda que OSINT está referido únicamente a ello, y de allí que se lo confunde con ciberpatrullaje o vigilancia, aunque, como se explica en este trabajo, OSINT incluya prácticas que nada tienen que ver con ello y cuyas regulaciones pueden ser distintas.

⁴ En ciertos casos, como veremos con la situación de un protocolo para las fuerzas de seguridad de Argentina, las prácticas OSINT se las llama directamente “ciberpatrullaje”.

les, especialmente aquellas que afectan el derecho a la privacidad. Además, incluirá los estándares internacionales que dan contenido tanto al derecho a la privacidad, como al acceso a la información que resultan útiles para el análisis de la problemática. Como conclusión preliminar y núcleo de esta investigación, se destaca el carácter claroscuro del concepto: OSINT es una práctica problemática desde el punto de vista de la protección de los datos personales, pero también es una herramienta clave para fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión en su contracara: tanto para el derecho de “acceso” a la información como para el derecho a “buscar” información. El acceso a la información de fuentes abiertas constituye una condición necesaria para la investigación y la producción de conocimiento, una tarea valiosa en todo tipo de sectores.

A tal fin, el trabajo se ordenará de la siguiente manera: en primer lugar, se echará luz sobre el concepto y sus diferentes interpretaciones, al analizar por separado los conceptos de “fuentes abiertas” e “inteligencia”, y sus implicancias. Seguidamente, se abordará la multiplicidad de actores que realizan OSINT, desde agencias de inteligencia, fuerzas de seguridad y otros organismos del sector público, hasta empresas privadas e individuos. Una vez planteado el concepto y sus usos, se analizarán los diversos dilemas conceptuales que OSINT presenta. Entre ellos, el trabajo hará énfasis en torno al dilema de que si bien los datos de fuentes abiertas están disponibles para cualquier persona, eso no significa que puedan ser objeto de “tratamiento” desde el punto de vista de las regulaciones en materia de protección de datos personales. Por último, se enfatizará otra disyuntiva que OSINT plantea con respecto al acceso a la información: si bien puede implicar vulneraciones al derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, las actividades comprendidas en las prácticas OSINT se encuentran inherentemente relacionadas con el ejercicio del derecho de acceso a la información y, en este sentido, con el derecho a buscar información. La conclusión hará hincapié en esa contradicción, al afirmar que las prácticas de recolección de datos en fuentes abiertas son una herramienta que fortalece el ejercicio de la libertad de expresión.

II. OSINT(s)

De acuerdo a definiciones usuales, OSINT involucra la recolección de información disponible en fuentes accesibles de manera sencilla con el objeto de realizar tareas de inteligencia. Pero, como vimos en la introducción, el concepto tiene un carácter polisémico.

II.1. Sobre fuentes abiertas (open source)

Como su nombre lo indica, OSINT tiene una directa relación con el concepto de “fuente abierta”. Esta es aquella “accesible para cualquier persona sin necesidad de contar con credenciales especiales de acceso de ningún tipo, en contraposición a información que se encuentra detrás de una capa de protección, por ejemplo, usuario y contraseña”.⁵

Las prácticas OSINT se caracterizan por la recolección de datos de fuentes abiertas accesibles tanto en el mundo offline como online. Los datos y la información pueden estar disponibles en medios de prensa tradicionales (televisión, radio, periódicos); en publicaciones académicas en revistas y bibliotecas; y en internet, donde hoy en día se hace mayormente la recolección de datos e información mediante OSINT.

Según diversos autores, es posible distinguir las fuentes de información en tres niveles: en el primer nivel se encuentran aquellas de acceso libre, sin ningún tipo de restricción para acceder a los datos allí alojados (por ejemplo, el Boletín Oficial); en el segundo nivel, en cambio, la fuente es de carácter semipúblico y no pago, en el sentido de que se exige una registración previa del usuario o de la usuaria a la plataforma como requisito para acceder a los datos (por ejemplo, LinkedIn); el tercer y último nivel también es de carácter semipúblico, el cual exige una registración previa, pero además es pago, donde el usuario o la usuaria debe abonar un importe para acceder a los datos que busca (por ejemplo, a través de Nosis).⁶

A pesar de lo útil que pueda resultar hacer esta clasificación de las fuentes de información, es necesario tener presente la ambigüedad que existe en los alcances de lo que puede considerarse como “información pública” o “información privada”, ya que dentro de cada uno de estos niveles también pueden encontrarse datos de carácter tanto público como privado. Veremos esto en detalle más adelante.

La recolección en fuentes abiertas puede realizarse de diferentes maneras, pero la forma que más se utiliza para OSINT es la que denominan “recopi-

⁵ ADC, “Seguidores que no vemos”, cit., pág. 5.

⁶ M. Monte; S.I. Sánchez, “Tensiones constitucionales entre el derecho a la intimidad y el ciberpatrullaje en la investigación criminal. Análisis del Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas”, Academia, 2020, disponible en: https://www.academia.edu/47689666/Tensiones_constitucionales_entre_el_derecho_a_la_intimidad_y_el_ciberpatrullaje_en_la_investigaci%C3%B3n_criminal_An%C3%A1lisis_del_Protocolo_General_para_la_Preveni%C3%B3n_Policial_del_Delito_con_Uso_de_Fuentes_Digitales_Abiertas.

lación pasiva”. En este tipo de recolección se utilizan recursos disponibles públicamente y el titular de los datos no es notificado ni alertado respecto de la búsqueda. La misma es altamente anónima y en secreto, un aspecto esencial para OSINT.⁷

II.2. Sobre inteligencia

La inteligencia se entiende, por un lado, como la simple tarea de investigar, de buscar información para ganar un conocimiento profundo de algún tema con base en información, recursos y fuentes. En este sentido, las tareas de inteligencia pueden perseguir otros objetivos comerciales, o informar investigaciones científicas o académicas, llevadas adelante por actores privados. Sin embargo, cuando en el lenguaje coloquial se hace referencia a inteligencia como actividad, esta aparece inmediatamente ligada a tareas que realizan las fuerzas de seguridad de los Estados con el objeto de prevenir tanto ataques que provengan del exterior, como delitos que puedan ocurrir en un determinado territorio. Desde este punto de vista, la inteligencia es una actividad acotada a las fuerzas de seguridad de un Estado.

Si bien estos conceptos son diferentes entre sí, OSINT puede implicar todas estas acepciones: existen usos del término OSINT que refieren a prácticas de investigación dentro de la primera versión de inteligencia, y también hay usos de OSINT vinculado a investigaciones que realizan agentes estatales con fines de investigación, vigilancia y prevención de delitos—este, podría decirse, es el sentido tradicional del término “inteligencia”—.

De esta forma, parece interesante destacar la definición de OSINT dada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos: “La inteligencia de fuente abierta (OSINT) es una inteligencia que se produce a partir de información disponible públicamente y se recopila, explota y difunde de manera oportuna a una audiencia adecuada con el fin de abordar un requisito de inteligencia específico”.⁸

Según algunos autores,⁹ la inteligencia en fuentes abiertas cobra relevancia durante la segunda guerra mundial, cuando en los Estados Unidos

⁷ N.A. Hassan; R. Hijazi, *Open Source Intelligence. Methods and Tools. A Practical Guide to Online Intelligence*, Nueva York, Apress, 2018, págs. 14-15.

⁸ La traducción es propia. Ver U.S. Government, “National Defense Authorization Act For Fiscal Year 2006”, Public Law 109-163, 109th Congress, Subtitle D - Intelligence-Related Matters, disponible en: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-109publ163/html/PLAW-109publ163.htm>.

⁹ Hassan; Hijazi, *Open Source Intelligence*, cit.

se creó el Servicio de Información de Transmisiones Extranjeras (FBIS, por sus siglas en inglés), dedicado principalmente al monitoreo de información pública que pudiera estar relacionada con el apoyo a las operaciones militares durante la guerra.

El FBIS siguió activo luego de terminada la segunda guerra mundial. Décadas más tarde, a raíz del ataque terrorista a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, la Comisión que investigó el ataque (9/11 Commission, en inglés) sugirió la creación de una agencia especializada en recolección de información disponible en fuentes abiertas. En consecuencia, el director nacional de Inteligencia de ese país creó el Centro Nacional de Inteligencia con Fuentes Abiertas (National Intelligence Open Source Center, en inglés) que tomó todas las actividades que había realizado hasta ese momento el FBIS. Posteriormente, se creó una oficina dentro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) bajo el título de Open Source Enterprise.¹⁰

De acuerdo a la definición dada por el Manual sobre Inteligencia de Fuentes Abiertas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (NATO), publicado a finales de 2001:

OSINT es información que ha sido deliberadamente descubierta, discriminada, destilada y difundida a una audiencia *selecta*, generalmente al comandante y su personal inmediato, para abordar una pregunta *específica*. OSINT, en otras palabras, aplica el proceso probado de inteligencia a la amplia diversidad de fuentes abiertas de información y *crea inteligencia*.¹¹

Estos ejemplos sirven para visualizar la íntima relación que comúnmente se da al concepto OSINT con las actividades de los servicios de inteligencia en su acepción tradicional.

II.3. Necesidad de claridad conceptual sobre OSINT

Sin perjuicio de estos múltiples usos de OSINT, como se adelantó en la introducción, en este trabajo abordaremos OSINT como la recolección y el análisis de datos de fuentes accesibles públicamente—sean o no personales—siempre que esto cuente con una determinada finalidad—no necesariamente vinculada con la vigilancia, la prevención de delitos, la in-

¹⁰ Hassan; Hijazi, *Open Source Intelligence*, cit., pág. 2.

¹¹ La traducción es propia. Los destacados no pertenecen al original. “NATO Open Source Intelligence Handbook”, 2001, disponible en: <https://archive.org/details/NATOOSINTHandbookV1.2>.

vestigación científica o académica u otra en particular—. En otras palabras, no cualquier recolección de datos de fuentes abiertas es OSINT. Por esta razón se sostiene que “recién en el momento que a dicha información se le encuentra una utilidad o propósito, y es asignada a una acción concreta, pasa entonces a convertirse en inteligencia propiamente dicha”.¹² Esta aclaración parece necesaria porque muchas veces puede confundirse OSINT con una mera tarea de recolección de datos, sin un fin específico o predeterminado.

Una forma posible para demarcar el concepto de OSINT es entenderlo como un *output* al que se llega luego de un proceso de recolección específica de *inputs* o datos crudos de información existente: una vez recolectados, los *inputs* son analizados con el objetivo particular de brindar información nueva. Supongamos, por ejemplo, el siguiente caso hipotético. Un ministerio de salud solicita que el personal de un determinado departamento recolecte todos los datos disponibles en fuentes abiertas sobre personas que han sido tratadas con un determinado medicamento y sus resultados (esto constituiría el *input*). Obtenidos los datos, se procede a analizar si los resultados pueden estar vinculados con alguna franja etaria de las personas a las que se les suministraron esos tratamientos (lo que constituiría el *output*). Este es el momento en el que la práctica pasa de ser solamente una recolección de datos a convertirse en OSINT.

Como vimos en el ejemplo, la finalidad de OSINT puede involucrar alguna cuestión general, pero también puede involucrar conocer algo específico sobre una persona determinada. Ello puede ocurrir si, por ejemplo, previo a ofrecer un cargo a una persona a la directiva de una institución se recogen datos sobre esa persona en fuentes abiertas, se los analiza y se emite un resumen de lo encontrado a fin de entender si el candidato o la candidata tiene el perfil adecuado para el puesto.

Al mismo tiempo, debe mencionarse que, cuando mediante OSINT se recolecta información de las redes sociales en internet, esta práctica tiene una denominación diferente: “inteligencia de redes sociales” (o Social Media Intelligence—SOCMINT—, por sus siglas en inglés). SOCMINT puede darse mediante diferentes técnicas entre las que se incluyen la revisión manual del contenido publicado por usuarios y usuarias, búsquedas específicas (de usuarios y usuarias, grupos, hashtags, etc.). Puede involucrar, además, herramientas de *scraping* o cualquier otro software que extraiga información de sitios web.¹³

¹² ADC, “Seguidores que no vemos”, cit., pág. 5.

¹³ *Ibid.*, pág. 7.

II.4. OSINT(ers)

En virtud de que los sujetos que practican OSINT son múltiples y diversos, en este apartado destacaremos algunos casos a modo de ejemplo. Es posible separar a los actores que realizan OSINT en dos grupos. Por un lado, están aquellos que realizan OSINT de forma “esporádica”. En este grupo se incluyen desde organizaciones de la sociedad civil y oficinas gubernamentales, hasta empresas del sector privado, sectores de investigación académica e individuos, pues—al seguir la definición de OSINT de este trabajo—esta alcanza a cualquier organismo o individuo que recolecte y analice datos de fuentes accesibles públicamente—sean o no personales—con una determinada finalidad.

Por el otro, están aquellos actores que se “dedican” a OSINT, en el sentido de que no podrían ejercer sus funciones o cumplir con sus objetivos de otra manera. Amerita profundizar sobre el alcance de este segundo grupo. ¿Quiénes lo componen? Aquí se incluyen agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad, como también empresas del sector privado.

Con respecto a las agencias de inteligencia, las dos que se consideran más “tradicionales” en este campo globalmente por sus actividades de OSINT son el ya mencionado Open Source Enterprise que está dentro de la CIA de los Estados Unidos; y el BBC Monitoring¹⁴ en el Reino Unido. Ambos organismos tienen roles y actividades similares, y realizan OSINT para cumplir con sus funciones.

Entre los departamentos dependientes de las fuerzas de seguridad encontramos a algunos que están dedicados exclusivamente a la recolección y al análisis de fuentes abiertas en internet, y redes sociales en particular. Es el caso, por ejemplo, de las áreas especializadas en tareas de vigilancia que, con el advenimiento de internet y la vida digital, llevan sus tareas al plano virtual. Veremos más adelante que replicar las tareas de vigilancia analógicas al plano virtual puede ser problemático tanto por aspectos jurídicos como éticos.

Dentro de las organizaciones que realizan OSINT en el sector privado, y

¹⁴ En el sitio web de BBC Monitoring se indica lo siguiente: “Antes del estallido de la segunda guerra mundial, el Gobierno británico solicitó a la BBC que estableciera una organización para monitorear el uso de los medios por parte de las potencias del Eje, y especialmente el nuevo y poderoso medio: la radio. Durante los últimos 80 años, BBC Monitoring ha innovado y desarrollado, y ahora monitorea más de 3.000 fuentes en radio, televisión, prensa, en línea y redes sociales, en 100 idiomas. Nuestro propósito sigue siendo observar, comprender y explicar los medios del mundo para ayudar a nuestros usuarios a interpretar eventos clave” (la traducción es propia). BBC Monitoring, “What is BBC Monitoring?”, disponible en: <https://monitoring.bbc.co.uk/about>.

que entrarían en la segunda categoría de actores, es posible mencionar, por ejemplo, a Janes Information Group;¹⁵ Economist Intelligence Unit;¹⁶ Oxford Analytica;¹⁷ Factiva¹⁸ y Lexis Nexis.¹⁹ En algunos casos estas organizaciones prestan servicios de OSINT a agencias gubernamentales, pero en muchos otros sus servicios son prestados a otros actores interesados en obtener información debidamente analizada, como pueden ser las organizaciones internacionales²⁰ que tercerizan o realizan directamente actividades de OSINT.

Al mismo tiempo, parte del sector privado, principalmente el sector de negocios, recurre a empresas que realizan OSINT tanto para la investigación de posibles nuevos mercados como para monitorear actividades de los competidores, entre otros fines. En el pasado, OSINT era requerido únicamente por grandes corporaciones, pero a medida que se abarataron los costos de recolección de datos e información gracias a internet, también pequeñas empresas recurren a proveedoras de servicios de OSINT con similares propósitos.

Para esta investigación, se entrevistó a empleados²¹ de empresas que recurren a servicios de OSINT por parte de empresas de la segunda categoría. Señalaron las que más se utilizan: Pipl,²² Spokeo²³ y Been Verified.²⁴ En síntesis, las tres empresas ofrecen poner a disposición de sus clientes un análisis de datos de personas en base a información disponible públicamente en internet. En general, para poder recopilar la información utilizan

¹⁵ Ver Janes, "About Janes", disponible en: <https://www.janes.com/about-janes/what-we-do>.

¹⁶ Ver Economist Intelligence, "Global Insights and Market Intelligence", disponible en: <https://www.eiu.com/n>.

¹⁷ Ver Oxford Analytica, "Who We Are", disponible en: <https://www.oxan.com/about/values>.

¹⁸ Ver Dow Jones, "Factiva", disponible en: <https://www.dowjones.com/professional/factiva>.

¹⁹ Ver Lexis Nexis, disponible en: <https://www.lexisnexis.com/en-us/home.page>. Hassan; Hijazi, *Open Source Intelligence*, cit., págs. 7-10.

²⁰ Es posible encontrar ejemplos de OSINT en organizaciones como la Cruz Roja, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), o la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, que incluso ofrece cursos de prácticas OSINT. Ver Organization for Security and Co-operation in Europe, "OSCE Organizes Training Course on Internet Investigations and Open Source Intelligence in Central Asia", 2021, disponible en: <https://www.osce.org/secretariat/507764>.

²¹ En todos los casos pidieron reserva de su identidad y de la empresa donde trabajaban.

²² Ver Pipl, disponible en: <https://pipl.com>.

²³ En su sitio web, Spokeo indica que "hemos organizado más de 12 mil millones de registros de miles de fuentes en informes fáciles de entender para que esté mejor informado sobre las personas que lo rodean. Simplemente ingrese un nombre, número de teléfono, correo electrónico o ubicación para buscar disponibles" (la traducción es propia). Ver Spokeo, disponible en: <https://www.spokeo.com>.

²⁴ Ver Been Verified, disponible en: <https://www.beenverified.com>.

un software que “rastrea” la web en busca de nombres, ubicaciones, edades, hechos y cualquier otra información relevante.

Vale la pena destacar un ejemplo real: para esta investigación, se ingresó mi nombre y apellido en Spokeo. La información obtenida estaba totalmente desactualizada y se refería a información de teléfonos y domicilios cuando residía en Estados Unidos, hace casi más de 15 años. Para saber más información, el sitio ofrece una tarifa adicional. Sin perjuicio de que la información obtenida estaba desactualizada, evidentemente la búsqueda hizo posible arrojar algunos datos.

Resulta interesante la explicación dada en Spokeo sobre su “política de privacidad”, donde detalla las diferentes categorías de información públicamente disponible que recopila, desde índices de consumidores, directorios telefónicos, registros de propiedad y registros judiciales (información que surge de registros públicos, en manos del Estado), hasta redes sociales.²⁵ Catalogan esa información como “información pública”. La pregunta que surge es si ello es realmente así o es simplemente un recurso publicitario para justificar la práctica.²⁶

III. Estándares sobre privacidad en el Sistema Internacional de Derechos Humanos

Previo a profundizar en el análisis sobre los dilemas que trae OSINT, amerita hacer un breve repaso sobre los estándares mínimos de protección a la privacidad que establecen los tratados que protegen los derechos humanos. La protección a la privacidad está prevista tanto a nivel del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (SUDH) como del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos (SIDH). Si bien el “derecho a la privacidad” no aparece mencionado de esta manera, de ello no se puede inferir que no sea un derecho humano fundamental previsto en los tratados.

A nivel universal, se destaca el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), los que prescriben que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio

²⁵ Ver Spokeo, “Privacy Policy”, disponible en: <https://www.spokeo.com/privacy-policy>.

²⁶ En el sitio de Been Verified se provee una explicación sobre qué son los datos públicos que es absolutamente reveladora para esta investigación: “¿Recuerdas cuando te registraste para esa tarjeta de crédito gratis? ¿O esos reembolsos de teléfonos celulares y suscripciones a revistas? ¿O incluso multas por exceso de velocidad, escrituras de hipotecas, perfil de redes sociales y publicaciones en blogs? Todos revelan información sobre usted, que se conoce como registro público” (la traducción es propia). Been Verified, cit.

o su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación.

En el ámbito de la protección regional, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) sobre la protección de la honra y de la dignidad es el que resulta relevante, en igual sentido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CtIDH) ha expresado que la intimidad referida en ese artículo comprende, entre otras dimensiones, tomar decisiones libremente relacionadas con diversas áreas de la propia vida, tener un espacio de tranquilidad personal, mantener reservados ciertos aspectos de la vida privada y controlar la difusión de información personal hacia el público.²⁷ Los derechos incluidos en el artículo 11 no son derechos “absolutos”: las injerencias sobre el derecho a la vida privada deben sujetarse a la aplicación del conocido test de proporcionalidad.²⁸

En cuanto al eje que relaciona la protección de la vida privada con las comunicaciones, la CtIDH expresó que, aunque las conversaciones telefónicas no se encuentren expresamente previstas en el artículo 11 de la Convención, de todos modos son una forma de comunicación que, al igual que la correspondencia, se encuentra incluida dentro del ámbito de protección del derecho a la vida privada.²⁹

En palabras de la Corte, “el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. En este sentido, el domicilio y la vida privada [están] intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada”.³⁰ Nótese que, al interpretar este artículo, para la CtIDH es claro que la violación puede provenir tanto del Estado como de privados.

²⁷ Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIDH), “Fontevicchia y D’amico vs. Argentina”, sentencia del 29 de noviembre de 2011, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 238, párr. 48, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nld_Ficha=191.

²⁸ En palabras de la CtIDH, “el derecho a la vida privada no es un derecho absoluto y, por lo tanto, puede ser restringido por los Estados siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, las mismas deben estar previstas en ley, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y [estricta] proporcionalidad, es decir, deben ser necesarias en una sociedad democrática”. CtIDH, “Tristán Donoso vs. Panamá”, sentencia del 27 de enero de 2009, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 193, párr. 56, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nld_Ficha=253.

²⁹ *Ibid.*, párr. 55.

³⁰ CtIDH, “Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia”, sentencia del 1° de julio de 2006, Serie C, N° 148, párrs. 193-194, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_148_esp.pdf.

Es pertinente resaltar que, hasta el presente, la CtIDH ha abordado problemáticas relacionadas con la vida privada y la inviolabilidad del domicilio, la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones, la vida privada y la sexualidad, y la vida privada y la autonomía reproductiva. No obstante, no ha resuelto ningún caso que se refiera a la vulneración de datos personales con relación a la protección de la vida privada, ya sea en el mundo analógico o digital.³¹

Asimismo, vale la pena destacar la amplitud de la interpretación del concepto de “vida privada” que dio la CtIDH en su reciente sentencia del 4 de febrero de 2022 en el caso “Pavez Pavez vs. Chile”. El tribunal estableció que la protección del derecho a la vida privada abarca factores que van más allá del derecho a la privacidad, como la dignidad, la capacidad de desarrollar una personalidad y la determinación de identidad, entre otros.³² Por su lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso “Peck vs. United Kingdom”³³ reconoció que hay una expectativa de privacidad incluso cuando las personas interactúan en espacios públicos.

Hasta aquí podemos ver cómo la protección del derecho a la privacidad está determinada en el ámbito de los sistemas universales y regionales de protección de los derechos humanos. También vemos que, por la amplitud que se da al concepto de “privacidad”, la protección de los datos personales se encuentra incluida dentro de ella.

³¹ Comentario de Carlos Zelada al art. 11, ver Andreu-Guzmán, Federico y otros, *Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario*, Steiner, Christian y Fuchs, Marie (eds.), Berlín-Bogotá, Konrad Adenauer Stiftung, 2º ed., 2019, disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/34016.pdf>.

³² “58. Por otra parte, el Tribunal ha precisado que la protección del derecho a la vida privada no se limita al derecho a la privacidad, pues abarca una serie de factores relacionados con la dignidad de la persona, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar su propia personalidad, aspiraciones, determinar su identidad y definir sus relaciones personales. El concepto de vida privada engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior. La efectividad del ejercicio del derecho a la vida privada es decisiva para la posibilidad de ejercer la autonomía personal sobre el futuro curso de eventos relevantes para la calidad de vida de la persona. Asimismo, la vida privada comprende la forma en que la persona se ve a sí misma y cómo decide proyectarse hacia los demás, siendo esto una condición indispensable para el libre desarrollo de la personalidad”. CtIDH, “Pavez Pavez vs. Chile”, sentencia del 4 de febrero de 2022, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, Nº 449, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_449_esp.pdf.

³³ Ver Corte Europea de Derechos Humanos, “Peck vs. The United Kingdom”, sentencia del 28 de enero de 2003, disponible en: [https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:\[%22peck%22\],%22itemid%22:\[%22001-60898%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22peck%22],%22itemid%22:[%22001-60898%22]}).

IV. Dilemas conceptuales

De todo lo expresado hasta aquí podemos advertir que la técnica OSINT plantea diversos dilemas conceptuales. Principalmente, el término “fuente abierta” merece un análisis más detallado: ¿Acaso todos los datos de libre acceso pueden ser “tratados”? Esta pregunta como disparadora nos obliga a analizar las disposiciones de los marcos jurídicos de protección de datos personales, dado que la autorización para el tratamiento está inherentemente relacionada con el consentimiento otorgado para que esos datos sean accesibles libremente.

En lo que sigue examinaremos brevemente la idea de la expectativa (o no) de privacidad en internet de manera general y en las redes sociales en particular. Se analizarán cuáles son las características mínimas que debe tener el consentimiento otorgado para ser considerado válido, de acuerdo a ciertos estándares internacionales. Seguido a ello, se planteará un segundo dilema relacionado con el uso de OSINT por parte de las fuerzas de seguridad, utilizaremos el caso del “protocolo de ciberpatrullaje” en Argentina y, por último, se dedicará un apartado especial para la relación entre OSINT y el derecho a la libertad de expresión: se presentará que, si bien es problemático desde el punto de vista de la privacidad, OSINT es una herramienta clave para el ejercicio de este derecho en la búsqueda y el acceso a información.

IV.1. La recolección de datos y las “fuentes abiertas”

Un caso interesante para analizar en esta investigación surge de lo que Facebook considera “información pública”:

Información que compartes que siempre es pública: algunos de los datos que nos proporcionas al completar tu perfil, como tu rango de edad, tu idioma y tu país, son públicos. También usamos una parte de tu perfil, que se denomina “perfil público”, para ayudarte a conectarte con amigos y familiares. El perfil público incluye tu nombre, sexo, nombre de usuario e identificador de usuario (número de cuenta), foto del perfil y foto de portada. Esa información también es pública.³⁴

Este ejemplo sirve para elucidar un primer dilema asociado a OSINT: los conceptos de “información pública” o “información privada” esconden cierta ambigüedad y pueden alcanzar datos de carácter tanto público como privado.

³⁴ Facebook, “Información pública en Facebook”, disponible en: https://www.facebook.com/help/203805466323736/?helpref=uf_share.

En este sentido, existe información accesible en fuentes abiertas—incluso considerada “información pública” por Facebook—, que no es información “pública” en su naturaleza: pensemos, por ejemplo, en aquellos datos personales que consideramos importantes en nuestras vidas privadas, como puede ser nuestro número de teléfono. El hecho de que el número de teléfono esté disponible públicamente no lo convierte en información pública *per se*, por lo que su recolección puede implicar vulneraciones al derecho a la protección de datos personales y, consecuentemente, violaciones de la privacidad.

Ahora bien, un argumento en favor de la recolección de datos personales en redes sociales se funda en que los usuarios y las usuarias titulares de los datos aceptan los “términos y condiciones” de las plataformas y que esta aceptación transformaría esos datos en “datos públicos”. En otras palabras, el argumento se sustenta en que se perdería cualquier expectativa de privacidad por el solo hecho de haber prestado consentimiento a los términos y condiciones de la plataforma, por lo que la recolección de esos datos no violaría ningún derecho. Esto es cuanto menos dudoso y presenta algunos matices.

Quizás la primera pregunta que debemos hacernos es cuánto conocen y cuánto controlan las personas los datos sobre ellas que se encuentran en las redes sociales. Según Leandro Ucciferri, la autodeterminación informativa—es decir, el control sobre estos datos en las redes sociales—no parece ser una cuestión simplemente voluntaria, sino que involucra diversos factores ajenos a la voluntariedad del o de la titular de los datos.³⁵ Esta autodeterminación se ve impactada, por ejemplo, por los “metadatos” (geolocalización, fecha, idioma, dispositivos utilizados, etc.); por publicaciones realizadas por terceros; e incluso por ciertas configuraciones sobre las reglas de privacidad de las plataformas (que suelen sufrir modificaciones constantes, no siempre protectoras por defecto). Estos factores exceden la capacidad de control y la voluntariedad por parte del o de la titular de los datos sobre el tratamiento de estos.³⁶ En otras palabras, los usuarios y las usuarias pueden consentir al tratamiento de sus datos según los términos y las condiciones de las plataformas sin conocer con precisión cuál es el alcance de esos tratamientos.

Estas ideas están íntimamente vinculadas al objeto de este trabajo. Como fue explicado antes, las empresas que ofrecen servicios OSINT muchas veces se jactan de hacer uso “legal” de los datos.³⁷ Algunas incluso se valen

³⁵ ADC, “Seguidores que no vemos”, cit., págs. 8-9.

³⁶ *Ibid.*, pág. 8.

³⁷ En el sitio web de Pipl, por ejemplo, se indica que “siempre mantenemos altos estándares de ética y cumplimiento para garantizar que cumplimos con todas las leyes y reglamentaciones aplicables; independientemente del método de obtención de datos

de contratos de cesión y/o tratamiento de datos con distintas aplicaciones o plataformas para acceder a los datos de sus clientes, quienes previamente han consentido a la posible existencia de esos contratos.

Para determinar si ese consentimiento es suficiente para el tratamiento de datos mediante técnicas de OSINT debemos revisar aquellas regulaciones sobre privacidad y protección de datos que atienden detalladamente, como veremos a continuación, el modo en que debe prestarse el consentimiento. El único tratado internacional que da protección específica a los datos personales que, además, aborda la cuestión del consentimiento es el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (Convenio 108), un compromiso internacional que fue emitido por el Consejo de Europa en 1981 y que ha sido recientemente modernizado (Convenio 108+).³⁸ Las legislaciones de protección de datos de Latinoamérica siguen de cerca los estándares de este Convenio. El artículo 5º, inciso 2 del Convenio 108+ dice que cada Parte dispondrá que el tratamiento de datos pueda realizarse sobre la base del consentimiento libre, específico, informado e inequívoco del interesado o de alguna otra base legítima establecida por la ley.

En el ámbito interamericano merece destacarse la aprobación de los “Principios actualizados sobre la privacidad y la protección de datos personales” (principios OEA), en 2021.³⁹ Se trata de un conjunto de recomendaciones y de principios que, si bien no son vinculantes, podrían inspirar un futuro tratado o los marcos normativos nacionales de los diferentes países que integran la Organización de los Estados Americanos (OEA). El principio 2 establece que “cuando el procesamiento [de datos personales] se base en el consentimiento, los datos personales solamente deberían ser recopilados con el consentimiento previo, inequívoco, libre e informado de la persona a que se refieran”.

El Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (RGPD)⁴⁰ de

que utilicemos, mantenemos un registro de auditoría claro para cualquier dato agregado a nuestro servicio para garantizar que podamos realizar un seguimiento de la calidad de la fuente de datos, las licencias y los cambios normativos” (la traducción es propia). Ver Pipl, cit.

³⁸ Ver el cuadro de firmas y ratificaciones del Convenio 108 en Council of Europe, “Chart of Signatures and Ratifications of Treaty 108”, disponible en: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108/signatures?p_auth=O1ZGs4IK.

³⁹ Ver Organización de los Estados Americanos (OEA), Departamento de Derecho Internacional, Secretaría de Asuntos Jurídicos, “Principios actualizados sobre la privacidad y la protección de datos personales”, 2021, disponible en: https://www.oas.org/es/sla/cji/docs/Publicacion_Proteccion_Datos_Personales_Principios_Actualizados_2021.pdf.

⁴⁰ Para un análisis más detallado de la relación entre el RGPD y el Convenio 108, así como de sus efectos en Latinoamérica, ver E. Bertoni, “Convention 108 and the GDPR: Trends and Perspectives in Latin America”, en: *Computer Law & Security Review*, vol. 40, 2021, disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364920301217>.

la Unión Europea también se ocupa de la cuestión del consentimiento en el artículo 4º, apartado 11, donde se estipula que el consentimiento del interesado es toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

En ese marco, el European Data Protection Board (EDPB)⁴¹ ha opinado que: el consentimiento es una herramienta que otorga a los interesados el control sobre si los datos personales que les conciernen van a ser tratados o no. Si no es así, el control del interesado será meramente ilusorio y el consentimiento no será una base jurídica válida para el tratamiento, lo que convertirá dicha actividad de tratamiento en una actividad ilícita.

Según la opinión del EDPB, el término “libre” implica la elección y el control real por parte de los interesados. A su vez, el artículo 7º, apartado 4 del RGPD indica que, a los fines de evaluar si el consentimiento es libre, se debe tener en cuenta si la ejecución del contrato, incluida la prestación de un servicio, está condicionada al consentimiento para el tratamiento de datos personales que no son necesarios para la ejecución de dicho contrato.

Resultan interesantes, por el paralelo que puede hacerse cuando se utiliza OSINT, los casos donde el EDPB ha entendido que no puede considerarse que el o la titular de los datos personales ha dado su consentimiento para el tratamiento por terceras partes. Así ha opinado en casos donde un banco requiere de sus clientes el consentimiento para que terceros puedan utilizar sus datos con fines de marketing, cuando esa utilización no es una actividad necesaria para la ejecución del contrato ni para la prestación de servicios entre el banco y el cliente. Si ante la negativa el banco procede al cierre de la cuenta o al aumento en comisiones, entonces el consentimiento no podría haberse dado libremente. En otro ejemplo, una empresa solicita de sus clientes el consentimiento para utilizar sus datos a fin de enviarles publicidad por correo electrónico y para compartir sus datos con otras empresas de su grupo. El problema aquí, para el EDPB, es la falta de granularidad o especificidad del consentimiento: si no es posible consentir por separado a dos fines diferentes, el consentimiento será inválido. Por último, otro ejemplo interesante dado por el EDPB se da cuando una compañía de televisión utiliza los datos de sus abonados, con su consentimiento, para realizar recomendaciones personales de películas nuevas

⁴¹ Ver European Data Protection Board (EDPB), “Directrices 5/2020 sobre el consentimiento en el sentido del Reglamento (UE) 2016/679”, 2020, disponible en: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-052020-consent-under-regulation-2016679_es.

basadas en sus intereses. Si la compañía desea permitir que terceros puedan mostrar publicidad específica, basada en los hábitos de los abonados, se deberá obtener un nuevo consentimiento específico para esta nueva finalidad.

Estos ejemplos son extremadamente útiles a la hora de analizar si la forma en que se solicita el consentimiento en algunas plataformas—de donde se recogen datos mediante técnicas OSINT—es válida para su posterior recolección vía OSINT o si, por el contrario, debe considerarse que el consentimiento sobre los términos de las plataformas no alcanza para justificar la legalidad en la recolección y el tratamiento de datos vía OSINT por terceros, con otros fines.

Con esto queda claro, entonces, que la expectativa de privacidad en redes sociales no puede ni debe estar solamente vinculada con la aceptación de las condiciones de uso de una determinada plataforma, sino que se relaciona, además, con el conocimiento que se tiene sobre el funcionamiento de esa plataforma: principalmente, qué datos esconde detrás de aquellos otorgados por los usuarios y las usuarias, a quiénes se los comparte y para qué fines. Para que el conocimiento sea informado, las plataformas deben explicar con mucha claridad su funcionamiento y alcance de los tratamientos de datos personales.

Si a ello sumamos que OSINT se caracteriza por ser una recolección pasiva o semipasiva de datos a efectos que el o la titular de datos personales no advierta su recolección, surge la incógnita de si la creación de una identificación falsa para recolectar los datos torna inválido el consentimiento dado por el o la titular de los datos al aceptar la política de privacidad de la plataforma que sea. Esta reflexión tiene sentido en tanto se considere que el otorgamiento del consentimiento de la manera que se solicita en la política de privacidad es un mecanismo válido. De no ser así, cualquier operación de OSINT quedaría severamente cuestionada porque estaría vulnerando el derecho a la privacidad de todos aquellos sobre los que se recolectan datos personales.

Si bien en muchos casos el consentimiento dado para el tratamiento de datos puede incluso ser válido para técnicas OSINT, esto no quita que—sin perjuicio de su licitud—la privacidad de la persona sufra alguna vulneración. La robustez de la regulación en materia de privacidad y protección de datos es una pieza clave en esta problemática, pues determina la capacidad en la que los usuarios y las usuarias pueden administrar sus datos en línea y la forma en la que el consentimiento debe darse para ser considerado válido. En este sentido, ciertos autores argumentan a favor de una regulación que vaya “más

allá de una mayor autogestión de la privacidad⁴² de los sujetos cuando utilizan plataformas: una regulación centrada en la arquitectura, que por defecto considere inadmisibles ciertos tipos de transferencias de datos personales, o que prohíba diseños de productos o servicios capaces de causar daños, por ejemplo.

Como conclusión provisoria puede resumirse, entonces, que la práctica OSINT puede ser ilícita o lícita según diversos factores. Por un lado, no toda información disponible en fuentes abiertas puede ser objeto de tratamiento por terceros. De esta forma, el uso de técnicas OSINT puede vulnerar la protección de datos personales si el consentimiento dado originalmente por los o las titulares de los datos no necesariamente alcanza para justificar su tratamiento por quien realiza OSINT: esta actividad sería ilícita conforme a la regulación de privacidad o la protección de datos personales. Por el contrario, si el consentimiento dado originalmente incluye, además, consentir al tratamiento de los datos vía OSINT, entonces esta actividad sería considerada lícita.

De cualquier forma, aun si es a través de prácticas lícitas, el uso de OSINT puede conllevar a posibles intromisiones de la privacidad ya no desde un punto de vista jurídico—si, como vimos, la práctica se realiza lícitamente—, sino desde un punto de vista ético. Una propuesta, desde el punto de vista jurídico, para superar esto se encuentra en la revisión de los marcos jurídicos de protección a la privacidad a fin de actualizarlos con un enfoque integral, que vaya más allá de la autogestión del individuo. Además de ello, estas leyes deberían regular con mejor atención cómo deben relacionarse las compañías que intercambian datos personales.

IV.2. El caso argentino del “protocolo de ciberpatrullaje”

El segundo dilema se presenta cuando los organismos que realizan OSINT o utilizan servicios de OSINT están vinculados a las fuerzas de seguridad de un Estado. Un caso paradigmático para mencionar es el del “Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas”⁴³ (en adelante, el Protocolo) aprobado en 2020 por el Ministerio de

⁴² Ver D.J. Solove, “The Myth of the Privacy Paradox”, en: *The George Washington Law Review*, vol. 89, N° 1, 2021. Solove deconstruye y critica la “paradoja de la privacidad”, el fenómeno en el que las personas dicen que valoran mucho la privacidad, pero en su comportamiento ceden sus datos personales por muy poco a cambio o no toman medidas para proteger su privacidad.

⁴³ Ver Infoleg, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, Ministerio de Seguridad, resolución N° 144/2020, disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338229/norma.htm>.

Seguridad de la Nación, en Argentina. Tal como se explica en una nota de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) de ese país, se trata de un protocolo que establece las directrices para las “tareas de prevención del delito que desarrollan en el espacio cibernético los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad” dependientes de dicho ministerio.⁴⁴ Cabe destacarse que este Protocolo, conocido como el “protocolo de ciberpatrullaje” está expresamente asociado a OSINT al indicar que el ámbito de aplicación de las tareas de prevención a las que se refiere:

será únicamente a través de “fuentes digitales abiertas” definidas como medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas, conforme lo normado en la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y sus normas reglamentarias.⁴⁵

Las fuerzas de seguridad están habilitadas, a raíz de este Protocolo, a recabar información en lo que consideran “fuentes abiertas”, analizar esa información y todo ello con fines de prevención del delito. Para la AAIP, de acuerdo a lo que surge del Protocolo, podría interpretarse que sus operaciones de tratamiento de datos personales se efectúan bajo las bases legales de los apartados a) y b) del artículo 5º, inciso 2 la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales en Argentina, que establecen, respectivamente, que “no será necesario el consentimiento [del o de la titular de los datos] cuando: a) los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto; b) se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal”.

Establecida la base legal del tratamiento de datos por parte de las fuerzas de seguridad, la AAIP aclaró que aun cuando un dato personal se encuentre en una fuente digital abierta, o una fuente de acceso público irrestricto, ello no implica de ninguna manera que quien trate ese dato no deba cumplir con los restantes principios y obligaciones que se establecen por ley; entre ellos, el principio de calidad del dato, principio de información, los principios de seguridad y confidencialidad, entre otros. Esta aclaración es relevante

⁴⁴ Ver República de Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, “Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas”, respuesta a nota NO-2020-41096462-APN-UGA-MSG, 2020, disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/no-2020-47326285-apn-aaip.pdf>. El Protocolo mantiene su vigencia durante el plazo de la emergencia pública en materia sanitaria, establecida por ley N° 27.541 y el decreto DNU N° 260/2020.

⁴⁵ *Ibíd.*, art. 2º.

porque podría concluirse que esos principios también los deben cumplir quienes realizan operaciones similares en el sector privado como las que se mencionaron antes, más allá de que se asuma que esas operaciones se hacen con consentimiento y en fuentes abiertas.

El principal dilema sobre este Protocolo radica en que se utilice OSINT para fines de vigilancia o inteligencia criminal a escala sobre la población y que, en consecuencia, se desvirtúen los estándares sobre la mínima sospecha razonable que justifican la intervención punitiva del Estado.⁴⁶ En este sentido, la AAIP consideró que, atenta a que lo que se preveía en el Protocolo podía llevar a un tratamiento de datos personales a gran escala, se podría llevar a cabo una evaluación de impacto en materia de datos personales en la que: i) se detalle exhaustivamente el funcionamiento del Protocolo; ii) se identifiquen los riesgos para la privacidad de las personas; y iii) se explique qué salvaguardas se emplearán para mitigar dichos riesgos.

Explicado de otra manera: en el ámbito “analógico” y específicamente vinculado con las técnicas aceptadas de investigación o prevención de delitos, la figura del “agente provocador” ha sido cuestionada desde puntos de vista éticos.⁴⁷ ¿Es ético que el aparato estatal “engañe” a una persona aun para obtener un fin legítimo? Las aguas están divididas en este aspecto, pero la base de la discusión es similar a la que puede plantearse con las prácticas

⁴⁶ Ver Monte; Sánchez, “Tensiones constitucionales entre el derecho a la intimidad y el ciberpatrullaje en la investigación criminal”, cit. Además, Amnistía Internacional también manifestó preocupación por la utilización de “fuentes abiertas” por parte de las fuerzas de seguridad. En palabras del comunicado de prensa de esa ONG del 3 de junio de 2020, “la guía aprobada aún autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar actividades de investigación preliminar o prevención de delitos en lugar de restringirlas a casos en los que existe un marco judicial aplicable a una investigación concreta. Este tipo de actividad generalizada de vigilancia puede afectar el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión. Por esta razón, la investigación en fuentes abiertas debería aplicarse en situaciones muy excepcionales, con el debido marco legal, y con un amplio debate parlamentario con participación social”. Amnistía Internacional, “Ministerio de Seguridad aprobó el protocolo que regula la vigencia en internet”, 2020, disponible en: <https://amnistia.org.ar/el-ministerio-de-seguridad-aprobo-protocolo-que-regula-la-vigilancia-en-internet>.

⁴⁷ Maximiliano Rusconi, al abordar el tema del “agente provocador” desde la perspectiva de la dogmática penal, reconoce que “la necesidad, conveniencia político-criminal, solvencia ética, (...) son cuestiones muy poco claras”. Aun reconociendo el dilema ético, este autor se muestra a favor de esta figura: “Desde el punto de vista ético es posible sostener que, más allá de algunas fórmulas especialmente criticables que han generado el rechazo justificado de la doctrina, no parece inapropiado otorgarle al sistema estatal de investigación las posibilidades de una actuación inteligente en la búsqueda sobre la información del supuesto de hecho”. Rusconi, Maximiliano, *Derecho Penal. Parte general*, Buenos Aires, Ad-Hoc, 3º ed. actualizada y ampliada, 2016, págs. 886-891.

OSINT, cuando es el Estado quien las utiliza y cuando, como vimos, el o la titular de los datos personales que se recolectan no lo sabe.

Si bien en este caso parece existir un fundamento legal para realizar estas actividades, aparece un cuestionamiento de tipo ético que alcanza incluso a las actividades de OSINT que son tercerizadas por los Estados (cuando no es el Estado quien realiza OSINT, sino que contrata a empresas privadas para realizar lo que no puede realizar por falta de recursos técnicos o humanos debidamente capacitados). Un cuestionamiento similar, aunque de menor intensidad, puede hacerse cuando se trata de cuestiones entre particulares, y cuando las prácticas OSINT tienen como *output* fines simplemente comerciales. La intensidad más baja de cuestionamientos éticos pueden estar vinculados a las puesta en práctica de técnicas OSINT por investigadores académicos, donde el *output* comprende información agregada o anonimizada y carece de impacto en el o la titular de los datos.

IV.3. OSINT y la libertad de expresión

Internet brinda la posibilidad de almacenar y acceder a enormes cantidades de datos—públicos y privados—mediante una búsqueda relativamente sencilla. Por ello es posible argumentar que OSINT es una herramienta que contribuye al ejercicio del derecho de la libertad de expresión: buscar, acceder y conocer información permite que las personas puedan formarse de opinión y participar de los debates más valiosos para la vida democrática. Sin embargo, la relación de OSINT con este derecho tiene claroscuros: las ventajas de acceso a la información pueden ser directamente proporcionales al impacto negativo que OSINT provoca para la privacidad, como vimos en el apartado anterior. Sumado a esto, perder toda expectativa de privacidad tiene un impacto directo—aunque no necesariamente deseado—en la libertad de expresión al provocar el *chilling effect*. En palabras de Ucciferri:

Las personas ajustan o modifican su comportamiento cuando saben o sienten, aun en una remota posibilidad, que están siendo observadas y juzgadas. El uso de técnicas de SOCMINT alimenta un efecto inhibitorio, *chilling effect* en el derecho anglosajón, sobre la expresión de las personas en internet, llevando en muchos casos al ajuste incremental de sus propios niveles de autocensura.⁴⁸

⁴⁸ ADC, “Seguidores que no vemos”, cit., pág. 10.

En esta sección, corresponde identificar primero cuáles son los estándares que garantizan el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información, para luego describir cómo ello se relaciona con OSINT. El derecho a la libertad de expresión se encuentra garantizado a nivel universal por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y a nivel regional por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Merece destacarse que a nivel universal el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CCPR, por sus siglas en inglés), órgano que monitorea la implementación del PIDCP, interpretó los estándares mínimos que emanan del artículo 19 del tratado en la observación general N° 34.⁴⁹ Allí, el Comité se preocupó por aclarar que el artículo 19 del Pacto protege todas las formas de expresión y los medios para su difusión, entre ellos los modos de expresión electrónicos o de internet.

En el ámbito del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH), vale la pena remarcar la opinión consultiva N° 5 de 1985⁵⁰ y los casos de la CtIDH que tratan sobre el artículo 13 de la CADH (entre ellos, *La Última Tentación de Cristo* (Olmedo Bustos y otros),⁵¹ *Ivcher Bronstein*,⁵² *Herrera Ulloa*,⁵³ *Ricardo Canese*,⁵⁴ *Palamara Iribarne*,⁵⁵ *Claude*

⁴⁹ Véase en Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Comité de Derechos Humanos, “Artículo 19. Libertad de opinión y libertad de expresión”, observación general N° 34, CCPR/C/GC/34, 12 de septiembre de 2011, disponible en: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/453/34/PDF/G1145334.pdf>. En adelante “observación general N° 34”.

⁵⁰ “La comparación hecha entre el artículo 13 y las disposiciones relevantes de la Convención Europea (artículo 10) y del Pacto (artículo 19) demuestra claramente que las garantías de la libertad de expresión contenidas en la Convención Americana fueron diseñadas para ser las más generosas y para reducir al mínimo las restricciones a la libre circulación de las ideas”. CtIDH, “La colegiación obligatoria de periodistas. Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos”, opinión consultiva OC-5/85, 13 de noviembre de 1985, Serie A, N° 5, párr. 50, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf.

⁵¹ CtIDH, “*La Última Tentación de Cristo* (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile”, sentencia del 5 de febrero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 73.

⁵² CtIDH, “*Ivcher Bronstein vs. Perú*”, sentencia del 6 de febrero de 2001, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 74.

⁵³ CtIDH, “*Herrera Ulloa vs. Costa Rica*”, sentencia del 2 de julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 107.

⁵⁴ CtIDH, “*Ricardo Canese vs. Paraguay*”, sentencia del 31 de agosto de 2004, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 111.

⁵⁵ CtIDH, “*Palamara Iribarne vs. Chile*”, sentencia del 22 de noviembre de 2005, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 135.

Reyes y otros,⁵⁶ Kimel,⁵⁷ Tristán Donoso,⁵⁸ Ríos y otros,⁵⁹ Perozo y otros⁶⁰, Usón Ramírez,⁶¹ Gomes Lund y otros⁶² y Fontevecchia y D'Amico).⁶³ Es preciso destacar que ninguna de estas decisiones ha tenido como base hechos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión en internet o su vinculación con una posible “autocensura” como consecuencia de la pérdida de expectativa de privacidad en la red.⁶⁴

De todos modos, la jurisprudencia vigente tiene impacto en el ejercicio de la libertad de expresión en, al menos, tres ejes: 1) la prohibición de la censura previa; 2) el derecho de acceso a la información; y 3) la imposición de responsabilidades ulteriores. Estos temas se encuentran atravesados por tres criterios interpretativos generales que son relevantes destacar: el

⁵⁶ CtIDH, “Claude Reyes y otros”, sentencia del 19 de septiembre de 2006, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 151.

⁵⁷ CtIDH, “Kimel vs. Argentina”, sentencia del 2 de mayo de 2008, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 177.

⁵⁸ CtIDH, “Tristán Donoso vs. Panamá”, cit.

⁵⁹ CtIDH, “Ríos y otros vs. Venezuela”, sentencia del 28 de enero de 2009, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 194.

⁶⁰ CtIDH, “Perozo y otros vs. Venezuela”, sentencia del 28 de enero de 2009, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 195.

⁶¹ CtIDH, “Usón Ramírez vs. Venezuela”, sentencia del 20 de noviembre de 2009, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 207.

⁶² CtIDH, “Gomes Lund y otros (‘Guerrilha do Araguaia’) vs. Brasil”, sentencia del 24 de noviembre de 2010, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 219.

⁶³ CtIDH, “Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina”, cit.

⁶⁴ Entre otros casos se incluyen: CtIDH, “Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia”, sentencia del 3 de septiembre de 2012, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 248; CtIDH, “Uzcátegui y otros vs. Venezuela”, sentencia del 3 de septiembre de 2012, Fondo y Reparaciones, Serie C, N° 249; CtIDH, “Mémoli vs. Argentina”, sentencia del 22 de agosto de 2013, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 265; CtIDH, “Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activistas del pueblo indígena mapuche) vs. Chile”, sentencia del 29 de mayo de 2014, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 279; CtIDH, “López Lone y otros vs. Honduras”, sentencia del 5 de octubre de 2015, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 302; CtIDH, “Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela”, sentencia del 22 de junio de 2015, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 293; CtIDH, “Palacio Urrutia y otros vs. Ecuador”, sentencia del 24 de noviembre de 2021, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 446; y CtIDH, “Pueblos indígenas maya kaqchikel de Sumpango y otros vs. Guatemala”, sentencia del 6 de octubre de 2021, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 440.

valor democrático de la libertad de expresión,⁶⁵ su aspecto dual⁶⁶ y el “test tripartito” a la hora de analizar las restricciones.⁶⁷

Veamos ahora unas breves anotaciones sobre la relación entre el acceso a internet como herramienta fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información en un sentido amplio. Esta relación es evidente y así lo han dejado saber los organismos internacionales de promoción y protección de derechos humanos que hemos citado.

También merece mayor atención el hecho de que las prácticas OSINT parecen estar inherentemente relacionadas con el derecho a “buscar” información, y no solo con el derecho de “acceso” a la misma. El PIDCP en su artículo 19.2 dispone que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de “buscar”, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.⁶⁸ La CADH en su artículo 13, por su parte, también aclara que el derecho a la libertad de expresión comprende “la

⁶⁵ En palabras de la CtIDH: “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública (...). Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada, no es plenamente libre”. CtIDH, “La colegiación obligatoria de periodistas”, cit., párr. 70.

⁶⁶ En palabras de la CtIDH, el derecho a la libertad de expresión “requiere que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”. *Ibid.*, párr. 30.

⁶⁷ La CtIDH en sus decisiones ha mencionado este test y entiende que “la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión, fundadas sobre el artículo 13.2, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en el artículo 13. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo”. *Ibid.*, párr. 42. También este test surge en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, por ejemplo, en el informe del Relator Especial sobre la “Promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión” de la ONU de 2011. Ver ONU, Asamblea General, “Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión”, A/66/290, 10 de agosto de 2011, párr. 15, disponible en: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/449/81/PDF/N1144981.pdf>.

⁶⁸ El destacado no pertenece al original.

libertad de *buscar*, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.⁶⁹

Sin dudas hace falta un estudio en profundidad de OSINT para entender las implicancias (positivas y negativas) que estas prácticas pueden tener sobre este derecho. Sumado a ello, el derecho de acceso a la información “pública” en manos del Estado está claramente garantizado a partir de la interpretación del artículo 13 de la CADH que hizo la CtIDH en los casos “Claude Reyes y otros vs. Chile”, y “Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil”, mencionados antes. La CtIDH afirmó que:

el artículo 13 de la C[ADH], al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto.⁷⁰

La CtIDH no solo interpretó que el acceso a la información pública es un derecho garantizado por la Convención, sino que destacó que no se requiere acreditación de un interés directo para la obtención de la información. También recalcó la relevancia del “principio de máxima divulgación”, que establece la presunción de que toda información pública es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones previamente fijadas por ley: toda limitación que impida a los ciudadanos y las ciudadanas ejercer su derecho de acceso a la información pública debe sujetarse a un control en el marco del test tripartito.

Una cuestión que repetidamente se debate en los ámbitos que favorecen el acceso a la información pública se vincula con la excepción a ese derecho en caso de que el acceso a datos personales implique la vulneración del derecho a la privacidad. En este sentido, resulta importante dar algunas pautas de lo que las leyes de acceso a la información pública entienden que incluye y no incluye la información pública, y luego describir cómo se determina la excepción. Utilizaremos como fuente la Ley Modelo Interamericana 2.0

⁶⁹ *Ibíd.*

⁷⁰ CtIDH, “Claude Reyes y otros”, cit., párr. 77.

sobre Acceso a la Información Pública (Ley 2.0),⁷¹ aunque aclaramos que este ejercicio explicativo podría hacerse con muchas de las leyes de acceso a la información pública que están vigentes en la región y que siguen lo expresado por la Ley 2.0.

Para la Ley 2.0, “información” (pública) es todo dato que esté en custodia o control de una autoridad pública, partido político, gremio y organización sin fines de lucro, mientras que “información personal” se refiere a aquella “relacionada a una persona viva y a través de la cual esa persona puede ser identificada”.⁷² Se aclara que la ley aplica a las:

organizaciones privadas, partidos políticos o movimientos de esa índole, gremios, sindicatos y organizaciones sin fines de lucro (incluidas las organizaciones de la sociedad civil), las cuales deberán responder a las solicitudes de información con respecto a los fondos o beneficios públicos recibidos o a las funciones o servicios públicos desempeñados.⁷³

En su artículo 32, la Ley 2.0 determina que, como excepción, los sujetos podrán denegar el acceso a la información pública si la divulgación puede dañar intereses privados, entre ellos “a) el derecho a la privacidad, incluyendo privacidad relacionada a la vida, la salud o la seguridad, así como el derecho al honor y la propia imagen;” y “b) los datos personales cuya difusión requiera el consentimiento de sus titulares”. El artículo aclara que las excepciones no aplican cuando:

- a) el individuo haya consentido expresamente la divulgación de sus datos personales;
- b) las circunstancias del caso muestren con claridad que la información fue entregada al sujeto obligado como parte de aquella información que debe estar sujeta al régimen de publicidad;
- c) la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
- d) la información tenga el carácter de pública de acuerdo con la presente ley.⁷⁴

Los sujetos obligados tampoco podrán negarse en caso de que exista

⁷¹ Ver OEA, “Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública”, 2020, disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicacion_Ley_Modelo_Interamericana_2_0_sobre_Acceso_Informacion_Publica.pdf.

⁷² *Ibíd.*, art. 1.g y 1.h.

⁷³ *Ibíd.*, art. 3.1.

⁷⁴ *Ibíd.*, art. 32.2.

supremacía del interés público en acceder a esa información, y en caso de violaciones graves de derechos humanos o delitos contra la humanidad.⁷⁵

Ahora, imaginemos que una persona realiza una solicitud de acceso a la información pública ante un sujeto obligado a darla, que esa información se encuentra en una base de datos de acceso restringido—a la que no accede cualquiera—y que el pedido incluye información personal que debe entregarse—por ejemplo, porque se asume que el o la titular de los datos dio su consentimiento expreso o porque se trata de información que ya está en un registro de acceso público—. Si por aplicación de los principios establecidos en la regulación los datos personales deben divulgarse, entonces, existe una paradoja relacionada con las prácticas OSINT. Como vimos más arriba, OSINT puede implicar vulneraciones a la privacidad, pero, al mismo tiempo, los principios y los estándares de acceso a la información protegen la divulgación de esos datos. En consecuencia, puede advertirse que no es muy relevante dónde o cómo se encuentra la información: lo relevante es que, aun siendo información privada, existen autorizaciones legales para darla.

OSINT, como vimos, puede implicar la recolección de datos personales que provengan de fuentes abiertas en manos del Estado (por ejemplo, información que surge de registros públicos). ¿Podríamos negar esa recolección para su tratamiento por OSINT, en casos de datos personales que las leyes de acceso a la información pública obligan a los Estados a entregarlos? Una respuesta que rechace el acceso a esos datos mediante prácticas OSINT parecería contradictoria con lo que estipulan las propias leyes de acceso a la información pública. Y allí está la paradoja.

A este argumento hay que agregarle un componente fundamental: en las solicitudes de acceso a la información pública existe un sujeto obligado que determina la validez del pedido y, de ser pertinente, la aplicación de una excepción. Los sujetos obligados y órganos creados para garantizar el acceso a la información pública se ocupan de resolver esta posible contradicción. En OSINT, en cambio, esto puede no ocurrir: nadie resuelve esa contradicción, lo que conduce a un problema de compleja solución. En consecuencia, desde un punto de vista conceptual, parecería que OSINT se lleva “mal” con la protección de datos, pero se lleva “bien” con el derecho a buscar y acceder a información.

⁷⁵ *Ibíd.*, arts. 26 y 27.

V. Conclusión

Esta investigación busca dar una primera aproximación al marco jurídico aplicable a OSINT, con todas las complejidades alcanzadas por esta práctica: el carácter polisémico del concepto, las implicancias detrás de “fuentes abiertas” e “inteligencia”, y las consecuencias para con el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Vimos que quienes se dedican a OSINT pueden ser tanto organizaciones u oficinas gubernamentales, empresas del sector privado, centros de investigación académica o individuos, con fines variados. También se advierte con preocupación el uso de OSINT por parte de las fuerzas de seguridad con fines de vigilancia y la falta de límites claros en estas actividades, capaces de afectar garantías constitucionales básicas.

La investigación arroja múltiples conclusiones preliminares, sobre las que se sugiere un estudio adicional que profundice el impacto que OSINT tiene sobre los derechos fundamentales. Entre las conclusiones se destacan las siguientes:

1. No toda recolección de datos de fuentes abiertas es OSINT. Las prácticas OSINT deben entenderse como un *output* al que se llega luego de un proceso de recolección específica de datos crudos o de información existente—los *inputs*—que, además, luego son debidamente analizados con el objetivo de brindar información con un objetivo específico.
2. Es necesario tener presente la ambigüedad en los alcances de “información pública” e “información privada”, ya que dentro de cada uno de estos niveles también pueden encontrarse datos de carácter tanto público como privado. En este sentido, no toda información disponible en fuentes abiertas puede ser objeto de tratamiento en el marco de las regulaciones de protección de datos personales.

La licitud de la práctica OSINT está relacionada con el consentimiento que pudo haber otorgado el o la titular de los datos para que esos datos puedan ser de libre acceso y tratamiento. La práctica OSINT no se lleva bien con la protección de los datos personales desde distintas perspectivas: o bien se puede afirmar que no hay consentimiento del o de la titular para tratar sus datos porque la forma del consentimiento requerido no es válida; o bien se puede sostener que, aun siendo válida esa forma de otorgamiento de consentimiento, de ninguna manera puede aplicarse que los datos personales sean tratados por distintos actores con diferentes finalidades; o bien, finalmente, aun sorteando las dos cuestiones anteriores, puede afirmarse que debería hacerse una distinción de los datos que existen en fuentes públicas o semipúblicas porque la fuente no es lo importante, sino el tipo de datos que se trata.

3. Negar las prácticas OSINT bajo el argumento de una vulneración a la privacidad puede ser problemático a la luz del ejercicio de otro derecho fundamental: el de la libertad de expresión y acceso a la información. En consecuencia, se argumenta que existe una paradoja asociada con OSINT: por un lado, es posible que se vulnere la privacidad al acceder a datos personales, mientras que, por el otro, los principios y las disposiciones internacionales en materia de acceso a la información exigen conocer y/o divulgar los mismos.

Es difícil afirmar de manera contundente que esas prácticas vulneran los derechos humanos en todos los casos, pero aún más complejo es afirmar que ello no sucede. Las perspectivas del análisis de las prácticas OSINT demuestran que la complejidad de la temática impide sostener posiciones claras en cuanto al impacto en los derechos humanos.

4. Por último, es necesario realizar una futura investigación que analice en profundidad el impacto de OSINT en los derechos humanos. Allí debe profundizarse el debate sobre las limitaciones ya no jurídicas, sino éticas, cuando OSINT sea practicado por actores privados o por actores públicos, especialmente por las fuerzas de seguridad. Es posible establecer límites éticos según el uso que se le dé a la recolección de datos luego de su análisis.

La limitación ética de OSINT adquiere más relevancia cuando, aunque sea lícito su tratamiento, OSINT conlleva un impacto negativo en los derechos del o de la titular de los datos. Las regulaciones de protección de datos personales incluyen la idea de impacto negativo al o a la titular de los datos personales que pueden producir, por ejemplo, los resultados de decisiones automatizadas. Lo que no siempre queda claro es qué se considera “impacto negativo”. En algunos casos se sugiere que el impacto puede ser tanto moral como económico.⁷⁶ Estas cuestiones de análisis ético están vinculadas con el *output* de OSINT, mientras que la cuestión que merece un análisis más detallado en futuros estudios de OSINT se vincula más con el *input*, esto es con la recolección de los datos.

Si asumiéramos que la respuesta es que no hay un impacto negativo, una pregunta que queda abierta es si el o la titular de los datos no merecería recibir una contraprestación por el tratamiento de sus datos personales. Esta idea de “monetizar los datos personales” excede los objetivos de

⁷⁶ Por ejemplo, el perfilamiento de un individuo que concluye en la negativa de darle un crédito puede ser considerado un impacto negativo.

nuestra investigación, pero podría ser abarcada en el futuro estudio.⁷⁷ Sin duda este tema es uno pendiente de profundización y que se vincula con las prácticas OSINT.

Finalmente, se necesita tener más información sobre el uso de las prácticas OSINT en general. Es incuestionable que estas prácticas son cada vez más frecuentes, pero carecemos—al menos no los hemos encontrado—de estudios empíricos que permitan conocer la magnitud del uso de estas prácticas, quiénes son los actores en cada uno de los países de la región que la utilizan, y cuál ha sido, si es posible medirlo, el impacto o la utilidad de OSINT.

Por ello, y para concluir, un expresidente de un país de la región, que venía del campo académico, contó en sus memorias que cuando debía diseñar ciertas políticas públicas, reunía antes los datos que las justifiquen.⁷⁸ En el campo de OSINT, para explorar propuestas de políticas públicas tendientes a regular—o no—esas prácticas, tener la información como la mencionada—quiénes, cuánto, impacto—será fundamental.

⁷⁷ En una nota de divulgación, Jack M. Germain dice: “Actualmente, las grandes empresas de tecnología y la industria publicitaria utilizan información sobre usted de forma gratuita. Ambas entidades se benefician generosamente de sus datos con fines publicitarios dirigidos. No le ofrecen un centavo en compensación por usar sus datos privados ahora. Pero eso probablemente cambiará a medida que los consumidores se vuelvan más inflexibles sobre el robo y el uso flagrante de sus datos privados”. Ver J.M. Germain, “Consumers Can Now Monetize Personal Data to Earn Passive Income”, *Commerce Times*, 2021, disponible en: <https://www.ecommercetimes.com/story/consumers-can-now-monetize-personal-data-to-earn-passive-income-87205.html>; ver también S.-A. Elvy, “Paying for Privacy and the Personal Data Economy”, en: *Columbia Law Review*, vol. 117, N° 6, 2017, disponible en: <https://columbialawreview.org/content/paying-for-privacy-and-the-personal-data-economy>; y el estudio de A.S. Bataineh y otros, “Monetizing Personal Data: A Two-Sided Market Approach”, en: *Procedia Computer Science*, vol. 83, 2016, disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916302447>.

⁷⁸ Ver F.H. Cardoso; B. Winter, *The Accidental President of Brazil: A Memoir*, Nueva York, Public Affairs, 2006. En palabras de Cardoso, “Antes de tomar una decisión, me esforzaba por recopilar toda la información relevante y entender todos los puntos de vista, como me había enseñado mi antiguo mentor de la USP, Florestand Fernandes. La metodología, más que la ideología, fue el verdadero legado de mi carrera académica”, pág. 206 (la traducción es propia).

Inteligencia basada en fuentes abiertas (OSINT) en Argentina: un diagnóstico sobre su utilización por parte del Estado

Morena Schatzky¹ y Nicolás Zara²

I. Introducción

La masificación de internet ha transformado drásticamente la manera en que las personas se informan, consumen e interactúan, lo que ha dado lugar a una serie de desafíos de diversa índole. Uno de los cambios más significativos que ha generado internet en las sociedades contemporáneas es el aumento de la capacidad de vigilancia que tienen los Estados sobre sus ciudadanos y ciudadanas.³

En la actualidad, utilizar internet implica compartir una gran cantidad de información sobre nuestros gustos, deseos y preocupaciones. En virtud del modelo de negocios de muchas plataformas, esa información es rutinariamente recogida y usada por empresas para ofrecer servicios de publicidad a terceros quienes, a su vez, nos ofrecen sus productos o servicios. Además, hay otros rastros que dejamos que cualquiera puede recoger, procesar y con ellos aprender mucho sobre nosotros y nosotras; incluso los Estados, con fines más o menos problemáticos.

La inteligencia de fuentes abiertas OSINT (acrónimo de *open source*

¹ Investigadora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE-UP), 2020-2022. Abogada graduada de la Universidad de Buenos Aires con orientación en derecho público. Maestranda en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Palermo.

² Investigador del CELE-UP. Abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires con orientación en derecho público. Magíster en Derecho (LL.M.) en Tulane University. Maestrando en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Palermo. Docente de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires.

³ Organización de las Naciones Unidas (ONU), Consejo de Derechos Humanos, “El derecho a la privacidad en la era digital”, informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/27/37, 30 de junio de 2014, párr. 2.

intelligence) forma parte de un conjunto de términos que hacen alusión a técnicas de inteligencia, así como COMINT,⁴ SIGINT,⁵ HUMINT,⁶ GEOINT,⁷ etc. Es posible entender a OSINT como la recopilación y el análisis de datos recogidos de fuentes abiertas (y disponibles públicamente) para producir inteligencia accionable. Recién en el momento que a dicha información se le encuentra una utilidad o un propósito, y es asignada a una acción concreta, pasa entonces a convertirse en inteligencia propiamente dicha.⁸

El escenario global actual muestra un crecimiento en el desarrollo, la adquisición y el uso de tecnologías de vigilancia masiva por parte de los Estados.⁹ El contexto regional no es diferente.¹⁰ El cuadro se agudizó a partir de la intensificación de su uso a raíz del advenimiento de la pandemia de covid-19.¹¹

⁴ Communications Intelligence (COMINT) se refiere a la información recopilada de comunicaciones de individuos, sea conversaciones telefónicas, mensajes de textos, y otros tipos de interacción en línea. Ver más en “COMINT (Communications Intelligence)”, Tech Target, disponible en: <https://www.techtarget.com/whatis/definition/COMINT-communications-intelligence>.

⁵ Signal Intelligence (SIGINT) es aquella que recoge información mediante la interceptación de una amplia gama de señales (por ejemplo, radares u otros sistemas). Ver más en “What is SIGINT?”, Everything RF, 2022, disponible en: <https://www.everythingrf.com/community/what-is-sigint>.

⁶ Human Intelligence (HUMINT) es el término utilizado para la recolección de información por fuentes humanas. Ver más en “Qué es la HUMINT, ejemplos, técnicas y su relación con OSINT”, Odin - OSINT y Ciberinteligencia, 2022, disponible en: <https://odint.net/humint-osint>.

⁷ Geospatial Intelligence (GEOINT) consiste en la obtención de información sobre lugares y zonas geográficas—normalmente mediante mapas—, observaciones sobre el terreno, imágenes o sistemas de información geográfica. Ver más en “Qué es la GEOINT y para qué se usa la inteligencia geoespacial”, Odin - OSINT y Ciberinteligencia, 2022, disponible en: <https://odint.net/geo-int>.

⁸ Asociación por los Derechos Civiles (ADC), “Seguidores que no vemos. Una primera aproximación al uso estatal del Open Source Intelligence (OSINT) y Social Media Intelligence (SOCMINT)”, 2018, disponible en: <https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2019/06/045-seguidores-que-no-vemos-10-2018.pdf>.

⁹ ONU, Consejo de Derechos Humanos, “El derecho a la privacidad en la era digital”, cit., párr. 2.

¹⁰ Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y otros, “Organizaciones advierten riesgos de tecnologías de vigilancia en audiencia ante la CIDH”, 2021, disponible en: <https://cejil.org/comunicado-de-prensa/organizaciones-civiles-advierten-riesgos-a-los-ddhh-sobre-tecnologias-con-capacidades-de-vigilancia-en-audiencia-ante-la-cidh>.

¹¹ En Colombia, las Fuerzas de Seguridad realizarían “ciberpatrullaje”, al menos, desde el año 2015, de acuerdo con el art. 15 de la resolución N° 5.389 del 31 de diciembre de 2015 de la Policía Nacional. Esas actividades se llevan adelante sin estar sujetas a normas que fijen estándares en su actuación. Ver, por ejemplo, la respuesta del Gobierno colombiano al pedido de información pública de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) a propósito de la utilización del “ciberpatrullaje” en la detección de “noticias falsas”

A más de ello, los Estados se muestran reacios a brindar información acerca del uso de tecnologías de vigilancia. Los casos de espionaje estatal ilegal se han multiplicado en la región, e involucran generalmente a disidentes políticos, defensores de derechos humanos, manifestantes, así como miembros de organizaciones sindicales y periodistas.¹²

En este marco se inserta la creciente utilización de OSINT por parte de los Estados con fines de vigilancia. Creemos que esta práctica presenta desafíos específicos en materia de derechos humanos. Se trata de herramientas cuyo empleo puede implicar una vulneración de derechos básicos y que se utilizan, en general, al margen de la legalidad. Su práctica generalmente no se encuentra reglamentada y, allí donde existe regulación, ésta es deficiente.¹³ Bajo definiciones amplias y poco precisas, las autoridades encargadas de la inteligencia y la seguridad monitorean “fuentes abiertas de información” en internet como redes sociales, blogs, revistas y periódicos. En algunos casos, la información obtenida es organizada, sistematizada e incorporada a informes de inteligencia, que puede incluir la elaboración de perfiles de ciudadanos.

El presente informe pretende ser una primera aproximación empírica a la utilización de OSINT por parte del Estado en Argentina. Forma parte de una investigación más amplia, de alcance regional, la cual parte de la premisa de que resulta necesario contar con información sobre el uso de las prácticas

(Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Dirección de Investigación Criminal e Interpol, N° GS-2021, DIJIN-CECIP-1.10, 30 de junio de 2021, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1Z7AKesIM_LY5Jde8tH2mQnDbyNZCc2a-/view). En Argentina, las resoluciones N° 31/2018 y N° 144/2020, hoy derogadas, autorizaban el “ciberpatrullaje”.

¹² Ver, por ejemplo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), “La CIDH, RELE y OACNUDH expresan preocupación ante los hallazgos sobre uso del software Pegasus para espiar a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en El Salvador”, comunicado de prensa N° 22/2022, 31 de enero de 2022. J. Scott-Railton y otros, “Project Torogoz. Extensive Hacking of Media & Civil Society in El Salvador with Pegasus Spyware”, Munkschool of Global Affairs & Public Policy, University of Toronto y The Citizen Lab, 2022, disponible en: <https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/123609/1/Report%23148--project-torogoz.pdf>. Artículo 19 México, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Social TIC, “Gobierno espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”, 2017, disponible en: <https://r3d.mx/wp-content/uploads/GOBIERNO-ESPIA-2017.pdf>. Ver también el caso de Colombia, que apareció dentro de la lista de clientes de software espía utilizado en contra de periodistas y dirigentes políticos en 2021. M. Dvilyanski; D. Agranovich; N. Gleicher, “Threat Report on the Surveillance-for-Hire Industry”, Meta, 2021, pág. 10, disponible en: <https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/12/Threat-Report-on-the-Surveillance-for-Hire-Industry.pdf>.

¹³ Ver res. N° 144/2020 del Ministerio de Seguridad de Argentina, derogada por res. N° 720/2022.

y las técnicas OSINT, en distintos espacios y por distintos actores. Frente a ello, es necesario realizar un estudio de campo que permita conocer la magnitud del uso de estas técnicas, quiénes son los actores que las utilizan y cuáles han sido, si es posible medirlos, su impacto y su utilidad.

En consecuencia, se propuso un método de entorno analítico-cualitativo para realizar un estudio como el indicado. Es importante resaltar que el método de investigación que se propone no es un análisis cuantitativo, en tanto se trata de un primer estudio que permitirá acercarse al fenómeno OSINT, sin pretensión de abarcarlo en su totalidad. En la preparación de este estudio, se han cursado pedidos formales de acceso a la información pública a diversas reparticiones estatales y se ha entrevistado a diversos actores del sector público y del sector privado.

En el apartado II, se analizará el marco legal aplicable a la práctica de OSINT en Argentina, particularmente en lo que respecta a su utilización por parte del Estado. Ello, en tanto la OSINT practicada por privados no constituye el foco principal de esta investigación, y en muchos casos está alcanzada por regulaciones generales, como la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales. El apartado III versará sobre la compatibilidad de ese marco normativo con los derechos a la privacidad y la libertad de expresión. El apartado IV referirá a las prácticas OSINT en el sector privado. Finalmente, el apartado V ensayará algunas reflexiones, a modo de conclusión.

II. Marco legal

II.1. Normativa nacional

Leyes nacionales

La actividad de los organismos de inteligencia en Argentina se encuentra regulada por la Ley de Inteligencia Nacional (N° 25.520).¹⁴ Esta norma dispone en su artículo 5°, que:

las comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier tipo de información,

¹⁴ Información Legislativa (Infoleg), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, Ley de Inteligencia Nacional, ley N° 25.520, disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70496/texact.htm>.

archivos, registros y/o documentos *privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público*, son inviolables en todo el ámbito de la República Argentina, excepto cuando mediare orden o dispensa judicial en sentido contrario.¹⁵

El artículo 9º de esta norma crea la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior, la cual integra el Sistema de Inteligencia Nacional, y a la que asigna la función de producir “inteligencia criminal”, entendida como:

la parte de la Inteligencia referida a las actividades criminales específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución nacional.¹⁶

Por su parte, la Ley de Seguridad Interior (Nº 24.059)¹⁷ pone en cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal la dirección funcional y la coordinación de la actividad de los órganos de información e inteligencia de la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería nacional y la Prefectura Naval Argentina. La Seguridad interior es definida como “la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución nacional”.

En tanto, la Ley de Defensa Nacional (Nº 23.554)¹⁸ impone como limitación a las actividades de inteligencia de las Fuerzas Armadas que “las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares” (art. 15). El artículo 2º de la mencionada ley define a la Defensa Nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para

¹⁵ El destacado no pertenece al original.

¹⁶ Cfme. art. 2º.

¹⁷ Infoleg, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, Seguridad Interior, ley Nº 24.059, disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/458/texact.htm>.

¹⁸ Infoleg, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, Defensa Nacional, ley Nº 23.554, disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20988/texact.htm>.

la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”. La actividad del Sistema de Defensa Nacional es confinada por el artículo 3° de la mencionada ley al “conjunto de planes y acciones tendientes a prevenir o superar los conflictos que esas agresiones generen, tanto en tiempo de paz como de guerra, conducir todos los aspectos de la vida de la Nación durante el hecho bélico, así como consolidar la paz, concluida la contienda”. Finalmente, de acuerdo con el artículo 4°, “se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la Defensa Nacional de la Seguridad Interior”. La ley no establece distinciones relativas a la naturaleza de las tareas de inteligencia que puede llevar adelante, aunque la actuación del Sistema de Defensa se encuentra acotada a la prevención y al manejo de hipótesis de conflicto.

El “protocolo de ciberpatrullaje” del Ministerio de Seguridad

En la actualidad, no existe un protocolo específico seguido por las Fuerzas de Seguridad ni los organismos de inteligencia para la práctica de OSINT. El 26 de julio de 2018, la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación emitió la resolución N° 31/2018,¹⁹ que facultó a las Fuerzas Nacionales de Seguridad Interna a realizar OSINT. Dicha norma dispuso en su artículo 1°:

Instrúyase a las áreas de investigación de Ciberdelitos de las Fuerzas de Seguridad que se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, a tomar intervención, específicamente, en todo lo inherente a los siguientes tópicos: Venta o permuta ilegal de armas por internet.- Venta o permuta de artículos cuyo origen, presumiblemente, provenga de la comisión de un acto o de un hecho ilícito.- Hechos que presuntamente, se encuentren vinculados a la aplicación de la ley N° 23.737.- Difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual o laboral, tanto de mayores como de menores de edad, y que *prima facie* parecieran estar vinculados a la trata y tráfico de personas.- Hostigamiento sexual a menores de edad a través de aplicaciones o servicios de la web.- Venta o permuta de objetos que, presumiblemente, hayan sido obtenidos en infracción a las disposiciones aduaneras.- Hechos que, presuntamente, transgredan

¹⁹ La investigación tuvo acceso a esta norma, que no se encuentra publicada en el Boletín Oficial.

lo normado en los artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º de la ley N° 26.388.

La resolución estableció dos limitaciones a esta práctica. Por un lado, dispuso que “los actos investigativos deberán limitarse a *sitios de acceso público*, haciendo especial hincapié en redes sociales de cualquier índole, fuentes, bases de datos públicas y abiertas, páginas de internet, *dark web* y demás sitios de relevancia de acceso público”.²⁰ Por otro lado, estableció que “en ningún momento se permitirán acciones que vulneren o entorpezcan el derecho a la intimidad, ley N° 25.326 y normativa reglamentaria”.

Las tareas de OSINT realizadas al amparo de esta norma debían tener por objetivo reunir los medios probatorios necesarios a fin de realizar una denuncia ante las autoridades judiciales correspondientes.

Entre el 31 de mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2022 rigió el Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas, aprobado por la resolución N° 144 del Ministerio de Seguridad de la Nación,²¹ que derogó a la resolución N° 31/2018.

Dicho protocolo tenía por finalidad “establecer principios, criterios y directrices generales para las tareas de prevención del delito que desarrollan en el espacio cibernético los cuerpos policiales y Fuerzas de Seguridad dependientes del MINISTERIO DE SEGURIDAD”.²² Su alcance recaía sobre delitos específicos enumerados en su artículo 3º:

ARTÍCULO 3º.- DELITOS CONCRETOS OBJETO DE LA PREVENCIÓN. La prevención policial del delito en el espacio cibernético procurará el conocimiento de posibles conductas delictivas cuyo acaecimiento sea previsible en función de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por ley N° 27.541, ampliada por el decreto N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus covid-19; atendiendo al desarrollo de la criminalidad vinculada a la comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos; a la venta de presuntos medicamentos comercializados bajo nomenclaturas y referencias al covid-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni

²⁰ El resaltado no pertenece al original.

²¹ Infoleg, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, Ministerio de Seguridad, resolución N° 144/2020, disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338229/norma.htm>.

²² *Ibíd.*, art. 1º.

certificación de la autoridad competente; y a los ataques informáticos a infraestructura crítica—especialmente a hospitales y a centros de salud—; y, también, al desarrollo de indicios relativos a los delitos a los que hace referencia el decreto N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

Asimismo, en tanto se advierta que resulten sensibles al desarrollo de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por ley N° 27.541, ampliada por el decreto N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus covid-19, *podrán definirse como objeto de las tareas de prevención policial con uso de fuentes digitales abiertas, posibles conductas delictivas cuyo medio comisivo principal o accesorio incluya la utilización de sistemas informáticos con el fin de realizar acciones tipificadas penalmente como la trata de personas; el tráfico de estupefacientes; el lavado de dinero y terrorismo; conductas que puedan comportar situaciones de acoso y/o violencia por motivos de género, amenaza y/o extorsión de dar publicidad a imágenes no destinadas a la publicación; y delitos relacionados con el grooming y la producción, financiación, ofrecimiento, comercio, publicación, facilitación, divulgación o distribución de imágenes de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.*²³

En el marco de esta investigación, se efectuó una solicitud de acceso a la información pública al Ministerio de Seguridad de la Nación, cuya respuesta ha indicado que “se dio inicio al procedimiento correspondiente a efectos de la derogación de la resolución N° 144/2020”. En forma concordante con lo informado, en fecha 27 de octubre de 2022, el Ministerio de Seguridad de la Nación dictó la resolución N° 720/2022,²⁴ que dispuso en su artículo 1°: “Deróguese la resolución ministerial N° 144 del 31 de mayo de 2020 y sus complementarias”.

La derogación de la resolución N° 144/2020, que a su vez derogaba la resolución N° 31/2018, podría generar dudas en torno a la restauración de esta última. No obstante, en respuesta a un nuevo pedido de información pública de esta investigación, el Ministerio de Seguridad de la Nación in-

²³ El destacado no pertenece al original.

²⁴ Infoleg, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, Ministerio de Seguridad resolución N° 720/2022, disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/370000-374999/373942/norma.htm>.

formó que “si bien es cierto que la resolución N° 144/2020—que resuelve derogar la N° 31/2018—fue posteriormente derogada por la resolución N° 720/2022 de esta cartera, esta última no resuelve ratificar la vigencia de la previamente derogada, por lo cual la norma continúa extinta”.

De la lectura de los fundamentos de la resolución N° 720/2022 surge que “sin perjuicio que la criminalidad en el ámbito digital continúa siendo un flagelo para la sociedad, por sus especiales características, requiere que las medidas de investigación sean ejecutadas a petición de las autoridades jurisdiccionales y ya no por tareas preventivas por parte de las Fuerzas de Seguridad”, ello porque “la excepcionalidad presente al momento del dictado del decreto N° 260/2020, en la actualidad se ha visto considerablemente disminuida”, que “esta necesidad de realizar tareas investigativas en medios digitales únicamente a requerimiento de la autoridad judicial competente, radica en la tensión existente entre las tareas de prevención en el medio descrito y la protección de los datos personales regulada por la ley N° 25.326”, y que “el hecho de que los datos personales objeto del protocolo en análisis se encuentren en una fuente digital abierta, no implica que quien trate esos datos no deba cumplir con los principios de calidad del dato, de información, de seguridad y de confidencialidad establecidos en la ley N° 25.326”. Por otra parte, los fundamentos también afirman que:

el artículo 3° del Protocolo establece como parte de objeto la prevención de posibles conductas delictivas (p. ej. trata de personas, lavado de dinero y terrorismo) que tengan como medio comisivo principal o accesorio la utilización de sistemas informáticos para cometer el delito, sin justificar adecuadamente cuál es la vinculación de los mismos con la situación sanitaria atravesada en ese momento. En este orden, se advierte que la finalidad del Protocolo resulta excesivamente amplia.

De los fundamentos surgen cuatro motivos diferentes para la derogación del Protocolo. En primer término, el artículo 1° de la resolución N° 144/2020 establecía que éste tendría vigencia “durante el plazo de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la ley N° 27.541”. Por ese motivo, concluida dicha emergencia, correspondía su derogación. En segundo lugar, y en estrecha relación con el punto anterior, se plantea que las medidas deben ser ordenadas por la autoridad judicial y no en forma preventiva por las Fuerzas de Seguridad, en razón de que la situación de excepcionalidad que imperaba en marzo de 2020 ya ha cesado. En tercer término, se establece la posibilidad de una tensión entre el Protocolo y la Ley de Protección de Datos Personales. Finalmente, se entendió que el alcance del Protocolo

resultaba excesivo, puesto que no se encontraba debidamente justificada la relación entre los delitos nombrados en el párrafo segundo del artículo 3º del Protocolo (transcrito *supra*) y la situación sanitaria bajo la cual se dictó la normativa de emergencia.

En relación con la Ley de Protección de Datos Personales, es importante destacar que, en julio de 2020, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), autoridad de control de la Ley Nº 25.326 de Protección de los Datos Personales, ya había sugerido al Ministerio de Seguridad de la Nación la suspensión de la aplicación del Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas hasta tanto se revisara su adecuación a la normativa vigente en materia de protección de datos personales.²⁵ La AAIP efectuó esta sugerencia con base en una serie de defectos que, según entendía, comprometían el derecho a la privacidad. Entre ellos se encontraba el hecho de que la finalidad del Protocolo resultaba demasiado amplia y que la falta de precisiones en su redacción era tal que dificultaba el control por parte de la AAIP de las tareas realizadas; no especificaba si se utilizarían herramientas automatizadas para la recolección de datos, ni los plazos para la revisión y la eliminación del “material prevenido no judicializado”; ni preveía salvaguardas especiales para el caso de transferencia internacional de los datos ni para el tratamiento de datos correspondientes a niñas, niños y adolescentes. Además, dada la gran magnitud de datos que podrían verse involucrados, se sugirió la realización de una evaluación de impacto en materia de datos personales y la adopción de medidas de seguridad para la protección de la confidencialidad y de la integridad de la información que contiene datos de carácter personal en todo el proceso de tratamiento, desde su recolección hasta su destrucción.²⁶

Resolución N° 7/2022 de la Oficina Anticorrupción

El segundo párrafo del artículo 7º del Anexo I de la resolución N° 7/2022 de la Oficina Anticorrupción manda “monitorear el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas del SISTEMA DE MONITOREO

²⁵ A. Del Campo; M. Schatzky, “¿Ciberpatrullaje o inteligencia?”, Blog del Observatorio Legislativo, 2022, disponible en: <https://observatoriolegislativocele.com/ciberpatrullaje-o-inteligencia>.

²⁶ Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), nota N° NO-2020-47326285-APN-AAIP, dirigida al Ministerio de Seguridad de la Nación, firmada el jueves 23 de julio de 2020, disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/no-2020-47326285-apn-aaip.pdf>.

DE ACTIVIDADES PRIVADAS Y PÚBLICAS ANTERIORES Y POSTERIORES AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ‘MAPPAP’ en tiempo y forma por parte de las personas alcanzadas” y:

controlar si se presentan situaciones de incompatibilidad o conflicto de intereses y efectuar las instrucciones y recomendaciones que resulten necesarias para hacer cesar y/o prevenir cualquier situación de incumplimiento. *A tales efectos, podrá cruzar los datos de las declaraciones juradas con información publicada en fuentes abiertas*, así como también dar curso a actuaciones administrativas de oficio o por derivación de la COORDINACIÓN DE ADMISIÓN Y DERIVACIÓN DE DENUNCIAS de esta Oficina.²⁷

Luego de ser consultada la Oficina Anticorrupción por la existencia de un protocolo que regule la utilización de técnicas OSINT en el marco de esta normativa, la dependencia contestó que:

el Sistema MAPPAP actualmente está en una fase de implementación de recolección de datos de las DD.JJ. de las personas obligadas. Todavía no hay información consolidada al respecto, la cual será oportunamente publicada en el sitio web institucional. Por ende aún no se ha realizado ningún cruzamiento de datos.

Además, en su respuesta al pedido de acceso a la información pública de esta investigación, la Oficina Anticorrupción informó que la Coordinación de Admisión y Derivación de Denuncias no recopila información, sino que “accede a información a través de bases abiertas o semiabiertas, a los efectos de resolver cada uno de los casos traídos a estudio, los cuales son debidamente agregados a los expedientes electrónicos que motivan las búsquedas”. El organismo hizo saber que “dicha actividad investigativa se encuentra respaldada en el inciso e) del artículo 2º del Anexo I de la resolución MJSyDH N° 1.316/2008”. Se trata del Reglamento Interno de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción. El artículo referido reza:

ARTICULO 2º.- Una vez formada una actuación, el Fiscal de Control Administrativo decidirá, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 8º, inciso e) del decreto N° 102/99: (...) e) Previo a decidir en alguno de los sentidos precedentes, tanto el Fiscal de Control Administrativo como el Director de Investigaciones, o alguno de los Investigadores Administrativos (con conocimiento del Fiscal de Con-

²⁷ El destacado no pertenece al original.

trol Administrativo), podrán realizar medidas probatorias preliminares con el fin de precisar la descripción de algún hecho, para verificar si ingresa dentro del ámbito de competencia fijado por el artículo 1º del decreto N° 102/99 o si supera los criterios de significación determinados por el Plan de Acción de la Oficina.

II.2. Normativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires²⁸ (N° 5.688) establece en su artículo 89 que la Policía de la Ciudad “conforma su organización y desarrolla sus actividades institucionales en función de la prevención, conjuración e investigación de los delitos”, y entiende como investigación a “las acciones tendientes a conocer y analizar los ilícitos y hechos que vulneran la seguridad pública, sus modalidades y manifestaciones, las circunstancias estructurales y coyunturales en cuyo marco se produjeron, sus factores determinantes y condicionantes, las personas o grupos que los protagonizaron como autores, instigadores o cómplices y sus consecuencias y efectos institucionales y sociales mediatos e inmediatos”. Agrega que “*cuando la investigación se desarrolla en la esfera judicial, comprende la persecución de los delitos y contravenciones consumados a través de las acciones de inteligencia criminal tendientes a constatar su comisión y sus circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución, individualizar a los responsables y reunir las pruebas para acusarlos*”.²⁹ De allí surge que la atribución de la Policía de la Ciudad de realizar tareas de inteligencia criminal se circunscribe a tareas investigativas en el marco de procesos judiciales. La norma no establece más restricciones que la prohibición de “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, orientación sexual o identidad de género, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.³⁰

²⁸ Ley N° 5.688 del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponible en: https://digesto.buenosaires.gob.ar/documento/download/Ley%20Ciudad-5688__68dc0cdd582d3dd01f4f976a796c5cda9d7ab7dd.pdf.

²⁹ El destacado no pertenece al original.

³⁰ Art. 85.

III. OSINT y derechos humanos

III.1. Derecho a la privacidad

En Argentina, la privacidad es un derecho asegurado constitucional (arts. 18 y 19 CN) y convencionalmente (art. 11 CADH; art. 17 PIDCP). Que OSINT utilice, por definición, fuentes “abiertas”, no implica que su práctica no pueda ser violatoria del derecho a la privacidad.

Para ilustrar este dilema, en primer lugar, es necesario entender qué interpretación de “fuentes abiertas” hacen las normas. Las menciones a fuentes abiertas son escasas en nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, del régimen descrito en el apartado II, surge que únicamente el artículo 7º del Anexo I de la resolución N° 7/2022 de la Oficina Anticorrupción (OA) y la—ya derogada—resolución N° 144/2020 del Ministerio de Seguridad refieren explícitamente a fuentes abiertas.

En cuanto a la resolución de la OA, el organismo informó que, si bien no existe un protocolo, el sistema MAPPAP actualmente está en una fase de implementación de recolección de datos de las declaraciones juradas de las personas obligadas, por lo que todavía no hay información consolidada al respecto. Por ese motivo, aún no se ha realizado ningún cruzamiento de datos.

La resolución N° 144/2020 del Ministerio de Seguridad definía el concepto de “fuentes digitales abiertas” como “los medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas, conforme lo normado en la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y sus normas reglamentarias”. Además, contenía como anexo un protocolo de actuación que sujetaba la actuación de las Fuerzas de Seguridad a una serie de principios: a) legalidad; b) necesidad; c) proporcionalidad; d) razonabilidad; e) protección de la razonable expectativa de privacidad; f) protección de los datos personales; g) protección de la libertad de expresión; h) no criminalización de las protestas en línea; i) restricción de la discrecionalidad en el cumplimiento de las tareas preventoras; j) profesionalización del personal afectado a las tareas de prevención del delito con uso de fuentes digitales abiertas; k) destrucción del material prevenido no judicializado; l) publicidad; m) transparencia y rendición de cuentas; y n) control y responsabilidad por el uso abusivo y violatorio.

Por su parte, el artículo 5° de la Ley de Inteligencia Nacional³¹ efectúa distinciones respecto del nivel de acceso de las fuentes. De su redacción surgiría que las comunicaciones, la información, los archivos, los registros y los documentos públicos o “de acceso abierto al público” no son considerados inviolables por esa norma, motivo por el cual no sería necesaria una autorización judicial para acceder a ellos.

La redacción de estas dos últimas normas presenta algunos aspectos problemáticos. La resolución N° 144/2020 habla de “medios y plataformas de información y comunicación digital *de carácter público*”.³² Para empezar, el “carácter público” no se encuentra claramente definido. A primera vista, difícilmente podría predicarse de entidades multinacionales privadas, tales como las grandes plataformas digitales, que tienen “carácter público”.

Haciendo un mayor esfuerzo interpretativo, “carácter público” podría entenderse como asimilable a “accesible al público”, en los términos de la Ley de Inteligencia. Incluso de ser así, las dificultades subsisten y son comunes a ambas normas. En primer lugar, el “acceso público” tampoco se encuentra definido en ninguna norma legal. En el caso de la actividad de las personas en internet, puede referirse al hecho de que la persona que sube el contenido no haya limitado su visualización a un conjunto de personas específicas. En ese sentido podría entenderse que una publicación está “abierta al público”. Sin embargo, esta afirmación puede—y debe—ser matizada. Para lograr acceder a una publicación determinada, es necesario ingresar a una plataforma, sea mediante una aplicación o a través de una URL en un navegador web, y luego a la página de perfil de un usuario o de una usuaria en particular, o localizar el *thread* en el marco del cual la publicación fue realizada. Además, en el caso de algunas plataformas, es necesario tener una cuenta e ingresar las credenciales de autenticación propias para poder visualizar los perfiles de otros usuarios y usuarias.

Finalmente, en algunas plataformas una persona puede elegir que su perfil se mantenga privado, pero no tiene control sobre la visibilidad de sus publicaciones en el perfil de terceros, e incluso podría desconocer si el perfil con el que está interactuando es de “acceso público” o privado. Otro problema

³¹ Las comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier tipo de información, archivos, registros y documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público, son inviolables en todo el ámbito de la República Argentina, excepto cuando mediare orden o dispensa judicial en sentido contrario.

³² El destacado no pertenece al original.

del concepto de fuente abierta es que “no depende de cuántas personas hayan realmente accedido o supieran de su existencia, sino de cuán hipotéticamente difícil sería para una persona acceder a cierta información (...). Es un ejercicio de conjetura”.³³ Ese ejercicio hipotético pone en pie de igualdad a situaciones que, en los hechos, no lo están: es tan “público” un tuit de un deportista mundialmente famoso o un jefe de Estado como un blog de fotos familiares creado para una ocasión específica. Estas cuestiones no parecen ser tenidas en cuenta, en general, cuando se habla de “fuentes abiertas”.

Cuando establecen diferenciaciones entre la información disponible en “fuentes abiertas” y el resto, las normas bajo análisis parten de la misma premisa: si la información es de “acceso público”, su titular no tiene sobre ella ninguna expectativa de privacidad respecto del Estado. En el caso de internet, ello importa asumir que, al elegir que sus interacciones sean “públicas” en el sentido señalado en el párrafo anterior, el usuario o la usuaria ha renunciado a esa expectativa de privacidad.³⁴

Esta concepción parece responder a una noción de “espacio público digital” bajo la cual se asimila a internet (o al menos a la parte de internet accesible por todos y todas) a un espacio público, como si se tratara de un parque o la vía pública. Si internet, o al menos su contenido “de acceso público”, es asimilable a la vía pública, entonces el Gobierno puede “patrullar” en ella, preventivamente y sin autorización judicial, con el objetivo legítimo de proteger la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas.

No obstante, la premisa es errónea. Internet no es el equivalente funcional de la vía pública. La característica de esta, que hace que sea legítimo para el Estado “patrullar” con fines de seguridad ciudadana, es su calidad de bien de dominio público del Estado, lo cual implica no solamente su libre acceso sino también su titularidad estatal, de donde se desprende asimismo el deber de seguridad respecto de las personas que allí transitan. Es por eso que la Policía no podría patrullar en un museo o centro comercial privado de acceso libre al público, que son de titularidad de terceros. La expectativa de privacidad del público frente al Estado dentro de estos establecimientos es mayor a aquella que tienen en la vía pública; las interacciones entre los clientes de un centro comercial no deberían ser escuchadas por las Fuerzas de Seguridad fuera del marco de una investigación y sin orden judicial. De igual modo, que sea posible acceder con “relativa facilidad” al contenido

³³ W. Hartzog, “The Public Information Fallacy”, en: Boston University Law Review, vol. 99, N° 459, 2019, pág. 498.

³⁴ O.S. Kerr, “Applying the Fourth Amendment to the Internet: A General Approach”, en: Stanford Law Review, vol. 62, N° 1.005, 2009, págs. 1.030-1.031.

de las publicaciones en internet (siempre y cuando se cuente con una URL) no implica que vigilarlas sin una orden judicial no constituya una afectación al derecho a la privacidad.

Incluso si se aceptara este encuadre—equivoco—del espacio público digital, el “patrullaje” en internet no reviste las mismas características que el realizado por agentes de las Fuerzas de Seguridad en la vía pública. En primer lugar, hoy existen herramientas de *scraping* que permiten extraer gran cantidad de información de la web a una gran velocidad y a un costo radicalmente menor al que se incurriría si se hiciera manualmente. La utilización de ese tipo de programas es mucho más invasiva que el “patrullaje” de las calles, ya que extrae mucha más información que la estrictamente necesaria para los fines estatales buscados. De esta forma, la utilización de *scrapers* podría implicar un incumplimiento de los estándares de necesidad y proporcionalidad requeridos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.³⁵ Una concepción de internet como espacio público digital compatible con el estado de derecho debe entender que se trata de un espacio cívico valioso, donde los derechos tienen plena vigencia, y que debe ser protegido de interferencias indebidas.

Por lo demás, el—mal llamado—“ciber patrullaje” se lleva adelante en forma secreta, sin que los agentes que la realizan se identifiquen, a diferencia de la actividad de prevención policial en las calles. Prácticamente cualquier actividad en internet podría estar siendo observada por las autoridades con fines de seguridad y los sujetos vigilados nunca serían notificados. De tal modo que la actividad se asimila mucho más a la de los servicios de inteligencia que a la de las agencias de seguridad interior, por lo que deberían cumplirse las disposiciones de la Ley de Inteligencia Nacional. Al respecto, el artículo 4º de dicha norma prohíbe expresamente a los organismos de inteligencia “realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal”.

Por último, la inteligencia criminal sin orden judicial ni una hipótesis delictiva concreta se asemeja menos al “patrullaje” de las calles que a una “excursión de pesca”, inadmisibles bajo la Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

³⁵ Art. 17 PIDCP, observación general N° 16 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

III.2. Derecho a la libertad de expresión

Las implicancias de la práctica de OSINT en el derecho a privacidad están intrínsecamente relacionadas con las potenciales afectaciones que podría tener en la libertad de expresión. Existen estudios que demuestran el efecto disuasorio que las prácticas de OSINT tienen sobre el discurso: las personas tienden a callar si saben que están siendo vigiladas, especialmente al publicar contenido en redes sociales,³⁶ sobre todo si creen que su discurso podría ser objeto de persecución penal.

En el caso específico de las interacciones en internet, creemos que la autocensura podría ocurrir de alguna de estas formas: i) dejar de participar en las discusiones o de expresar sus ideas; ii) participar en las discusiones y expresar sus ideas, aunque con el cuidado de no exponer sus pensamientos en forma cándida por temor a represalias ante expresiones impopulares; iii) dejar de participar en las discusiones “públicas” y pasar a tenerlas en el ámbito privado, por ejemplo mediante intercambios privados en lugar de en foros de discusión de acceso abierto o comentarios a publicaciones; o iv) participar de las discusiones con acceso restringido—por ejemplo, al modificar el acceso a su perfil en redes sociales a “privado”, de forma tal que solamente ciertas personas puedan leer sus intervenciones—.

Los efectos mediatos de esta situación son aún más preocupantes. Si actualmente internet es el lugar donde discurre gran parte del debate público, entonces un efecto de autocensura de las características referidas desincentivará la deliberación y el involucramiento de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos comunes. El derecho a obtener información sobre asuntos de interés público se verá conculcado, lo que afectaría seriamente la amplitud y la robustez necesarias en el debate en una sociedad democrática.

En esa línea, en su “Declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión”,³⁷ la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de

³⁶ Ver, por ejemplo, E. Stoycheff, “Under Surveillance: Examining Facebook’s Spiral of Silence Effects in the Wake of NSA Internet Monitoring”, en: *Journalism & Mass Communication Quarterly*, vol. 93, N° 2, 2016, págs. 296-311.

³⁷ Organización de los Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión”, informe del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, 2013, disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=926&IID=2>.

Opinión y de Expresión y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron que es “preocupante que la legislación en materia de inteligencia y seguridad haya permanecido inadecuada frente a los desarrollos de las nuevas tecnologías en la era digital. Preocupan de manera especial los efectos intimidatorios que el acceso indiscriminado a datos sobre la comunicación de las personas pueda generar sobre la libre expresión del pensamiento, búsqueda y difusión de información en los países de la región”. Es por eso que instaron a los Estados a “que revisen la legislación pertinente y modifiquen sus prácticas, con la finalidad de asegurar su adecuación a los principios internacionales en materia de derechos humanos”.

IV. Pedidos de acceso a la información y prácticas constatadas

En el marco de la presente investigación, se cursaron pedidos formales de información pública a diversas dependencias del Gobierno nacional en el ámbito de los procedimientos normados por la ley nacional N° 27.275, y a los organismos de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de la ley N° 104 de esa ciudad. En el contexto de las respuestas recibidas a esos pedidos, de entrevistas que fueron llevadas adelante a especialistas en la materia y a personas que practican o han practicado OSINT, y publicaciones en los medios de prensa, se han podido constatar diversas instancias en las que el Estado ha practicado OSINT.

IV.1. Ministerio de Seguridad de la Nación

En su respuesta al pedido de acceso a la información pública, el Ministerio de Seguridad afirmó que no realiza recolección de datos personales en fuentes abiertas. Ante la consulta en torno a si han surgido casos a raíz de las tareas de prevención policial del delito en internet, cuántos de ellos fueron judicializados y bajo qué tipos penales, desde la entrada en vigencia del Protocolo aprobado por la resolución N° 144/2020, el Ministerio de Seguridad se negó a informar, al aducir que “las Fuerzas Federales de Seguridad se ciñen estrictamente a los términos de la ley N° 25.520, por tanto no existen casos para reportar públicamente”.

No obstante, se ha constatado el uso de técnicas OSINT por parte del Ministerio de Seguridad en varias oportunidades. De hecho, en abril de 2020, la entonces ministra de seguridad, Sabina Frederic, se refirió públicamente durante la pandemia de covid-19 a la existencia de un plan de “ciberpatru-

llaje” destinado a “medir el humor social”, basado fundamentalmente en el monitoreo de fuentes abiertas, particularmente de redes sociales.³⁸ Sin embargo, los ejemplos abundan y se remontan incluso más atrás en el tiempo.

En 2016, Nicolás Lucero, de 19 años, llegó a su casa en la localidad de José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires, y advirtió la presencia de efectivos policiales que lo aguardaban. Luego de allanar su domicilio, los agentes lo condujeron a la comisaría, requisaron su celular y los de su familia y la netbook de su hermana.³⁹ Había sido acusado por el delito de intimidación pública a raíz de un tuit en el que se refería al entonces presidente de la Nación:⁴⁰



Nicolás fue sobreseído en sede judicial en el año 2018, tras transitar una causa judicial en su contra.⁴¹

En una situación similar, en abril de 2020, Kevin Guerra, un joven de 20 años oriundo de la localidad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, escribió un tuit en el que ironizaba acerca de la demora en la percepción de las ayudas de emergencia proporcionadas por el Estado nacional en el marco de la pandemia del covid-19.⁴²

³⁸ Ver, “Polémica revelación: la ministra de Seguridad admitió que las fuerzas a su cargo realizan ciberpatrullaje en redes sociales para ‘detectar el humor social’”, Diario Infobae, 2020, disponible en: <https://www.infobae.com/politica/2020/04/09/polemica-revelacion-la-ministra-de-seguridad-admitio-que-las-fuerzas-a-su-cargo-realizan-ciberpatrullaje-en-redes-sociales-para-detectar-el-humor-social>.

³⁹ F. Lamas, “La increíble historia detrás del tuit contra Macri que terminó en la Justicia”, Diario Popular, 2017, disponible en: <https://www.diariopopular.com.ar/general/la-increible-historia-detras-del-tuit-contra-macri-que-termino-la-justicia-n327253>.

⁴⁰ Nicolás Lucero, Twitter, 2016, disponible en: <https://twitter.com/nicolucero69/status/765936986217668608>.

⁴¹ “Declaran ‘inocente’ al joven que estuvo preso por un tuit contra Mauricio Macri”, Diario Perfil, 2018, disponible en: <https://www.perfil.com/noticias/sociedad/declaran-inocente-al-joven-que-escribio-un-tuit-contra-macri.phtml>.

⁴² Kevin Guerra, Twitter, 2020, disponible en: <https://twitter.com/KevinGuerra99/status/1247709948554903554>.



El tuit fue detectado por la Gendarmería nacional—dependiente del Ministerio de Seguridad—en el contexto de “tareas de ciberpatrullaje en redes sociales” y Kevin fue denunciado penalmente por esa fuerza. La causa judicial fue caratulada como “intimidación pública”.⁴³ Finalmente, Kevin fue sobreseído. Según lo que informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que asumió su defensa, el tuit en cuestión surgió de una búsqueda realizada por la Gendarmería nacional al utilizar los términos “saquear, cuarentena, Argentina”. Además, Gendarmería fundó su actuación en la habilitación conferida por la resolución N° 31/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación.⁴⁴

Finalmente, debe destacarse el caso de los allanamientos a los “agitadores en redes” realizados en abril de 2020 en simultáneo y en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires. En esa oportunidad se allanaron viviendas y se secuestraron teléfonos celulares y computadoras de diferentes personas que, según había detectado el Ministerio de Seguridad, habrían “incitado a la comisión de delitos” mediante el uso de perfiles falsos en redes sociales.⁴⁵

⁴³ “Habló Kevin Guerra, detenido por twittear: ‘Todo esto fue un chiste’”, Diario Ámbito, 2020, disponible en: <https://www.ambito.com/informacion-general/bono/hablo-kevin-guerra-detenido-twittear-todo-esto-fue-un-chiste-n5095854>.

⁴⁴ “La justicia federal sobreseyó a Kevin Guerra por sus expresiones en Twitter”, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 2021, disponible en: <https://www.cels.org.ar/web/2021/01/la-justicia-federal-sobreseyo-a-kevin-guerra-por-sus-expresiones-en-twitter>.

⁴⁵ “En medio de la pandemia por coronavirus, se realizaron 20 allanamientos contra agitadores en las redes sociales”, A24, 2020, disponible en: https://www.a24.com/policiales/medio-pandemia-coronavirus-realizaron-20-allanamientos-agitadores-redes-sociales-09042020_umqdiP2qx.

IV.2. Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa respondió el pedido de acceso a la información pública del CELE al comunicar que no recopila información de fuentes abiertas ni se han realizado ni aprobado estudios, regulaciones, propuestas de regulaciones ni documentos para los cuales se hayan recopilado datos de fuentes abiertas.

IV.3. Oficina anticorrupción

En su respuesta al pedido de acceso a la información pública, la Oficina Anticorrupción informó que la Coordinación de Admisión y Derivación de Denuncias “accede a información a través de bases abiertas o semiabiertas, a los efectos de resolver cada uno de los casos traídos a estudio, los cuales son debidamente agregados a los expedientes electrónicos que motivan las búsquedas”. El organismo hizo saber que “dicha actividad investigativa se encuentra respaldada en el inciso e) del artículo 2º del Anexo I de la resolución MJSyDH N° 1.316/2008”, que reza:

ARTÍCULO 2º.- Una vez formada una actuación, el Fiscal de Control Administrativo decidirá, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 8º, inciso e) del decreto N° 102/99: (...): e) Previo a decidir en alguno de los sentidos precedentes, tanto el Fiscal de Control Administrativo como el Director de Investigaciones, o alguno de los Investigadores Administrativos (con conocimiento del Fiscal de Control Administrativo), podrán realizar medidas probatorias preliminares con el fin de precisar la descripción de algún hecho, para verificar si ingresa dentro del ámbito de competencia fijado por el artículo 1º del decreto N° 102/99 o si supera los criterios de significación determinados por el Plan de Acción de la Oficina.

IV.4. Ministerio de Relaciones Exteriores

En respuesta al pedido de acceso a la información pública del CELE, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que no realiza recolección de información mediante fuentes abiertas. Frente a la requisitoria, más específica, de si a los fines de las convocatorias a eventos o reuniones realizados en el marco del Ministerio, se lleva a cabo previamente una búsqueda de información en fuentes abiertas sobre las personas a invitar, este contestó que: todo evento, conferencia o convocatoria que sea realizada por este Ministerio se encuentra debidamente coordinada por el área sustantiva o

primaria. En este sentido, las personas a invitar dependen enteramente de la característica del evento a realizarse y de las consideraciones que estime el área oportuna. Por estos motivos, y en virtud de las particularidades que cada reunión requiera, es que las invitaciones se extienden sin un protocolo de actuación predeterminado.

No obstante lo informado, se ha denunciado que en los meses previos a las reuniones de la OMC y del G20 que se llevaron a cabo en el país en los años 2017 y 2018, la Agencia Federal de Inteligencia, a requerimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó perfilamientos ilegales de periodistas, académicos y miembros de la sociedad civil que pretendían acreditarse o concurrir a esas reuniones, con el fin de determinar si su participación sería aceptada.⁴⁶ Con base en esos perfilamientos, se rechazaron sesenta y cinco acreditaciones, e incluso se deportó a algunos extranjeros que decidieron ingresar al país a pesar de que su acreditación hubiera sido rechazada.⁴⁷ Según un comunicado oficial de Cancillería, las personas a quienes se les denegó su acreditación “habían hecho explícitos *llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales*, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”.⁴⁸ De las propias afirmaciones del Ministerio, se sigue que se realizó inteligencia con base en fuentes abiertas para llevar a cabo perfilamientos políticos, explícitamente prohibidos por la Ley de Inteligencia.

⁴⁶ “Piden la indagatoria de Arribas y Majdalani por espionaje ilegal en las cumbres de la OMC y el G20”, Diario Ámbito, 2021, disponible en: <https://www.ambito.com/politica/espionaje/piden-la-indagatoria-arribas-y-majdalani-ilegal-las-cumbres-la-omc-y-el-g20-n5180581>.

⁴⁷ “Reunión de la OMC en la Argentina: acreditaciones rechazadas y deportaciones”, CELS, 2017, disponible en: <https://www.cels.org.ar/web/2017/12/wto-meeting-in-argentina-rejected-accreditations-and-deportations>.

⁴⁸ El destacado no pertenece al original. No fue posible acceder al comunicado original. El texto citado corresponde a la captura que se muestra, la cual fue obtenida del sitio web del CELS, y se encuentra en Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Argentina, “Sobre la acreditación de ONG’s a la Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires”, 2017, disponible en: <https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/comunicados/sobre-la-acreditacion-de-ongs-la-conferencia-ministerial-de-la-omc-en-buenos>.



IV.5. AFIP

La AFIP ha contestado la solicitud de información al referir que “según lo informado por las áreas de sistemas del Organismo, no se tiene información para brindar respecto de su consulta relativas a la regulación interna sobre la recolección de datos personales de fuentes ‘abiertas’ o ‘semiabiertas’”. La agencia recaudadora aportó que:

conforme al marco legal establecido por las leyes N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) y N° 27.430 y normas reglamentarias, esta Administración Federal de Ingresos Públicos cuenta con determinados regímenes de información (generales y específicos) que constituyen herramientas para optimizar las funciones de fiscalización y control de los gravámenes a cargo del Organismo, evitar maniobras de evasión, como así también inducir a una mayor transparencia en las operaciones respectivas.

Sin embargo, trascendió que en noviembre de 2022 y tras una investigación publicada en la prensa,⁴⁹ la AFIP realizó una denuncia ante una fiscalía especializada en ciberdelincuencia en relación con la actividad de personas que, presuntamente, se encontraban ofreciendo cartas de porte (un documento electrónico obligatorio emitido por la propia AFIP que ampara

⁴⁹ B. Martínez, “‘Estafa’: venden por \$500.000 un documento clave de la AFIP”, Diario La Nación, 2022, disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/estafa-venden-por-500000-un-documento-clave-de-la-afip-nid29112022>.

el transporte de granos automotor y ferroviario) apócrifas en redes sociales. Al recibir la información y en forma previa a realizar la denuncia, “la División Penal Tributaria [de la AFIP] realizó tareas de investigación en redes sociales abiertas pudiendo dar con diferentes perfiles y publicaciones en la red social Facebook donde se ofrecían estos documentos con el fin de simular operaciones, pero advirtieron que no pudieron obtener datos”.⁵⁰

IV.6. Agencia Federal de Inteligencia

La Agencia Federal de Inteligencia no contestó el pedido de acceso a la información pública cursado en el marco de esta investigación. Sin embargo, se ha constatado la realización de tareas OSINT por parte de esta dependencia. En 2020, la entonces interventora de la AFI denunció haber encontrado, en la sede de la Agencia, carpetas que contenían fichas de inteligencia sobre periodistas, políticos, asociaciones de la sociedad civil y académicos.⁵¹ Una fuente de la Agencia Federal de Inteligencia expresó a la prensa que “aunque *las fichas de los periodistas están hechas en base a fuentes abiertas, como las redes sociales*, la recopilación de esa información está prohibida por la Ley de Inteligencia”.⁵² Muchas de ellas habían sido generadas en el ya descrito contexto del proceso de acreditación previo a las reuniones de la OMC y el G20 en Argentina, en los años 2017 y 2018, respectivamente. En ese entorno, la Agencia entregó las carpetas de inteligencia producidas a los damnificados.

El periodista Rodis Recalt, de la editorial Perfil, compartió el contenido de la carpeta que respecto suyo la AFI había confeccionado.⁵³ Allí se puede observar la utilización de OSINT y otras formas de inteligencia para construir su perfil.

⁵⁰ B. Martínez, “La AFIP presentó una denuncia por la supuesta venta ilegal y millonaria de un documento clave”, Diario La Nación, 2022, disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/la-afip-presento-una-denuncia-por-la-supuesta-venta-ilegal-y-millonaria-de-un-documento-clave-nid05122022>.

⁵¹ N. Pizzi, “La AFI denunció ante la Justicia que durante el gobierno de Mauricio Macri se hizo inteligencia ilegal contra organizaciones sociales y periodistas”, Diario Infobae, 2020, disponible en: <https://www.infobae.com/politica/2020/06/05/la-afi-denuncio-ante-la-justicia-que-durante-el-gobierno-de-mauricio-macri-se-hizo-inteligencia-ilegal-contra-organizaciones-sociales-y-periodistas>.

⁵² El resaltado no pertenece al original. N. Pizzi, “Las fichas de inteligencia que elaboró la AFI durante el gobierno de Macri sobre las personas que asistieron a las cumbres del G20 y la OMC”, Diario Infobae, 2020, disponible en: <https://www.infobae.com/politica/2020/06/07/que-dicen-las-fichas-que-armaba-la-afi-en-la-previa-del-g20-y-la-reunion-de-la-omc-en-buenos-aires>.

⁵³ R. Recalt, “Exclusivo: las carpetas del espionaje”, Revista Noticias, 2021, disponible en: <https://noticias.perfil.com/noticias/politica/exclusivo-las-carpetas-del-espionaje.phtml>.

IV.7. Policía de la Ciudad

En el marco de su respuesta a la solicitud de información pública formulada por esta investigación, la Policía de la Ciudad informó que “cuenta con una dependencia denominada Ciberpatrullaje, la cual realiza por orden judicial distintas tareas de análisis de fuentes abiertas en redes sociales de acceso público”. En julio del 2016, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a dos jóvenes que habían postado amenazas al entonces presidente de la Nación Mauricio Macri en la red social Twitter. La publicación consistía en la leyenda “Nos vemos pronto, @mauriciomacri” acompañada de una imagen de explosivos e inscripciones en árabe. El por entonces secretario de Seguridad del Gobierno porteño, Marcelo D’Alessandro, expresó a la prensa que los dos detenidos por estos mensajes “son un ejemplo de que estamos atentos a este tipo de hechos, que intentan llevar temor a la población, y que contamos con la tecnología y la decisión necesarias para ir buscar a los responsables sin perder tiempo”.⁵⁴ La nota de prensa de la que fue extraída esta información indica que también participó de la investigación personal del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El CELE consiguió entrevistar a una persona que trabajaba en esta Fuerza de Seguridad y ha realizado tareas de OSINT.⁵⁵ Expresó que las búsquedas se realizaban a solicitud del Poder Judicial, y que en ellas se recababa “información sobre personas en general”, lo cual incluye información sobre personas individualizadas. En cuanto al procedimiento, hizo saber que “existe un procedimiento informal que depende un poco del criterio de la Justicia. El protocolo es igual que cuando mi hijo quiere averiguar con quién anda su ex. Ven la cara de la persona y después se fijan en todas las redes sociales hasta dar cuenta de quién es, con quién se junta, etc.”. Finalmente, informó que la Policía de la Ciudad entiende como una habilitación a la práctica de OSINT lo normado en el artículo 10 de la Ley N° 5.847 de Régimen Integral para Eventos Futbolísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que crea la Base de Antecedentes sobre Violencia en Eventos Futbolísticos de la CABA y dispone que:

la autoridad competente, a través de la Policía de la Ciudad, prestará colaboración para impedir el acceso a los predios y la permanencia en los mismos, de aquellas personas que se encuentren incluidas en

⁵⁴ “Amenazaron con mensajes en árabe que iban a atentar contra Macri”, Diario Clarín, 2016, disponible en: https://www.clarin.com/policiales/amenazaron-mensajes-arabe-atentar-macri_0_SJNELzqO.html.

⁵⁵ Entrevista realizada el 27 de octubre de 2022. La persona entrevistada solicitó mantener en reserva su identidad por no tener autorización para conversar públicamente sobre sus funciones.

la Base de Antecedentes sobre Violencia en Eventos Futbolísticos de la CABA. La autoridad competente, en uso de facultades preventivas, y en ocasión del evento, deberá impedir el acceso a los predios y la permanencia en los mismos de las personas de las que, por razonables pautas objetivas, se presuma que puedan alterar el orden en el marco de un evento futbolístico. Dicha determinación preventiva deberá notificarse a la entidad involucrada a fin de que manifieste su voluntad de ejercer el derecho de admisión en eventos futbolísticos futuros.

En cuanto a los límites de las búsquedas, la persona entrevistada informó que “existen criterios de búsqueda, depende de la orientación del Poder Judicial”.

V. Sector privado

En una entrevista realizada en el marco de esta investigación, una especialista en protección de datos y privacidad, con 25 años de trayectoria en consultoría privada, así como en distintas áreas del sector público, incluidas áreas vinculadas a las Fuerzas de Seguridad, expresó que:

*el sector privado hace muchísimo uso de fuentes abiertas (...). Hay sitios que te dan todas las herramientas para realizar OSINT, por ejemplo, el sitio <https://ciberpatrulla.com>, que tiene guías sobre cómo ciberpatrullar, o los cursos que dan en OSINT Latam Group. Después hay herramientas que hacen análisis de fuentes abiertas que tienen versiones gratis y versiones pagas, como Maltego (uno de los más conocidos), Social Links y Shodan. Todos estos hacen análisis de fuentes abiertas.*⁵⁶

La elaboración de este apartado, no obstante, resultó particularmente desafiante debido a que las empresas que proveen servicios de OSINT no necesariamente lo indican explícitamente en sus sitios web. Muchas empresas indican que realizan consultorías en temas de ciberseguridad. Es posible que esto incluya herramientas y usos de OSINT, pero no es posible asegurarlo según la información de sus sitios web.⁵⁷ También resultó desafiante en tanto no se ha conseguido entrevistar a representantes de empresas que quisieran compartir su visión sobre el uso de herramientas OSINT para este reporte.

Algunas empresas indican que ofrecen servicios de *threat intelligence* o

⁵⁶ El resaltado no pertenece al original.

⁵⁷ Se puede encontrar un listado de empresas que ofrecen servicios de ciberseguridad en Argentina en <https://ciberseguridad.com/empresas/argentina>.

inteligencia de amenazas en español, sin indicación de qué implica esto. Es el caso, por ejemplo, de Sonda,⁵⁸ cuyo sitio web indica que tiene oficinas en Argentina y en otros países de la región. Se encontraron empresas que ofrecen servicios de OSINT, pero no están basadas en Argentina, como por ejemplo Social Links⁵⁹ y Factal,⁶⁰ ambas basadas en Estados Unidos; o Maltego⁶¹ y Shodan,⁶² las cuales no indican tener oficinas físicas en sus sitios web.

En Argentina existen sitios web que ofrecen descargar herramientas para OSINT de forma gratuita. Es el caso de Digitalmente Seguro⁶³ (sin oficinas físicas, desarrolló Argentosint,⁶⁴ una app con herramientas de fuentes abiertas de información disponible en Google Play Store), OSINT Latam Group⁶⁵ (sin oficinas) y OSINT.com.ar⁶⁶ (sin oficinas, ofrece herramientas para realizar OSINT, recomendaciones y otros datos; también dice ofrecer servicios de ciberseguridad), y OSINT Latinoamérica⁶⁷ (centro especializado en el diseño y la impartición de programas de capacitación en inteligencia y seguridad, basado en México, que ofrece cursos sobre OSINT).

Finalmente, de las averiguaciones realizadas en el marco de esta investigación, no han surgido protocolos específicos para centros de investigación académica que permitan o limiten las prácticas de OSINT.

VI. Jurisprudencia relevante

VI.1. Caso “Bejarano”⁶⁸

El 10 de marzo de 2013 en la Ciudad de Buenos Aires, Elvio Sosa Ruiz se encontraba durmiendo en la vía pública cuando Alexis Ezequiel Bejarano, junto con otro individuo aún no identificado, lo rociaron con una lata que contenía

⁵⁸ Disponible en: <https://www.sonda.com/soluciones/ciberseguridad>.

⁵⁹ Disponible en: <https://sociallinks.io>.

⁶⁰ Disponible en: <https://www.factal.com/about>.

⁶¹ Disponible en: <https://www.maltego.com>.

⁶² Disponible en: <https://www.shodan.io>.

⁶³ Disponible en: <https://digitalmenteseguro.com.ar>.

⁶⁴ Disponible en: <https://digitalmenteseguro.com.ar/app-de-osint-para-argentina>.

⁶⁵ Disponible en: <https://twitter.com/osintlatamgroup?lang=en>.

⁶⁶ Disponible en: <https://osint.com.ar>.

⁶⁷ Disponible en: <https://osintlatoamerica.com>.

⁶⁸ “Bejarano, Alexis Ezequiel s/Recurso de Casación”, Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, sentencia del 4 de diciembre de 2015. “La Cámara Federal de Casación Penal confirma condena por homicidio cometido con alevosía”, Centro de Información Judicial (CIJ), disponible en: <https://www.cij.gov.ar/nota-19281-La-C-mara-Federal-de-Casaci-n-Penal-confirma-condena-por-homicidio-cometido-con-alevos-a.htm>.

algún tipo de combustible, y prendieron fuego. Sosa Ruiz falleció en el hospital al día siguiente producto de sus quemaduras. Los testigos del hecho apuntaron a un sujeto apodado “Chucky” como autor del hecho. A través de la red social Facebook, la Policía consiguió atribuir tal apodo a Alexis Ezequiel Bejarano.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 20 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Alexis Ezequiel Bejarano por el delito de homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía a la pena de prisión perpetua. El acusado planteó la nulidad de esta resolución al alegar la violación a los artículos 234 del Código Procesal Penal de la Nación⁶⁹ y 153 del Código Penal⁷⁰ sobre la inviolabilidad de la correspondencia. Se refirió a las impresiones obtenidas de su perfil de Facebook que fueron incorporadas a la causa. Sostuvo que “al ser equiparado el correo electrónico y las redes sociales a la correspondencia epistolar, tal información para que tenga valor probatorio debe ser obtenida por medio de la orden judicial correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 234 del CPPN”. Alegó que las impresiones de Facebook se obtuvieron sin orden judicial y por lo tanto los funcionarios policiales y judiciales habían incurrido en el tipo penal del artículo 153 del Código Penal.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia. En el voto de mayoría, el juez Hornos sostuvo que:

a partir de sus características públicas, la página de Facebook propiedad del imputado no goza de la protección de la privacidad como la clásica vía postal. Ello así, desde que si bien para su funcionamiento y utilización se requiere indispensablemente de un prestador del servicio, el nombre de usuario y clave de acceso destinados a impedir que terceros

⁶⁹ “Intercepción de correspondencia. Art. 234. - Siempre que lo considere útil para la comprobación del delito el juez podrá ordenar, mediante auto fundado, la intercepción y el secuestro de la correspondencia postal o telegráfica o de todo otro efecto remitido por el imputado o destinado a este, aunque sea bajo nombre supuesto”.

⁷⁰ “Art. 153. - Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses el que abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, un pliego, un despacho u otro papel privado, aunque no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida.

En la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o capture comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido.

La pena será de prisión de un (1) mes a un (1) año, si el autor además comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito, despacho o comunicación electrónica.

Si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones, sufrirá además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena”.

extraños se entrometan en los datos y contenidos que se emiten y reciben, lo cierto es que el perfil de BEJARANO en la red social en cuestión era público y casi toda la información que compartía podía ser vista por cualquier persona que accediera a través de internet a la página.⁷¹

En consecuencia, entendió que Facebook no puede ser considerada como análoga a la “correspondencia epistolar” protegida en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y en este sentido el modo en que han sido obtenidas las capturas e incorporadas como prueba no violan dicha garantía. Continúa su voto al indicar que:

el procedimiento por el cual se obtuvo e incorporó como prueba la página de Facebook mediante la cual se pudo corroborar que el sujeto apodado “Chucky” se correspondía con el nombre y fotografía que figuraban en ese perfil de la red social fue realizado conforme a las disposiciones legales vigentes sin afectar la garantía que prohíbe intromisiones arbitrarias en la intimidad y privacidad del imputado y por ello propongo rechazar el presente agravio.⁷²

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 20 de la Capital Federal condenó a Bejarano por el delito de homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía a la pena de prisión perpetua. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con fecha 4 de diciembre de 2015, rechazó el recurso de casación interpuesto por Bejarano.

Esta jurisprudencia habilita el uso de información obtenida en redes sociales (al menos en perfiles públicos de Facebook) como prueba, incluso cuando su obtención no haya sido ordenada judicialmente. No se refiere específicamente a la definición de fuente abierta, pero sí indica que si un perfil de Facebook se encuentra “abierto” (visible sin necesidad de “solicitar amistad”), el mismo es “público”, en tanto cualquier usuario o usuaria de internet podría ver sus publicaciones.

VI.2. “La gorra leaks”

En 2017, mediante una práctica de *phishing*, un hacker que se presentaba bajo el seudónimo “[S]”, y que aún no pudo ser identificado, logró acceder a la base de datos de la Policía Federal Argentina. Bajo el usuario “La

⁷¹ “Bejarano, Alexis Ezequiel s/Recurso de Casación”, cit., pág. 5.

⁷² Ibíd.

gorra leaks”, en 2019, se publicaron más de 700 gigabytes de archivos con información sensible de esa fuerza en Github, en la *deep web*, en un canal de Telegram y en una cuenta de Twitter. En el marco de la investigación, se utilizaron las redes sociales y el análisis de tuits de sospechosos, que terminaron con una acusación al desarrollador de software Javier Smaldone, en una causa repleta de irregularidades.

En el dictamen del 22 de marzo de 2021, emitido por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal Horacio Azolin, se señaló que entre los motivos por los que señalaron a Smaldone en la causa estuvieron su conocimiento en lenguajes informáticos, el “señalamiento realizado por terceros en redes sociales y otras plataformas de internet, su ‘hostigamiento’ a la Policía vía redes sociales, sus tuits sobre este y otros ataques informáticos que tuvieron lugar en el país y, finalmente, sus publicaciones en las que cuestionaba el sistema de voto electrónico”.⁷³ El dictamen expuso que “desde nuestro punto de vista es un conjunto de apreciaciones sin rigor científico ni anclaje concreto en elementos objetivos del caso que pretenden vincular a un perfil determinado de persona con un hecho”.

Finalmente, el fiscal remarcó que se intentó vincular a una persona con un hecho con base en “un posible perfil de persona inferido de las expresiones públicas en una red social concreta que tiene una lógica comunicacional específica”, y que “las apreciaciones [de la investigación] parecen ser propias de otras épocas, colisionan con el derecho a la libertad de expresión y no deberían ser tomadas en cuenta como premisas para construir un caso”.⁷⁴ Los quince acusados fueron sobreseídos y la causa archivada en el mes de noviembre de 2021.

VII. Conclusiones

La historia de la reglamentación de OSINT en Argentina es una de avances temerarios y retrocesos tardíos ante la evidencia de que los intentos regulatorios no cumplían con estándares internacionales de derechos humanos ni legislación interna. En un primer momento, se otorgó una habilitación amplia a las Fuerzas de Seguridad para practicar OSINT en la investigación de determinados delitos, sin prácticamente limitaciones, y todo ello por medio de una resolución ministerial (la N° 31/2018) que ni siquiera fue publicada en el Boletín Oficial. Luego vino la Resolución 144/2020, que

⁷³ Dictamen de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal (UFECI), subido a internet por el propio Smaldone, disponible en: https://ia804605.us.archive.org/27/items/dictamen_ufeci_ocr/dictamen_ufeci_ocr.pdf.

⁷⁴ *Ibíd.*

reconoció los defectos de su predecesora, a la que derogó, para establecer algunas limitaciones fundadas en estándares insuficientemente definidos. Finalmente, el Ministerio de Seguridad, mediante resolución N° 720/2022, se hizo eco de algunas de estas deficiencias y derogó el mencionado protocolo, más de dos años después de haber recibido advertencias, por parte de la Agencia de Acceso a la Información Pública, acerca de algunas de las potenciales afectaciones de la resolución N° 144/2020 al derecho a la privacidad de los ciudadanos y las ciudadanas. Hoy no existe en el país una normativa que regule la utilización estatal de OSINT.

La práctica de OSINT por parte del Estado sin sujeción a reglamentaciones específicas ni a estándares generales tiene implicancias negativas en derechos humanos, principalmente en lo que respecta a privacidad y libertad de expresión. Si bien la mayoría de las dependencias públicas consultadas han señalado que no realizan OSINT, a lo largo de esta investigación se han identificado instancias concretas en las que diferentes agencias estatales argentinas han practicado OSINT con fines de vigilancia. De allí que, aunque no se pueda afirmar que la práctica se lleva adelante en forma sistemática, sí puede decirse que las autoridades recurren a ella al menos esporádicamente.

Existe una enorme opacidad en la forma en la que la administración pública realiza inteligencia de fuentes abiertas sobre sus ciudadanos y ciudadanas. Ello, a su vez, dificulta en extremo el control de la actividad en varios sentidos. Por una parte, la naturaleza de la actividad y sus potenciales afectaciones en derechos humanos requerirían la puesta en funcionamiento de un sistema de rendición de cuentas mediante el cual el Estado reporte periódicamente la actividad OSINT que lleva adelante. Por otra parte, el reconocimiento de que el Estado se involucra en actividades de esta índole facilitaría la imposición de obligaciones de transparencia respecto de la contratación con terceros de servicios relacionados con esta actividad. Finalmente, otro aspecto derivado de la práctica de OSINT por fuera de las normas es que se hace con informalidad, sin guías claras ni entrenamiento especializado a los sujetos que la llevan adelante.

En la legislación argentina, el concepto de “fuentes abiertas” no se encuentra claramente definido. En tanto, la Ley de Inteligencia asume, erróneamente, que la información accesible públicamente no se encuentra al amparo de la protección constitucional y convencional del derecho a la privacidad.

Este equívoco podría surgir de la noción de entender a internet—o al menos cierto contenido allí existente—como un “espacio público digital” que puede patrullar libremente. Sin embargo, ello no es así por varios motivos. En primera instancia, no es de titularidad estatal. En segundo lugar, el

concepto de fuente abierta podría requerir una revisión y la disponibilidad “libre” de los contenidos debe ser matizada, en tanto no todos los contenidos calificados como tal son igualmente accesibles, y no todos fueron concebidos para ser vistos por el público en general (los blogs personales o familiares son fuente abierta de la misma forma que un portal de noticias). Por otro lado, que sea posible acceder con “relativa facilidad” al contenido de las publicaciones en internet (siempre y cuando se cuente con una URL) no implica que vigilarlas sin una orden judicial no constituya una afectación al derecho a la privacidad. A diferencia de lo que ocurre en el espacio público, las personas cuando interactúan en internet no están esperando ser observadas por agentes estatales.

A más de ello, las tecnologías de *scraping* y otras hoy existentes permiten extraer gran cantidad de información de la web a una gran velocidad y a un costo radicalmente menor al que se incurriría de otro modo. La utilización de ese tipo de programas es mucho más invasiva que el “patrullaje” de las calles y extrae mucha más información que la estrictamente necesaria para los fines estatales buscados, por lo que podría no satisfacer los estándares de necesidad y proporcionalidad requeridos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.⁷⁵

El—mal llamado—“ciber patrullaje” se lleva adelante en forma secreta, sin que los agentes que la realizan se identifiquen, a diferencia de la actividad de prevención policial en las calles. Por lo que no se trata de patrullaje, sino de lisa y llana inteligencia. Por ello, deberían cumplirse, al menos, las disposiciones de la Ley de Inteligencia Nacional, cuyo artículo 4º prohíbe expresamente las tareas de inteligencia criminal por fuera del requerimiento judicial específico en el marco de un proceso judicial, o a través de autorización legal. Cuando se lleva adelante sin orden judicial ni una hipótesis delictiva concreta, adquiere los rasgos de una “excursión de pesca” policial y la legalidad del procedimiento se vuelve endeble.

Por todo lo anterior, resulta necesario reconocer legalmente la existencia y el alcance de la expectativa de privacidad online de la que gozan los ciudadanos y las ciudadanas, de acuerdo con los tratados y la Constitución nacional. Para ello, es importante que la definición legal del concepto de “fuentes abiertas” tenga esto en cuenta.

La actividad de OSINT por parte del Estado debe ser reglamentada legalmente, de acuerdo con criterios respetuosos de los derechos humanos. En primer lugar, debe dejarse de lado el concepto de “ciberpatrullaje” y

⁷⁵ Art. 17 PIDCP, cit.

encuadrarse la actividad como una de inteligencia. En el caso de la inteligencia criminal, solamente debería ser practicada en virtud de una orden judicial previa, fundada y específica, lo más restrictiva posible, y únicamente cuando la intervención resulte estrictamente conducente para la investigación. Respecto de la información obtenida, debería conservarse aquella que resulte relevante para la finalidad requerida en el expediente, y eliminar el resto. Es esencial que el personal que practica esta tarea sea capacitado en derechos humanos y protección de datos personales. Vale dejar a salvo que lo anterior aplica a la actividad estatal, y que de ninguna manera debería afectar la actividad de periodistas e investigadores, ni el derecho de toda la comunidad a acceder a la información.

Por último, es necesario implementar mecanismos especialmente rigurosos de transparencia y publicidad en la adquisición del software utilizado por las dependencias estatales para estas tareas—o su contratación con privados en caso de que se tercericen—y de rendición de cuentas en su utilización.

Cuando el Estado vigila: ciberpatrullaje y OSINT en Colombia¹

Nicolás Guecha² para Fundación Karisma

I. Introducción y metodología

En 2021, durante el paro nacional, el Estado colombiano puso en marcha el Puesto de Mando Unificado de Ciberseguridad (PMU-Ciber). Este consistía en una mesa de cooperación entre varios organismos de seguridad que vigiló contenidos publicados por la ciudadanía en el marco de las manifestaciones.³ El PMU-Ciber operó sin que estuviera clara su justificación legal y reglas de funcionamiento⁴ y, más importante aún, no estaba claro qué hacía y cómo. La única certeza, según las declaraciones de sus integrantes, era que estaban realizando “ciberpatrullaje” en internet.

¿Pero qué es el ciberpatrullaje? o ¿qué hacían los organismos de seguridad del Estado cuando ciberpatrullaban? En 2021, cuando la inquietud surgió entre las organizaciones de la sociedad civil, no teníamos una respuesta clara,⁵ pero el Estado tampoco. Así quedó evidenciado en múltiples solicitudes de información pública realizadas desde Karisma y como resultado de una revisión de las leyes y normas nacionales aplicables al monitoreo de internet. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa y el Centro Cibernético

¹ El presente informe ha sido elaborado por Fundación Karisma con el apoyo de Privacy International. La publicación completa, incluyendo sus anexos, puede ser consultada en <https://web.karisma.org.co/cuando-el-estado-vigila-ciberpatrullaje-y-osint-en-colombia/>

² Antropólogo.

³ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), “Los jueces de la verdad, el mar de mentiras detrás del ciberpatrullaje del Estado”, YouTube, 2021, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ljsr99Zy010>.

⁴ C. Botero; J.P. Parra, “Poniéndoles el ojo a los PMU-Ciber: ¿qué son y para qué sirven?”, La Silla Vacía, 2022, disponible en: <https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/poniendoles-el-ojo-a-los-pmu-ciber-que-son-y-para-que-sirven>.

⁵ J.P. Parra; C. Botero, “Pistolas contra celulares”, Fundación Karisma, 2021, disponible en: <https://web.karisma.org.co/pistolas-contra-celulares>.

Policial, a pesar de que destinaron esfuerzos y espacios en sus sitios web para desmentir supuestas noticias falsas, hicieron gestión de amenazas cibernéticas y análisis de miles de videos para la identificación de responsables de “actos de vandalismo”,⁶ y solo señalaron como sustento legal a los principios constitucionales de colaboración y cooperación entre entidades públicas.⁷ Estas normas aplicaban a su participación del PMU-Ciber, pero no sobre su actuar en el mismo.

En últimas, a pesar de la ausencia de claridad conceptual o jurídica sobre qué era el ciberpatrullaje, en 2021, había indicios de que, para las autoridades colombianas, patrullar en la web significaba monitorear internet y lo que las personas hacían y decían allí. Esta situación generó importantes preguntas: ¿Cuál era y es la capacidad real del Estado para monitorear internet? ¿Podría el Estado, por ejemplo, monitorear tendencias en Twitter o perfilar a una persona a partir de la información que encuentra en internet? ¿Puede hacerlo desde el anonimato? ¿Cómo puede eso afectar los derechos de las personas? Es decir, ¿con qué herramientas técnicas cuenta para ello y qué pueden hacer los softwares en su poder?, pues dependiendo de la capacidad técnica, del tipo de software o de equipos, la incidencia sobre los derechos y las libertades fundamentales puede variar de forma sustancial.⁸

Para responder a la pregunta, Karisma planteó y desarrolló una investigación centrada en la tecnología que habían comprado los miembros del PMU-Ciber entre 2019 y 2022. En la primera fase, hicimos un rastreo de procesos de contratación mediante los cuales las autoridades del PMU adquirieron tecnologías que pudieran ser utilizadas para monitorear internet. En esta

⁶ Ministerio de Defensa de Colombia (MinDefensa), balance general, paro nacional, 2021. Del 28 de abril al 27 de junio de 2021. Corte a las 23:59 horas, pág. 4. Ver J.P. Parra; C. Botero, *“Pistolas contra celulares”*, cit.; MinDefensa, *informe del sector Defensa garantías a la manifestación pacífica y control de acciones violentas, período del 28 de abril a 4-9 de junio de 2021*, pág. 87. Ver Policía Nacional de Colombia, *“Informe sector Defensa”*, 2021, disponible en: <https://www.policia.gov.co/noticia/informe-sector-defensa>.

⁷ Policía Nacional de Colombia, “Más de 80 noticias falsas se han detectado durante el paro”, 2021, disponible en: <https://www.policia.gov.co/noticia/mas-80-noticias-falsas-se-han-detectado-durante-paro>.

⁸ En un informe de 2019, el relator para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, David Kaye, concluyó que aunque ese informe se detiene en tecnologías sofisticadas como las de reconocimiento facial o los spyware, sus conclusiones son generales y recuerdan que la responsabilidad compete tanto a los Estados como a las empresas que producen la tecnología. El informe invita a los Estados a tomar medidas a nivel nacional para controlar la adquisición, la exportación y el uso de estas tecnologías. Naciones Unidas, “UN Expert Calls for Immediate Moratorium on the Sale, Transfer and Use of Surveillance Tools”, 2019, disponible en: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/06/un-expert-calls-immediate-moratorium-sale-transfer-and-use-surveillance>.

etapa se realizaron búsquedas de información en la página Colombia Licitación⁹ y dicha información fue verificada en las páginas oficiales de contratación Secop I y II. En total rastreamos 60 procesos de contratación relacionados con tecnologías. Posteriormente, revisamos la descripción técnica presente en los contratos y sus anexos para analizar la naturaleza de los dispositivos y programas de cómputo relacionados en los procesos.

Paralelamente con el propósito de realizar un doble chequeo fueron enviados diez derechos de petición a las siguientes entidades: Fiscalía General de la Nación, Ministerio de las TIC, Presidencia de la República, Policía Nacional, Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional de Colombia, Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Comando General de las Fuerzas Militares, Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y Ministerio de Defensa Nacional. Estas peticiones solicitaban información acerca de los procesos de contratación mediante los cuales cada entidad hubiera cotizado o adquirido, desde el 2019 hasta la agosto de 2022, tecnología (plataformas, hardware o software) que le permitiera llevar a cabo monitoreo de internet. Además, preguntamos específicamente sobre el tratamiento de la eventual información monitoreada, del rol de las tecnologías en su participación en el PMU-Ciber y los criterios usados para el monitoreo en internet.

Aunque las solicitudes replicaban el lenguaje usado en los objetos de los contratos previamente encontrados, solo tres entidades, la Fiscalía, la Fuerza Aérea y el Ministerio TIC remitieron una parte de su contratación (un contrato cada uno). Mientras que, las demás (Presidencia, DIJIN, DNI, Ministerio de Defensa y Ejército) se negaron a hacerlo señalando que tras revisar los archivos físicos y digitales no encontraron en sus registros procesos relacionados con los objetos de la petición.¹⁰ Esto a pesar de que, en casi todos los casos, Karisma ya había encontrado contratos para herramientas de este tipo en el tiempo determinado para la investigación.

En la segunda fase se realizó la construcción de un marco conceptual que se utilizaría para analizar los contratos previamente rastreados. Fue necesario buscar definiciones y establecer cómo funciona la tecnología

⁹ Colombia Licitación es un página privada que permite a interesados en participar en licitaciones con el Estado colombiano encontrar de forma fácil los procesos de selección. La página tiene una versión gratuita, que permite la búsqueda, pero no descarga información. Esta fue la opción usada por Karisma ante la falta de usabilidad de la página de Secop donde no es fácil realizar búsquedas. Colombia Licitación, disponible en: <https://colombialicitacion.com>.

¹⁰ Respuesta N° GS-2022-103091-DIJIN-CECIP del 19 de agosto de 2022.

para monitorear internet y proceder a clasificar las tecnologías según si en nuestro criterio corresponden a actividades de ciberpatrullaje.

Además, para tener un entendimiento más completo del problema realizamos un barrido jurídico sobre normas aplicables a las actividades de monitoreo de internet y un rastreo sobre las declaraciones públicas (medios, prensa de entidades públicas y comunicados) respecto a ciberpatrullaje o monitoreo de internet, esto para entender con qué justificación, soporte jurídico o motivos se está usando la tecnología.

Finalmente, en la tercera fase, los contratos fueron analizados a nivel jurídico, lo que determinó si la tecnología podría ser peligrosa para la ciudadanía si se usaba de forma abusiva y, lo más interesante, el laboratorio de seguridad digital y privacidad de Karisma, K+Lab, revisó las características técnicas de los equipos y software adquiridos, así como las empresas proveedoras de la tecnología. Esto para saber si estas tecnologías podrían realizar más funciones que las pedidas en los contratos o si las metodologías y los protocolos usados podrían lesionar derechos a niveles que la simple revisión del texto no permitía avisar.

Para mayor claridad, el informe se dividirá de la siguiente forma: primero, i) explicaremos en qué consiste el ciberpatrullaje y el OSINT; en segundo lugar, ii) explicaremos de forma general las capacidades del Estado colombiano para monitorear internet, a partir de la parte de la contratación que conocemos; en seguida, iii) explicaremos las implicaciones de las capacidades no reguladas del Estado respecto al OSINT, para, finalmente; iv) presentar recomendaciones sobre el tema al Estado.

II. Técnicas de monitoreo en internet en Colombia. Ciberpatrullaje y OSINT

II.1. La construcción del concepto de ciberpatrullaje

El término ciberpatrullaje apareció por primera vez en el ordenamiento jurídico colombiano en la resolución N° 05839/15 de la Policía Nacional.¹¹ Allí se estableció que una de las funciones del Centro Cibernético Policial o CAI virtual consiste en identificar, a través de acciones constantes en la web, amenazas en contra de la ciberseguridad ciudadana, y detectar factores comunes en los incidentes de ciberseguridad y en eventos en los que se vulnere la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información que

¹¹ Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, resolución N° 05839/15, 2015, disponible en: <https://es.scribd.com/document/421116100/resolucion-05839>.

circula en el ciberespacio.¹² Es decir, investigar posibles delitos informáticos.

Al respecto, empezamos por precisar que a pesar de que el ciberpatrullaje es una actividad que restringe derechos fundamentales, como toda investigación judicial o de inteligencia llevada a cabo por el Estado, en este caso no se cumple con los estándares internacionales que establecen que se debe regular las materias referentes a derechos humanos mediante una ley.

Ahora bien, según información oficial brindada por autoridades policiales en respuestas a derechos de petición radicados por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Fundación Karisma, “las actividades de ciberpatrullaje comprenden la consulta, observación y recolección de información en línea sobre datos y contenidos abiertos y públicos en internet y redes sociales”.¹³ Además, en una declaración pública, en 2021, el ex director de la Policía, Jorge Luis Vargas, se refirió al asunto señalando que el ciberpatrullaje es como el patrullaje ordinario, pero llevado a cabo en internet.¹⁴

Esta falta de consagración legal de forma clara y precisa ha generado en la práctica dos escenarios preocupantes: el primero es que la Policía realiza actuaciones que llama ciberpatrullaje, aunque no se relacionan con la identificación de amenazas de ciberseguridad, como faculta la resolución, tal como sucedió durante el paro nacional en el que la Policía realizó otro tipo de actividades, como calificar publicaciones en internet como verdaderas o falsas cuando afirman realizar ciberpatrullaje y; el segundo, en el que autoridades distintas a la Policía, como el Ejército, afirman realizar ciberpatrullaje, esto a pesar de que legalmente la resolución solo hablaba del CAI virtual.

Algunos ejemplos de las actuaciones que fueron justificadas con las actividades de ciberpatrullaje son: 1) la caza de supuestas noticias falsas sobre el Covid-19 (a pesar de que de forma reiterada el Estado señaló que las noticias falsas no son ni un riesgo digital ni un ciberdelito),¹⁵ realizada mediante ciberpatrullaje en fuentes abiertas;¹⁶ 2) el uso de herramientas tec-

¹² Secretaría General del Senado de Colombia, ley N° 1.273 de 2009, disponible en: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1273_2009.html.

¹³ L. Camacho Gutiérrez; D. Ospina Celis; J.C. Upegui Mejía, “Inteligencia estatal en internet y redes sociales: el caso colombiano, Bogotá”, Dejusticia, 2022, pág. 31, disponible en: <https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2022/12/InteligenciaEstatualEnInternet-Web-Dic23.pdf>.

¹⁴ Revista Semana, “¿Qué es el ciberpatrullaje?”, 2021, disponible en: <https://www.facebook.com/RevistaSemana/videos/438397297775230>.

¹⁵ Respuesta N° GS-2021-099094-DIJIN del 3 de agosto de 2021.

¹⁶ Policía Nacional de Colombia, “Reporte de noticias falsas detectadas por CAI Virtual”, 2020, disponible en: <https://www.policia.gov.co/contenido/reporte-noticias-falsas-detectadas-por-cai-virtual>.

nológicas para recolectar información en redes sociales y perfilar a personas en escándalos como el de las “carpetas secretas” del Ejército;¹⁷ o 3) tachar de falsas denuncias ciudadanas sobre violaciones a derechos humanos durante el paro nacional de 2021, por supuesto, identificadas a través de actividades de ciberpatrullaje en redes sociales¹⁸ en un monitoreo de 21.000 horas.¹⁹

En ausencia de controles adecuados las actividades que impliquen monitoreo de internet, como el ciberpatrullaje para investigar ciberdelitos, las búsquedas de la Fiscalía, en virtud de la figura penal del agente encubierto virtual o de las actividades no reguladas de recolección de información para inteligencia en internet, pueden convertirse en un caso de vigilancia masiva desde el Estado a la ciudadanía. Según Amnistía Internacional, la vigilancia masiva en internet consiste en “el control de las comunicaciones de un gran número de personas—a veces de países enteros—sin que existan indicios suficientes de conducta delictiva. Este tipo de vigilancia no es legal”,²⁰ y parece ser lo que sucedió en los ejemplos citados.

No debe olvidarse que la vigilancia de contenidos en internet por parte del Estado además genera el efecto *chilling*²¹ o inhibitorio, es decir, que la respuesta agresiva del Estado persuada a las personas de manifestarse libremente para evitar represalias, lo que sin duda representa un riesgo inminente de vulneración a la libertad de expresión en línea. En últimas, el ciberpatrullaje es un concepto no delimitado, que remite de forma vaga a normas jurídicas poco detalladas y se sirve para justificar el monitoreo indiscriminado de internet por parte del Estado, falsamente escudado en fines legítimos como la lucha contra la ciberdelincuencia o las actividades de inteligencia para defender la democracia y los derechos humanos. Muy por el contrario, el ciberpatrullaje debería consistir únicamente de las acti-

¹⁷ Revista Semana, “Las carpetas secretas”, 1º de mayo de 2020, disponible en: <https://www.semana.com/nacion/articulo/espionaje-del-ejercito-nacional-las-carpetas-secretas-investigacion-semana/667616>.

¹⁸ MinDefensa, balance general, paro nacional, 2021. Corte a las 23:59 horas, 28 de abril al 27 de junio de 2021, disponible en: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/info_estadistica/InformeCorrido_Balance_Paro_2021.pdf.

¹⁹ C. Botero Cabrera, “21.647 horas vigilando internet: el ciberpatrullaje en 36 días del paro”, El Espectador, 2021, disponible en: <https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/carolina-botero-cabrera/21647-horas-vigilando-internet-el-ciberpatrullaje-en-36-dias-del-paro>.

²⁰ Amnistía Internacional, “Vigilancia masiva en internet”, disponible en: <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/vigilancia-masiva>.

²¹ M. Saldarriaga Hernández, “El chill de la censura en Colombia”, Revista 070, 2021, disponible en: <https://cerosetenta.uniandes.edu.co/el-chill-de-la-censura-en-colombia>.

vidades de investigación que permitan a la fuerza pública detectar posibles amenazas de ciberseguridad, cibercrímenes y delitos comunes, previamente delimitados en la ley, usando herramientas de búsqueda, análisis, tratamiento y presentación de la información procedente de fuentes abiertas (OSINT).

Dichas facultades de investigación deben aparecer en una ley formal, contar con un análisis de impacto en derechos humanos, tener controles claros dentro del Gobierno y mecanismos de seguimiento por la ciudadanía. Además, estas tecnologías—como cualquiera que hace vigilancia de la ciudadanía—requieren de mecanismos de control del gasto, una política de transparencia respecto de la finalidad y los métodos usados, y debe contar con acciones de reparación para las víctimas cuando hay abuso en su uso. Esperamos que próximamente sea así.

II.2. Qué es OSINT y su relación con el ciberpatrullaje

El OSINT, *open source intelligence* o inteligencia de fuentes abiertas, consiste en una serie de técnicas para recolectar y analizar datos que se encuentren alojados en fuentes de información de libre acceso con fines ofensivos o defensivos.²² El OSINT puede realizarse de forma manual o automatizada, tanto en fuentes físicas como digitales, pero, en la actualidad, suele realizarse mediante softwares aplicados a la web, los cuales extraen y descargan información de fuentes públicas, como las páginas de medios, blogs, foros, redes sociales, bases de datos, entre otras.

Es usual que las herramientas de software OSINT tengan la capacidad de obtener y recolectar información utilizando técnicas de *scraping*, lo que implica que la cantidad de información que pueden procesar es muy grande. El *scraping* consiste en la extracción de datos de un sitio web, de forma automatizada e indiscriminada, mediante software que descarga toda la información de una página web, y usa los vínculos que las mismas proveen.

El OSINT es una variante del *open source research* o la investigación basada en una búsqueda de información disponible en fuentes públicas, bases de datos o medios de comunicación, que se realiza con fines académicos, periodísticos o en investigaciones judiciales. Pero en el caso de la inteligencia de fuentes abiertas, el análisis de la información recolectada sirve en la planeación, la coordinación o la ejecución de planes que permitan conseguir ventajas, adelantándose a los competidores de determinado sector

²² Información y blog sobre OSINT, disponible en: <https://web.archive.org/web/20230326021538/https://odint.net/osint>.

(ofensiva) o para resistir o rechazar una agresión (defensiva) respecto de quien se considera un competidor, opositor o enemigo.

Ahora bien, las herramientas OSINT aplicadas a internet son la base técnica de lo que en Colombia se ha llamado “ciberpatrullaje”, ya que son estas herramientas las que hacen posible un monitoreo en tiempo real de la web y porque, como lo mostraremos más adelante, cuando el Estado pretende monitorear internet adquiere herramientas OSINT. Un ejemplo claro de ello es el contrato firmado el 30 de diciembre de 2019, entre la DIJIN y la empresa Deinteko SAS, con objetivo de permitir el “acceso a plataformas de fuentes abiertas para ciberpatrullaje”.²³

Es por la relación integral entre el ciberpatrullaje y las técnicas OSINT, siendo, el primero, el nombre usado en la normativa²⁴ y en las declaraciones públicas del Estado²⁵ y, el segundo, las técnicas que la facilitan o las herramientas que el Estado compra para hacer el ciberpatrullaje. En consecuencia, el análisis de Karisma sobre las capacidades del Estado para monitorear internet o hacer ciberpatrullaje esta vez se centró en las herramientas OSINT compradas por las entidades del PMU-Ciber durante el paro nacional de 2021.

III. El OSINT explicado desde las herramientas tecnológicas

Karisma rastreó y analizó los procesos de contratación relacionados con OSINT, entre 2019 y 2022, de las entidades que hicieron parte del PMU-Ciber que operó durante el paro nacional de 2021. Es decir, los contratos que celebraron: Presidencia de la República, Ministerio de Defensa (MinDefensa), Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Fuerzas Militares (CCOCI) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). De estas entidades, en tres no encontramos ningún contrato relacionado con OSINT: el DNI, la Presidencia y el MinTic. Esto no significa que las entidades no cuenten con este tipo de herramientas, sino que con las herramientas que contaba Karisma, Secop, Colombia Licita y solicitudes de información, no tuvimos acceso a la contratación de esta entidad.

²³ Búsquese en Secop II, ingresando a la pestaña de “búsqueda de procesos de contratación”, elimine los datos de fecha del formato e ingrese en la casilla de “número del proceso”: PN DIJIN SA MC 029 DE 2019, disponible en: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>.

²⁴ Resolución N° 5.839 de 2015.

²⁵ Revista Semana, “¿Qué es el ciberpatrullaje?”, cit.

Respecto de la DNI, resulta extraño que, siendo esta entidad la encargada de los asuntos de inteligencia y contrainteligencia, no cuente con herramientas OSINT. Seguramente, resulta más creíble que dada la alta opacidad del Estado colombiano en relación con las actividades de inteligencia, los contratos de adquisición de OSINT de la DNI no se hayan subido al Secop argumentando “reserva por seguridad nacional”.²⁶ Otro indicio de que la DNI sí tiene herramientas OSINT apareció recientemente en el *leak* del Ejército realizado por Guacamayas y en el que, según *El Espectador*, se referencia que la empresa Mollitiam ha contratado este tipo de sistemas con la DNI.²⁷

Respecto de la Presidencia, si bien se encontró un contrato con la empresa Alotrópico,²⁸ la cual diseñó usando OSINT la campaña #ColombiaEsMiVerdad, los documentos del mismo no evidencian que se usara esta tecnología contra la ciudadanía.²⁹ En el caso de MinTic, solo se encontraron contratos

²⁶ Respecto de la DNI, encontramos un único contrato del 2013, previo al período de análisis y razón por la cual no lo incluimos en el cuerpo del texto. Sin embargo, señalamos que el mismo tenía por objeto el monitoreo de medios nacionales y regionales y se celebró con la empresa Mediciones y Medios SAS, una empresa de ingeniería de datos, “especializada en mercados, medios y opinión pública” y que señala en su página oficial tener monitoreados a 518 emisoras regionales, 53 impresos nacionales, 27 canales “capturados” y haber visitado 4.500 sitios web.

La metodología del servicio que ofrece Mymcol consiste en recoger y almacenar la información disponible en medios de comunicación y de redes sociales, blogs o sitios web. Una vez hecho esto, clasifican y analizan la información recogida, según los parámetros establecidos en conjunto con sus clientes, para “obtener los datos relevantes y medir el impacto en la opinión pública” de cada uno de los hechos noticiosos o relevantes de la actualidad. Si bien, la metodología de Mymcol remite al funcionamiento de tecnologías OSINT, pues usa datos de fuentes de información abierta para conseguir una ventaja en la generación de discusión pública, *per se esto no implica una violación de derechos, pues no se cataloga, perfila o vigila a la ciudadanía, sino se recolecta información con fines comunicacionales para el Estado.*

²⁷ M. Rico, “Mollitiam: así es la contratista del Ejército y sus herramientas de ciberespionaje”, *El Espectador*, 2023, disponible en: <https://www.elespectador.com/judicial/mollitiam-asi-es-la-contratista-del-ejercito-y-sus-herramientas-de-ciberespionaje>.

²⁸ Búsquese en Secop II (cit.), ingresando a la pestaña de “búsqueda de procesos de contratación”, elimine los datos de fecha del formato e ingrese en la casilla de “número del proceso”: 234-2022-MDN-UGG-DA.

²⁹ Con el contrato con Alotrópico, MinDefensa adquirió un servicio para posicionar su “marca” que usa herramientas de OSINT para actividades con marketing como los análisis de percepción, detectar crisis de imagen en las redes sociales, identificar actores importantes o aliados en esta estrategia de comunicación, sobre todo si consideramos que esta empresa fue la que desarrolló para este ministerio la estrategia de “Colombia es mi verdad” durante el paro nacional. Ese antecedente de 2021 entre MinDefensa y Alotrópico fue referenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como problemático. Para esta entidad, categorizar publicaciones de la ciudadanía y tomarse atribuciones de juez de la verdad es peligroso para la democracia, si bien del texto del

para adquirir servicios de ciberseguridad interna o para dar capacidades al Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT, por sus siglas en inglés) nacional.

Ahora bien, respecto al resto de las entidades que formaron el PMU-Ciber sí encontramos contratos de adquisición de sistemas OSINT de forma directa. A continuación y a partir de un análisis de cinco contratos, les presentamos de forma general las capacidades de monitoreo de internet del Estado colombiano a través de sistemas OSINT. La explicación se realizará a partir de las capacidades técnicas del Estado y las mismas se ejemplifican dentro de los recuadros que aparecerán a continuación, con la referencia al contrato correspondiente. Si está interesado en conocer el detalle de cada compra, lo invitamos a revisar el “Anexo: contratos de herramientas OSINT en Colombia”.³⁰

contrato no se deriva que se realizarán este tipo de actuaciones, este antecedente contribuye a un ambiente de falta de confianza en el uso de las herramienta de OSINT en manos de las autoridades.

³⁰ Consultar este y los otros anexos en Fundación Karisma, “Cuando el Estado vigila. Ciberpatrullaje y OSINT en Colombia”, cit.

Cuadro 1. Resumen contratación de software OSINT por entidades parte del PMU-Ciber durante el Paro Nacional

Entidad	N° del proceso	Fecha	Contratista	Objeto	Costo
Comando Conjunto Cibernético	124CO GFM 2020	31 de marzo de 2020	Desarrollo e Integración de Tecnología y Comunicaciones S.A.S. (Deinteko SAS)	Adquisición de servicio a la plataforma de inteligencia DEEP-DARWEB/FUENTES ABIERTAS- de acuerdo con la especificaciones técnicas reservadas	\$398.199.000,00
DIJIN	PN DIJIN SA MC 029 DE 2019	30 de diciembre de 2019	Desarrollo e Integración de Tecnología y Comunicaciones S.A.S. (Deinteko SAS)	Acceso a plataforma de fuentes abiertas para el ciberpatrullaje	\$3.990.903.550,00
Ejército Nacional	325-D IADQ- CADCO- CENACI NTELIGE NCIA-2016	12 de septiembre de 2016	Gamma Ingenieros SAS	Adquisición de equipo de inteligencia con ampliación de licencia y arquitectura de hardware para el sistema de fuentes abiertas	\$370.000.000,00
Policía Nacional	PN DIPOL SA MC 027- 2021	22 de julio de 2021	Unión Temporal Phoenix027-2021	Sistema de ciberinteligencia basado en inteligencia artificial	\$4.291.887.417, 98
Fiscalía General de la Nación	FGN-NC- CD-0016- 2022	26 de enero de 2022	Desarrollo e Integración de Tecnología y Comunicaciones S.A.S. (Deinteko SAS)	Actualización licencia de plataforma Tangles	\$1.087.858.666, 00

III.1. Monitoreo masivo y perfilamiento a partir de fuentes abiertas

Cuando el OSINT que contrata el Estado está diseñado para hacer barridos en páginas web, redes sociales, foros e incluso grupos de chat con el fin de extraer información sobre temas, personas, organizaciones o movimientos que, de alguna manera, sean del interés de las entidades contratantes, nos encontramos ante el uso de OSINT para monitorear masivamente las actividades en la red o para perfilar a las personas. Es importante empezar dejando claro que, aunque las autoridades intenten justificar estas compras con propósitos legítimos (como la búsqueda de amenazas, la lucha contra la criminalidad o las investigaciones judiciales), las capacidades de estas herramientas normalmente afectan varios derechos fundamentales de la mayoría de las personas usuarias de internet (especialmente la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de asociación o la participación política), aun si se usan con controles y de forma proporcional. Hablamos de softwares capaces de barrer una porción suficiente de la web para recolectar y procesar información de miles de personas, aun sin que exista un motivo legítimo para ello (monitoreo masivo) o que pueden recolectar datos de forma precisa para crear perfiles de sujetos concretos (perfilamiento).

La búsqueda de amenazas del Comando Conjunto Cibernético (anexo, punto 1)
Con la justificación de buscar amenazas digitales en la Darknet, el Comando Conjunto Cibernético (CCOCI) contrató el acceso a una de las plataformas ofertadas por la empresa israelí Sixgill a través de su representante en Colombia: Deinteko. Esta plataforma que se anuncia como una herramienta de rastreo e infiltración de grupos criminales en la dark web, no solo opera como un detector de amenazas, sino que tiene capacidades de monitoreo masivo en los lugares más comunes de la web y de aplicaciones de mensajería instantánea. Esto hace que el alcance de los productos de Sixgill sirva—como otros sistemas de OSINT—para hacer perfilamientos y monitoreo de temas, grupos o personas que no necesariamente encajan en el conjunto de sitios conocidos como la Darknet. De hecho, el término “Darknet”, explotado ampliamente en el marketing de Sixgill, es solo una de las funcionalidades de los sistemas que venden y se parece a lo que hacen otros sistemas similares. Sin embargo, explotar este término—de difícil definición—hace que a primera vista el sistema no parezca un sistema de vigilancia masiva y sea más fácil de justificar por los clientes de esta compañía, especialmente por sus clientes estatales. El CCOCI es principalmente una entidad generadora de política pública cuyas funciones están relacionadas con asesorar al presidente, preparar documentos sobre seguridad nacional y desarrollar políticas, adicionalmente ejerce el mando estratégico en las operaciones militares de las tres ramas de la fuerza pública. En la justificación del contrato firmado con Deinteko SAS, se habla que su propósito es combatir ataques cibernéticos que afecten los “valores e intereses nacionales”, sin precisar el sustento normativo. El uso de términos abiertos como valores o intereses nacionales, sumado a que el CCOCI no tiene funciones investigativas, genera dudas respecto de quién usa este software que le permite el perfilamiento en redes sociales sin control alguno, los fines de su uso o qué implica esto para la ciudadanía. La incertidumbre deja abierta la pregunta si la información íntima en redes sociales está siendo usada en operaciones militares.

¿Cómo funcionan en la práctica estas herramientas? Acá explicamos las generalidades que permiten entender los contratos que presentaremos más adelante.

Crawlers. Búsquedas, indexación y etiquetamiento automatizado de contenido en la web

En la base de los sistemas de OSINT están los populares *crawlers* que son, básicamente, programas que navegan internet automáticamente siguiendo los enlaces que tiene cada página para luego ser indexados, guardados o etiquetados. Esto no es nada diferente a lo que usa Google o Bing para crear sus buscadores. Sin embargo, en el caso de los sistemas de OSINT, el resultado no es un catálogo de información que las personas pueden consultar, sino que la indexación resultante de la lectura que hacen los *crawlers*—el análisis semántico de lo que recoge—, su clasificación y priorización genera alertas sobre temas que han definido sus operadores.

Es difícil definir el alcance de un *crawler* ya que, normalmente, la idea es que vaya lo más profundo posible en los enlaces que encuentra. Es decir, cuando un *crawler* lee una página no solo extrae todo su contenido, sino que toma cada enlace en esa página y lo lee, repitiendo el proceso enlace, tras enlace, tras enlace.

A diferencia de los *crawlers* de los buscadores normales de internet, los *crawlers* de los sistemas OSINT normalmente utilizan cuentas falsas para acceder a información dentro de comunidades cerradas como grupos de Facebook o, por ejemplo, los datos de una cuenta de Twitter que solo serían visibles a otro usuario de la plataforma. De esta manera, la información recolectada por estas herramientas de OSINT no se limita a lo meramente público sino que, incluso, infringiendo términos y condiciones de algunas plataformas, recolectan información masiva que se convierte en la materia prima de este proceso de vigilancia.

Acceso a plataforma OSINT de la DIJIN (anexo, punto 2)

El OSINT es una disciplina que comprende innumerables técnicas que pueden ser muy útiles en el desarrollo de investigaciones judiciales, sin necesidad de ejercer vigilancia masiva. Sin embargo, las características del software contratado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) afecta la privacidad de personas que no están dentro de esas investigaciones. La capacitación de funcionarios públicos en técnicas no invasivas de la privacidad de la ciudadanía no vinculadas con las investigaciones es la clave para un uso proporcional de las técnicas y herramientas de OSINT.

La DIJIN menciona la resolución N° 05839/15 como soporte para la adquisición de OSINT y su capacidad para la recolección masiva de información de personas de forma anónima por parte del Estado, su vigilancia y geolocalización mucho más allá de la investigación de ciberdelitos que es lo que corresponde a la mencionada resolución. De la lectura del contrato, habría que deducir que la DIJIN adquirió una herramienta que permite la vigilancia para la investigación criminal, pero no es posible saber si la forma como se usa viola el debido proceso (en ningún momento se habla de control por parte de un juez).

No podemos dejar de mencionar que el sistema de OSINT contratado por la DIJIN vulnera los términos y las condiciones de las políticas comunitarias de las plataformas, ya que entre las características se solicita la creación de cuentas falsas (en masa) que deben “parecer humanas” para evadir los monitoreos que hace el sistema. Las plataformas monitorean activamente sus redes para evitar los bots que no tienen comportamiento humano, la creación masiva de cuentas falsas puede suponer la creación de estrategias coordinadas con comportamientos artificiales que pueden engañar al algoritmo y que tienen consecuencias en temas como la desinformación. Que el contrato tenga esta disposición significa que intencionalmente quiere evadir este tipo de controles.

En el contrato con la DIJIN31 se establece que la plataforma contratada debe permitir hacer búsquedas anónimas y se especifica que cuando se use esta funcionalidad no deben generarse registros de la misma. Para poder cumplir con las especificaciones contractuales sobre anonimato, lo más probable es que la DIJIN esté usando perfiles falsos que permitirían el ingreso a enlaces privados (como grupos en Facebook o perfiles con información oculta) con el fin de poder recoger información también en ellos y que estos sean eliminados una vez que se termine la búsqueda y la información sea descargada.

En el caso del monitoreo de canales de chat en sistemas de mensajería instantánea, la palabra adecuada no sería *crawler*, sino bot: un programa que se conecta automáticamente a canales de chat que monitorea y graba todas las conversaciones que allí suceden para igualmente indexarlas y etiquetarlas para su posterior análisis. En el caso de las aplicaciones de OSINT que aquí nos conciernen, este proceso normalmente baja toda la información a la que se accede guardando textos, imágenes, videos o metadatos en un proceso denominado *scraping*.

Alertas. Monitoreo constante

La idea central del OSINT es que toda la información recolectada por los *crawlers* o bots en el *scraping* pueda ser clasificada, ya sea por un motor de análisis semántico que pueda medir el sentimiento de una publicación (como rabia o ironía), o por las etiquetas que la acompañan de tal forma que se puedan extraer temas de interés para los operarios de la herramienta,

³¹ Ver en el anexo, punto 2, pág. 3. Para más información del contrato búsquese en Secop II (cit.), ingresando a la pestaña de “búsqueda de procesos de contratación”, elimine los datos de fecha del formato e ingrese en la casilla de “número del proceso”: PN DIJIN SA MC 029 DE 2019.

quienes escogen los temas a priorizar. En la mayoría de los casos, los criterios para disparar estas alertas son definidos por los operarios del sistema y su exactitud depende de la cantidad de información recolectada. El incentivo está en recolectar la mayor cantidad de información posible para tener un mapeo de lo que habla la ciudadanía en internet. De forma tal que, una herramienta OSINT con sistemas de alerta continua implica una vigilancia masiva a la personas que utilizan internet tanto por el Estado como por empresas privadas.

El seguimiento de un hashtag o de una mención a una cuenta específica afecta a todas las personas que interactúen con estos pedazos de información y su vigilancia está garantizada también por la industria del OSINT.

¿El Ejército Nacional fortalece sus capacidades para la ciberguerra? (anexo, punto 3)

En un contrato del 2016, a través la compañía Gamma Ingenieros, el Ejército Nacional³² adquirió software de OSINT producido por la compañía española 4IQ (hoy conocida como Constella Intelligence). Por sus capacidades podemos deducir que está en la misma línea de los que ya hemos mencionado previamente. Pero en este caso, llama la atención las justificaciones del Ejército para comprar y el marketing de Constella Intelligence para vender su producto.

En la resolución N° 243 de 2016 de la Central Administrativa y Contable Especializada de Inteligencia se menciona como justificación para la solicitud de reserva que la herramienta de OSINT tiene como fin “fortalecer las capacidades de guerra electrónica del ejército Nacional”,³³ esto a pesar de que se añade que la herramienta será aplicada a la ciudadanía y se solicita expresamente que se haga reservada la motivación.³⁴ Más adelante, en los estudios previos publicados en SECIP, la motivación varió y se refiere a “averiguar lo que las personas están diciendo”, proporcionando a la fuerza información adicional en caso de un suceso que las relacione, para “saber quiénes están hablando de la institución y los hechos que las rodean”,³⁵ así como reaccionar rápidamente a crisis sociales y hechos dañinos, monitorear fuentes consideradas “competencia o el enemigo”, saber qué información del medio se publica y cómo están siendo percibidos. Además de que se la menciona como un antecedente en la sección de aspectos generales del mercado de los estudios previos, la filtración de datos de inteligencia estadounidense realizada por Edward Snowden es acusada de revelar datos de la lucha contra el terrorismo y se ignora su valor como denuncia y elemento periodístico.

Constella Intelligence, por su parte, ofrece los productos Dome y Hunter como herramientas para realizar monitoreo de inteligencia geopolítica. La descripción de los productos en su sitio web se acompaña con imágenes de protesta social y párrafos en donde el ejercicio de este derecho se referencia como un problema que puede dañar la reputación de una marca. Esto hace que la ya problemática justificación de un sistema de este tipo como una herramienta de manejo de imagen sea aún más problemática pues se asocia, por parte del Estado, con capacidades de guerra electrónica.

³² Proceso N° 325-DIADQ-CADCO-CENACINTELIGENCIA-2016.

³³ Resolución N° 243 de 2016 de la Central Administrativa y Contable Especializada de Inteligencia.

³⁴ F. Morales Sierra, “Proyecto OSINT: cómo la inteligencia militar se acerca a la vigilancia masiva”, El Espectador, 2023, disponible en: <https://www.elespectador.com/judicial/proyecto-osint-como-la-inteligencia-militar-se-acerca-a-la-vigilancia-masiva>.

³⁵ Estudio previo para el proceso de selección contratación directa N° 325-DIADQ

La adquisición del ejército tiene como claro objetivo vigilar a las personas que ejercen su derecho a la protesta o expresan su opinión a través de medios digitales, a quienes ven como “enemigos”. Además, como dentro de los requerimientos técnicos se menciona, por ejemplo, que “el proveedor se compromete a garantizar la visualización geográfica en mapas para el análisis de tendencias de objetos en redes sociales” las dudas aumentan porque, aunque es improbable que el software sea capaz de identificar con precisión la ubicación de cada persona que genera estas tendencias, pero de acuerdo con la descripción de las herramientas ofrecidas por Constella Intelligence, se podrían generar mapas del uso de ciertos términos sobre zonas geográficas amplias, como mapas de calor. Exactamente, ¿cuáles son los usos que le da el Ejército “en tiempo real” a estas capacidades? No lo sabemos.

Tanto el cliente como el proveedor están contratando armas tácticas justificando que estas sean apuntadas hacia la población civil. A pesar de que todas las herramientas OSINT contratadas por el Estado colombiano tienen características similares, es muy preocupante que el Ejército compre precisamente una herramienta que se anuncia para monitorear la opinión de la ciudadanía y responder a eventos sociales (protesta) como si estuviera en guerra contra ellos.

Este contrato está claramente destinado a vigilar a la sociedad civil. Así se infiere de la justificación que busca monitorear la opinión pública sobre el Ejército, responder a crisis sociales (como el caso de una protesta social), así como encontrar trinos que consideren falsos, publicados por el “enemigo”, refiriéndose con este apelativo a personas usuarias de internet.

Identificación de actores y perfilamientos

Ahora bien, una vez que el sistema ha sido configurado para buscar información específica, el siguiente paso es identificar los actores principales que disparan las alertas del sistema o que “preocupan” a los operadores (Estado). Usando las mismas técnicas descritas anteriormente, es posible apuntar a un perfil específico y, nuevamente, bajar, clasificar y etiquetar toda la información relacionada con el mismo. El cruce de toda esta información puede revelar mucha información personal, calcular por varios medios su ubicación e incluso des-anonimizar perfiles anónimos en las redes sociales o grupos de chat. Además, es posible hacer mapas o grafos sociales de las personas perfiladas, no solo afectando la privacidad de quien es investigado, sino de todas las personas a su alrededor: familia, amigos, socios, etc.

Al final todo se trata de esto, identificar actores. ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Con quién se relacionan? ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Qué dicen? ¿A qué horas? ¿Cuál es su reputación o credibilidad?

CADCO-CENACINTELIGENCIA-2016, el cual tiene por objeto la “adquisición de equipo de inteligencia con ampliación de licenciamiento y arquitectura de hardware para el sistema de fuentes abiertas del Ejército Nacional” de la Central Administrativa y Contable Especializada (CENAC) Inteligencia, 6 de diciembre de 2016.

La Policía y la Unión Temporal Phoenix (anexo, punto 5)

La unión temporal conformada por Newsat SAS y la conocida compañía española de productos para la vigilancia en internet, Molitiam Industries, fue la encargada de instalar y desarrollar para la Policía un sistema que describen los contratistas en su anexo técnico de esta manera:

Phoenix es un sistema de monitoreo masivo en internet para generar inteligencia a partir de la descarga anónima de datos provenientes de redes sociales, darknets y otras fuentes abiertas o cerradas que se integren.

Con un poco más de crudeza que sus contrapartes en otras instituciones estatales, Phoenix explica en detalle cómo su sistema mina datos de internet constantemente, alerta, perfila o busca nuevos actores. También a diferencia de sus contrapartes, este sistema es controlado completamente por la Policía en sus propios servidores y no se limita solo a “información pública”, pues pueden usar bases de datos en su poder.

De acuerdo con la información del contrato de la Policía Nacional,³⁶ el software sería capaz, por ejemplo, de revisar el hashtag “#ParoNacional”, en varias redes sociales, e identificar actores importantes, interacciones y catalogar los mismos. Catalogados podría definir grupos y perfilarlos: quiénes son, qué hacen, dónde viven, en qué eventos quieren participar. Y este proceso se puede repetir con cada persona que se manifieste de forma digital. El nivel de precisión con que esto se logra puede ser cuestionable, pero la posibilidad de que se haga masivamente y que con base en estos procesos se tomen decisiones de vigilancia de las personas que son “sospechosas” de protestar es muy preocupante y alimenta la desconfianza respecto del Estado.

Búsquedas anónimas. La práctica del agente secreto virtual

Normalmente, las herramientas OSINT no se limitan a la mera observación pasiva de lo que sucede en internet, sino que, pensadas para los cuerpos de seguridad e investigación (estatales o no) brindan herramientas que permiten a un operador crear identidades falsas por lotes o esconder las interacciones que tengan los operadores con los portales de internet a través de sistemas de anonimización como proxies o VPN. Además, la funcionalidad para operar anónimos en internet con varias cuentas que simulan ser humanas les facilita penetrar círculos más cerrados que el sistema por sí solo no puede alcanzar. Hacer amigos o seguidores que permitan un monitoreo más preciso de un perfil objetivo es otra capacidad invaluable en el perfilamiento de personas, grupos u organizaciones que sean objeto de la vigilancia.

En contratos como el de la Policía con la Unión Temporal Phoenix, la creación y la administración de cuentas falsas puede ser tan masiva que aparenta tener, además, la intención de hacer operaciones de influencia.

³⁶ Ver el anexo, punto 5, página 17. Para encontrar el proceso de contratación búsquese en Secop II (cit.), ingresando a la pestaña de “búsqueda de procesos de contratación”, elimine los datos de fecha del formato e ingrese en la casilla de “número del proceso”: PN DIPOL SA MC 027-2021.

De cualquier forma, el trabajo manual que se puede hacer con la información que brindan estos sistemas requiere formación en otras técnicas, también de OSINT, para que los perfilamientos y la infiltración sea más precisa. En consecuencia, la industria ofrece o incluye capacitaciones para que los funcionarios utilicen de forma más eficiente el OSINT.

OSINT PRO, agente encubierto en medios de comunicación virtual (anexo, punto 4)
La Fiscalía General de la Nación en un contrato de 2022 actualiza las licencias de su software de OSINT Tangle al que le adiciona un módulo de dark web—que para soluciones más modernas viene casi por defecto—. El contratista es la empresa Cobwebs, intermediada por la omnipresente Deinteko SAS. La Fiscalía tiene, además, un segundo contrato en el que se adquiere un curso con el particular nombre de: “OSINT PRO, agente encubierto en medios de comunicación virtual” para enseñar a los agentes de esa entidad técnicas de búsqueda o anonimización en internet que puedan complementar los resultados obtenidos con Tangle. El curso se justifica con el artículo 242B del Código Procesal Penal, sobre agentes encubiertos en medios virtuales, pero no se señala en el contrato las limitantes que la ley consagra al respecto de la facultad de los fiscales. Por básicas que parezcan las técnicas enseñadas en los cursos OSINT, estas hacen parte del concepto de inteligencia en fuentes abiertas, el cual combina procesos automatizados con otros más manuales de forma tal que permitan armar las investigaciones. Además, en la respuesta de la Fiscalía a la solicitud de información sobre contratos OSINT en su poder enviada desde Karisma, no se responde a las preguntas sobre el cumplimiento de las garantías legales que nos permitan entender cómo se usa la herramienta en el marco de sus competencias. Karisma no tiene conocimiento si el Tangle de la Fiscalía solo se usa con las autorizaciones previas señaladas en la ley y solo para casos de hechos cometidos por organizaciones criminales. La Fiscalía debe contar con facultades investigativas suficientes para combatir el delito y la impunidad, pero siempre se debe respetar los derechos fundamentales y las garantías de los investigados.

¿Contratar el servicio o desarrollar capacidad interna?

Las capacidades que brinda el procesamiento de grandes cantidades de datos con el fin de vigilar y perfilar, a la vuelta de un clic, requieren un gran poder de computación y capacidades técnicas especiales. En los contratos estudiados para este informe, es notable que la mayoría de las entidades prefieren contratar soluciones *as a service*, es decir, plataformas en internet que hacen toda la carga pesada y a la cual los operadores acceden a través de una página web en internet. Esto implica que toda la información, las

consultas, las alertas o los perfilamientos hechos por dichas entidades se encuentran en servidores extranjeros de entidades privadas con todo lo que esto implica tanto para la seguridad de las personas monitoreadas, como para la seguridad de la misma entidad que contrata el servicio.

Por otro lado, como queda claro sobre todo en el contrato de la Policía, la otra modalidad de contratación implica que toda la infraestructura del sistema quede en los mismos servidores de la entidad contratante. Esto permite desarrollos mucho más personalizados y que no tienen que limitarse a las fuentes “abiertas”, sino que toda la información recolectada puede cruzarse con la información interna que apalanca aún más el poder de vigilancia y el perfilamiento del sistema. Es decir, cada modalidad de contratación tiene riesgos diferentes que deberían ser analizados también a la luz de su impacto en derechos.

III.2. Monitoreo y manejo de marca con fuentes abiertas

Aunque con motivaciones distintas a las del software de OSINT vendido en el contexto de la inteligencia, la seguridad, la vigilancia y la investigación criminal, estas mismas técnicas y herramientas con frecuencia son parte también del manejo de la imagen de marcas, compañías, organizaciones, personas o Estados. Quienes contratan estos servicios buscan entender qué se dice de ellos en internet y de acuerdo con la información recolectada enfocan sus esfuerzos reputacionales, publicitarios o propagandísticos. Es común que estos servicios incluyan cierta inteligencia que le permite al contratante o a la misma empresa de manejo de imagen reaccionar ante situaciones adversas o potenciales escándalos que se estén gestando en internet. La preocupación es que si sirve para una cosa, también sirve para otras: tanto vigilar, como promover políticas.

El contrato del Ejército (anexo, punto 3) también en esto es atípico pues expresamente se refiere a que el mismo software justifica tanto el manejo de la marca como el propósito de aumentar capacidades de guerra electrónica. Pero con mayor frecuencia, los contratos se refieren a lo primero, siendo entonces un contrato aparentemente inofensivo que, sin embargo, encierra una capacidad de vigilancia preocupante.

Dentro de los contratos de publicidad que incluyen la utilización de técnicas OSINT, aparentemente inofensivos pero con capacidades de vigilancia, Karisma encontró un contrato del año 2022 celebrado por el MinDefensa con Alotrópico SAS,³⁷ con el objetivo de ayudar a fortalecer una campaña

³⁷ Búsquese en Secop II (cit.), ingresando a la pestaña de “búsqueda de procesos de

para que la ciudadanía entienda de mejor forma “los temas relacionados con la defensa y seguridad nacional” y con la idea de tener una comunicación asertiva y escucha activa con los ciudadanos. MinDefensa buscaba posicionar su “marca” a través de estrategias como análisis de percepción, detectar crisis de imagen en las redes sociales, identificar actores importantes o aliados en esta estrategia de comunicación.

La empresa contratista, Alotrópico, es la misma que en 2021 diseñó la estrategia de “Colombia es mi verdad”³⁸ (que incluyó un falso ciberataque y una catalogación de contenido ciudadano).³⁹ Es importante agregar que las actividades que llevaron a cabo MinDefensa y Alotrópico durante el paro nacional fueron referenciadas como problemáticas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su visita a Colombia durante el paro.⁴⁰

En el caso del contrato de MinDefensa analizado para este informe, es posible caracterizarlo como de este tipo porque aunque se habla de un contrato comunicacional con la terminología propia de tales contratos: análisis de percepción, detectar crisis de imagen en las redes sociales, identificar actores importantes; los antecedentes tanto del contratante como del contratista en el uso que hicieron de estas herramientas en el pasado permiten anticipar que se usa OSINT realmente para planear estrategias concretas en términos ofensivos, como lo sería identificar o vigilar actores en redes.

IV. Las facultades OSINT que se adquieren para el ciberpatrullaje son ilegales, conceptualmente inciertas y preocupantes

La resolución N° 05839/15 de la Policía Nacional⁴¹ es la norma colombiana que se refiere expresamente al ciberpatrullaje. Por otra parte, la Fiscalía y la DIJIN mencionan el artículo 242B del Código Procesal Penal como

contratación”, elimine los datos de fecha del formato e ingrese en la casilla de “número del proceso”: 234-2022-MDN-UGG-DA.

³⁸ Redacción Judicial, “El millonario contrato del Ministerio de Defensa para mejorar la ‘percepción ciudadana’ de su gestión”, *El Espectador*, 2021, disponible en: <https://www.elespectador.com/judicial/el-millonario-contrato-del-ministerio-de-defensa-para-mejorar-la-percepcion-ciudadana-de-su-gestion-article>.

³⁹ C. Botero Cabrera, “Mindefensa instrumentaliza la ciberseguridad en su campaña pedagógica”, *El Espectador*, 2021, disponible en: <https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/carolina-botero-cabrera/mindefensa-instrumentaliza-la-ciberseguridad-en-su-campana-pedagogica>.

⁴⁰ Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “CIDH culmina visita de trabajo a Colombia y presenta sus observaciones y recomendaciones”, 2021, disponible en: <https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/167.asp>.

⁴¹ Resolución N° 05839/15 de la Policía Nacional.

origen también de facultades para monitorear las actividades de las personas en internet, sin que se mencione como ciberpatrullaje. Ambas normas dan forma al monitoreo de internet como una actividad propia de la investigación de ciberdelitos y de los delitos relacionados con organizaciones criminales en el marco de procesos penales, respectivamente. Aparte de estas normas no hay en el sistema jurídico ninguna mención al ciberpatrullaje o al uso de herramientas OSINT en actividades de inteligencia, mucho menos de la forma como este se desarrolla.

Ahora bien, además de los problemas de las narrativas que se vienen desarrollando en torno al ciberpatrullaje,⁴² la resolución de la Policía tiene dos problemas estructurales: en primer lugar, al tratarse de una norma que regula una actividad que pone en riesgo a los derechos humanos, esta debería ser una ley formal, no una simple resolución ya que los estándares de derechos humanos nos obligan a que toda actividad que regule, directa o indirectamente, la vigilancia estatal debe ser discutida democráticamente en una ley. En segundo lugar, la resolución no es lo suficientemente precisa como para establecer los límites del ciberpatrullaje, técnicas permitidas o su procedimiento. En suma, que el ciberpatrullaje se desarrolle en una norma infralegal, que no aclara qué es, cómo se hace y quiénes están autorizados para realizar ciberpatrullaje significa que no se cumplen los estándares internacionales de derechos humanos de legalidad, necesidad y proporcionalidad que son los que deben desarrollar toda norma que imponga restricciones a derechos humanos.⁴³

En cuanto a la norma del Código Penal hay que decir que esta se conoce como agente encubierto virtual y está circunscrita a una investigación penal de delitos de crimen organizado, donde debe haber pruebas de la comisión

⁴² Línea de Participación Cívica, “El Estado monitorea internet: implicaciones en los derechos humanos del ciberpatrullaje”, Fundación Karisma, 2023, disponible en: <https://web.karisma.org.co/el-estado-monitorea-internet-implicaciones-en-los-derechos-humanos-del-ciberpatrullaje>.

⁴³ Electronic Frontier Foundation (EFF), “Necessary & Proportionate: on the Application of Human Rights to Communications Surveillance”, 2014, disponible en: <https://necessaryandproportionate.org/principles>; y Naciones Unidas, “UN Expert Calls for Immediate Moratorium on the Sale, Transfer and Use of Surveillance Tools”, cit. Aunque el informe del relator especial para libertad de expresión de la ONU en 2019, David Kaye, sobre vigilancia y derechos humanos no incluyó expresamente tecnologías OSINT, sí describió algunos de los temas que permiten estas tecnologías y al exponer el impacto de la vigilancia es fácil hacer la conexión, por tanto este documento es referente también en este tema y sirve de inspiración para recordar como todos los actores del ecosistema, incluidas las empresas tienen responsabilidades y compromisos con el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los estándares internacionales en la materia.

del delito, y con control de un juez. Pero no justifica el monitoreo masivo o general de contenido en la web.

A la sombra de un marco legal débil, el ciberpatrullaje sucede en la práctica sin ninguna claridad conceptual y con unas capacidades preocupantes. El Estado, más allá de la DIJIN y de la Fiscalía, está adquiriendo capacidades tecnológicas en cabeza de diferentes autoridades para propósitos que van más allá de la investigación de ciberdelitos ya que también se aplican a otros delitos y sobre todo al interés por perfilar personas, incluyendo aquellas que legítimamente protestan.

Por otro lado, no hay pruebas de que Colombia esté avanzando en la construcción de garantías para un uso democrático de estas herramientas de OSINT, con respeto a los derechos humanos, contrapesos y transparencia de cara a la ciudadanía. Colombia, en línea con lo que sucede en la región latinoamericana,⁴⁴ está en mora de regular las tecnologías que facilitan la vigilancia masiva.

Las herramientas OSINT usadas para la vigilancia de las personas son como una draga de pesca que arrasa con el fondo del mar para capturar unos cuantos peces. Los softwares de inteligencia en fuentes abiertas arrasan con la información de cientos, miles o millones de personas en búsqueda de un solo objetivo, de un solo perfil. El Estado fue dotado de capacidades de vigilancia masiva que se han convertido en un arma cuyo objetivo son las personas.⁴⁵ Lo sucedido durante el paro nacional es el mejor ejemplo de ello.

Del análisis de los contratos identificados como de OSINT por Karisma, hemos establecido una serie de preocupaciones que consideramos deberán ser objeto de investigaciones más profundas y cambios sustanciales en el abordaje del ciberpatrullaje y el uso de OSINT por parte del Estado:

1. En Colombia, las autoridades encargadas de responder a la inconformidad social han estado contratando capacidades de vigilancia masiva sin que paralelamente el Estado haya desarrollado un marco jurídico garantista que ajuste dichas capacidades a los estándares internacionales de derechos humanos: legalidad, necesidad y proporcionalidad.

⁴⁴ J.C. Rivera; C. Botero, "Un marco jurídico de derechos humanos para la vigilancia de las comunicaciones en América Latina", *Al Sur*, 2021, disponible en: https://www.alsur.lat/sites/default/files/2021-07/Vigilancia%20de%20las%20Comunicaciones%20ES_version%20completa.pdf.

⁴⁵ P. Rueckert, "When Your 'Friends' Spy on You: the Firm Pitching Orwellian Social Media Surveillance to Militaries", *Forbidden Stories*, 2023, disponible en: <https://forbiddenstories.org/story-killers/osint-s2t-unlocking-cyberspace-journalists-activists>.

Tampoco se están implementando mecanismos de control, seguimiento y remedio para los posibles abusos. Al contrario, las narrativas de la ciudadanía como amenaza y enemigo a vencer han permeado el modelo de contratación de herramientas OSINT en el país.

2. La contratación de tecnologías que permiten la vigilancia en Colombia no es transparente y, por tanto, hacer seguimiento e investigar estas facultades se dificulta. Establecimos que la investigación en este tema se enfrenta al menos a tres problemas de transparencia: i) el objeto de estos contratos puede estar siendo tramitado como un tema de seguridad nacional, lo que los hace completamente opacos; ii) cuando los contratos son publicados, ocultan las especificaciones técnicas bajo la etiqueta de reservadas; y iii) las solicitudes de acceso a la información pública son inefectivas. Este tema deberá ser trabajado a mayor profundidad para establecer cómo se puede usar en forma más efectiva esta herramienta de control ciudadano.
3. A excepción de dos de los contratos analizados, cuyos procesos se realizaron por selección abreviada de mínima cuantía, todos los demás son contrataciones directas. Los pliegos de condiciones de los procesos de contratación suelen ser muy específicos, la contratación se hace de forma directa con empresas que suelen ser las únicas representantes de un producto concreto—casi siempre de origen israelí y donde Deinteko SAS es el mayor contratista—y a un costo alto. Trabajar en conocer mejor la industria que provee estas herramientas sigue siendo un tema pendiente.
4. Los OSINT se presentan como funcionalidades que se basan en información disponible públicamente y, que, por tanto, no tiene ninguna restricción. Sin embargo, ver OSINT solo desde esta característica minimiza su contexto e impacto. La cantidad de información que esta tecnología puede agregar supone una escala para la analítica de datos que por sí misma puede producir resultados importantes para la vigilancia de las personas. Pero, esto no queda allí, en el análisis de los contratos establecimos, además, que las mismas herramientas que se presentan como OSINT, en la práctica, ofrecen capacidades que van más allá de la información pública y permiten también cruzar información de fuentes cerradas, lo que aumenta la capacidad del sistema para perfilar.
5. Se están contratando herramientas OSINT que crean importantes capacidades intrusivas como perfilamientos, des-anonimización y localización de usuarios de internet e incluso capacidades para ocultar

las huellas de la investigación. Con frecuencia son adquiridas por autoridades que no tienen facultades legales para usarlas y con la información disponible no es posible saber exactamente qué productos compran, y quedan muchas dudas sobre cómo los usan. Lo anterior obliga a pedir más que transparencia contractual, exige una discusión democrática que permita discutir y crear controles sobre quién y cómo se usan las herramientas.

6. De los contratos aprendimos que las autoridades adquieren herramientas OSINT justificándolas con propósitos ilegales, así confirmamos los peores temores sobre el uso de las facultades de vigilancia en manos del Estado. La desconfianza de las personas en el uso de estas herramientas es fundada y marca la urgencia por desarrollar un entorno legal que incluya el seguimiento al cómo se usan estas herramientas y prohibirlas cuando corresponda. Coincidimos en que no es un absurdo que las autoridades tengan capacidades de monitoreo de redes para prevenir y perseguir amenazas, sin embargo, si el argumento es prevenir y perseguir la protesta, la libertad de expresión y el acceso a la información confirman lo sencillo que es abusar de la ductilidad de este tipo de técnicas y, como dijimos, muestra la necesidad de mayores controles.
7. La reserva de requerimientos técnicos en los contratos investigados es también un elemento que contribuye al deterioro de la confianza ciudadana. De la presente investigación se deriva que esta facultad, antes que proteger las legítimas funciones de las autoridades para garantizar la seguridad de la ciudadanía, ha sido usada para ocultar propósitos ilegales sin que existan mecanismos de control o seguimiento que permita identificar, castigar e incluso indemnizar estos abusos.
8. No existe certeza de que las garantías respecto de las actividades de monitoreo de internet asociadas a investigaciones judiciales o de inteligencia se estén aplicando de forma tal que no constituyan una amenaza para los derechos a la opinión y a la protesta.
9. Discutir la forma en cómo se usa la información y, sobre todo, lo que de ella se puede deducir cuando ha sido obtenida mediante herramientas tecnológicas es una necesidad urgente. La geolocalización, que se basa en búsqueda en redes sociales, estaría limitada a nivel técnico a los metadatos suministrados por la red social—no todas las publicaciones cuentan con información de geolocalización—, o se referiría a la información aportada por la persona en datos o imágenes en la plataforma de la que se pueden determinar dónde se encuentra.

En caso tal de que el sistema sí pueda identificar una dirección IP, la geolocalización sería imprecisa pero permite la identificación de la ciudad de origen de un elemento digital. Para una ubicación precisa sería necesario realizar una solicitud a la empresa proveedora de internet (PSI). ¿Cómo se usan estas facultades? es una pregunta que requiere mayor análisis para evitar que por sí misma afecte derechos de las personas como intimidad, libertad de expresión, participación, libertad de conciencia, debido proceso y asociación.

10. El Estado está usando sistemas de OSINT para monitorear su “marca” o “buen nombre”, a pesar de que este derecho sea inexistente en su caso. Si bien esta no es una actividad ilegal, sí revela que el Estado colombiano parece estar enfrentando al inconformismo ciudadano, no responsabilizándose y reparando sus propios errores, sino monitoreando a quienes lo critican.
11. En algunos de los contratos se solicita que el software haga búsquedas anónimas o evite que la actividad se califique por la plataforma como “artificial” (cuando lo es), lo que viola las normas comunitarias de la plataforma y plantea preguntas sobre la legalidad de este tipo de requerimientos contractuales. Estos requerimientos contractuales son también problemáticos porque implican que el Estado está usando métodos que en otros contextos se critican porque contribuyen a alimentar fenómenos como la desinformación. Si las autoridades públicas patrocinan mecanismos para evitar los controles que las empresas han estado adoptando para evitar comportamientos artificiales—que permiten identificar problemas de desinformación o violencia digital—, está siendo incoherente con la iniciativa que como sociedad hemos venido librando contra fenómenos destabilizadores de la democracia y de la seguridad de las personas.

Finalmente, es imposible no ver estos contratos sin hacernos preguntas como: ¿Cómo se están usando realmente estas capacidades? ¿Cuándo se discutirán salvaguardias y garantías al respecto? ¿Cómo puede una democracia construir confianza en lo que las autoridades hacen con esta herramienta? ¿Se han implementado garantías en los procesos penales para individualizar a estas personas? Tendremos que trabajar para obtener más información y así lo haremos.

V. Recomendaciones

Ante la falta de garantías respecto a la adquisición y al uso de las herramientas OSINT en Colombia, y a partir de los aprendizajes derivados de la investigación, queremos presentar las siguientes recomendaciones al Estado colombiano.

V.1. Recomendaciones para la Cancillería

- A la luz del presente informe, y de las investigaciones que han publicado sobre estos temas *El Espectador* y la FLIP también, solicitamos a la Cancillería que adelante las actividades necesarias para que la recomendación N° 40 de la visita de trabajo a Colombia de la CIDH con ocasión del paro nacional de 2021 sea incluida dentro la hoja de ruta de seguimiento a las recomendaciones propuestas por esa entidad al Estado colombiano en los términos de la visita de la CIDH a Colombia en enero de 2023.

V.2. Recomendaciones para las entidades PMU-Ciber

- Deben abstenerse de realizar actividades en internet para las que no estén facultados legalmente. En concreto, les hacemos un llamado para que atiendan inmediatamente la recomendación N° 40 que fue resultado de la visita de trabajo a Colombia de la CIDH con ocasión del paro nacional de 2021, bajo el entendido de que los hallazgos de esta investigación sobre lo que las entidades están haciendo a la sombra del “ciberpatrullaje” va mucho más allá de lo que se vislumbró durante la visita de la CIDH al país en mayo de 2021.
- En todo los casos en que sus actividades operen sobre internet o afecten a la ciudadanía deben cumplir con las obligaciones internacionales de Colombia y cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
- Cuando de forma previa una ley los habilita a monitorear contenidos en internet deben definir internamente el alcance de las actividades de ciberpatrullaje, incluyendo una descripción de las facultades que lo constituyen, los contrapesos, las medidas de transparencia y los funcionarios que la deben realizar.
- Deben abstenerse de justificar la ciberguerra contra la ciudadanía y de calificar como enemigos internos a quienes protestan o critican puesto que son actividades ilegales y bajo ninguna circunstancia deben llevarse a cabo.
- En cumplimiento de sus deberes legales, deben publicar toda la información contractual necesaria para que las obligaciones de transparencia

contractual sirvan como contrapeso y control de la tecnología que se usa para actividades de vigilancia.

- Se deben desarrollar controles que permitan hacer seguimiento al gasto en tecnologías de vigilancia.

V.3. Recomendaciones para los organismos de control

- Exigir que la actividad de ciberpatrullaje, investigación criminal en internet o de inteligencia en la web, como cualquiera que supone la restricción de derechos humanos, cumpla con los estándares internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
- Exigir y verificar que las entidades con funciones vinculadas con el monitoreo de internet cuenten con mecanismos de transparencia para poder hacer controles sobre la adquisición y el uso de las tecnologías que utilicen.
- Exigir y verificar que las entidades con funciones vinculadas con el monitoreo de internet realicen evaluaciones de impacto en los derechos humanos de las contrataciones de tecnología por parte del Estado.
- Investigar la forma en que se está adelantando la contratación de herramientas OSINT. En especial, deben evaluar las capacidades que se adquieren y hacer seguimiento de los montos y de las modalidades de contratación.
- Crear mesas técnicas que permitan hacer seguimiento y evaluar el uso de OSINT por parte del Estado con la participación de múltiples partes interesadas y víctimas.
- Desarrollar su propia capacidad para entender el ciberpatrullaje y la inteligencia en internet.

V.4. Recomendaciones para los legisladores

- Tramitar la ley que consagre formalmente las actividades de ciberpatrullaje de modo que cumplan con estándares internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Se determinan responsables, contrapesos y medidas de transparencia. Y, que en consecuencia, prohíba por cualquier motivo, incluidos los judiciales y de inteligencia, la vigilancia masiva e indiscriminada a la ciudadanía.
- Asegurarse de que, cuando el monitoreo de internet se torna en un mecanismo de vigilancia selectiva y específica de personas u organizaciones, se cumplan con las garantías necesarias de modo que se justifique y se garantice el debido proceso, especialmente el derivado del control judicial.
- Hacer un estudio de impacto de derechos por el uso de OSINT desde el Esta-

do colombiano y que les permita a los legisladores establecer límites claros.

- Crear obligaciones legales de informar cómo se usan las herramientas OSINT, de desclasificar e informar a quienes fueran afectados por una investigación o actividad de este tipo.
- Crear obligaciones legales para que las organizaciones responsables hagan pública la información estadística sobre el uso de tecnologías para la vigilancia y las actividades de inteligencia. Tipo de tecnología, número de afectados, motivos y responsables son algunos de los datos que deben publicarse.
- Ofrecer dentro de la ley acciones de remedio y de reparación cuando haya responsabilidad por el uso abusivo de tecnología para la vigilancia a la ciudadanía.
- Crear desde la ley programas integrales para que todos los funcionarios públicos, pero sobre todo los pertenecientes a los organismos de seguridad, integren y utilicen el marco de protección a los derechos humanos de forma adecuada.
- La Comisión de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia debe hacer un llamado a la fuerza pública para que explique el uso que hace de las herramientas OSINT. Así como hacer evaluaciones periódicas al respecto y, en caso de evidenciar vulneración de derechos, tomar las medidas correspondientes.

V.5. Recomendaciones para las empresas proveedoras de estas tecnologías

- Deben abstenerse de ofrecer productos y servicios que tengan objetos contractuales que abiertamente vulneren los derechos humanos.
- Deben afirmar públicamente su responsabilidad de respetar los derechos humanos e integrar procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos desde las primeras fases del desarrollo, diseño de productos y a lo largo de todas sus operaciones. Además, se deben realizar consultas periódicas con la sociedad civil (especialmente con los grupos en riesgo de ser vigilados) e informes de transparencia sólidos sobre las actividades empresariales que tengan un impacto en los derechos humanos.⁴⁶
- Deben establecer salvaguardias sólidas para garantizar que el uso de sus productos o servicios se ajuste a las normas de derechos humanos. Estas

⁴⁶ Inspirada en las recomendaciones del informe del relator especial para libertad de expresión de la ONU en 2019, David Kaye, sobre vigilancia y derechos humanos, Naciones Unidas, "UN Expert Calls for Immediate Moratorium on the Sale, Transfer and Use of Surveillance Tools", cit.

salvaguardas deben incluir cláusulas contractuales que prohíban usos que violen la legislación internacional de derechos humanos, características técnicas de diseño para señalar, prevenir o mitigar el uso indebido, y auditorías de derechos humanos y procesos de verificación.⁴⁷

- Cuando detecten usos indebidos de sus productos y servicios para cometer abusos contra los derechos humanos, deben informar sin demora a los organismos de supervisión nacionales, regionales o internacionales pertinentes. También deben establecer mecanismos eficaces de reclamación y reparación que permitan a las víctimas de abusos de los derechos humanos relacionados con la vigilancia presentar quejas y obtener reparación.⁴⁸
- Deben disponer de mecanismos de transparencia activa en los que sea posible hacer seguimiento a las adquisiciones que hace el Estado de estas tecnologías.
- A nivel internacional, se ha ido creando una serie de estándares en la industria de la vigilancia que incluyen requisitos de exportación de tecnologías. Es necesario trabajar con la sociedad civil de los países destinatarios de estas tecnologías para explicar el cumplimiento de estos estándares.

⁴⁷ *Ibíd.*

⁴⁸ *Ibíd.*

Inteligencia militar incrementa su capacidad para vigilar periodistas y ciudadanía con tecnología de fuentes abiertas

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)^{1 2}

Los organismos a cargo de la inteligencia en Colombia están sofisticando su capacidad de vigilancia sobre la actividad en línea de la ciudadanía. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) tuvo acceso a información filtrada a Forbidden Stories por el colectivo de hackers Guacamaya, con apoyo técnico de la Organización Global de Periodismo Investigativo (OCCRP, por sus siglas en inglés), que revela que actualmente el Estado utiliza—y planea adquirir—herramientas tecnológicas, con potencial uso de vigilancia masiva en contra de periodistas, medios de comunicación y prácticamente cualquier persona con presencia digital en Colombia. La información contenida en estos documentos filtrados fue contrastada con cinco derechos de petición que la FLIP envió al Comando General de las Fuerzas Militares, al Ejército Nacional, a la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y a la Fiscalía General de la Nación (esta última guardó silencio). Esta investigación confirma que la fuerza pública está usando tecnologías tipo OSINT (*open source intelligence*) de manera indiscriminada. Tales capacidades se institucionalizaron en 2019 a través de un manual de técnicas militares para el monitoreo de fuentes abiertas que utiliza el Ejército. Además, vigilan detalladamente cada contenido que publican los medios sobre sus instituciones.

Las revelaciones comprueban que este tipo de vigilancia en línea es

¹ La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es una organización no gubernamental que defiende la libertad de expresión y promueve un clima óptimo para que quienes ejercen el periodismo puedan satisfacer el derecho de quienes viven en Colombia a estar informados. www.flip.org.co.

² Investigación: Natalia Beltrán. Edición: Sebastián Salamanca Calle. Coordinación: Jonathan Bock Ruiz. Corrección de estilo: Andrea Torres Perdomo. Revisión legal: Raissa Carrillo Villamizar. Diseño y diagramación: Laura Merchán Calderón

una práctica institucional que en algunos casos ha utilizado la inteligencia militar contra objetivos no legítimos o que no representan una amenaza potencial para el Estado. En al menos un caso reciente, el de la periodista María Alejandra Villamizar, el Ejército usó tecnologías altamente invasivas para obtener un sinnúmero de datos e información privada de la periodista.

Un documento, con carácter reservado, revela los hallazgos de una investigación interna, realizada en el 2021, por la Inspección General de las Fuerzas Militares y confirma que se desvió el propósito de las actividades de inteligencia al vigilar a ciudadanos y ciudadanas que no constituían una amenaza real para el Estado, incluyendo a periodistas que informaban sobre temas del sector Defensa; además, las unidades operaron sin la autorización de sus superiores.

Estas actividades de vigilancia, que se han realizado en los últimos años, continúan vigentes y se proyectan hacia el futuro. Según un plan de adquisiciones del 2023, el Comando planea adquirir un sistema de ciberinteligencia basado en inteligencia artificial “que integre diversas fuentes de información de fuentes abiertas, así como información y contenido dispuesto en internet” por un valor de \$3.573.216.701.

Si bien, la utilización de la tecnología para la vigilancia del espacio público virtual puede perseguir fines legítimos, como la lucha contra las actividades delincuenciales en línea, su enorme potencial de abuso requiere de un enfoque adecuado de derechos humanos actualmente inexistente. Por ello, el Estado debe suplir la falta de regulación para consolidar el principio de legalidad, propio del Estado de derecho, que permita la consecución de sus fines y así prevenir actos arbitrarios en sus actividades de monitoreo de fuentes abiertas.

I. El Manual de Inteligencia y el espionaje a María Alejandra Villamizar

El 13 de agosto de 2019, el Ejército—a través de una orden de operaciones—manifestó la necesidad de emplear métodos OSINT “con el fin de aumentar la producción de la operación de inteligencia ‘hábil’ contra la periodista María Alejandra Villamizar”. Dentro de un plan para desarticular grupos armados organizados, ella se convirtió en objetivo por haber realizado una entrevista al comandante del ELN, Pablo Beltrán, en marzo de 2019 en “cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Plan de Campaña Bicentenario ‘Héroes de la Libertad’”.

Dentro del capítulo titulado “La inteligencia como función de conducción de la guerra” describe la utilidad de este tipo de inteligencia como:

[1-11] La información disponible públicamente se usa para:

- Apoyar el entendimiento de la situación para una recolección de información a través de fuentes abiertas, para facilitar un mejor análisis y juicio para determinar las relaciones entre las variables operacionales y de la misión que permita entender y describir el ambiente operacional incierto y cambiante en aras de facilitar la toma de decisiones.

En otras palabras, la información en fuentes abiertas les permite “identificar las características de la amenaza” y “actualizar el tipo de amenaza” al que se enfrentan, sin distinguir si se trata de información de personas que no constituyen un riesgo. Aparte de la manera intrusiva en que el manual instruye sobre cómo analizar información, facilita el almacenamiento de la información recolectada en una base de datos para su posterior consulta.³



Tras el escándalo de *Revista Semana*, en mayo de 2020, sobre la vigilancia ilegal y la recolección de datos de manera sistemática de periodistas para

³ Ejército Nacional, resolución N° 003412 de 2019, por la cual se aprueba el “Manual de técnicas del Ejército MTE 2-22.9 Inteligencia de Fuentes Abiertas”, 17 de diciembre de 2019, pág. 1-12, disponible en: https://cms.flip.datasketch.co/uploads/3007_1_17c97f4a6d.pdf.

la creación de perfiles de inteligencia, incluyendo a Villamizar, el ministro de Defensa de ese entonces, Carlos Holmes Trujillo, reaccionó anunciando una política de “cero tolerancia” frente al empleo ilegal de las capacidades de inteligencia contra periodistas y anunciando una serie de medidas para frenar las irregularidades, así como el avance de las investigaciones. El expresidente Iván Duque también rechazó esas acciones.

El Ejército nunca anunció en qué habrían quedado esas investigaciones internas. No obstante, la FLIP accedió a través de las filtraciones a un documento con carácter reservado de la Inspección General de las Fuerzas Militares de 2021, que era parte de una investigación al Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar (CAIMI). En ese documento, la Inspección identificó irregularidades en las “actividades de búsqueda y recolección de información en fuentes abiertas” de la periodista Villamizar que impactó en “la imagen institucional”.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSPECCIÓN GENERAL FF.MM.		ANÁLISIS DE CAUSA Y PLAN DE MEJORAMIENTO SOI	Página: 1 de 2 Código: MGN-GOQFM-PROCENSI-IGFFM P.O. 95-1-48 V. 08 Vigente a partir del: 19-05-2020
UNIDAD INSPECCIONADA: COMANDO DE APOYO DE COMBATE DE INTELIGENCIA MILITAR		FUERZA: EJERCITO NACIONAL - EJC	
PROCESO: PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA MILITAR		AREA ORGANIZATIVA: JEFATURA DE ESTADO MAJOR DE OPERACIONES	
1. INFORMACIÓN DE LA MEJORA			
CÓDIGO MEJORA	HALLAZGO N° 1	NOMBRE Actividades Búsqueda de Información	
FUENTE INS - Inspecciones	TRATAMIENTO Acción Correctiva	EFFECTO La imagen institucional y la generación de investigaciones por parte de los entes de control interno y externos.	



Según este, por órdenes del Batallón de Inteligencia Estratégica N° 4, que hace parte de la Brigada de Inteligencia Militar N° 1, en 2019 se desplegó la actividad de espionaje supuestamente para obtener la “ubicación” de la periodista con el fin de indagar en temas relacionados con su fuente Pablo Beltrán, líder del ELN. No obstante, la recolección de datos de Villamizar no se limitó a su dirección de domicilio. El Ejército recolectó información privada como números de teléfono, historial académico y laboral, información de su cubrimiento periodístico, datos de su matrimonio, fotos de su carro, datos de comparendos y el monitoreo sobre sus interacciones y seguidores en redes.

Esta investigación interna del Ejército encontró inconsistencias en el caso de la periodista. Por ejemplo, las fechas reportadas en los requerimientos no coinciden, los comandantes que firmaron la orden de inteligencia contra la periodista sustentaron su necesidad en una supuesta reunión previa que determinó que ella debía ser vigilada. Sin embargo, tal reunión no existió o al menos no se encontró evidencia de su realización. Al contrario, sin ningún fundamento, más allá de un plan de guerra, se ordenó recolectar toda la información disponible de la periodista valiéndose de técnicas OSINT.

De manera más amplia, el documento identificó una serie de omisiones de las autoridades de inteligencia que no se limitan al caso de Villamizar, sino que hacen parte de un problema más generalizado en la institución. La Inspección descubrió que en el Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar, encargado de orientar los planes para la obtención de información, i) no se incluyen los lineamientos y las políticas adoptadas institucionalmente en materia de derechos humanos; ii) no se aplican los lineamientos para contribuir al respeto de periodistas; iii) no se aclara el concepto de “amenaza potencial”, dando lugar a criterios subjetivos y personales del personal de inteligencia; y iv) no se establecen criterios para evaluar la viabilidad legal de las actividades de inteligencia.⁴

Frente a los requerimientos de OSINT, el panorama es aún más grave. Se supone que las unidades de inteligencia deben tener autorización del Comando de Apoyo para ejecutar una orden. Sin embargo, la inspección encontró que estas unidades no lo están haciendo, sino que directamente instruyen al Batallón de Ciberinteligencia para que ejecute la operación. En otras palabras, las unidades están operando sin la autorización de sus superiores.

Finalmente, se encontró que estos batallones trabajan bajo el supuesto de que las actividades de inteligencia “no se adelantan sobre amenazas actuales e inminentes”, lo que a juicio de la Inspección es un error grave sobre el principio de proporcionalidad que debe corregirse.⁵ Esto demuestra que se utilizaron los recursos públicos y se desvió el propósito de las actividades de inteligencia al vigilar a ciudadanos y ciudadanas que no constituían una amenaza real para el Estado, incluyendo a periodistas que informaban sobre temas del sector Defensa.

Según la ley, la actuación de inteligencia está limitada por el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento estricto de la Constitución y, en todo caso, debe proteger a los colombianos frente amenazas internas o externas. Para ello, sus actividades deben cumplir con un fin legítimo y no

⁴ Inspección General de las Fuerzas Militares, proceso de inteligencia y contrainteligencia militar, 15 de abril de 2021, anexo.

⁵ *Ibíd.*

deben ser desproporcionadas. Los resultados de la Inspección demuestran todo lo contrario. La inteligencia militar adoptó una práctica de recolección de información que no respetó los derechos humanos, que no cumplió con los fines establecidos en la ley y que afectó de manera desproporcionada el ejercicio periodístico en el país.

Por otra parte, en respuesta a un derecho de petición enviado por la FLIP, la DIPOL respondió que desde 2021 utiliza la plataforma WEBINT-OSINT-DEEPWEB para monitorear fuentes abiertas.⁶ Este sistema permite el monitoreo dinámico de la actividad en redes sociales, proporciona información sobre una publicación, hashtag, comentario, imagen o video, incluso la geolocalización de las cuentas y permite la creación de bots durante la fase de recolección de información. El resultado de la búsqueda genera datos como el nombre de usuario, identificador en redes sociales, imagen de la cuenta, páginas relacionadas, fecha de nacimiento, ubicación, direcciones, lugares de trabajo, educación, entre otros.

Este contrato se adjudicó a la Unión Temporal Phoenix, de la que hace parte Mollitiam Industries, la misma empresa de ciberseguridad española que le vendió al Ejército el software espía “Hombre invisible”, del que se hablará más adelante en esta investigación. Mollitiam es una empresa relevante también para el Comando General de las Fuerzas Militares.

Pese a que, en su respuesta, el Comando afirmó que para realizar inteligencia sobre fuentes abiertas “no requiere necesariamente de herramientas tecnológicas o técnicas (software)” y que, en todo caso, utiliza solo motores de búsqueda,⁷ la FLIP tomó conocimiento de que, en 2022, Mollitiam le presentó una propuesta para adquirir capacidades tipo OSINT en el marco de un proyecto de inteligencia de fuentes abiertas. El Comando destinó, en 2022, un valor de \$4.000.000.000 para la adquisición de un (1) software de ese tipo.

Alcance			
Las capacidades de inteligencia de fuentes abiertas buscan llevar a cabo el monitoreo y análisis constante de la información generada en la web y redes sociales relacionada con las hipótesis de conflicto, sus capacidades y sus alianzas estratégicas.			
Para esto se requieren:			
Análisis de contenidos web.			
Georeferenciación de la información.			
Identificación de actores.			
Identificación de tendencias.			
Relacionamiento entre los actores y generadores de contenido.			
Estructuración de información recolectada.			
Análisis de redes sociales.			
Análisis link de actores y temas.			
Presupuesto			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Servidores	3	\$ 250.000.000	\$ 750.000.000
Firewall	2	\$ 120.000.000	\$ 240.000.000
Software de fuentes abiertas	1	\$ 4.000.000.000	\$ 4.000.000.000
VALOR TOTAL ESTIMADO		\$ 4.990.000.000	

⁶ Respuesta de DIPOL a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) a través de radicado N° GS-2022-040090/DIPOL-ASJUD-13.

⁷ Respuesta del Comando General de las Fuerzas Militares a la FLIP a través del radicado N° 0122013641402/MDN-COGFM-OASLE 1.10 del 24 de noviembre de 2022.

contra grupos de interés en la sociedad como periodistas.⁸ Preocupan particularmente las propuestas de adquisición de capacidades OSINT que cada vez incluyen métodos más sofisticados y de mayor alcance, sin ningún contrapeso legal, y que terminan por utilizar los datos privados en el marco de tácticas militares contra ciudadanos que no son una amenaza para el Estado.

Estas herramientas que el Estado podría adquirir fortalecen un Estado de vigilancia invasivo. El solo hecho de que una herramienta pueda instalar un malware de forma remota en un dispositivo, activar su cámara y reco-pilar información como el rostro, intereses, edad, sexo, educación, estado civil, nacionalidad y ubicación recrudece las amenazas sobre la ciudadanía que se comunica en línea. Además, nutre el ambiente amedrentador contra periodistas que ya han sido blanco de estas capacidades tipo OSINT en el pasado y que al día de hoy ni siquiera comprenden la forma en la que fueron utilizados sus datos en medio de operaciones militares.

REF ARTICULO	DESCRIPCION
	Servicio permanente del estudio, análisis y monitoreo de medios masivos y monitoreo de noticias en medios de comunicación (radio am y fm, noticieros en televisión, prensa nacional, regional e internacional y en internet) teniendo en cuenta las noticias regionales, nacionales e internacionales, de relevancia para las Fuerzas Militares, entregando los resultados correspondientes al Comando General de las Fuerzas Militares.
	MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE INFORMACION TALES COMO RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA Y PAGINAS DE INTERNET
	Los monitoreos elaborados deben ser puestos a disposición de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas del Comando General, en un portal web donde la información monitoreada de interés para el Comando General este alojada, archivada y disponible, a la cual se pueda tener acceso 24 horas al día, 7 días a la semana mediante la asignación de un nombre de usuario y contraseña; igualmente deben ser enviados como alerta a correos electrónicos y teléfonos black Berry o smarth phones determinados por ésta oficina, a través del supervisor del contrato.

II. Vigilancia de las publicaciones periodísticas

En un contexto en el que se despliega la capacidad de inteligencia militar contra la prensa que informa sobre temas relacionados con la defensa y la seguridad en Colombia, la FLIP documentó otro tipo de vigilancia de

⁸ P. Rueckert, “When Your ‘Friends’ Spy on You: the Firm Pitching Orwellian Social Media Surveillance to Militaries”, Forbidden Stories, 2023, disponible en: <https://forbiddenstories.org/story-killers/osint-s2t-unlocking-cyberspace-journalists-activists>; F. Morales Sierra, “Proyecto OSINT: cómo la inteligencia militar se acerca a la vigilancia masiva”, El Espectador, 2023, disponible en: <https://www.elespectador.com/judicial/proyecto-osint-como-la-inteligencia-militar-se-acerca-a-la-vigilancia-masiva>.

fuentes abiertas de información que se concentra en redes sociales y medios. Las fuerzas militares están realizando un monitoreo detallado de medios y “análisis mensuales de incidencia de orden público y derechos humanos”.

Desde 2019, el Comando General de las Fuerzas Militares celebra contratos anuales con una empresa llamada MYMCOL SAS para analizar, monitorear y “hacer inteligencia” permanente a un listado de medios por un valor aproximado de \$35.000.000. Si bien se conocen casos en el pasado de entidades que analizan la percepción pública en línea, esto es diferente. El Estado está tercerizando actividades de vigilancia de medios nacionales, regionales e internacionales durante las 24 horas del día, de lunes a domingo. Aunque no se conoce qué uso se da a esta información, se observa un interés en identificar los temas que marcan tendencia y de conocer detalles del cubrimiento de medios que realizan informes e investigaciones sobre las fuerzas militares.⁹

El Comando General de las Fuerzas Militares establece de forma predeterminada los medios de comunicación a monitorear y los temas. Como resultado, la empresa se encarga de monitorear temas relacionados con el sector Defensa, presentar informes de las noticias y, además, un análisis de incidencia de orden público y derechos humanos.¹⁰

En los documentos públicos de estos contratos, se incluyen como temas a monitorear todos los relacionados con las fuerzas militares: comandantes en todos los niveles, divisiones, brigadas, unidades de fuerzas de tarea en todas las regiones del país, personal militar y civil; Presidencia de la República, Ministerio de Defensa, Relaciones Internacionales, terrorismo, bandas criminales, disposiciones de derechos humanos, DIH, Corte Penal Internacional, y aspectos jurídicos y legales relacionados con las fuerzas militares. Los siguientes medios están actualmente bajo monitoreo:

⁹ Comando General de las Fuerzas Militares, anexo 2, estudio previo del contrato 258COGFM DIAF, 2022.

¹⁰ Comando General de las Fuerzas Militares, anexo 1, especificaciones técnicas contrato 258COGFM DIAF, 2022.

Los medios básicos para monitorear son:
RADIO:
Cadena básica Caracol, cadena básica RCN, la W, las FM, Melodía AM, Todolar, Santa Fe, Súper, Colmundo Radio, Radio Uno,
PRENSA:
Periódicos Nacionales:
El Tiempo, El Espectador, La República, Portafolio y el Nuevo Siglo.
Periódicos Regionales:
El Universal (Cartagena), El Meridiano (Córdoba, Sucre y Bolívar, El Colombiano, El Mundo (Medellín) El Heraldo y la Libertad (Barranquilla), Diario del Sur (Pasto), El País y el Occidente (Valle del Cauca), Vanguardia Liberal (Bucaramanga), Nuevo Día (Ibagué), Diario el Otún y la Tarde (Risaralda), la Patria (Manizales), la Nación y el Diario del Huila (Neiva), la Opinión (Cúcuta), El liberal (Popayán), el Pilón (Valledupar), El Frente, ADN (Bogotá)
REVISTAS NACIONALES:
Semana, Dinero, Dinners, Don Juan, Soho, Cromos, Credencial.
SITIOS WEB:
Los portales de los periódicos El Universal, El Meridiano, El Colombiano, El Mundo, El Heraldo y la Libertad, Diario del Sur, El País, El Occidente, Vanguardia Liberal, Nuevo Día, Diario el Otún, La Tarde, la Patria, La Nación, El Diario del Huila, la Opinión, El liberal, el Pilón, El Frente, ADN (Bogotá), Anncol, ELN Voces, Semanario la Voz, la Silla Vacía, Verdad Abierta, organizaciones armadas ilegales como Farc y Eln.
Televisión.
Los medios a monitorear son: Caracol TV, RCN TV, Canal Uno, CNN, Canal 13 City TV, NTN24, Cable Noticias, Canal Capital, Canal Institucional, Señal Colombia, Telecaribe, Telepacífico, Teleanzioquia, Tele Café, Canal TRO, Telesur , Canal el Tiempo(todas las franjas noticiosas, programas de reportajes o crónicas y programas de opinión emitidos entre las 06:00 y las 24:00 horas)
MEDIOS INTERNACIONALES:
News Times, Le Monde, Los Ángeles Times, Radio Manti de Miami Reuters, Telemundo Internacional, Televisión Española, The Miami Herald, The New York Times, Univision, The Guardiah – Inglaterra, Washington Post, L a Reforma de México, NTN24, Prensa Infodefensa España, Xinhua China, RCN 24 Horas. CNN en español. Y Telesur

A través de los hallazgos del grupo Guacamaya, la FLIP conoció los informes de resultados de esta empresa en los últimos dos años y—sumado a la evidencia de la delegación de una función asociada a la inteligencia a un privado—pudo constatar que este tipo de monitoreo continúa con el mismo patrón de etiquetar a los medios por su línea editorial frente a las FF.MM. en “positivo, negativo y neutro”, sin tener certeza sobre las finalidades y utilidad de esta categorización. Todos los informes clasifican la información diaria de la siguiente manera, a modo de ejemplo:

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8	Columna 9	Columna 10
176	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
177	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
178	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
179	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
180	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
181	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
182	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
183	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
184	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
185	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
186	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
187	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
188	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
189	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
190	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
191	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
192	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
193	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
194	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
195	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
196	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
197	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
198	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
199	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
200	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
201	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
202	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
203	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
204	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
205	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
206	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
207	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
208	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
209	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia
210	2021-05-01	Denuncia	internet	seguimientos	N/A	N/A	Cooperación	N/A	Denuncia

Adicionalmente, se conocieron análisis cuantitativos sobre la información de los medios de comunicación, como ubicación, y la participación de medios que informan sobre noticias relacionadas con el sector Defensa y extractos de noticias. Así:





III. La evolución del espionaje: de los seguimientos al acceso total de los dispositivos

Colombia ya ha reconocido en decisiones judiciales las afectaciones a la libertad de expresión como resultado del espionaje ilegal de los organismos de inteligencia. El Consejo de Estado ha afirmado que la inteligencia contra la prensa en Colombia ha servido para: i) clasificar como “blancos” a periodistas que supuestamente tenían vínculos con grupos subversivos o eran auxiliares;¹¹ ii) ha tenido la finalidad de “eliminarlos dado su presunto vínculo”¹² con estos grupos; o para iii) trazar estrategias de ataques generalmente materializados a través de interceptaciones ilegales, seguimientos que configuran una tortura psicológica con el fin de castigarlos por su actividad como periodistas.¹³

El Consejo de Estado buscó garantizar la no repetición de hechos asociados a la estigmatización y posteriores acciones de inteligencia ilegal contra periodistas. No obstante, el aparato estatal encargado de la inteligencia cada vez avanza más rápido hacia el uso y la adquisición de nuevas tecnologías para la vigilancia indiscriminada de la información en línea.

Sumado a esto, tras más de una década de las acciones de espionaje desplegadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y ante la promesa

¹¹ Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia N° 34.349 del 13 de septiembre de 2016, Sala de lo Contencioso Administrativo, consejero ponente: Hernán Andrade Rincón, pág. 44.

¹² *Ibíd.*, pág. 45.

¹³ Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia N° 66.603 del 17 de junio de 2022 y Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencia N° SC 3-20032366 del 26 de marzo de 2020, magistrado ponente: José Élvor Muñoz Barrera, pág. 164.

de no repetición, en enero de 2020, *Revista Semana* publicó la investigación “Chuzadas sin cuartel” que documentaba actividades de uso de software espía contra objetivos como periodistas por parte del Batallón de Ciberinteligencia y el Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información. También se cree que participó el Batallón de Inteligencia Estratégica N° 1 y N° 4.¹⁴ Este último está involucrado en la vigilancia en contra de la periodista María Alejandra Villamizar. Hasta la fecha, su alcance ha sido desconocido.

Así, desde la segunda mitad de 2019, se realizaron actividades ilegales con el apoyo de una herramienta tecnológica adquirida por el Comando de Apoyo de Inteligencia Militar del Ejército por \$3.000 millones llamada “Hombre invisible”, la cual les permitió el acceso a computadores, mensajes, llamadas, fotos y, en general, a toda la información disponible del dispositivo infectado sin que los periodistas lo sospecharan y de equipos tácticos móviles como StingRay que funcionaron como una antena y se utilizaron para interceptar llamadas. A la fecha, no se reportan avances judiciales al respecto ni se conoce la totalidad de víctimas.

En ese mismo año, una segunda investigación de *Revista Semana* llamada “Las carpetas secretas” denunció que, a partir de la consulta de fuentes abiertas y redes sociales, el Ejército recolectó datos personales y sensibles de decenas de periodistas que incluyen interacciones en redes sociales, raza, religión, domicilio y puntos geográficos de cubrimiento; construyó perfiles, árboles de contactos de familiares, fuentes, amigos, y analizó sus orientaciones políticas.¹⁵ A su vez, se recabaron indicios sobre el uso de un sistema informático móvil a través del cual “se solicitaban herramientas de administración remota para hacer un rastreo continuo desde sitios web con el fin de obtener información de los afectados y estar al tanto de su localización”.¹⁶

Este perfilamiento y vigilancia de periodistas por parte de la inteligencia del Ejército Nacional dejó un saldo de 52 víctimas de la recolección masiva

¹⁴ Revista Semana, “Chuzadas sin cuartel”, 2020, disponible en: <https://www.semana.com/nacion/articulo/chuzadas-por-que-se-retiro-el-general-nicacio-martinez-del-ejercito/647810>.

¹⁵ Revista Semana, “Las carpetas secretas”, 2020, disponible en: <https://www.semana.com/amp/espionaje-del-ejercito-nacional-las-carpetas-secretas-investigacion-semana/667616/?fbclid=IwAR3rqXXAdoqWBWHWkfAMGMyVJZ3lhqYkSIEXD2lpOc3kvWykFY3FvRpgOJw>.

¹⁶ FLIP, “Catorce nuevos casos de periodistas que fueron víctimas de acciones de perfilamiento por parte del Ejército Nacional”, 2020, disponible en: <https://www.flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item/2523-catorce-nuevos-casos-de-periodistas-que-fueron-victimas-de-acciones-de-perfilamiento-por-parte-del-ejercito-nacional>.

de datos, sin límite legal alguno, y la estigmatización de su labor a partir de la información relacionada con las fuerzas militares o sus fuentes.¹⁷ De hecho, algunos fueron asociados a grupos armados en razón a su actividad en redes sociales y así se convirtieron en un objetivo. Otros publicaron artículos relacionados con actuaciones irregulares al interior de esta institución y a partir de allí se convirtieron en el blanco.¹⁸

En otro caso similar, el Ejército utilizó la información publicada en redes sociales para georeferenciar la ubicación de una periodista que solo fotografió a miembros de una guerrilla para un reportaje.¹⁹ En suma, el Ejército creó un expediente de inteligencia de los periodistas que entrevistaron a integrantes de grupos armados bajo calificativos temerarios y con potenciales implicaciones legales que consisten en valoraciones subjetivas y cargadas de sesgos, demostrando que la criminalización de los periodistas se origina por sus fuentes.

Luego, para contrarrestar “noticias falsas”, en el paro nacional del 28 de abril de 2021, a través del Puesto de Mando Unificado de Ciberseguridad (PMU-Ciber), se conoció que el Centro Cibernético Policial realizó monitoreo de contenidos públicos como las redes sociales las 24 horas del día a través de labores de ciberpatrullaje para “garantizar que en las redes sociales se mantenga una dinámica y una actividad que no incite a la violencia y cumpla con los requisitos de ley”.²⁰ Como resultado, se conoció públicamente que se iniciaron nueve procesos penales, de los cuales cuatro están archivados.

Este tipo de monitoreo de fuentes abiertas con fines de iniciar investigaciones judiciales plantea riesgos puesto que las autoridades administrativas rastrearon las interacciones de las personas que criticaban su gestión en las protestas y recolectaron los datos de usuarios de redes sociales de forma unilateral. Estas críticas son ejercicios del derecho a la protesta que se deben presumir legítimos y no se explica la justificación para recolectar y analizar esos datos.

En el marco del ciberpatrullaje desplegado en 2021, la FLIP le preguntó al Centro Cibernético Policial sobre los tipos de datos que recolecta y su finalidad. En su respuesta, aseguró que no todos los contenidos de publi-

¹⁷ *Ibíd.*

¹⁸ Como por ejemplo, el caso del periodista Nick Casey, corresponsal del diario *The New York Times* y medios alternativos como *Rutas del Conflicto* y *Liga contra el Silencio. Semana*, “Las carpetas secretas”, disponible en: <https://especiales.semana.com/espionaje-desde-el-ejercito-nacional-las-carpetas-secretas-investigacion/index.html>.

¹⁹ Caso de la fotorreportera Lynsey Addario. *Ibíd.*

²⁰ Ministerio de Defensa Nacional, “Durante las 24 horas la Policía garantiza la seguridad de internet en Colombia”, 2021, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=0t3-oh7WUPs>.

caciones o cuentas tienen datos personales. En todo caso, afirmó que estos datos son de carácter público.²¹ De esta manera, bajo la justificación de que se trata de “información pública” se están legitimando actividades de vigilancia estatal en línea sin ningún control efectivo y sin la distinción de información que, a partir de un análisis concreto e individualizado, puede contener datos privados y sensibles.

Adicionalmente a las herramientas para acceder a información pública, también existen otras tecnologías mucho más invasivas. El escándalo más reciente es la detección de dos herramientas con esa capacidad de vigilancia en Colombia. Primero, el software Predator,²² desarrollado por la empresa Cytrox, con sede en Macedonia. En 2021, Meta afirmó haber detectado como cliente de Predator a Colombia. Los objetivos de Cytrox incluyen a políticos y periodistas alrededor del mundo. Por otro lado, Meta eliminó cuentas asociadas a la empresa Cognyte con sede en Israel. Esta empresa, que permite administrar cuentas falsas a través de redes sociales, se identificó en el país y también apunta a periodistas. Pese a que estas herramientas a menudo son adquiridas por los Estados, a la fecha no se conoce la entidad que los adquirió en Colombia.

IV. Afectaciones a la libertad de expresión y a la privacidad

Los organismos de inteligencia militar en Colombia, como el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército y la DIPOL,²³ comparten la tesis de que toda información disponible en internet es de “carácter público”. Y afirman que esas herramientas se utilizan para propósitos que parecen legítimos: prevenir amenazas, investigar y gestionar la reputación en línea. Pero la evidencia apunta a que no en todos los casos ha sido así.

El marco jurídico existente no precisa los alcances de la vigilancia en línea que aparentemente se soporta en el monitoreo del espectro electromagnético. Así, bajo definiciones amplias y poco precisas, los organismos

²¹ Respuesta del Centro Cibernético Policial a la FLIP a través de radicado N° GS-2021-108-171/DIJIN-CECIP 1.10.

²² M. Dvilyanski; D. Agranovich; N. Gleicher, “Threat Report on the Surveillance-for-Hire-Industry”, Meta, 2021, disponible en: <https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/12/Threat-Report-on-the-Surveillance-for-Hire-Industry.pdf>.

²³ Respuesta del Ejército Nacional de Colombia a la FLIP con radicado N° 2022-535-0041666-3:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAIMI-BRIMI1-BACIB-COMANDO-1.10, 2 de diciembre de 2022. Policía Nacional de Colombia, comunicado de prensa, Twitter, 2021, disponible en: <https://twitter.com/PoliciaColombia/status/1419693765711867913/photo/2>.

de inteligencia vigilan a la ciudadanía y a periodistas con las tecnologías citadas y otras herramientas de las que estas entidades prefieren reservar su nombre por tratarse—según ellas—de asuntos de seguridad nacional.

También, es cuestionable que para estas tecnologías no parece existir un límite de personas que puedan ser vigiladas, no se conoce la duración de tales medidas ni los procedimientos para los usos de los datos. Tampoco es posible realizar un análisis individualizado sobre la necesidad y la proporcionalidad de cada medida.²⁴ La Ley de Inteligencia no contempla una definición legal sobre el concepto de monitoreo del espectro electromagnético, los límites, su alcance cuando se trata de “fuentes abiertas de información” y su duración. Este monitoreo es entonces un tipo de vigilancia secreta que queda fuera del control judicial. Tampoco contempla la posibilidad de notificar, posteriormente, a los ciudadanos sobre las acciones de vigilancia llevadas a cabo en su contra.

Distintos organismos de derechos humanos a nivel mundial han alertado que los sistemas de vigilancia que permiten la recolección de datos de manera indiscriminada afectan el derecho a la privacidad, ya que invaden la expectativa de intimidad de los ciudadanos.²⁵ Para las Naciones Unidas:

La vigilancia sistemática de las personas en el espacio público en línea y fuera de línea, en particular cuando se combina con formas adicionales de analizar y conectar la información obtenida con otras fuentes de datos, constituye una injerencia en el derecho a la intimidad y puede tener efectos muy perjudiciales en el disfrute de otros derechos humanos.²⁶

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “la recolección sistematizada de datos públicos—voluntariamente expuestos por el propietario de dichos datos—constituye una injerencia en la vida privada de las personas”.²⁷ También afirma que “el hecho de que la persona deje

²⁴ Naciones Unidas (ONU), “El derecho a la privacidad en la era digital”, A/HRC/39/29, 3 de agosto de 2018, párr. 17.

²⁵ Asamblea General de las Naciones Unidas, “Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo”, nota del secretario general, A/69/397, 23 de septiembre de 2014. Véase también *Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Libertad de expresión e internet”, informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, OEA/Ser.L/V/II, CIDH/RELE/INF.11/13, 31 diciembre 2013, párr. 153.*

²⁶ Consejo de Derechos Humanos, “El derecho a la privacidad en la era digital”, informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/51/17, párr. 43.

²⁷ CIDH; Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), “Estándares para una internet libre, abierta e incluyente”, OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.17/17, párr. 211.

rastros públicos de sus actividades—en internet de manera inevitable—no habilita al Estado a recolectarla sistemáticamente”.²⁸ En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmó que:

Estos datos, considerados en su conjunto, permiten extraer conclusiones muy precisas sobre la vida privada de las personas cuyos datos se han conservado, como los hábitos de la vida cotidiana, los lugares de residencia permanente o temporal, los desplazamientos diarios o de otro tipo, las actividades realizadas, las relaciones sociales de esas personas, y los entornos sociales que frecuentan.²⁹

Con base en estas consideraciones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que “el mero almacenamiento de datos relacionados con la vida privada de un individuo equivale a una interferencia en el sentido del artículo 8 [sobre el respeto a su vida privada y familiar] y que la necesidad de salvaguardias será aún mayor en lo que respecta a la protección de los datos personales sometidos a procesamiento”.³⁰ Pero Colombia no tiene salvaguardias.

Además, generalmente, estas herramientas se han utilizado desproporcionadamente contra periodistas. La Declaración Conjunta sobre Programas de Vigilancia y su Impacto en la Libertad de Expresión llamó la atención sobre “los efectos intimidatorios que el acceso indiscriminado a datos sobre la comunicación de las personas pueda generar sobre la libre expresión del pensamiento, búsqueda y difusión de información en los países de la región”.³¹

Cuando la FLIP preguntó sobre las auditorías internas para prevenir riesgos a los derechos humanos con el uso de estas tecnologías, el Ejército respondió que no realiza estudios de impacto sobre los derechos humanos porque: i) es información disponible en el espectro electromagnético; y ii) guarda relación con fenómenos de criminalidad descritos en planes de operaciones.³² Por su parte, la Dirección Nacional de Inteligencia afirmó que tampoco cuentan con

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “Digital Rights Ireland Ltd c. Minister of Communications”, *Marine and Natural Resources* y otros, C-293/12, asuntos acumulados, 8 de abril de 2014, párr. 27.

³⁰ Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “Case of Centrum För Rättvisa v. Sweden”, párr. 243.

³¹ ONU; CIDH; “Declaración Conjunta sobre Programas de Vigilancia y su impacto en la libertad de expresión” 21 de junio de 2013, disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=926&ID=2>.

³² Respuesta del Ejército Nacional de Colombia a la FLIP, con radicado N° 2022-535-0041666-3:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAIMI-BRIMI1-BACIB-COMANDO-1.10, 2 de diciembre de 2022.

este tipo de evaluaciones sobre derechos cuando utilizan herramientas de software para cumplir con su función de inteligencia.³³

La DIPOL también afirmó a la FLIP que su actividad está sometida a controles internos y a controles políticos. No obstante, hasta la fecha se desconoce la efectividad de dichos controles porque gozan de absoluta reserva.

En diciembre de 2019, el entonces presidente Iván Duque “ordenó una auditoría a las actividades de inteligencia y contrainteligencia que se han venido efectuando durante los últimos 10 años en el Ejército Nacional”, según el Ministerio de Defensa.³⁴ Sin embargo, esto fue desmentido. La Inspección General del Ejército señaló que no encontró soporte sobre la instrucción de adelantar auditorías sobre las actividades de inteligencia durante los últimos 10 años.³⁵ En contraste, afirmó que desde 2019 ha realizado auditorías, pero sin solicitar informes sobre el número de personas perfiladas, los criterios que se utilizaron para seleccionarlas ni las metodologías utilizadas,³⁶ sin expresar su fundamento.

En mayo de 2022, la FLIP le preguntó al Ministerio de Defensa sobre las medidas que han adoptado tras las denuncias sobre el perfilamiento de periodistas en 2020 y no mencionó ninguna tendiente a modificar las técnicas desplegadas contra estos. Al contrario, afirmó que es preciso señalar que a la fecha “no se ha determinado que se hubiera configurado delito o falta disciplinaria asociadas a presuntas actividades de inteligencia ilegal”.³⁷

Esta serie de contradicciones y opacidad no termina aquí. Después de que se conociera ese escándalo, el Ministerio de Defensa anunció, como respuesta al presunto empleo irregular de las capacidades de inteligencia, que había retirado del servicio activo a once oficiales y a un brigadier general.³⁸ No obstante, en una respuesta del Ejército a la FLIP, se aseguró que los retiros de uniformados para la época de los hechos obedecieron a

³³ Respuesta de la Dirección Nacional de Inteligencia a la FLIP a través de radicado N° 2-2022-2909.

³⁴ Ministerio de Defensa, “La política del presidente Duque es de cero tolerancia con la comisión de actos ilegales dentro de la Fuerza Pública”, 2020, disponible en: <https://web.archive.org/web/20230311014802/https://www.cgfm.mil.co/es/blog/politica-del-presidente-duque-es-de-cero-tolerancia-con-la-comision-de-actos-ilegales-dentro>.

³⁵ Respuesta de la Inspección General del Ejército a la FLIP con radicado N° 2022101000645851:MDN-COGFM-COEJC-CEIGE-29. 21, 28 de marzo de 2022.

³⁶ Respuesta de la Inspección General del Ejército a la FLIP, literal B, a través de radicado N° 2022101000925621:MDN-COGFM-COEJC-CEIGE-1.10, 2 de mayo de 2022.

³⁷ Respuesta del Ministerio de Defensa a la FLIP N° RS20220502041408, 2 de mayo de 2022.

³⁸ Ministerio de Defensa, Twitter, 2020, disponible en: <https://twitter.com/mindefensa/status/1256319131151937537?s=20>.

necesidades del personal.³⁹

Tampoco se sabe si los resultados de las auditorías fueron divulgados a nivel interno para garantizar la no repetición, pues el Ejército aludió que la información es “reservada”. A la fecha, ni siquiera se conocen los avances en las recomendaciones dadas por el Ministerio de Defensa en su momento para controlar las actividades de inteligencia y contrainteligencia.

Así, resulta incomprensible que, en octubre del año pasado, el actual comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, haya expresado que las actividades de inteligencia se dirigen “únicamente” contra amenazas a la seguridad nacional, cuando esto fue desmentido incluso a partir de los resultados de la Inspección. Es evidente que las autoridades siguen minimizando la dimensión y los impactos sobre los derechos de las personas que tiene el monitoreo de fuentes abiertas, sobre todo cuando recae sobre periodistas que informan sobre temas de interés público.

Es urgente que la sociedad colombiana discuta la posibilidad de promover ajustes normativos y una política pública que regule el uso de la inteligencia sobre fuentes abiertas específicamente: procedimientos, estándares sobre recolección y almacenamiento de datos, y prohibiciones claras sobre la vigilancia en línea contra grupos sociales determinados como periodistas por sus fuentes o contenido de sus publicaciones. Adicionalmente, es imperativo que las autoridades de inteligencia garanticen que el uso de tecnologías con capacidad de vigilancia secreta respeten los derechos humanos, lo que implica que se adopten en el marco de una ley, que persigan un fin legítimo, cumplan con los requisitos de necesidad y proporcionalidad, y aseguren la transparencia y la correcta rendición de cuentas sobre su adquisición y utilización.

Por ello, la FLIP le solicita al presidente de la República y al Ministro de Defensa que emprendan acciones tendientes a asegurar que las actividades de inteligencia cumplan con los estándares de derechos humanos, sobre todo aquellas relacionadas con la información que circula en fuentes abiertas de información. Esto incluye la exigencia de una evaluación previa y periódica de impacto en materia de derechos humanos frente al despliegue de estas actividades de inteligencia con apoyo de las tecnologías.

Existe una deuda estatal en adoptar medidas para responder a las demandas de verdad sobre las finalidades de esta vigilancia y para garantizar que no se repita. Por ello, el compromiso frente a la no repetición de hechos de perfilamiento en el pasado implica retomar las auditorías internas

³⁹ Respuesta de la Inspección General del Ejército a la FLIP a través de radicado N° 2022101000925621:MDN-COGFM-COEJC-CEIGE-1.10, punto 4A, 2 de mayo de 2022.

sobre las actividades de inteligencia de manera que se pueda reforzar el cumplimiento de los estándares de derechos humanos y se garantice que no se declarará como blanco a periodistas bajo etiquetas temerarias en función de su labor, así como avanzar en la investigación de los casos y sanción de los responsables por la recolección ilegal de datos privados de periodistas en el marco de tácticas militares.

Por otro lado, se insta a la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso de la República a que formule recomendaciones sobre los límites en el ejercicio de actividades de inteligencia sobre fuentes abiertas de información; que emita un concepto urgente sobre la necesidad de regular el alcance del monitoreo del espectro electromagnético a partir de una ley del Congreso de la República; y que proponga una moción de observación respecto a los directores de los organismos de inteligencia por el despliegue de sus actividades sobre fuentes abiertas, de conformidad con su mandato legal.

Finalmente, se exhorta a los organismos encargados de la inteligencia, en particular, a las fuerzas militares, a que modifiquen su manual de técnicas sobre fuentes abiertas en el sentido de que incluya garantías en derechos humanos, como la privacidad y la libertad de expresión y prensa; que diferencie la información en línea que no puede ser recolectada al tener un carácter privado; y que prescinda de la vigilancia y de la evaluación de contenidos periodísticos bajo parámetros de guerra.

Prácticas de *Open Source Intelligence* (OSINT) en México

Artículo 19 México

I. Introducción

En la actualidad, expresarnos y comunicarnos con herramientas o recursos en línea es una actividad cotidiana entre las personas que cuentan con acceso a estos. Al utilizar plataformas disponibles en las páginas de internet es posible compartir información personal sobre rutinas, gustos, intereses y todo aquello que acontece dentro y fuera de nuestra esfera individual, aportando con ello datos que pueden ser de utilidad para otros actores ajenos a nuestro espacio digital.

De la misma forma en que la información en fuentes o plataformas digitales aumenta, también sucede con los mecanismos para recolectar, procesar y almacenar los datos que se encuentran disponibles en la red. Es el caso de la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT, por sus siglas en inglés), práctica que cualquier persona puede realizar, pero que tiene el fin de producir tareas de inteligencia. Este asunto toma mayor relevancia particularmente en el caso de los Estados, cuando se implican temas de seguridad.

En el caso de México, esta cuestión se relaciona con una práctica implementada por la Policía Cibernética o por la Unidad de Policía Científica preventiva de las entidades federativas del país, la cual se denomina “ciberpatrullaje” y que consiste en la búsqueda de datos en fuentes abiertas (como la red pública de internet) y en la llamada *deep web*,¹ con la finalidad de identificar posibles conductas constitutivas de delitos cibernéticos. Si bien los estados de la república no optan por llamarlo “prácticas de OSINT para la prevención y combate a los delitos cibernéticos”, se toma al ciberpatrullaje como su similar

¹ La *deep web* es una parte de la web a la que no acceden los motores de búsqueda estándar (como Google, Firefox o Safari, por mencionar algunos) porque los contenidos están almacenados en una base de datos que no está codificada ni es accesible mediante una interfaz de búsqueda. University Libraries, University of Washington, “Journalism: the Web: Definitions”, disponible en: <https://guides.lib.uw.edu/c.php?g=342031&p=2300191>.

debido a que mediante este proceso de patrullaje cibernético generan inteligencia, tal como lo plantea la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT). No obstante, las tareas realizadas por las policías cibernéticas quedan en la opacidad al no existir información pública amplia y disponible respecto a qué se refieren con el término de “ciberpatrullaje”; qué hacen mediante el monitoreo en internet; qué tipo de datos buscan y recolectan; cuál es la justificación para recolectar información sobre una o varias personas o qué sucede con los datos que recolectan y almacenan. Por lo tanto, el monitoreo de redes y las labores de inteligencia en fuentes abiertas en internet dibujan una delgada línea entre las acciones legítimas de seguridad y la vigilancia de las comunicaciones de las personas.² Como lo ha advertido la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “la vigilancia en internet, en cualquiera de sus formatos o matices, constituye una injerencia en la vida privada de las personas y, de ejercerse ilegítimamente, puede afectar además los derechos al debido proceso y a un juicio justo, a la libertad de expresión y al acceso a la información”.³

En nuestro país no existe una regulación específica sobre el procesamiento de datos en fuentes abiertas o de OSINT. Esta ausencia, así como la opacidad al transparentar la información, da origen a prácticas controversiales por parte de las instituciones del Estado. Por ejemplo, de 2019 a 2022, el Senado de la República pagó \$99.988.000 a las empresas de ciberseguridad Silent4Business, SA de CV y a Mavape, SAPI de CV, para realizar prácticas de ciberpatrullaje, monitoreando a personas usuarias de Facebook y Twitter, quienes publican información de tipo político contra el Senado y quienes lo integran. Lo anterior dio como resultado la recolección y el análisis de tendencias, el monitoreo del comportamiento e impacto de las publicaciones en las redes sociales, como también la detección de las redes de personas usuarias.⁴ Esto representa una vulneración a derechos humanos como el de

² A. Del Campo; M. Schatzky, “Marco normativo y grises en una discusión que impacta directamente en nuestros derechos humanos”, 2021, Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), disponible en: <https://observatoriolegislativocele.com/ciberpatrullaje-o-inteligencia>.

³ Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE); Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Estándares para una internet libre, abierta e incluyente”, informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2017, párr. 212, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/internet_2016_esp.pdf.

⁴ I. Ojeda, “El Senado gasta 99 mdp y reserva hasta los hashtags para ocultar vigilancia excesiva en redes sociales”, Estado Red, 2022, disponible en: <https://estadored.mx/2022/09/el-senado-gasta-99-mdp-y-reserva-hasta-los-hashtags-para-ocultar-vigilancia-excesiva-en-redes-sociales>.

la libertad de expresión y el de la privacidad, debido a que las personas no tienen conocimiento de que sus actividades en la web están bajo vigilancia por entes estatales, por el hecho de expresar sus ideas y opiniones.

Las prácticas de OSINT también las ofrecen empresas constituidas con sede en México, las cuales cumplen con distintos objetivos como monitoreo de audiencias y de mercados, y validación de personas, entre otros. Asimismo, algunas instituciones académicas del país con objetivos de investigación científica, o bien, el periodismo de investigación, implementan prácticas OSINT. Sin embargo, las actividades de procesamiento de datos en fuentes abiertas de los sectores mencionados suelen estar sujetas a la normativa interna y distan de las prácticas del aparato estatal, de tal forma que OSINT sirve para fines múltiples dependiendo del actor.

Con base en el contexto descrito, el presente informe es un primer trabajo exploratorio sobre la disponibilidad de la información, hasta el momento, sobre las prácticas de OSINT en nuestro país. Es importante destacar que no pretende abarcar la totalidad que conlleva la exposición de este tema. En primer lugar, el documento plantea de forma breve el significado de la OSINT y la recolección de información en medios digitales, para después resaltar el asunto de los datos personales en el país y su protección por el sector público y privado. En un segundo instante, se abordan las prácticas de la OSINT en México a partir del enfoque en tres actores: i) fuerzas de seguridad del Estado; ii) instituciones académicas; y iii) empresas. Por último, se retoman algunos puntos para ofrecer una conclusión, así como una serie de recomendaciones que pueden ser de utilidad para los sectores planteados en esta investigación.

II. ¿OSINT?

Open source intelligence o inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) refiere a un conjunto de técnicas y herramientas⁵ para obtener conocimiento y generar inteligencia por medio de la recolección, el procesamiento y el análisis de la información pública. Dicha información se puede encontrar en diferentes fuentes no restringidas como libros, periódicos, radio, televisión, base de datos gubernamentales, publicaciones en plataformas digitales como texto, fotografías, videos, voz, geolocalización, entre otras. La obtención de la información puede ser de forma física o digital. Sin embargo, la expansión

⁵ A. Fonte, "OSINT. ¿Qué es? ¿Para qué sirve?", Derecho de la Red, 2021, disponible en: <https://derechodelared.com/osint>.

de internet ha traído el aumento de datos o información expuestos, de forma consciente o inconsciente, por las personas usuarias que utilizan ese medio, lo que da lugar al desarrollo de herramientas innovadoras para automatizar la recolección y el análisis de datos⁶ en fuentes abiertas.

Con la normalización del acceso a las tecnologías de información y comunicación (TIC) estamos acostumbrados a las búsquedas constantes en distintas plataformas de la web, donde la información está al alcance de un clic para todas las personas, exceptuando aquella que por su configuración requiere de otro tipo de interacción, por ejemplo, la creación de cuentas anónimas o falsas, con la finalidad de proteger la identidad de una persona investigadora y con ello obtener información directa sobre uno o varios individuos.

A propósito, debido al número de personas usuarias en redes sociales en México,⁷ podemos decir que nos encontramos frente a grandes bloques de información personal; esta puede ser recolectada por uno o varios actores. Lo anterior recae en una disyuntiva debido a que una vez que las personas usuarias comparten sus datos en plataformas como Facebook,⁸ Instagram, Twitter, TikTok y demás aplicaciones digitales, algunos datos son públicos, según los términos de privacidad de cada red social, lo que da mayor apertura a su recolección y procesamiento.

Por citar un ejemplo, los datos de las personas usuarias pueden encontrarse mediante un motor de búsqueda, ya que las políticas de privacidad de Twitter señalan que, al aceptar los términos y las condiciones de la plataforma, y si la persona usuaria está públicamente disponible (con una cuenta abierta, sin candados y con una configuración de privacidad sin restricciones), los datos como nombre, nombre de usuario (@), su imagen (fotografía), la información

⁶ J. Pastor-Galindo y otros, "OSINT Is the Next Internet Goldmine: Spain as an Unexplored Territory", Actas de las V Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad, 2019, disponible en: https://www.researchgate.net/publication/333703698_OSINT_is_the_next_Internet_goldmine_Spain_as_an_unexplored_territory.

⁷ En el Reporte Digital 2022 en México, se estima que las personas usuarias activas de plataformas sociales rondan entre los 102,5 millones, es decir, el 78,3% de la población del país, quienes pasan cerca de tres horas y 20 minutos usando alguna red social, disponible en: <https://datareportal.com>.

⁸ En 2019, Facebook (Meta) desmanteló el sistema de búsqueda conocido en inglés como *graph search* (búsqueda gráfica) que permitía "encontrar contenidos públicos—y sólo públicos—a los que no es fácil acceder mediante búsquedas por palabras clave". Dicho sistema era ampliamente utilizado por periodistas, centros académicos y personas defensoras de derechos humanos. C. Silverman, "Facebook Turned off Search Features Used to Catch War Criminals, Child Predators, and other Bad Actors", Buzz Feed, 2019, disponible en: <https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/facebook-graph-search-war-crimes>.

del perfil (biografía y ubicación declarada), los tuits publicados,⁹ el correo electrónico, entre otros datos, pasan a ser públicos y se pueden compartir con las personas que están “fuera” de Twitter o con terceros, mediante la interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés).¹⁰

Por otra parte, en México existen actores de los sectores público y privado que recopilan y procesan información mediante la OSINT, para cumplir con los propósitos que les dicten en sus áreas, entre estos:

- Instituciones de seguridad del Estado, por ejemplo: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPyPC) en el ámbito federal y las secretarías de Seguridad Pública de cada entidad de la República, las cuales se encargan de investigar y perseguir los delitos, entre otras actividades.
- Investigadores de centros académicos públicos o privados, que realizan investigación científica o de divulgación sobre, por mencionar algunos casos, cuestiones sociales como análisis de percepción sobre temas políticos; documentación acerca de las violaciones de derechos humanos; el tipo de interacción entre las personas y el Gobierno, etc.
- Organizaciones privadas o empresas que brindan servicios de inteligencia al Estado, a otras agrupaciones y a personas en general para asuntos de seguridad de la información, marketing e, incluso, para la identificación y la validación de una persona.

A simple vista, es posible pensar que el uso de la inteligencia de fuentes abiertas es inofensivo porque versa sobre información ya disponible al público, pero la recolección de datos personales—aunque sean divulgados por la persona usuaria—por parte de distintos actores, en especial por las fuerzas de seguridad, presupone riesgos en los derechos de libertad de expresión y privacidad de las personas en la red.

III. Datos personales

Los datos personales aluden a la información que caracteriza, identifica y hace reconocible a una persona. Al mismo tiempo, esto nos hace únicos como individuos, ya que nos diferencia del resto de las personas. Por lo ge-

⁹ Twitter, “Developer Policy”, disponible en: <https://developer.twitter.com/en/developer-terms/policy>.

¹⁰ Twitter, “Política de privacidad de Twitter”, 2022, págs. 11-13, disponible en: https://cdn.cms-twdigitalassets.com/content/dam/legal-twitter/site-assets/privacy-june-10-2022/Twitter_Privacy_Policy_ESLA.pdf.

neral, dichos datos corresponden al nombre, sexo, preferencia u orientación sexual, edad, domicilio, ideologías políticas o religiosas, entre otros que describen nuestra personalidad. La importancia de los datos personales es vital para desarrollarnos y procurar nuestra identidad y seguridad,¹¹ por lo que podemos clasificarlos como sigue:

Clasificación de los datos personales	
De identificación	Nombre, domicilio, teléfono particular o celular, correo electrónico personal, estado civil, firma, firma electrónica, cartilla militar, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), nombres de familiares, dependientes o beneficiarios.
Laborales	Contenidos en las solicitudes de empleo, correo electrónico y número de teléfono institucionales, actividades extracurriculares, referencias laborales y personales, recomendaciones, capacitaciones, documentos de selección, reclutamiento, nombramiento, incidencias, hojas de servicio, entre otros.
Patrimoniales	Bienes muebles e inmuebles, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, afores, historial crediticio, información fiscal, servicios contratados y afines.
Administrativos y jurisdiccionales	Procedimientos administrativos o juicios en materia laboral, civil, penal, fiscal, mercantil o de cualquier otra rama del derecho.
Académicos	Trayectoria académica y formación profesional, calificaciones, boletas, constancias, certificados, reconocimientos, títulos, cédulas profesionales, entre otros.
De tránsito y movimiento	Información acerca de nuestro tránsito dentro y fuera del país.

Fuente: Infoem, “¿Qué es la protección de datos personales?”, <https://www.infoem.org.mx/es/contenido/datos-personales>.

También hay datos personales considerados “sensibles” que requieren de un nivel alto de protección y cuidado, porque están ligados a la esfera más íntima de nuestra vida, como el origen racial o étnico, el estado de salud, la información genética, las creencias religiosas, filosóficas y morales, la afiliación sindical, las

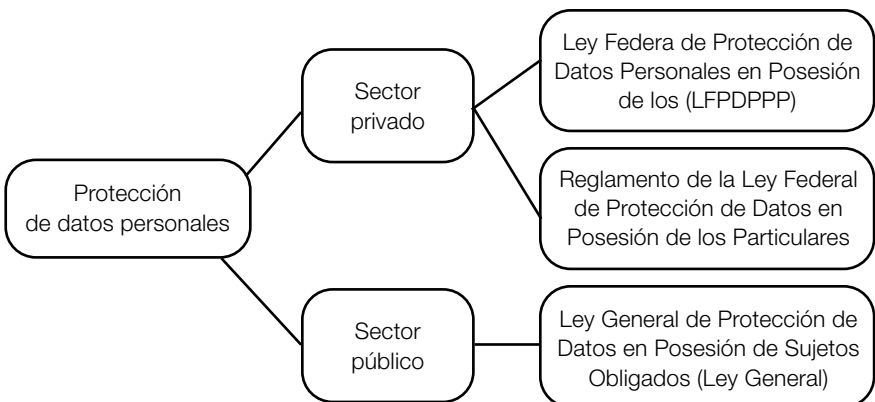
¹¹ Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), “Guía para titulares de los datos personales, vol. 1”, Conceptos generales de la protección de datos personales, s.f., pág. 5.

opiniones políticas y la preferencia u orientación sexual. La divulgación o la exposición de esos datos puede provocar actos de discriminación expresados, por ejemplo, mediante el acoso en redes sociales hacia una persona por tener alguna condición médica; ello pone en riesgo la integridad física, psicológica o emocional de un individuo o grupo. Los datos mencionados pueden localizarse en fuentes abiertas, por lo que es indispensable tomar consciencia de con quiénes los compartimos y en qué medios lo hacemos.

III.1. Protección de datos personales

Todas las personas en México tienen derecho a la protección de sus datos personales, según lo estipulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en el artículo sexto, apartado A, el cual señala ocho bases y principios que rigen al ámbito federal y a las entidades federativas, a fin de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, entre ellas, la fracción II, la cual indica que “la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes”. Asimismo, el párrafo segundo del artículo 16 indica que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”.

En ese sentido, para regular el tratamiento de los datos personales se han establecido leyes específicas vinculadas a los sectores que trabajan con estos, de acuerdo con el diagrama:



En el primer bloque se observa a las personas físicas y morales de carácter privado, por ejemplo, empresas y servicios médicos privados, que están sujetos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y su reglamento aplicado en todo el territorio mexicano. En el sector público ubicamos a la autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos de los ámbitos federal, estatal y municipal. Destaca en estos casos que cada estado de la república debe contar con una ley sobre el tratamiento de los datos personales por parte del sector público, aplicable en su territorio y armonizado con la Ley General.

En resumen, todas las personas en el país tienen derecho a la protección de sus datos personales. Los responsables del tratamiento de esos datos deben protegerlos y adoptar las medidas necesarias para su cuidado, así como precisar mediante sus avisos de privacidad la finalidad que estos tendrán. También es indispensable que las personas que ceden su información presten atención a los avisos disponibles y cuestionen los usos que tendrán sus datos.

IV. Prácticas de la OSINT en México

A pesar de ser una práctica que no está contemplada y, por lo tanto, prohibida o limitada en las leyes de México, el uso de las técnicas y las herramientas en fuentes abiertas comenzó, aproximadamente, hace menos de diez años, a cargo de las instituciones de seguridad pública del Estado. A ello se suman los centros académicos y las organizaciones con sede en el país, por lo que es pertinente puntualizar qué es lo que hace cada sector respecto a las prácticas de la OSINT.

IV.1. Fuerzas de seguridad

La inexistencia de protocolos específicos para las fuerzas de seguridad del Estado no exime que estas adquieran software y cursos relacionados con las funciones de la OSINT, especialmente para las tareas de vigilancia, bajo el supuesto de combatir el crimen y reducir los delitos. En función de lo anterior, el primer registro que se encontró, y que se relaciona con las tareas de la OSINT, se asimila en la actividad de ciberpatrullaje¹² contemplada en

¹² El documento en cuestión no delimita a qué se refiere con “ciberpatrullaje”, pero este puede ser “una mezcla de técnicas, en su mayoría preventivas, con la finalidad de buscar actividad ilegal en la red y descubrir a los delincuentes (...), es la obtención y la recolección de información, el almacenamiento y el análisis del contenido que existe en

el Modelo Homologado de las Unidades de Policía Cibernética, del acuerdo 06/XLI/16 aprobado el 20 de diciembre de 2016, por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, diseñado como respuesta a la estrategia llamada “Detección y atención oportuna de los delitos cibernéticos”, del Programa Nacional de Seguridad Pública (2013-2018). Lo anterior corresponde al gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto para fortalecer a las policías cibernéticas estatales en cuanto a sus capacidades humana, tecnológica y de infraestructura para detectar y atender delitos cibernéticos.¹³

Cabe destacar que el modelo comenzó su implementación en 2017, con relación a la madurez de las unidades de la Policía Cibernética de las entidades federativas, dividiéndolas en tres niveles:

Nivel 0: estados con unidades cibernéticas con operación mínima o que no cuentan con unidad.

Nivel 1: estados con unidades cibernéticas de operación básica.

Nivel 2: estados con unidades cibernéticas establecidas y en operación.

Las unidades que se encontraban en el primer y en el segundo nivel empezaron con los procesos de prevención y atención de delitos cibernéticos, así como de ciberpatrullaje; este último con el objetivo de identificar las probables conductas constitutivas de delitos cibernéticos cometidas en internet mediante la búsqueda de datos en fuentes públicas que permitieran la generación de inteligencia y nuevas líneas de investigación con otras unidades de la Policía, con instituciones de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal, federal) y con autoridades competentes.¹⁴ Sin embargo, tras la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, en 2018, se dio la extinción de la Policía Federal para dar apertura a la Guardia Nacional (GN), la cual, de acuerdo con su respectiva ley, tiene la facultad de vigilar, identificar, monitorear y rastrear la red pública de internet sobre sitios web, bajo el supuesto de prevenir conductas delictivas.¹⁵

Asimismo, en octubre de 2020, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mediante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-

las redes”. El monitoreo se realiza en redes sociales, *dark web* y web. Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), “¿Qué es... ciberpatrullaje?”, YouTube, 2020, disponible en: <https://youtu.be/OfXVnfYtJSA>.

¹³ Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189189/Modelo_homologado_unidades_policia_cibernetica.pdf.

¹⁴ *Ibíd.*, pág. 10.

¹⁵ Artículo 9, fracción XXXVIII de la Ley de la Guardia Nacional aprobada el 27 de mayo de 2019.

nal de Seguridad Pública (SESNSP) y el Centro Nacional de Información (CNI),¹⁶ presentó el Sistema Multifuente para la estimación de la incidencia delictiva orientada a la inteligencia policial, como parte del fortalecimiento del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.¹⁷ El Sistema Multifuente lo ideó el CNI con la finalidad de reducir la cifra negra y contribuir a la inteligencia policial por medio de diez fuentes sólidas y complementarias a las carpetas de investigación, entre ellas, el uso de datos e inteligencia operable de fuentes abiertas (OSINT).¹⁸

En ausencia de información detallada sobre el uso de la inteligencia de fuentes abiertas, se enviaron las siguientes solicitudes de acceso a la información utilizando la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT):

- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), folio 332069822000883.
- Guardia Nacional (GN), folio 332259822001253.
- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), folio 330027622000619.

Las dependencias citadas respondieron que no contaban con los datos pertinentes respecto a las prácticas de recolección de datos personales; tampoco con los documentos realizados por medio de información en fuentes abiertas, ni los contratos con empresas privadas para la recopilación de datos personales.

IV.2 Entre las prácticas y la inexistencia de la información

Centro Nacional de Inteligencia

El proyecto sobre el Sistema Multifuente creado por el CNI propone que las unidades de análisis de las instituciones de seguridad pública implementen esta herramienta en el país para que ayude a integrar datos de manera

¹⁶ El Centro Nacional de Información (CNI) es un órgano desconcentrado de la SSPC; realiza tareas de inteligencia en pro de preservar la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano (art. 19, Ley de Seguridad Nacional).

¹⁷ El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica fue aprobado el 8 de julio de 2019. Gobierno de México, “Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica”, 2020, disponible en: <https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/modelo-nacional-de-policia-y-justicia-civica-238637>.

¹⁸ Ver Gobierno de México, “Presentan SSPC-SESNSP Sistema Multifuente para la incidencia delictiva”, 2020, disponible en: <https://www.gob.mx/sspc/prensa/presentan-sspc-sesnsp-sistema-multifuente-para-la-incidencia-delictiva>.

efectiva y eficiente.¹⁹ Una de las fuentes de información de las instituciones de seguridad pública son los mecanismos de proximidad: los chat vecinales y las redes sociales, aunque estas últimas “no cuentan con el mismo nivel de estandarización que el sistema de llamadas de emergencia”.²⁰ Lo anterior no es obstáculo para que el Sistema Multifuente pretenda explotar la información pública disponible en las redes sociales para “conocer el comportamiento de las personas y las estructuras sociales que se forman en comunidad”,²¹ de modo que, mediante las plataformas sociales en internet pueden detectar conductas delictivas y antisociales, y analizar las redes de vínculos entre actores o agentes relevantes para alguna investigación.²²

A raíz de los párrafos expuestos, se estableció comunicación con una persona cercana al Centro Nacional de Información (CNI) para que aportara detalles acerca de este nuevo modelo. El Sistema Multifuente no es específico a las prácticas de la OSINT, pues “el sistema pretende pasar de una sola fuente, que son justamente las carpetas, a la posibilidad de que las entidades utilicen distintas fuentes de información, como el 911 de emergencias, el 089 (de denuncia anónima) y otras fuentes de información, como el Registro Nacional de Detenciones”.²³ Hasta la fecha, se prevé que la implementación del Sistema Multifuente sea de naturaleza estatal, “con la firma de acuerdos entre las entidades que estén interesadas, y que cada una vaya desarrollando, en la medida de sus posibilidades, la capacidad de integrar esta información”.

En cuanto a las fuentes abiertas, existen varias posibilidades de considerar de qué se trata este concepto. “Una de ellas, por ejemplo, es lo que las personas suben a las redes sociales: un video, o la descripción de un hecho. Básicamente, es información pública que está en las redes sociales y que alguna persona sube”. Sin embargo, las fuentes abiertas no se consideran una fuente fiable, pero sí de apoyo: “Se utilizan las fuentes que son de carácter oficial, en particular el 911 y el 089, donde el ciudadano reporta los incidentes”.

A propósito, el borrador del Sistema Multifuente señala la implementación de acciones preventivas mediante el monitoreo de redes sociales para la detección de conductas delictivas y antisociales, siendo este último un concepto ambiguo:

El modelo mexicano plantea dos tipos de delitos o conductas anti-

¹⁹ Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, “Sistema Multifuente para la estimación de la incidencia delictiva orientada a la inteligencia policial”, 2020, pág. 15, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/590581/sistema_multi-fuente_PP.pdf.

²⁰ *Ibíd.*, pág. 17.

²¹ *Ibíd.*, pág. 26.

²² *Ibíd.*, pág. 28.

²³ Artículo 19, entrevista a colaborador del CNI, 20 de octubre de 2022.

sociales: delitos del fuero federal y de fuero común. La conducta antisocial es cualquier conducta que va en contra del reglamento municipal,²⁴ por ejemplo, el tema del ruido o no orinar en vía pública (...) tiene que ver con una violación explícita a un reglamento de convivencia, o en su caso de justicia cívica.

Las prácticas de la OSINT no cuentan con protocolos específicos que las regulen o limiten, debido a que su uso es complementario: “No existe un protocolo de búsqueda; en las entidades no es un fenómeno tan común, [por lo tanto] no existe como tal un instrumento en las entidades que estén monitoreando redes sociales de manera constante”. El Sistema Multifuente no representa ningún riesgo para los datos privados de las personas, pues “hay mecanismos para mitigar que los datos privados estén viajando por ahí. Las denuncias son anónimas; no preguntas el nombre de la persona”.

Por otra parte, solo dos entidades federativas, Campeche y Quintana Roo, han suscrito al Sistema Multifuente para la estimación de la incidencia delictiva orientada a la inteligencia policial. Por lo tanto, mediante la solicitud de acceso a la información con folio 040085000018722 a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche, esta advirtió que en relación con el sistema en cuestión se encuentran en proceso de implementación las acciones y las estrategias con el objetivo de contar con las herramientas para medir la incidencia delictiva y apoyo en la toma de decisiones.

Guardia Nacional

De conformidad con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (2021), durante 2020 la División Científica de la Guardia Nacional, mediante el “monitoreo cibernético”, identificó y desactivó 5.920 sitios web por actividades ilegales; entre ellas, el robo de datos financieros y personales con un total de 342 sitios.²⁵ Si bien, lo anterior no hace referencia específica a

²⁴ Respecto a las conductas antisociales, la alcaldesa del municipio de Acayucan, Veracruz, prohibió hacer bromas indecorosas, mortificantes o retos de redes sociales a las personas en lugar público, estipulado en el artículo 46, fracción III, del Bando de Policía y Buen Gobierno. J. García, “Acayucan prohíbe los retos virales de internet a sus habitantes”, Centro de Noticias Imagen del Golfo, disponible en: <https://imagendelgolfo.mx/noticias/Acayucan-prohibe-los-retos-virales-de-internet-a-sus-habitantes-20221020-0076.html>.

²⁵ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Censo nacional de seguridad pública federal 2021”, presentación de resultados generales, actualizado el 11 de abril de 2022, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspf/2021/doc/cnspf_2021_resultados.pdf.

una tarea de la OSINT, se asimila que el monitoreo cibernético recae en el concepto de ciberpatrullaje, actividad que está contemplada en la Ley de la Guardia Nacional, y dentro de las facultades de la División Científica previstas en el Manual de Organización General de la Guardia Nacional.

De modo similar, el 3 de octubre de 2022, la Guardia Nacional presentó la convocatoria IA-036H00998-E267-2022 para la contratación de un servicio de capacitación en inteligencia en fuentes abiertas (*open source intelligence*, OSINT)²⁶ que atendiera los temas de: i) teoría de la inteligencia y conceptos metodológicos; y ii) herramientas y bases de datos; impartido, tentativamente, en la Ciudad de México durante el mes de noviembre y diciembre de 2022. Cabe agregar que la convocatoria contradice a la respuesta de la Guardia Nacional por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) (folio 332259822001253) en el marco de esta investigación, ya que mediante el oficio señalaron que no existía información respecto a las prácticas de la OSINT.

Entidades federativas

La poca transparencia de la información respecto a las prácticas de fuentes abiertas no solo atañe a las instituciones en el ámbito federal, porque en el estatal ocurre una situación similar puesto que los estados de Guerrero, Chihuahua y Veracruz han adquirido software relacionado con la OSINT. En primer lugar, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guerrero registró durante enero a junio de 2021 y 2022, respectivamente, un bien por el monto de \$387.000 (19.903,41 dólares), que corresponde a un “software para realizar la búsqueda de información sensible e investigaciones por medio de OSINT”.²⁷

Sumado a lo anterior, una nota periodística²⁸ reveló que uno de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CERFI) ubicado en el 27°

²⁶ La convocatoria fue eliminada del portal, aunque el documento (pdf) sigue disponible en Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); Guardia Nacional (GN), “Convocatoria para la invitación nacional a cuando menos tres personas, electrónica”, N° IA-036H00998-E267-2022, 2022, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/765949/Convocatoria_IA-E267-2022_Curso_de_Inteligencia_en_Fuentes_Abiertas.pdf.

²⁷ La información referente al software está disponible en los datos abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia bajo el término “OSINT”. Ver Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en: <https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?buscador=OSINT&coleccion=5>.

²⁸ L. Ocampo Torres, “En Iguala funciona un centro regional de espionaje del Ejército, revela el hackeo del grupo Guacamaya”, El Sur, 2022, disponible en: <https://suracapulco.mx/impreso/1/en-iguala-funciona-un-centro-regional-de-espionaje-del-ejercito-revela-el-hackeo-del-grupo-guacamaya>.

Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, realiza actividades de monitoreo de la intervención de comunicaciones privadas. La información corresponde a uno de los correos que filtró parte del hackeo del grupo Guacamaya a la Sedena, donde también se señala que con las capacidades tecnológicas del CERFI realizan la interceptación de llamadas (CDR); geolocalizaciones; acceso a redes sociales; recuperación de datos (forensia digital); se destaca una plataforma integral de inteligencia que opera con un módulo de la OSINT, con el cual recolectan datos de las plataformas de redes sociales.

En segundo lugar, el estado de Chihuahua, mediante la publicación del documento “Evaluación del Programa para el Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capacidades Institucionales”,²⁹ publicado en octubre de 2020, señala la creación de la Policía Cibernética con tecnología de punta que permite el ciberpatrullaje; además, el personal de dichas actividades cuenta con un perfil especializado en conocimientos técnicos en OSINT, con la finalidad de recabar información en redes sociales y cualquier sitio en internet. Los datos obtenidos durante el ciberpatrullaje son procesados y analizados para generar “productos de inteligencia para la identificación de perfiles simulados con *modus operandi* o situaciones inusuales que vulneren la seguridad y/o situaciones inusuales que vulneren la seguridad de los cibernautas”.³⁰

Al respecto, se envió una solicitud de acceso a la información a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, por conducto de la PNT, con el folio 082467722000252. Sin embargo, a pesar de la ampliación del plazo para la entrega, el oficio de respuesta no contenía ningún dato, lo cual se excusó con el cambio de administración y se indicó que la información se haría llegar al correo electrónico registrado; acción que nunca se concretó. Por lo anterior, se localizó al responsable de la Unidad de Transparencia de la secretaría en cuestión, pero por segunda ocasión la información no fue enviada.

Similar al párrafo precedente, una nota periodística de *La Verdad Juárez* expuso la opacidad que conlleva la construcción del proyecto “Torre Centinela”, que será la central de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua. Dicha torre es un proyecto ambicioso que integra tecnología de vigilancia como cámaras de videovigilancia, arcos de identificación y drones. No obstante, el cuerpo de la nota menciona que al solicitar infor-

²⁹ Gobierno del Estado de Chihuahua, “Evaluación del Programa para el Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capacidades Institucionales”, 2020, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/604448/DIAGNO_STICO_CHIHUAHUA_2020.pdf.

³⁰ *Ibíd.*, pág. 11.

mación del proyecto a la SSPE, con folio 08246772200170, vía PNT, la respuesta fue negada por “adecuaciones administrativas”. Ello fue similar a la respuesta que se recibió para los fines de esta investigación, por lo que la secretaría en cuestión mantiene una conducta reiterada de bloqueo al acceso a la información.

En tercer lugar, ubicamos al estado de Veracruz, el cual, en virtud del “Informe estatal de evaluación 2021”, adquirió y renovó licencias de software especializado para tareas específicas de la Policía Científica Preventiva, entre ellas, la inteligencia de fuentes abiertas,³¹ con el objetivo de fortalecer y mejorar el desempeño de la Policía Científica y combatir la ciberdelincuencia. Por lo anterior, se registró una solicitud de acceso a la información en la PNT con folio 301153922000458, dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, la cual informó que se entiende por inteligencia de fuentes abiertas a la búsqueda de información pública en internet, según lo dispuesto en el artículo 143,³² de la Ley N° 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Sin embargo, la información señalada por la secretaría es errónea, debido a que el numeral en cuestión aborda la información entregable que se encuentra en el poder de los sujetos obligados.

Asimismo, por medio de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública se dio conocer un importe de \$1.774.782,12, por concepto de licencias y software; lo anterior de acuerdo con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) durante 2021. La SSP del estado de Veracruz facilitó los contratos (testados) de licencias y software adquiridos en ese año, de los cuales se encuentran las siguientes empresas:

³¹ Gobierno del Estado de Veracruz; Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP), “Evaluación integral del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) del estado de Veracruz”, ejercicio fiscal 2021, informe estatal de evaluación, 2021, disponible en: <http://ftp2.fiscaliaveracruz.gob.mx/WEB%20FGE/FASP/2021/Evaluacion-Integral-FASP-Veracruz-2021.pdf>.

³² H. Congreso del Estado de Veracruz, “Ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, 2020, disponible en: https://cmasxalapa.gob.mx/pdf/ca/ley_875_Itaip.pdf.

Empresa	Tipo de adquisición	Monto total
Vanume S. de RL de CV	Software	\$400.000,00
Corporativo SOS, SA de CV	Reservado	\$781.956,62
Corporativo SOS	Reservado	\$974.840,80
Corporativo SOS	Reservado + licencia anual de Adobe Creative Cloud (todas las aplicaciones), incluye más de 20 aplicaciones y servicios para escritorio y dispositivos móviles	\$41.406,26
Corporativo SOS	Software	\$399.941,32

Fuente: elaboración propia con datos otorgados por la SSP de Veracruz.

No obstante, el monto total de las facturas facilitadas por la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz es de \$2.598.145, lo que contradice al monto señalado en el punto dos, aunque, por la reserva de información en los documentos, no hay forma de corroborar los datos. Además, dicha secretaría detalló que brindar información respecto a qué tipo de software y licencias ha implementado, constituye información de carácter reservado,³³ ya que puede producir un daño mayor en materia de seguridad pública. En el mismo sentido, la exposición de las especificaciones tecnológicas, software, protocolos y demás información que comprende la estructura y el actuar de la Policía Científica Preventiva en cuanto al monitoreo en fuentes abiertas, podrían ser susceptibles de sabotaje y producir una deficiencia en la operación de la unidad para salvaguardar la seguridad pública; en consecuencia, la información se clasificó como “reservada por cinco años”.

IV.3. Academia

En la actualidad, las prácticas de fuentes abiertas son comunes en el ámbito de la investigación académica. En el país, se hallaron distintos centros que se presupone realizan prácticas de OSINT para fines científicos o de divulgación. En la siguiente figura, se muestran las instituciones académicas que participaron en el proceso de la presente investigación:

³³ Artículo 113, fracción I, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable.

Centro académico	Desde cuándo utiliza información de fuentes abiertas	Por qué se presupone que se realizan prácticas de fuentes abiertas
Laboratorio para el Análisis de Información Generada a través de Redes Sociales en Internet (LARSÍ); Centro de Estudios de Opinión y Análisis (CEOA) de la Universidad Veracruzana	2017	Debido a que el laboratorio fomenta y contribuye a la investigación interdisciplinaria en áreas relacionadas con ciencia de datos, big data, ciencia de redes, sistemas complejos y ciencia social computacional. Asimismo, se observa en su página web, ³⁴ sus líneas temáticas, las cuales abarcan los tópicos: minería social ³⁵ de información proveniente de fuentes de datos abiertos y de plataformas sociales de internet; la exploración y el análisis entre la información generada en línea contra la información generada de forma oficial, entre otras.
Programa Política de Drogas; Centro de Investigación y Desarrollo Económico (CIDE), Región Centro	Sin especificar	En vista del proyecto “Base de datos de presencia criminal en México 2020” (BACRIM 2020), ³⁶ el cual utilizó la técnica web scraping ³⁷ de fuentes abiertas en internet para identificar 150 grupos criminales en México, el tipo de actividades que desarrollan, así como las alianzas y rivalidades entre los grupos.

Continúa...

³⁴ Región Xalapa, Larsí, “Líneas de investigación”, disponible en: <https://web.archive.org/web/20230704214636/https://www.uv.mx/larsi/general/investigacion-2>.

³⁵ Minería social (*social media data mining*) se refiere al proceso de extracción de datos en plataformas como Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, etc. La minería social implica la recopilación, procesamiento y análisis de los datos para descubrir patrones y tendencias relevantes. N. Gemes, “Social Media Data Mining: What It Is, How It Works, and How to Use It”, Whatagraph, 2021, disponible en: <https://whatagraph.com/blog/articles/social-media-data-mining>.

³⁶ Plataforma de Proyección de Datos Abiertos (PPData), disponible en: <https://ppdata.politicadedrogas.org/#ppd.gc>.

³⁷ *Web scraping* es una técnica que ayuda a extraer datos de un sitio web. Esta información es recolectada y exportada en un formato más útil para la persona, como en una hoja de cálculo o una API (*application programming interfaces*, en castellano, interfaz de programación de aplicaciones). M. Perez, “What Is Web Scraping and What Is It Used for?”, Parsehub, 2021, disponible en: <https://www.parsehub.com/blog/what-is-web-scraping>.

Programa de Derechos Humanos; Universidad Iberoamericana (Ciudad de México)	Septiembre de 2020	Por el proyecto Violencia y Terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México, en su sitio web ³⁸ se pueden consultar los datos desagregados a nivel estatal y municipal de fosas clandestinas en el país. De modo similar, cuenta con el proyecto Digital Verification Corps, desarrollado por Amnistía Internacional y, en conjunto con centros de derechos humanos de distintas universidades como Berkeley, Cambridge y Essex, busca capacitar a estudiantes voluntarios sobre posibles violaciones a derechos humanos, con el uso de herramientas OSINT.
---	--------------------	---

Cabe destacar que las acciones de las investigadoras y de los investigadores se rigen por principios éticos que deben cumplir dentro de los centros universitarios a los que pertenecen, es decir, las instituciones citadas previamente contemplan códigos de ética con principios como el respeto, la responsabilidad, la integridad,³⁹ la seguridad y el cuidado, la honestidad, la imparcialidad,⁴⁰ el interés público,⁴¹ la transparencia y la rendición de cuentas.

Por otro lado, con el objetivo de obtener mayores detalles acerca de las prácticas que se llevan a cabo en fuentes abiertas, se entrevistó⁴² a las investigadoras y a los investigadores de los tres centros académicos mencionados en la figura de arriba. De acuerdo con la información brindada por las personas de los centros académicos, se infiere que el concepto de “fuentes abiertas” refiere a toda información de libre acceso disponible en internet, tal como diarios digitales, sitios web, etc., así como la información que se encuentra en redes sociales como Facebook, Twitter y TikTok, por mencionar algunas.

³⁸ Ibero, Ciudad de México, Tijuana, “Programa de derechos humanos”, disponible en: <https://programadh.ibero.mx/#Publicaciones-title>.

³⁹ *Código de Ética y Conducta de la Universidad Iberoamericana*, comunicación oficial N° 487, 2014, disponible en: <https://ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables/corpus/codigo-etica-conducta.pdf>.

⁴⁰ Universidad Veracruzana, “Código de ética de la Universidad Veracruzana”, 2016, disponible en: <https://www.uv.mx/legislacion/files/2016/12/Codigo-de-Etica-UV.pdf>.

⁴¹ Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), “Código de conducta del Centro de Investigación y Docencia Económicas”, 2019, disponible en: https://transparencia.cide.edu/files/fracciones/4.-Codigo%20de_Conducta_Cide%202019.pdf.

⁴² Las entrevistas fueron aplicadas en distintos momentos durante el mes de septiembre de 2022.

Para llevar a cabo la recolección de datos en fuentes abiertas, especialmente en redes sociales, no es necesario contar con algún perfil personal o anónimo; basta con tener un software de licencia oficial, es decir, un programa computacional pago (licencia), el cual permite tanto conectarse a la plataforma, como descargar datos o contar con una licencia con fines de investigación que otorgan las plataformas digitales como Twitter para acceder a la información disponible. Este es el caso del LARSI-UV, mientras que para los proyectos del Programa de Derechos Humanos-Ibero y del Programa Política de Drogas-CIDE suele utilizarse una identidad anónima o usar su propia identidad sin interactuar con otras personas usuarias en la red.

El uso de fuentes abiertas puede dar lugar a la recolección de datos personales de las personas usuarias en internet, principalmente de aquellos que se encuentran en redes sociales. Es el caso del LARSI-UV, ya que “puedes llegar a tener acceso a información de cuentas públicas de políticos, actores, cantantes (...), especialmente en la parte de sus fotografías en redes como Facebook e Instagram”.⁴³ A diferencia de los programas de Política de Drogas-CIDE y el de Derechos Humanos-Ibero, los cuales no tienen información de personas individualizadas.

A propósito de lo anterior, solo el Programa de Derechos Humanos-Ibero cuenta con principios para el tratamiento de la información que se obtiene en fuentes abiertas, como el de “no sobrerecopilar información; y no exponer materiales que puedan poner en peligro la identidad o la seguridad de las personas”,⁴⁴ y la información recolectada se almacena en una base de datos que puede ser para un proyecto con Amnistía Internacional o para análisis que puede ser publicado o no.

Una situación distinta ocurre con el LARSI-UV que está en proceso de creación de un procedimiento para tratar la información que se obtiene en redes sociales en internet, pero, hasta el momento, se tiene la seguridad informática necesaria en la infraestructura donde se almacenan los datos, es decir, se protege mediante un servidor y un *firewall* y, en caso de que la información ya no sea requerida o que viole elementos de privacidad, se procede a su eliminación. A la par, el Programa de Política de Drogas-CIDE tampoco cuenta con un procedimiento y la información que reúne la almacena en una base de datos, ya sea para su consulta posterior o, por ejemplo,

⁴³ Artículo 19, entrevista al doctor Carlos Piña, investigador y responsable del LARSI en el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, 31 de agosto de 2022.

⁴⁴ Artículo 19, entrevista a la licenciada Fernanda Lobo, colaboradora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, 26 de septiembre de 2022.

“para alimentar el algoritmo de TikTok con la finalidad de conocer cómo es la comunicación entre la ciudadanía y el crimen organizado”.⁴⁵

En el mismo sentido, únicamente el Programa de Derechos Humanos-Ibero tiene límites para la búsqueda en fuentes abiertas, ya que se rige por el protocolo de la Universidad Berkeley⁴⁶ y sigue los principios de: i) no sobrecolectar información; ii) enfocarse en la pregunta de investigación; y iii) no buscar más contenido del que se necesita. Ello en comparación con el Programa Política de Drogas-CIDE que no tiene límites y el LARSI-UV contempla los límites impuestos por las plataformas digitales.

A pesar de que las búsquedas de información en fuentes abiertas no conciernen esencialmente a datos personales, el LARSI-UV no podría realizar su trabajo sin tener estos datos, ya que en las redes sociales la información se vincula con la persona usuaria. En cambio, la recolección de dichos datos no es indispensable para el Programa de Política de Drogas-CIDE y el de Derechos Humanos-Ibero.

Por otra parte, la privacidad es un tema ligado a la búsqueda de información en fuentes abiertas. Además, es analizado por las investigadoras y los investigadores quienes han recibido capacitación sobre los estándares de protección de los datos personales en México, a excepción del equipo LARSI-UV que está próximo a hacerlo y, si bien no divulgan datos personales que encuentran durante la recolección, el investigador del LARSI-UV resalta que, al aceptar los términos y las condiciones de uso y realizar diversas publicaciones, exponemos nuestra información privada. Tal es el caso de compartir en un comentario nuestro correo electrónico o número de teléfono para que nos hagan llegar información acerca de un producto o, en su caso, para estar en contacto con una persona.

A pesar de lo mencionado, manejar “información privada” que se encuentra disponible en las fuentes abiertas—y en redes sociales—presupone

⁴⁵ Artículo 19, entrevista a la doctora Laura Atuesta, investigadora del Programa Política de Drogas del CIDE, 1º de septiembre de 2022.

⁴⁶ Berkeley Protocol on Digital Open-Source Investigations (protocolo de Berkeley sobre investigaciones digitales de código abierto) es un protocolo internacional que marca las directrices y los estándares para el procesamiento de la información recolectada mediante fuentes abiertas, como las fotografías, los videos, los textos, y otras publicaciones en redes sociales (Twitter, Instagram, TikTok, etc.) acerca de los crímenes y las violaciones a derechos humanos. El documento aborda las formas éticas, profesionales y legales para usar la información, así como recomendaciones para proteger la integridad física y digital de los investigadores y de las personas que realizan las publicaciones. Berkeley Human Rights Center, “Developing the Berkeley Protocol”, disponible en: <https://humanrights.berkeley.edu/berkeley-protocol-digital-open-source-investigations>.

riesgos para los investigadores, debido a que tanto el Programa Política de Drogas-CIDE como el LARSI-UV han sido cuestionados e incluso denunciados por sus publicaciones. El primero fue cuestionado por personas del mismo Gobierno, por publicar una base de datos (sin la información personal) filtrada por el Gobierno; el segundo, por el “uso indebido de recursos para acosar cuentas pro-AMLO” donde se le vinculaba con la plataforma de Twitter bajo el supuesto de recibir información privada de las personas usuarias; empero, se demostró que la acusación estaba infundada.⁴⁷

Finalmente, aunque las investigadoras y los investigadores de los tres centros académicos citados trabajan y recolectan información en fuentes abiertas, la mayoría no está de acuerdo con que se recopilen datos referidos a su persona, aunque al estar expuestos en redes sociales conocen los riesgos que esto puede generar en su esfera privada.

IV.4. Sector privado

Los servicios de inteligencia de fuentes abiertas en el país los efectúan empresas nacionales e internacionales con sede en México. Estos van desde las prácticas de seguridad de la información y monitoreo de mercados, hasta la búsqueda de información para la validación de una persona. Por lo anterior, se entrevistó⁴⁸ a tres personas de este sector, las cuales pertenecen a las siguientes organizaciones:

⁴⁷ La información relativa a la acusación de la persona investigadora se encuentra en el siguiente tuit, Carlos Piña, Twitter, 2022, disponible en: <https://twitter.com/Piniisima/status/1511079716366782467?s=20&t=6EoyMixPueC2zaLnziIN4Q>.

⁴⁸ Las entrevistas se realizaron en el mes de septiembre y octubre de 2022.

Empresa	Inicio de labores / búsquedas en fuentes abiertas	Por qué se presupone que realizan prácticas en fuentes abiertas
OSINT Latinoamérica	2016	Por la información en su sitio web, ⁴⁹ en el cual ofrecen cursos de inteligencia y seguridad, entre ellos, la certificación de competencia en inteligencia de fuentes abiertas.
ReconoSER ID	2018	En vista de los servicios de “identidad digital” disponibles en su sitio web, ⁵⁰ en especial IdentificationaaS, donde recopilan y analizan información de las personas por medio de fuentes abiertas, como redes sociales, monitores de búsqueda, bases gubernamentales, fotografías, entre otros.
Pentesting Seguridad Informática	Sin especificar	Debido a la información publicada en su sitio web, ⁵¹ donde ofrecen investigación por fuentes abiertas respecto a personas y empresas, enfocado a la contratación de recursos humanos.

Las personas del sector privado que trabajan con fuentes abiertas las describen como toda fuente de acceso sin ningún tipo de restricción o privilegio de acceso; es decir, es toda la información expuesta y alcanzable en cualquier parte de internet, por ejemplo, las bases públicas del Gobierno que permiten comprobar la identidad de una persona, tales como Renapo e INE. De la información que recolectan, las empresas en cuestión reconocen que existen datos de personas individualizadas. Sin embargo, para realizar este tipo de prácticas debe existir un consentimiento de la persona u organización que requiera el servicio, por ejemplo, en Pentesting llegan a tener acceso a datos personales debido a las malas prácticas de protección a la información personal.

En contraste con la investigación en redes sociales, las técnicas implementadas suelen ser anónimas o con un perfil falso. Esta última opción se emplea para acceder a grupos cerrados con el objetivo de mantener la seguridad del investigador; así lo menciona el responsable de OSINT Latinoamérica. Además, no es necesario autenticarse en las redes sociales para extraer información, ya que hay formas de brincar las restricciones y visua-

⁴⁹ OSINT Latinoamérica, disponible en: <https://web.archive.org/web/20240331205708/https://osintlatoamerica.com>.

⁵⁰ ReconoSER ID, disponible en: <https://web.archive.org/web/20230704234535/https://reconoserid.mx>.

⁵¹ Pentesting, “OSINT: investigación por fuentes abiertas”, disponible en: <https://www.pentesting.com.mx/index.php/servicios-especializados/investigacion-osint>.

lizar la información que se pudiera ocupar, según el director de Pentesting.

El sector privado cuenta con procedimientos internos para el tratamiento de la información recolectada mediante fuentes abiertas. En el caso de OSINT Latinoamérica, existe una metodología de recolección, verificación y una cadena de custodia digital; ReconoSER ID tiene un acuerdo de términos y condiciones y un aviso de privacidad; mientras que Pentesting firma acuerdos de confidencialidad y sigue prácticas basadas en ISO/IEC 27.001⁵² y 27.002, así como un protocolo y una metodología escrita donde indica cómo se recolecta la información, qué recolecta, cuál es la evidencia y, posteriormente, efectúa un procedimiento de destrucción digital controlado y documentado. Hasta el momento, la búsqueda de información disponible en fuentes abiertas no tiene límites y las empresas solo toman en cuenta las restricciones relacionadas con los factores tecnológicos: fallas, caídas y cambios (ReconoSER ID) o los que establece quien produce la información (OSINT Latinoamérica), tal como las empresas que no poseen límites y no hacen pruebas de seguridad y ponen en riesgo la información que no desean exponer (Pentesting).

Por otra parte, la búsqueda y la recolección de información personal en fuentes abiertas varía de acuerdo con el servicio que ofrece cada empresa. En el caso de ReconoSER ID, quien se encarga de identificar y acreditar a una persona, es imposible prescindir de los datos personales, en comparación con Pentesting que no necesita buscar información personal. Se destaca que en OSINT Latinoamérica depende de si esa información personal ya es pública.

En un primer acercamiento, podría parecer que las empresas no procuran ni piensan en la privacidad de las personas, pero las búsquedas que realizan en su ámbito laboral son autorizadas por las personas usuarias del servicio. No obstante, el directivo de OSINT Latinoamérica cuestiona la responsabilidad de las personas usuarias: “¿Dónde empieza la responsabilidad de la persona y dónde queda la ética?”.

En adición a lo anterior, todo el personal del sector privado ha recibido capacitación sobre los estándares de protección de datos personales en México e incluso en Pentesting, que forma parte de AMECI⁵³ (son una fuente de capacitación en la materia para otras organizaciones). Por demás, las empresas mencionadas no han sido cuestionadas o denunciadas por recopilar datos personales.

Finalmente, existe una negativa para que otras personas recopilen datos referidos a ellos, aunque dentro de su ámbito de trabajo haya un consenti-

⁵² ISO, “Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection. Information Security Management Systems. Requirements”, 2022, disponible en: <https://www.iso.org/standard/27001>.

⁵³ Asociación Mexicana de Ciberseguridad (AMECI), disponible en: <https://www.ameci.org>.

miento para obtener los datos referidos a otros. Empero, al estar expuestos a las redes sociales y aceptar los términos y las condiciones de uso de cada una de las plataformas, la responsabilidad de la información y, en este caso, la privacidad, concierne a cada persona; es decir, cada individuo decidirá con quién y qué tanto quiere compartir a otros sobre los aspectos de su vida. Cabe destacar que las empresas en cuestión cuentan con un aviso de privacidad colocado en su página web donde señalan cuáles son los datos personales que recolectan, así como la finalidad de estos. Además, el aviso muestra las formas en las que las personas usuarias (titulares de los datos) pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales.

V. Conclusiones

De conformidad con la información presentada en esta investigación, podemos empezar a concluir que el uso de la inteligencia de fuentes abiertas en México es una práctica compleja que carece de regulación y de transparencia, principalmente por los organismos del Estado. Aunque el término parezca novedoso, las prácticas de OSINT por parte de las instituciones de seguridad pública se han implementado en las últimas dos administraciones bajo el supuesto de investigar delitos, en primera instancia como parte del combate al “cibercrimen”, y en segunda como un monitoreo en la red pública de internet para vigilar, identificar y rastrear conductas delictivas.

A partir de lo mencionado, algunas instituciones de seguridad han adquirido herramientas OSINT para realizar tareas de inteligencia que ayuden a cumplir con sus fines. A pesar de ello, no hay documentos específicos, al menos de consulta pública, que den luz sobre la adquisición y la implementación de este sistema para la recolección y el procesamiento de datos personales, y sobre qué fuentes disponibles se hace.

Por otro lado, el uso de fuentes abiertas entre las instituciones académicas es cada vez más frecuente debido a la forma en que se presenta y difunde la información a través de las redes sociales, como también a los distintos tipos de reacción que produce en las personas usuarias. No obstante, si bien sólo una institución (PDH, IBERO) cuenta con un protocolo OSINT para sus trabajos en fuentes abiertas, las instituciones mencionadas en este informe pueden prescindir del uso de datos personales, en razón de que procuran conducirse con ética durante las etapas de toda investigación.

En el caso de las empresas con sede en México, estas cuentan con protocolos internos para la recolección, el procesamiento y el almacenamiento

de datos personales, con el fin de apegarse a lo establecido por la legislación de protección de datos personales en el país, además de integrar documentos de observancia internacional en la materia. Las empresas señaladas en el marco de esta investigación se encargan de realizar múltiples tareas a través de OSINT, especialmente sobre seguridad de la información, y otros como monitoreo de mercados y validación de la identidad de una persona; esta última actividad se realiza bajo el consentimiento de la persona. Y, de forma similar, estas organizaciones ponen a disposición de las personas la posibilidad de ejercer sus derechos ARCO.

Finalmente, mientras no exista un marco jurídico para las prácticas realizadas con OSINT del Estado, ni transparencia por parte de sus instituciones, la explotación de los datos por diversos organismos del sector público puede fácilmente alejarse de las acciones de seguridad y convertirse en un instrumento de vigilancia de las comunicaciones y generar efectos inhibitorios o de autocensura al expresarnos en línea.⁵⁴

VI. Recomendaciones

Es indispensable prestar atención a las tareas que realizan las instituciones federales y estatales de seguridad por medio del monitoreo en fuentes abiertas, es decir, actividades como el ciberpatrullaje en la red de internet, específicamente en redes sociales, ya que estas carecen de reportes oficiales disponibles al público, a excepción de aquella que es publicada y responde al “combate a la ciberdelincuencia”. Las instituciones de seguridad del Estado deben observar si las medidas que contemplan en la planeación, la creación, la divulgación y la implementación de un proyecto que incluye el uso de tecnología para la vigilancia, detección para la preservación de la seguridad pública o nacional, responden en medida de lo posible a la protección de los derechos humanos de las personas, como la libertad de expresión y la privacidad.

Por lo tanto, las acciones del Estado en esta materia deben cumplir el test tripartito desarrollado en el Sistema Internacional de Derechos Humanos para que cualquier medida de vigilancia sea legal, necesaria y proporcionada. En este sentido, los Estados también deben contemplar lo siguiente. De conformi-

⁵⁴ “El hecho de que la persona deje rastros públicos de sus actividades—en internet de manera inevitable—no habilita al Estado a recolectarla sistemáticamente salvo en las circunstancias específicas donde dicha injerencia estuviera justificada”. CIDH, “Estándares para una internet libre, abierta e incluyente”, cit., párr. 214.

dad con los estándares internacionales en la materia,⁵⁵ las fuerzas de seguridad del Estado deben informar si las actividades de ciberpatrullaje corresponden a medidas de prevención del delito o a medidas de vigilancia de las personas.

Es esencial la creación de un protocolo específico que regule la recolección y el procesamiento de datos en fuentes abiertas. El mismo deberá ser aplicado por todas las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y cumplir con el principio de máxima publicidad. El protocolo deberá precisar qué tipo de datos se pueden recolectar en fuentes abiertas y qué fines cumplirá dicha recolección. Además, procurará proteger la privacidad de las personas usuarias y tolerar todas las expresiones permitidas por el marco jurídico mexicano e internacional en materia de libertad de expresión. El documento deberá establecer principios de rendición de cuentas, como la publicación de reportes que señalen las prácticas que se realizaron en fuentes abiertas digitales, la asignación de recursos y el gasto realizado para esas tareas en cuanto a licencias, software y equipo. Igualmente, el protocolo debe establecer los principios previstos por la Ley General de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados para que los titulares de los datos puedan ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

En segunda instancia, si bien la mayoría de las entidades académicas no cuentan con protocolos que guíen o limiten las prácticas de OSINT, y en adición, sus publicaciones no revelan datos personales, es imprescindible que las investigadoras y los investigadores contemplen y discutan en torno a la proporcionalidad de la recolección y el procesamiento para no vulnerar los derechos de las personas usuarias en las plataformas digitales, así como adecuar las medidas requeridas para el debido resguardo de la información.

Por último, el sector privado debería dar a conocer aquellos contratos en relación con las instancias de seguridad del Estado, a fin de que la sociedad conozca las prácticas, como también los montos que reciben por llevar a cabo tareas con fines de inteligencia que contengan la recolección de datos personales en fuentes abiertas. Asimismo, procurar que sus avisos de privacidad sean de una lectura accesible y que sean visibles para que las personas usuarias puedan decidir sobre sus datos.

⁵⁵ Organización de los Estados Americanos (OEA), Principio 10, “Principios globales sobre seguridad nacional y el derecho a la información (principios de Tshwane)”, 2013, disponible en: https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_Taller_Alto_Nivel_Paraguay_2018_documentos_referencia_Principios_Tshwane.pdf.

Ciberpatrullaje: los límites borrosos de la vigilancia policial en Uruguay¹

Por Patricia Díaz Charquero² y Jorge Gemetto³.

1. Introducción

En junio de 2020, el periódico departamental *Salto al Día* publicó una entrevista al abogado Claudio Chaben, denunciante en un caso sobre incitación al odio en redes sociales. Si bien la nota fue dada de baja, está disponible aún en Internet Archive.⁴ El abogado afirmaba que, según una fuente del área de Delitos Informáticos de la Policía de Uruguay, la Policía “se encuentra tras los pasos de quienes publican, amenazan y expresan de forma escrita situaciones que pueden ser penadas por la ley” y que tendrían identificados cerca de dos mil grupos en redes sociales “con características políticas, fundamentalmente de orientación de izquierda”. La nota también

¹ Este informe fue publicado con el apoyo de Indela y del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo.

² Patricia es Abogada y Magíster en Relaciones Internacionales. Es Presidenta de DATA Uruguay y coordina el Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc), dedicado a desarrollar líneas de investigación/acción sobre tecnología y derechos humanos. También es profesora de Ética, Tecnología y Sociedad en la Licenciatura en Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica del Uruguay y profesora de en varios posgrados de la Universidad de la República del Uruguay.

³ Jorge Gemetto es licenciado en Psicología. Es miembro investigador del Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc), dedicado a desarrollar líneas de investigación/acción sobre tecnología y derechos humanos. También es parte del equipo de coordinación de CódigoSur, organización latinoamericana que promueve las infraestructuras tecnológicas libres y autónomas. Coordina el centro cultural Ártica, donde desarrolla actividades sobre cultura digital y acceso al conocimiento.

⁴ Salto al Día, “Delitos Informáticos tendría identificado a más de 200 mil personas por expresiones de odio en redes sociales”, 2020, disponible en: <https://web.archive.org/web/20200811033653/https://saltoaldia.com.uy/delitos-informaticos-tendria-identificado-a-mas-de-200-mil-personas-por-expresiones-de-odio-en-redes-sociales>.

agregaba que a través de estas tareas de patrullaje en internet tendrían a más de “200 mil personas prácticamente identificadas por expresiones con tonos de aparente—delictivo—(sic)”. Dudando de la veracidad de esta información, Gustavo Gómez, director de la organización de derechos humanos Observacom, presentó una solicitud de acceso a la información pública para saber si la Policía uruguaya “realiza un monitoreo sistemático de oficio en redes sociales para identificar expresiones de odio”.⁵ Por su parte, el Ministerio del Interior desestimó la solicitud de Gustavo Gómez “en razón de que la información solicitada por el mismo tiene la calidad de ‘reservada’”.⁶

Más allá de la evidente violación a la Ley de Acceso a la Información Pública cometida por el Ministerio del Interior al declarar la reserva de la información sin cumplir con la obligación de probar el daño a la seguridad pública que se produciría en caso de entregarla,⁷ esta nota de *Salto al Día* y la declaración de reserva de la información solicitada por Gómez dejaron planteadas muchas interrogantes: ¿Puede el Ministerio del Interior vigilar a los ciudadanos en redes sociales? ¿Puede seleccionar personas por su discurso en Twitter o Facebook y analizar sus posteos por considerarlos peligrosos o sospechosos? ¿Puede crear perfiles falsos para interactuar con personas en internet? ¿Tiene la capacidad instalada para hacerlo? ¿Este tipo de vigilancia está regulada? ¿Cuáles son sus límites?

Estas preguntas resultan muy oportunas en el contexto actual ya que, dentro de los planes de modernización de las fuerzas policiales de todo el mundo, existe una fuerte tendencia hacia la inclusión de este tipo de “ciberpatrullaje preventivo” en espacios digitales abiertos. Encontramos ejemplos claros de esta tendencia en Colombia,⁸ Argentina⁹ y España.¹⁰

A través de este informe buscamos aportar elementos conceptuales para comprender qué es el “ciberpatrullaje”, su relación con la inteligencia de fuentes abiertas (conocida como OSINT, acrónimo de *open source inte-*

⁵ Gustavo Gómez, Twitter, 2020, disponible en: <https://web.archive.org/web/20210508232515/https://twitter.com/gusgomezgermano/status/1311650905134166017>.

⁶ Gustavo Gómez, Twitter, 2020, disponible en: <https://web.archive.org/web/20210515154626/https://twitter.com/gusgomezgermano/status/1311650940458536960>.

⁷ Centro de Información Oficial, Norma y Avisos Legales del Uruguay, “Decreto N° 232/10”, reglamentación de la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, 2010, disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/decretos/232-2010/25>.

⁸ Revista Semana, “¿Qué es el ciberpatrullaje?”, 2021, disponible en: <https://www.facebook.com/RevistaSemana/videos/438397297775230>.

⁹ Prensa Obrera, “Por un tuit lo visita la Policía. Ciberpatrullaje en acción”, 2020, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=8mRPcvuSuNs>.

¹⁰ Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), “¿Qué es... ciberpatrullaje?”, YouTube, 2020, disponible en: <https://youtu.be/OfXVnfYtJSA>.

lligence) y con la inteligencia de redes sociales (SOCMINT, acrónimo de *social media intelligence*), así como brindar recomendaciones de política pública desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Para lograr este objetivo, entre 2022 y 2023, realizamos las siguientes actividades: i) elevamos una solicitud de acceso a la información pública al Ministerio del Interior de Uruguay; ii) mantuvimos entrevistas con informantes clave en la Fiscalía General de la Nación; iii) relevamos antecedentes y bibliografía sobre el tema; y iv) analizamos la legislación aplicable.

En la segunda sección de este informe, se definen los conceptos de OSINT, SOCMINT y ciberpatrullaje, así como la relación entre ellos. En la tercera sección, se analizan los riesgos para los derechos fundamentales que plantean las actividades de ciberpatrullaje. Para ello, se examinan, en primer lugar, las diferencias existentes entre los espacios físicos y los digitales y, en segundo lugar, las diferencias entre las actividades de inteligencia policial y las actividades de instrucción procesal y de prevención del delito. En la cuarta sección, se examina el marco legal aplicable a las actividades de ciberpatrullaje en Uruguay, mientras que en la quinta sección se describe la situación del tema actualizada hasta mediados de 2023. Finalmente, se presentan recomendaciones para legisladores y para el Ministerio del Interior.

II. Definiendo OSINT, SOCMINT y ciberpatrullaje

La inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) es aquella que utiliza un conjunto de técnicas y tecnologías para recolectar y analizar la información que se encuentra disponible públicamente, es decir, accesible para cualquier persona sin necesidad de contar con credenciales especiales de acceso de ningún tipo, en contraposición a la información que se encuentra detrás de una capa de protección, como la de usuario y contraseña.¹¹ Entre estas fuentes se encuentran medios de prensa (como diarios, programas de radio y televisión y todo tipo de portal web), información oficial (como informes, datos demográficos, registros, debates legislativos, conferencias de prensa, discursos, directorios y organigramas), información de portales académicos (como artículos, estudios y disertaciones, entre tantas otras publicaciones) y muchas otras fuentes.

¹¹ Asociación por los Derechos Civiles (ADC), “Seguidores que no vemos. Una primera aproximación al uso estatal del *open source intelligence* (OSINT) y *social media intelligence* (SOCMINT)”, 2018, disponible en: <https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2019/06/045-seguidores-que-no-vemos-10-2018.pdf>.

La recolección de datos que se realiza más específicamente sobre plataformas digitales de comunicación social se conoce como SOCMINT. Esta implica el uso de diferentes técnicas y tecnologías para la recolección, el procesamiento y el análisis de la información de perfiles, fotos, videos, conversaciones, contactos, comentarios en blogs o prensa y, en general, todo tipo de información derivada de la interacción social en diversas plataformas o aplicaciones que incluyen contenidos generados por los usuarios (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, blogs, etc.). A pesar de que las técnicas de SOCMINT suelen ser asimiladas dentro del paraguas general de OSINT, existen grandes diferencias entre ambas prácticas. Veremos que uno de los desafíos centrales que enfrenta este tipo de prácticas es determinar dónde termina el espacio digital público y dónde comienza el espacio digital privado, lo cual tiene que ser debidamente diferenciado para garantizar regulaciones apropiadas con respecto al uso de esa información. Como afirma Eduardo Estévez, “cuanto mayor sea el grado de intrusión en el espacio digital privado, se requerirá una causa mayor, supervisión y control, legitimidad tanto de la agencia a cargo como de las competencias”.¹²

Tanto OSINT como SOCMINT se utilizan para obtener la información necesaria para planear, coordinar o ejecutar planes o estrategias que permitan conseguir ventajas, adelantarse a un hecho o a un enemigo. No se utilizan solamente para fines policiales o militares, sino que también son técnicas muy usadas en otros contextos. Por ejemplo, en la comunidad de seguridad de la información se usan para identificar riesgos en sistemas informáticos,¹³ mientras que organizaciones y activistas las usan para descubrir crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos.¹⁴

Ciberpatrullaje es una expresión instalada en la jerga policial que implica el uso de SOCMINT en espacios digitales para prevenir el delito. Por ejemplo, el jefe de la Policía colombiana explica qué es el ciberpatrullaje de esta forma:

Así como la Policía Nacional patrulla las calles, un barrio, una esquina verificando antecedentes, registrando personas, en fin, todo lo

¹² E. Estévez, “Inteligencia a partir del uso de internet y nuevas tecnologías”, Voces en el Fénix, 2014, disponible en: <https://www.economicas.uba.ar/extension/vocesenelfenix/inteligencia-a-partir-del-uso-de-internet-y-nuevas-tecnologias>.

¹³ R. Marín, “¿Qué es OSINT? Herramientas y fuentes para aplicar en hacking ético”, Inesem, disponible en: <https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/osint#:~:text=El%20hacking%20%C3%A9tico%20es%20el,organizaciones%20a%20protegerse%20contra%20ciberataques>.

¹⁴ Efe Verifica, “OSINT”, disponible en: <https://verifica.efe.com/osint>.

que hacemos en el mundo físico sin vulnerar ningún derecho para garantizar la seguridad pública y la convivencia, lo mismo sucede en ese mundo virtual, en ese espacio público virtual la autoridad tiene que ejercer ese servicio de vigilancia.¹⁵

A su vez, el jefe de la Sección de Comercio Electrónico y Ciberdelincuencia de la Policía Nacional española lo define de la siguiente manera:

El ciberpatrullaje es una mezcla de técnicas, en su mayoría preventivas, con la finalidad de buscar actividad ilegal en la red y descubrir a los delincuentes. No consiste solo en el monitoreo de las redes sino también en la obtención y la recolección de información, el almacenamiento y el análisis del contenido que existe en las redes.¹⁶

En los últimos años, encontramos que existe una tendencia en países de América Latina de incluir las actividades de ciberpatrullaje en propuestas normativas relacionadas con prevención del crimen en espacios digitales. En estas propuestas normativas encontramos al ciberpatrullaje como una tarea policial prospectiva. Se trata de un monitoreo del espacio digital desarrollado con el fin de prevenir futuras acciones delictivas. Ciberpatrullar significa salir a “pescar” posibles delincuentes en las redes sociales sin una hipótesis delictiva definida. De acuerdo con los resultados de informes de diferentes países latinoamericanos (Argentina,¹⁷ Colombia,¹⁸ Brasil¹⁹ y México),²⁰ este tipo de monitoreo continuo del espacio digital y perfilamiento de personas es utilizado, por ejemplo, para detectar posibles

¹⁵ Revista Semana, “¿Qué es el ciberpatrullaje?”, cit.

¹⁶ FIAP, “¿Qué es... ciberpatrullaje?”, cit.

¹⁷ M. Schatzky; A. Del Campo, “Regulatory Framework and Grays in a Discussion that Directly Impacts our Human Rights”, CELE, 2020, disponible en: <https://observatoriolegislativocele.com/en/cyber-patrol-or-intelligence>.

¹⁸ C. Moreno Arocha, carta a Irene Khan, relatora especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de Naciones Unidas, Fundación Karisma, 2022, disponible en: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/expression/cfis/conflict/2022-10-07/submission-disinformation-and-freedom-of-expression-during-armed-conflict-UNGA77-cso-fundacion-karisma-es.pdf>.

¹⁹ Artículo 19, “Da Cibersegurança à Ciberguerra. O desenvolvimento de políticas de vigilância no Brasil”, 2016, disponible en: <https://artigo19.org/2016/03/10/da-ciberseguranca-a-ciberguerra-o-desenvolvimento-de-politicas-de-vigilancia-no-brasil>.

²⁰ Artículo 19, “Informe prácticas de *open source intelligence* (OSINT) en México”, 2023, disponible en: <https://articulo19.org/wp-content/uploads/2023/07/Informe-OSINT-Mexico.pdf>.

fraudes digitales, perfilar posibles integrantes de grupos radicales o redes de pedófilos, o inclusive para detectar noticias falsas (a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que esta práctica afecta gravemente la libertad de expresión), entre otros tantos focos de búsqueda posibles.²¹

III. Ciberpatrullaje y derechos humanos

No es difícil detectar los riesgos que el concepto de ciberpatrullaje puede traer para el ejercicio de los derechos fundamentales previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como la libertad de expresión, reunión y protesta, así como el derecho a la privacidad. El informe “Acerca de la inteligencia criminal en Argentina”, publicado conjuntamente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y la Fundación Vía Libre, resume de esta forma el potencial impacto del ciberpatrullaje sobre los derechos humanos:

La vigilancia permanente de las expresiones vertidas en el espacio público sin hipótesis delictiva previa y sin identificar qué o a quiénes se busca, tiene graves efectos sobre la libertad de expresión y en la circulación de informaciones y opiniones. Es lo que se conoce como *chilling effect*, o efecto disuasorio, que redundaría necesariamente en el debilitamiento de una esfera pública amplia y plural.

El hecho de que toda la información que las personas colocan en sus redes sociales sea pasible de ser sometida a la vigilancia de las fuerzas de seguridad y posterior persecución penal es claramente violatorio de los estándares internacionales en la materia, ya que se ven vulnerados los derechos a la libre expresión, circulación, privacidad e intimidad, entre otros.²²

²¹ Organización de los Estados Americanos (OEA); Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), “CIDH y su RELE expresan preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la información en la respuesta de Estados a la pandemia del COVID-19”, comunicado de prensa R78/20, 2020, disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1173&IID=2>.

²² Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED); Fundación Vía Libre, “Acerca de la inteligencia criminal en Argentina. Apuntes para su discusión”, 2021, pág. 44, disponible en: <https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2021/11/Inteligencia-criminal-Arg-FINAL-3.pdf>.

A continuación, presentamos dos aspectos que deberían tomarse en cuenta al momento de analizar las prácticas de SOCMINT desde una mirada de derechos humanos: i) en los espacios en línea existen ciertas expectativas razonables de privacidad, incluso en las redes sociales “abiertas”; y ii) el ciberpatrullaje no es una actividad de prevención del delito, sino inteligencia policial ejercida de forma ilegítima.

III.1. La peligrosa analogía entre el patrullaje en espacios físicos y el ciberpatrullaje

La analogía a la que recurren las autoridades policiales para justificar el concepto de ciberpatrullaje dista mucho de ser útil y entraña un enorme peligro conceptual. El supuesto de que las personas se comportan en línea de la misma forma que en las calles o espacios físicos públicos, concibiendo a internet de forma genérica como un espacio o fuente pública de información, es un mito a derribar.

En primer lugar, incluso en las calles existe una expectativa legítima de privacidad. Ciertas prácticas de vigilancia masiva, como el uso indiscriminado y sin controles de cámaras de vigilancia, el reconocimiento facial automatizado en tiempo real realizado en la vía pública,²³ o la instalación de micrófonos en las calles para interceptar conversaciones, son prácticas ilegítimas con impacto en derechos fundamentales. Cuando se aborda el tema de la privacidad en el espacio digital, de hecho, resulta extremadamente complicado delimitar dónde termina la esfera privada digital y dónde comienza la pública. Seguidamente, intentaremos dar una primera aproximación al tema, sin intentar agotarlo.

Por un lado, encontramos que las plataformas sociales de internet, por razones comerciales, están diseñadas para establecer incentivos con el fin de que las personas compartan la mayor cantidad de información posible. Complementariamente, existen estudios que intentan explicar los motivos por los que las personas ofrecen más información o actúan con más frecuencia o intensidad en espacios digitales que en persona, y definen este fenómeno como el efecto de desinhibición en línea.²⁴ Otros estudios

²³ P. Díaz Charquero, “Fuera de control. Uso policial del reconocimiento facial automatizado en Uruguay”, Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc), 2022, disponible en: <https://datysoc.org/wp-content/uploads/2022/03/Informe-reconocimiento-facial-automatizado-Uruguay-2022-Datysoc.pdf>.

²⁴ J. Suler, “The Online Disinhibition Effect”, *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 2004, disponible en: <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Online-Disinhibition-Effect-Suler/c70aae3be9d370ca1520db5edb2b326e3c2f91b0?p2df>.

postulan la paradoja de la privacidad,²⁵ fenómeno por el cual las personas dicen que valoran fuertemente la privacidad, pero en su comportamiento ceden sus datos personales a cambio de muy poco o no toman medidas para proteger su privacidad. Finalmente, posiciones más recientes plantean una crítica al concepto de paradoja de la privacidad,²⁶ ya que es imposible para cualquier individuo realizar una gestión de riesgos a escala masiva, por lo que el resguardo de la privacidad en el espacio digital es visto actualmente como un tema de gestión colectiva y no solo individual.

En ese mismo sentido, Edwards y Urquhart, en 2015, plantearon que es necesario superar la idea de que las prácticas de SOCMINT no vulneran la privacidad de las personas porque las personas han elegido voluntariamente revelar su vida personal al mundo y, por lo tanto, se trata de fuentes “obviamente” públicas.²⁷ Estos autores refutan esa aparente obviedad y plantean que existe una razonable expectativa de privacidad en dichos espacios debido a tres factores:

- 1) *Las personas no conocen realmente toda la información que están publicando en espacios digitales.* En estos espacios existe una gran cantidad de información que se puede utilizar con fines de inteligencia o de instrucción criminal y los titulares de esos datos no suelen ser conscientes de esa posibilidad. Entre este tipo de información se encuentran las redes de contactos (o el gráfico social de cada persona) y los metadatos de cada uno de los posteos, imágenes, videos, etc. Pensemos, por ejemplo, en la información que puede ofrecer una fotografía que se comparte en una red social o blog personal. La información que se encuentra en segundo plano en las fotografías es muy importante: calles, edificios, una laptop abierta, etc. A su vez, los metadatos Exif de una foto podrían llegar a revelar el nombre del autor, el dispositivo y sistema operativo con el que se tomó, si la foto fue editada, la geolocalización exacta de dónde fue tomada, la fecha y la hora. Si bien algunas redes sociales, como Facebook y Twitter, eliminan

²⁵ S. Barth; M. D.T. de Jong, “The Privacy Paradox. Investigating Discrepancies between Expressed Privacy Concerns and Actual Online Behavior. A Systematic Literature Review”, en: *Telematics and Informatics*, vol. 32, Nº 7, 2017, disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736585317302022#:~:text=Known%20as%20the%20privacy%20paradox%2C%20it%20is%20a%20documented%20fact,2004%2C%20Barnes%2C%202006>).

²⁶ D.J. Solovone, “The Myth of the Privacy Paradox”, George Washington University Law School, 2020, disponible en: https://scholarship.law.gwu.edu/faculty_publications/1482.

²⁷ L. Edwards; L. Urquhart, “Privacy in Public Spaces: What Expectations of Privacy Do We Have in Social Media Intelligence?”, en: *International Journal of Law and Information Technology*, vol. 24, Nº 3, 2016, disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2702426.

- estos metadatos de las fotografías, también cuentan con API, a través de las cuales se pueden obtener otros tipos de metadatos de cada tuit o posteo.
- 2) *La información personal que se publica de forma abierta en espacios digitales no siempre es publicada por el titular de los datos.* Cualquier persona puede subir fotografías, videos o datos de un tercero, inclusive etiquetarlo o nombrarlo, aun si el titular de los datos no tiene cuenta en esa plataforma, por lo que no tiene el control sobre sus datos personales. A su vez, la información de las personas que han optado por cuentas “privadas” puede ser republicada por cualquiera de sus contactos.
 - 3) *Resulta imposible realizar una correcta gestión individual de la privacidad online.* Esto es así porque las políticas de privacidad de cada plataforma son extensas, están escritas con términos técnicos y cambian constantemente. Además, dentro de una misma plataforma se aplican diferentes configuraciones de privacidad sobre diferentes piezas de contenido (fotos, posteos, reels, contactos, grupos, etc.). A su vez, cada plataforma tiene políticas de privacidad diferentes y las personas suelen habitar en decenas de plataformas.

Los autores concluyen su análisis expresando que:

Puestos en conjunto, todos estos puntos muestran que, contrariamente a la creencia popular, el control sobre qué datos personales se hacen públicos en las redes sociales no es simplemente una cuestión de sencilla elección voluntaria. En consecuencia, la réplica común “si no quería que otra gente (como la Policía) lo leyera, ¿por qué lo hizo público?” no es de hecho una pregunta sensata. Sostenemos que esto contribuye en gran medida al argumento de que *el material colocado en las redes sociales “abiertas” aún puede llevar consigo expectativas razonables de privacidad*.²⁸

III.2. No es prevención del delito, es inteligencia policial ilegítima

Estamos de acuerdo con Morena Schatzky y Agustina Del Campo cuando expresan, en un artículo de 2020, que el concepto de ciberpatrullaje (basado en técnicas de inteligencia) confunde las tareas de inteligencia policial con las tareas de prevención e investigación criminal.²⁹ Las actividades de

²⁸ La traducción y el resaltado son nuestros. *Ibíd.*, págs. 15-16.

²⁹ M. Schatzky; A. Del Campo, “Regulatory Framework and Grays in a Discussion that Directly Impacts our Human Rights”, cit.

inteligencia policial tienen como objetivo la producción de conocimiento para asignar recursos y orientar la toma de decisiones en materia de políticas públicas sobre la criminalidad y la seguridad. Esto sucede en un nivel de decisión general o de planificación, por lo que su objetivo no es la detección y la represión de casos delictivos concretos, algo que suele estar expresamente prohibido en la mayoría de las leyes de inteligencia. Además, las actividades de inteligencia policial no pueden ser llevadas adelante por cualquier actor sino por aquellos habilitados específicamente para ello y bajo los estrictos controles y prohibiciones que las leyes de inteligencia establezcan. Es por eso que las actividades de SOCMINT no deberían aplicarse con fines de prevención del delito. En definitiva, reunir información de manera indiscriminada para, *a posteriori*, analizar si alguno de los datos obtenidos constituye un indicio de una actividad delictiva es una práctica de vigilancia masiva lesiva de los derechos fundamentales.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa que, para que este tipo de actividad sea legítima, se requeriría una orden de una autoridad judicial especializada basada en una hipótesis delictiva previa, es decir, en indicios objetivos de determinado fenómeno criminal y un umbral de sospecha debidamente acreditado, con cierta delimitación espacial, temporal y/o personal, así como la justificación de la probabilidad de encontrar datos relevantes en la fuente abierta de que se trate. Dicha orden judicial debería fundamentarse además en un análisis de los factores de proporcionalidad y necesidad.³⁰

El problema que enfrentan varios países, entre ellos Uruguay, es la falta de una regulación específica sobre el alcance del uso policial de SOCMINT que cuente con un encuadre adecuado para delimitar los requisitos y los controles específicos de este tipo de actividades en espacios digitales.

IV. Marco legal aplicable en Uruguay

IV.1. Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales

De acuerdo con el artículo 9 bis de la Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales, es legal el tratamiento de datos personales que se en-

³⁰ OEA; CIDH; RELE, “La Relatoría Especial expresa preocupación ante la adquisición e implementación de programas de vigilancia por parte de Estados del hemisferio”, comunicado de prensa R80/15, 2015, disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=998&IID=2>.

cuentren en “fuentes públicas o accesibles al público”.³¹ Ese mismo artículo enumera cuáles fuentes deben considerarse públicas. La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) interpreta que internet no es, en sí misma y de manera general, una fuente pública. En su dictamen N° 10/020, la URCDP expresa que:

los datos personales que surjan en internet de personas físicas o jurídicas no son datos públicos o datos accesibles al público dado que internet no es fuente pública de información (artículo 9° bis). Deberá analizarse cada página web para determinar si se encuentra dentro de alguno de los supuestos previstos en el artículo, y en su caso recabar el previo consentimiento del titular de los datos.³²

De esta forma, cuando las actividades de SOCMINT implican la recolección de datos personales en fuentes de internet, debe analizarse el tipo de fuente (artículo 9 bis) para detectar si se trata de un espacio digital público o privado, y cumplir con el principio de consentimiento informado si corresponde. Pero este alcance limitado que la Ley de Protección de Datos Personales otorga al concepto de “fuentes públicas” no es claro que sea aplicable al tratamiento de datos personales con fines de inteligencia y seguridad pública. Esto es así porque el artículo 3, literal B,³³ y el artículo 25³⁴ de la misma ley excluyen de su alcance el “tratamiento de datos personales con fines de defensa nacional o seguridad pública por parte de las fuerzas armadas, organismos policiales o inteligencia” siempre que “resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas para la defensa nacional, la seguridad pública o para la represión de los delitos”. El artículo 25 también establece que las bases de datos que se construyan deberán ser específicas y que los datos personales deberán ser eliminados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubieren sido recolectados.

³¹ Centro de Información Oficial, Norma y Avisos Legales del Uruguay, “Ley N° 18.331”, Ley de Protección de Datos Personales, capítulo II. Principios generales, artículo 9-bis, 2008, disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008/9_BIS.

³² Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), “Dictamen N° 10/020”, 2020, disponible en: <https://www.gub.uy/unidad-reguladora-control-datos-personales/institucional/normativa/dictamen-n-10020>.

³³ Centro de Información Oficial, Norma y Avisos Legales del Uruguay, “Ley N° 18.331”, Ley de Protección de Datos Personales, capítulo I. Disposiciones generales, artículo 3, 2008, disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008/3>.

³⁴ Centro de Información Oficial, Norma y Avisos Legales del Uruguay, “Ley N° 18.331”, Ley de Protección de Datos Personales, capítulo V. Bases de datos de titularidad pública, artículo 25, disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008/25>.

Vale la pena aclarar que la protección de datos personales es un derecho fundamental (artículo 1°),³⁵ por lo que es posible esgrimir que existe una protección constitucional a este derecho. Sin embargo, en este caso, las bases y el tratamiento de esos datos quedan fuera del control de la URCDP y no se requiere cumplir con las obligaciones y los procedimientos formales previstos de manera general en la ley N° 18.331. Queda así en manos del propio Ministerio del Interior determinar la oportunidad, la proporcionalidad y la necesidad para desplegar prácticas de SOCMINT. Se hacen necesarias, por lo tanto, protecciones legales más específicas.

IV.2. Ley N° 19.293, Código del Proceso Penal

Cuando en procesos de investigación criminal existen suficientes elementos de convicción para considerar que se ha cometido o pudiere cometerse un hecho punible, el artículo 208 del Código del Proceso Penal de Uruguay establece que el fiscal podrá solicitar al juez intervenir las comunicaciones mediante una orden judicial fundada y con determinadas características (análisis de necesidad y proporcionalidad y plazo acotado) bajo pena de nulidad.³⁶ La cuestión aquí es que no es claro que las actividades de SOCMINT puedan ser asimiladas al concepto de intervención de las comunicaciones previsto por el artículo 208 del Código del Proceso Penal, pensado para la intervención de fuentes cerradas, por lo que no existe legislación específica.

IV.3. Ley N° 19.696 del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado

El funcionamiento de los organismos de inteligencia en Uruguay se rige por la ley N° 19.696 de 2018 (Ley de Inteligencia) que crea el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE).³⁷ El SNIE está integrado por la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE, órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo), los órganos que desarrollan tareas de inteligencia y contrainteligencia de los Ministerios del Interior, de Defensa Nacional, de

³⁵ Centro de Información Oficial, Norma y Avisos Legales del Uruguay, “Ley N° 18.331”, Ley de Protección de Datos Personales, capítulo I. Disposiciones generales, artículo 1°, disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008/1>.

³⁶ Centro de Información Oficial, Norma y Avisos Legales del Uruguay, “Código del Proceso Penal N° 19.293”, aprobado por ley N° 19.293, 2017, disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/codigo-proceso-penal-2017/19293-2014/208>.

³⁷ Centro de Información Oficial, Norma y Avisos Legales del Uruguay, “Ley N° 19.696”, aprobación y regulación del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, 2018, disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19696-2018>.

Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, así como otros organismos del Estado que puedan contribuir al propósito del SNIE. A pesar de que, de forma extraña, la ley no define la integración específica del SNIE, en el ámbito policial sería la Dirección General de Información e Inteligencia, a través del Departamento de Investigación e Inteligencia Criminal (artículo 93 de la ley N° 19.670), la que realiza actividades de inteligencia policial.³⁸

Definición de fuentes abiertas y cerradas en la Ley de Inteligencia

En su artículo 3, literal H, esta norma define a las fuentes abiertas como “aquellas de las cuales se puede obtener un determinado informe, sin más restricción que la tarea que demanda su obtención”, a diferencia de las fuentes cerradas, a las que define como “aquellas cuyo acceso es restringido y que para la obtención de la información es necesario el uso de medios y *procedimientos especiales*”.³⁹ Esta distinción resulta fundamental, ya que indica que el régimen legal asignado a cada tipo de recolección de información depende del tipo de fuente. Veremos también la especial relevancia que otorga la Ley de Inteligencia al concepto de procedimientos especiales, ya que las operaciones de búsqueda de información que los involucren serán las que requerirán orden judicial.

Nótese que la definición de “fuentes” prevista en el artículo 3, literal H, de la Ley de Inteligencia:

- no establece ninguna diferencia entre las plataformas digitales de comunicación social (SOCMINT) y las fuentes abiertas, por lo que no se contempla adecuadamente la expectativa razonable de privacidad que existe en este tipo de fuentes (ver apartado III.1).
- no coincide con la definición de “fuentes públicas o accesibles al público” prevista en el artículo 9 bis de la Ley de Protección de Datos Personales (ver apartado IV.1).

³⁸ Centro de Información Oficial, Norma y Avisos Legales del Uruguay, “Ley N° 19.670”, aprobación de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal, ejercicio 2017, 2018, disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19670-2018/93>.

³⁹ El resaltado es nuestro. Centro de Información Oficial, Norma y Avisos Legales del Uruguay, “Ley N° 19.696”, Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, título I. De la actividad de inteligencia, artículo 3, 2018, disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19696-2018/3>.

La Ley de Inteligencia no distingue las tareas de instrucción y prevención del delito de las de inteligencia policial

El artículo 3, literal E, de la Ley de Inteligencia define a la “inteligencia policial” como la “actividad que comprende lo relativo a la obtención, el procesamiento, el análisis y la distribución de información relativa a la prevención y a la eventual represión del delito común y el crimen organizado en su calidad de auxiliar de la Justicia, a través de la prevención y la represión del delito”.⁴⁰

Se trata de una definición que funde el concepto de inteligencia policial con las actividades de prevención del delito y de investigación criminal, generando una confusión peligrosa que implica un riesgo de expansión de la utilización de los informes y de las tecnologías de inteligencia a las actividades de prevención o represión y a la esfera de procesos penales.⁴¹

En el artículo 7, numeral 1, de la Ley de Inteligencia encontramos que los organismos de inteligencia tienen prohibido, entre otras cosas, realizar por sí actividades de represión o investigación criminal, “salvo que dicha actividad se encuentre dentro de sus cometidos legales específicos”.⁴² Dado que las actividades de represión o investigación criminal forman parte de los cometidos de la Policía Nacional y también de la definición de inteligencia policial en la misma ley, tampoco es claro que podamos acudir a esta prohibición del artículo 7 para solucionar los problemas que genera la definición ambigua y problemática de inteligencia policial del artículo 3, literal E.

¿Vigilancia en redes sociales sin orden judicial?

El artículo 20 de la Ley de Inteligencia requiere orden judicial para la obtención de información en fuentes cerradas en el marco de actividades de inteligencia y define el concepto de “procedimientos especiales” utilizado en el artículo 3, literal H.

Artículo 20 (autorización del Poder Judicial).- *Toda operación de*

⁴⁰ *Ibíd.*

⁴¹ R. Rey, “La regulación del sistema nacional de inteligencia de Estado, y una lectura introductoria sobre los procedimientos especiales de obtención de información”, en: *Revista Derecho Penal*, N° 27, 2019, págs. 19-41, disponible en: <https://revistas.fcu.edu.uy/index.php/penal/es/article/view/1915>.

⁴² Centro de Información Oficial, Norma y Avisos Legales del Uruguay, “Ley N° 19.696”, Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, título I. De la actividad de inteligencia, artículo 7, 2018, disponible en: <https://www.impco.com.uy/bases/leyes/19696-2018/7>.

búsqueda de información que deba realizar cualquier órgano componente del Sistema de Inteligencia Estratégica de Estado, *involucrando procedimientos especiales* que puedan afectar la libertad y la privacidad de los ciudadanos, deberá ser autorizada por el Poder Judicial. A tales efectos, serán competentes los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal Especializados en Crimen Organizado. Las actuaciones serán de carácter reservado. (...)

Se entiende por procedimientos especiales de obtención de información los que permiten el acceso a antecedentes relevantes contenidos en fuentes cerradas o que provienen de ellas, que aporten antecedentes necesarios al cumplimiento de la misión operativa específica de cada agencia de inteligencia, tales como los siguientes procedimientos:

- a) La intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y de la correspondencia en cualquiera de sus formas.
- b) La intervención de sistemas y redes informáticos.
- c) La escucha y grabación electrónica incluyendo la audiovisual.
- d) La intervención de cualesquiera otros sistemas tecnológicos destinados a la transmisión, almacenamiento o procesamiento de comunicaciones o información”.⁴³

De esta forma, encontramos que el concepto de procedimientos especiales se relaciona únicamente con las fuentes cerradas, por lo que, de acuerdo a la Ley de Inteligencia, no sería necesario requerir autorización judicial previa para realizar SOCMINT.

El problema que genera el artículo 20 va más allá de no regular de forma diferenciada las actividades de SOCMINT. Según Rodrigo Rey, los procedimientos judiciales para la obtención de información en fuentes cerradas, que implican la intervención de las comunicaciones, tampoco se regulan con precisión, lo que impide un control judicial efectivo. Dicho autor expresa que:

esto lleva a que sean las agencias administrativas quienes definan los eventos que dan lugar a la labor de inteligencia y no el legislador. En otras palabras, no existe un estándar legal mínimo de fundamentación y ese punto puede dar lugar a serias arbitrariedades. Tampoco se registran términos o plazos para la resolución y los posibles recursos y tampoco

⁴³ El resaltado es nuestro. Centro de Información Oficial, Norma y Avisos Legales del Uruguay, “Ley N° 19.696”, Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, título III. De los procedimientos especiales de obtención de información, artículo 20, 2018, disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19696-2018/20>.

se prevé la posibilidad de prórroga, que justamente podría operar como control (efectivo, sobre los contenidos específicamente relevados y su pertinencia) sobre la ejecución de estos procedimientos.⁴⁴

Por su parte, el artículo 5 de la Ley de Inteligencia establece que la recolección y el tratamiento de la información por parte de los órganos que integran el SNIE, entre ellos el Ministerio del Interior, se deberá ajustar a determinados principios como el de juridicidad, por el que se debe actuar en estricta observancia de la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y demás fuentes del ordenamiento jurídico, evitando en todo caso las actividades invasivas de la privacidad de las personas.⁴⁵ De esta forma, existe un mandato genérico que obliga a respetar la privacidad (ley N° 19.696, artículo 5, literal D) y otro mandato genérico de respetar los principios generales de protección de datos personales como derecho fundamental (ley N° 18.331, artículo 1°). Entendemos que estos mandatos genéricos no son suficientes y que las ambigüedades presentes en la Ley de Inteligencia dejan la puerta abierta para la implementación de actividades de ciberpatrullaje, es decir, de SOCMINT sin orden judicial y sin contar con una hipótesis delictiva previa, aduciendo tan solo fines genéricos de prevención del delito.

¿Creación de perfiles falsos con fines de vigilancia sin orden judicial?

Otro problema grave que presenta la Ley de Inteligencia es la posibilidad de autorización de agentes encubiertos por la vía administrativa:

Artículo 21 (*actuación encubierta*).- *Los jerarcas de los órganos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado podrán autorizar, en forma escrita y debidamente clasificada, que el personal de su dependencia, en el cumplimiento de tareas específicas del servicio y en el marco de las disposiciones de esta ley, oculte su identidad oficial y actúe en forma encubierta para la obtención de antecedentes e informaciones.*

Dicha autorización habilitará la eventual emisión de los documentos necesarios para proteger la identidad del personal involucrado.

Asimismo, dicho jerarca podrá autorizar la utilización de informantes, entendiéndose por informante a la persona que no siendo funcionario

⁴⁴ R. Rey, "La regulación del sistema nacional de inteligencia de Estado, y una lectura introductoria sobre los procedimientos especiales de obtención de información", cit.

⁴⁵ Centro de Información Oficial, Norma y Avisos Legales del Uruguay, "Ley N° 19.696", Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, título I. De la actividad de inteligencia, artículo 5, 2018, disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19696-2018/5>.

de un órgano de inteligencia proporciona información pertinente a los fines del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado.⁴⁶

De esta forma, tampoco se requeriría de orden judicial para realizar actividades de SOCMINT acudiendo a la figura del “agente encubierto” del artículo 21. Queda así abierta la posibilidad de crear perfiles falsos en diferentes plataformas, acceder con una identidad encubierta a grupos de servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram, interactuar directamente con las personas para obtener información, o simplemente acceder a información de perfiles privados por el solo hecho de ser aceptado como contacto.

Llama la atención la enorme diferencia que existe entre la figura del agente encubierto prevista por el artículo 21 de la Ley de Inteligencia y su homónima prevista en la Ley Contra el Lavado de Activos (ley N° 19.574, artículo 64).⁴⁷ Esta última se encuentra regulada de forma precisa, requiriendo orden judicial fundada, fijándose plazos máximos y estableciéndose la responsabilidad del agente tomando en cuenta los aspectos de proporcionalidad de su actuación.

Calificación genérica de reserva de la información de inteligencia

Otra cuestión que llama la atención es la calificación de reserva genérica que el artículo 29 de la Ley de Inteligencia prevé sobre las informaciones y los registros en poder de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado y de su personal.⁴⁸ Este tipo de categorización genérica se aparta de los estándares internacionales que recomiendan reservar la información caso a caso siempre que se pruebe el daño al bien público tutelado.⁴⁹ En este sentido, la Institución Nacional de Derechos Humanos ha sido

⁴⁶ El resaltado es nuestro. Centro de Información Oficial, Norma y Avisos Legales del Uruguay, “Ley N° 19.696”, Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, título III. De los procedimientos especiales de obtención de información, artículo 21, 2018, disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19696-2018/21>.

⁴⁷ Centro de Información Oficial, Norma y Avisos Legales del Uruguay, “Ley N° 19.574”, Ley Integral contra el Lavado de Activos, actualización de la normativa vigente, derogación de artículos del decreto ley 14.294 y leyes 17.835, 18.494, 18.914 y 19.149, capítulo VIII. Técnicas especiales de investigación, artículo 64, disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19574-2017/64>.

⁴⁸ Centro de Información Oficial, Norma y Avisos Legales del Uruguay, “Ley N° 19.696”, Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, título V. De la información, artículo 29, 2018, disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19696-2018/29>.

⁴⁹ Artículo 19, “Los principios de Johannesburgo sobre la seguridad nacional, la libertad de expresión y el acceso a la información”, serie de estándares internacionales, 1996,

categoría expresando que la Ley de Inteligencia del Estado “no cumple con estos estándares en materia de tutela a los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales al debilitar el marco jurídico nacional consagrado por las leyes 18.331 y 18.381 y sus decretos reglamentarios”.⁵⁰

A su vez, el artículo 32 exige a los órganos de inteligencia de los controles de la Unidad de Acceso a la Información Pública y tampoco establece la obligación de informar sobre los procedimientos de obtención, recopilación, uso, traspaso, comunicación y resguardo de la información.⁵¹ De esta forma, se bloquea la posibilidad de cualquier tipo de control ciudadano, no solo frente a las prácticas de SOCMINT que pueda estar realizando la Policía Nacional, sino también sobre el destino y los usos de los datos personales almacenados con fines de inteligencia policial y sobre la obligación de eliminarlos una vez cumplidos los fines para los que fueron recolectados (artículo 25 de la ley N° 18.331).

V. Situación actual

V.1. El Ministerio del Interior no cumple con la Ley de Acceso a la Información Pública

Resulta imposible conocer cuál es la situación del uso policial de SOCMINT en Uruguay, o incluso determinar de forma cierta si el Ministerio del Interior se encuentra desarrollando actividades de ciberpatrullaje, debido al incumplimiento sistemático de las normas de transparencia pasiva por parte de las autoridades. En el marco de esta investigación, se realizó una solicitud de acceso a la información pública al Ministerio del Interior para conocer si existen dependencias dentro del organismo que realicen la recolección de datos personales en fuentes abiertas para la prevención o la investigación de delitos, así como la existencia de protocolos relacionados con este tipo de actividades y contratos con empresas privadas que se dediquen a la recopilación y análisis de datos en fuentes abiertas.⁵² La

disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/a22440.pdf>.

⁵⁰ Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), “Tercer informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo sobre el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración”, 2020, pág. 27, disponible en: <https://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2020-06/Informe%20de%20la%20INDDHH.9%20de%20junio.pdf>.

⁵¹ Centro de Información Oficial, Norma y Avisos Legales del Uruguay, “Ley N° 19.696”, Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, título V. De la información, artículo 32, 2018, disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19696-2018/32>.

⁵² Datsoc, “Solicitud de acceso a la información”, 2022, disponible en: <https://datsoc.com>.

solicitud se presentó el 13 de noviembre de 2022. Varios meses después de haber vencido el plazo legal para la respuesta y luego de ser intimado por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de Uruguay,⁵³ el Ministerio declaró como reservada la información solicitada,⁵⁴ utilizando criterios de clasificación de la información que la UAIP ya ha establecido como ilegales en varias oportunidades, como por ejemplo en el dictamen N° 17/013⁵⁵ y en la resolución N° 13 de 2022.⁵⁶

Vale la pena resaltar que el Ministerio del Interior de Uruguay se encuentra dentro de los organismos con mayores niveles de incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuenta con uno de los puntajes más bajos en el ranking de transparencia de Uruguay y es uno de los organismos estatales que ha recibido mayor cantidad de demandas judiciales por parte de la sociedad civil en este sentido.⁵⁷ Dos ejemplos recientes de estas demandas ocurrieron en ocasión de la negativa a responder sobre el registro de distintos procedimientos policiales,⁵⁸ así como por el rechazo a brindar información sobre el software de reconocimiento facial adquirido por el organismo.⁵⁹

org/wp-content/uploads/2023/07/Ciberpatrullaje-Solicitud-de-Acceso-a-la-Informacion-Publica-al-Ministerio-del-Interior.pdf.

⁵³ UAIP, “Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública”, 2023, disponible en: <https://datysoc.org/wp-content/uploads/2023/07/Ciberpatrullaje-Resolucion-UAIP.pdf>.

⁵⁴ Datysoc, 2022, disponible en: <https://datysoc.org/wp-content/uploads/2023/07/Ciberpatrullaje-Respuesta-del-Ministerio-del-Interior-a-Solicitud-de-Acceso.pdf>.

⁵⁵ UAIP, “Dictamen N° 17/013 sobre información reservada y matrices de criterios”, 2013, disponible en: <https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/institucional/normativa/dictamen-n-17013-sobre-informacion-reservada-matrices-criterios>.

⁵⁶ UAIP, “Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública”, 2022, disponible en: <https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/sites/unidad-acceso-informacion-publica/files/2022-06/RESUAIP22013-%20AA%20con%20MI.pdf>.

⁵⁷ UAIP, “Índice Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INTAI)”, 2024, disponible en: https://visualizador.gobiernoabierto.gub.uy/visualizador/api/repos/%3Apublic%3Aorganismos%3Auaip%3Aintai%3AR02_intai.wcdf/generatedContent.

⁵⁸ La Diaria Justicia, “Justicia condena al Ministerio del Interior a informar sobre procedimientos policiales tras negarse a responder a un acceso a la información pública”, 2022, disponible en: <https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2022/12/justicia-condena-al-ministerio-del-interior-a-informar-sobre-procedimientos-policiales-tras-negarse-a-responder-a-un-acceso-a-la-informacion-publica>.

⁵⁹ La Diaria Justicia, “Laboratorio de Datos y Sociedad demanda al Ministerio del Interior por negarse a dar información sobre el software de reconocimiento facial”, disponible en: <https://ladiaria.com.uy/usuarios/entrar/?article=101669>.

V.2. No existe regulación específica ni protocolos internos para actividades de OSINT/SOCMINT

A partir de una entrevista realizada para esta investigación con una fuente calificada en el ámbito de la Fiscalía General de la Nación, se constata que en el marco de las investigaciones criminales en nuestro país se recolecta información a través de diferentes técnicas OSINT y SOCMINT, y que la figura del “agente encubierto” podría ser utilizada para la creación de perfiles falsos. El informante calificado en la Fiscalía expresa que no existe regulación ni protocolos internos que pongan límites exactos, que establezcan procedimientos o que fijen mecanismos de rendición de cuentas ante el Poder Judicial para la recolección y el tratamiento de información de fuentes abiertas. Resalta que hoy no existen garantías suficientes en cuanto a la aplicación de OSINT y SOCMINT por parte de la Policía en Uruguay y que también hay otros problemas a tener en cuenta como la corrupción policial, la falta de preparación de los funcionarios policiales (y de la misma Fiscalía) al momento de manejar información y la falta de garantías para el acceso, el manejo y la cadena de custodia de la prueba digital. Afirma que son de público conocimiento algunos casos de filtraciones de información o de uso de la información del sistema policial para fines privados.⁶⁰

El Ministerio del Interior ha creado comisiones para tratar estos temas. Estas comisiones, sin embargo, son cerradas (aunque se ha invitado a funcionarios de Agesic y de la Fiscalía para integrarlas) y vienen trabajando principalmente en propuestas para el diligenciamiento de la prueba digital.

V.3. El Ministerio del Interior adquirió un software para el análisis de redes sociales

En la “Memoria anual” de 2020, el Ministerio del Interior declara que el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad “ha incorporado recientemente a su paquete de herramientas informáticas un software para el análisis de redes sociales (UCINET), lo que permitirá profundizar en los aspectos vinculares o relacionales de la criminalidad, un aspecto clave aún no abordado en nuestro país con la importancia que merece”.⁶¹ Ucinet es un software

⁶⁰ Ámbito, “Caso Astesiano: los chats del ex custodio que complican a policías y funcionarios”, 2022, disponible en: <https://www.ambito.com/uruguay/caso-astesiano-los-chats-del-ex-custodio-que-complican-policias-y-funcionarios-n5603158>.

⁶¹ Uruguay Presidencia, “Memoria anual 2020”, tomo II, 2021, disponible en: https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2021/noticias/AH_438/Tomo%20II_FINAL%20web.pdf.

utilizado en apoyo a las actividades de OSINT y SOCMINT que sirve para el análisis y la graficación de redes sociales. Incluye una gran cantidad de medidas estadísticas e indicadores a partir de matrices de relaciones entre individuos o casos.⁶² Estos indicadores se utilizan para medir las relaciones de una persona dentro de la red, comprender el comportamiento de grupos y detectar personas influyentes. Vale la pena aclarar que el término “análisis de redes sociales” se utiliza de forma amplia, por lo que no refiere necesariamente a su uso en redes sociales digitales (como Twitter, Facebook o Instagram), sino a la detección de patrones y relaciones entre individuos de cualquier tipo de red (digital o no). Consultado sobre los fines y los protocolos del uso de este software, el Ministerio del Interior de Uruguay declaró reservada la información.

Debido a la negativa del Ministerio del Interior a entregar la información pública que solicitamos, no hemos encontrado evidencia de que se haya contratado otro tipo de herramientas o servicios de SOCMINT para hacer barridos o monitoreo sistemático en páginas web, redes sociales, foros o grupos abiertos de chat con el fin de extraer información sobre temas, personas o agrupaciones de interés.

VI. Recomendaciones

Desde Datysoc, entendemos que es inaceptable la posibilidad actual o futura de que se someta a la ciudadanía a procesos de vigilancia masiva erosionando sus derechos fundamentales a la privacidad, la libertad de expresión, de reunión y de protesta. Urge establecer mecanismos legales y prácticas de transparencia que garanticen que los procedimientos policiales de SOCMINT cumplirán con el debido proceso y los estándares internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad, prohibiendo bajo toda circunstancia el riesgo de vigilancia masiva e indiscriminada a la ciudadanía. A continuación, elaboramos un conjunto de recomendaciones dirigidas al órgano legislativo y al Ministerio del Interior.

VI.1. Recomendaciones para legisladores

Se recomienda:

- Revisar los aspectos más problemáticos (y posiblemente inconstitucionales) de la Ley N° 19.696 del Sistema Nacional de Inteligencia del

⁶² ARS Chile, “Manual Tutorial Ucinet 6”, disponible en: <https://web.archive.org/web/20250121071453/https://www.arschile.cl/ucinet2014/presentacion.htm>.

Estado.⁶³ En ese sentido, proponemos:

- » Modificar la definición de inteligencia policial (artículo 3, literal E), diferenciándola claramente de las actividades de instrucción y prevención del delito y detallando de forma granular cuáles serían los objetivos exactos para los cuales podría recogerse la información.
- » Modificar la definición de fuentes (artículo 3, literal H), diferenciando las plataformas digitales de comunicación social respecto de las fuentes abiertas. Recomendamos especialmente que se adopte la definición de “fuentes públicas o accesibles al público” del artículo 9 bis de la Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales.⁶⁴
- » Incluir dentro del concepto de “procedimientos especiales” del artículo 20 aquellas actividades que impliquen el uso de SOCMINT en redes sociales u otros espacios digitales en los que haya una razonable expectativa de privacidad, de forma tal que queden incluidos dentro de aquellas situaciones que requieren una autorización judicial previa.
- » Incluir de forma expresa, dentro de las prohibiciones previstas por el artículo 7, la prohibición de actividades de monitoreo sistemático e indiscriminado de la ciudadanía (vigilancia masiva).
- » Requerir que la autorización judicial prevista en el artículo 20, inciso 1, contenga un estándar legal mínimo de fundamentación basado en factores de proporcionalidad y necesidad, duración máxima y determinación de los plazos para el cese de la actividad.
- » Requerir autorización judicial fundada para la designación de agentes encubiertos, fijándose plazos máximos y la responsabilidad del agente tomando en cuenta los aspectos de proporcionalidad de su actuación.
- » Adecuar el régimen de acceso y clasificación de información a los estándares internacionales plasmados en los principios de Johannesburgo sobre la seguridad nacional, la libertad de expresión y el acceso a la Información.⁶⁵
- » Establecer regulaciones específicas separadas para cada organismo integrante del SNIE que permitan diferenciar en forma detallada las obligaciones, los límites y las habilitaciones dentro de cada dimensión del ciclo de la inteligencia policial.

⁶³ Centro de Información Oficial, Norma y Avisos Legales del Uruguay, “Ley N° 19.696”, cit.

⁶⁴ Centro de Información Oficial, Norma y Avisos Legales del Uruguay, “Ley N° 18.331”, Ley de Protección de Datos Personales, capítulo II. Principios generales, artículo 9-bis, cit.

⁶⁵ Artículo 19, “Los principios de Johannesburgo sobre la seguridad nacional, la libertad de expresión y el acceso a la información”, cit.

- Ante la negativa del Ministerio del Interior de informar a la sociedad civil sobre actividades de monitoreo en redes o actividades de SOCMINT con fines de prevención del delito, se recomienda a los legisladores realizar un pedido de informe parlamentario solicitando esta información.
- De constatare el uso policial de SOCMINT, se recomienda:
 - » Introducir las modificaciones necesarias a la Ley de Procedimiento Policial⁶⁶ y al Código del Proceso Penal⁶⁷ de modo que se garantice el debido proceso cuando el monitoreo de internet, aun sin intervención de comunicaciones, se torna en un mecanismo de vigilancia selectiva, así como la obligación de establecer protocolos de actuación.
 - » Crear obligaciones legales para que el Ministerio del Interior haga pública la información sobre el uso de tecnologías para la vigilancia y las actividades de inteligencia. Algunos de los datos que deben publicarse incluyen el tipo de tecnologías usadas, el número de personas afectadas, los motivos del uso de las tecnologías, así como los responsables por su correcto uso.

VI.2. Recomendaciones para el Ministerio del Interior

Se recomienda:

- Abstenerse de realizar actividades que impliquen SOCMINT en redes sociales sin autorización judicial.
- Cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública y con las resoluciones de la Unidad de Acceso a la Información Pública. La información que deba permanecer reservada por comprometer cuestiones operativas relacionadas con la seguridad pública o la lucha contra el crimen, debería detallarse especialmente, probando el daño a la seguridad pública en cada caso, y no indicarse de forma genérica, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública y el artículo 25 de su decreto reglamentario.
- Evitar una cultura institucional de secretismo innecesario, impulsando procesos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana significativa que contribuyan al control ciudadano de las actividades de

⁶⁶ Centro de Información Oficial, Norma y Avisos Legales del Uruguay, “Ley N° 18.315”, Policía. Ley de Procedimiento Policial, 2008, disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18315-2008>.

⁶⁷ Centro de Información Oficial, Norma y Avisos Legales del Uruguay, “Código del Proceso Penal N° 19.293”, cit.

inteligencia y seguridad pública.

- Diseñar protocolos específicos y públicos para las actividades de SOC-MINT, diferenciando el uso con fines de inteligencia del uso con fines de instrucción criminal y prevención del delito, y facilitando al mismo tiempo la evaluación sobre su necesidad y proporcionalidad.
- Publicar toda la información posible sobre contratos relacionados con la adquisición de tecnología que se usa para actividades de vigilancia, con el fin de facilitar el control ciudadano.

Inteligencia basada en fuentes abiertas (OSINT) y derechos humanos en Latinoamérica: un estudio comparativo en Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay

Nicolás Zara¹

I. Introducción

Dentro de los múltiples cambios que internet produjo en las sociedades contemporáneas, uno de los más problemáticos es el vinculado al incremento de la capacidad de vigilancia de los Estados sobre sus ciudadanos y ciudadanas.² En la actualidad, la cantidad de información disponible sobre las personas en internet es mayor que nunca. Conforme ese volumen de información aumenta, los mecanismos para recolectarla, procesarla y almacenarla se vuelven cada vez más eficaces.

La información que dejamos en nuestras interacciones en la red es rutinariamente recogida y utilizada por empresas para ofrecer servicios de publicidad a terceros quienes, a su vez, nos ofrecen sus productos o servicios. Además, hay otros rastros que dejamos que cualquiera puede recoger, procesar y con ellos aprender mucho sobre nosotros y nosotras; incluso los Estados, con fines más o menos problemáticos.

La inteligencia de fuentes abiertas (en adelante OSINT, acrónimo de “Open Source Intelligence”) forma parte de un conjunto de términos que hacen

¹ Investigador del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE). Este trabajo es el producto de una investigación que comenzó en el año 2022 en el CELE, y que tuvo a Eduardo Bertoni como autor de un trabajo preparatorio en la materia. El autor agradece a Morena Schatzky, quien lo precedió a cargo de la investigación y formuló una primera versión de este trabajo, y a Agustina Del Campo, Ramiro Álvarez Ugarte, Matías González, Paulo Lara, Catalina Moreno, Juan Pablo Parra, Martha Tudón y Patricia Díaz por sus valiosos aportes y comentarios.

² Organización de las Naciones Unidas (ONU), Consejo de Derechos Humanos, “El derecho a la privacidad en la era digital”, informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/27/37, 30 de junio de 2014, párr. 2.

alusión a técnicas de inteligencia como COMINT,³ SIGINT,⁴ HUMINT,⁵ GEOINT,⁶ etc. Es posible entender a OSINT como la recopilación y el análisis de información recogida de fuentes abiertas (y disponibles públicamente) para producir inteligencia accionable. Recién en el momento en que a dicha información se le encuentra una utilidad o propósito, y es asignada a una acción concreta, pasa a convertirse en inteligencia propiamente dicha.⁷

El escenario global actual muestra un crecimiento en el desarrollo, adquisición y uso de tecnologías de vigilancia masiva por parte de los Estados.⁸ El contexto regional no es diferente.⁹ El cuadro se agudizó a partir de la intensificación de su uso a raíz del advenimiento de la pandemia de covid-19.¹⁰ Además, los Estados se han mostrado reacios a brindar información

³ Communications Intelligence (COMINT) se refiere a la información recopilada de comunicaciones de individuos, sea conversaciones telefónicas, mensajes de textos, y otros tipos de interacción en línea. Ver más en Tech Target, “COMINT (Communications Intelligence)”, disponible en: <https://www.techtarget.com/whatis/definition/COMINT-communications-intelligence>.

⁴ Signal Intelligence (SIGINT) es aquella que recoge información mediante la interceptación de una amplia gama de señales (por ejemplo, radares u otros sistemas). Ver más en Everything RF, “What Is SIGINT?”, 2022, disponible en: <https://www.everythingrf.com/community/what-is-sigint>.

⁵ Human Intelligence (HUMINT) es el término utilizado para la recolección de información por fuentes humanas. Ver más en Odin-OSINT y Ciberinteligencia, “Qué es la HUMINT, ejemplos, técnicas y su relación con OSINT”, 2022, disponible en: <https://odint.net/humint-osint>.

⁶ Geospatial Intelligence (GEOINT) consiste en la obtención de información sobre lugares y zonas geográficas—normalmente mediante mapas—, observaciones sobre el terreno, imágenes o sistemas de información geográfica. Ver más en Odin-OSINT; Ciberinteligencia, “Qué es la GEOINT y para qué se usa la inteligencia geoespacial”, 2022, disponible en: <https://odint.net/geoint>.

⁷ ADC, “Seguidores que no vemos. Una primera aproximación al uso estatal del Open-Source Intelligence (OSINT) y Social Media Intelligence (SOCMINT)”, 2018, disponible en: <https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2019/06/045-seguidores-que-no-vemos-10-2018.pdf>.

⁸ ONU, Consejo de Derechos Humanos, “El derecho a la privacidad en la era digital”, cit., párr. 2.

⁹ Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y otros, “Organizaciones advierten riesgos de tecnologías de vigilancia en audiencia ante la CIDH”, 2021, disponible en: <https://cejil.org/comunicado-de-prensa/organizaciones-civiles-advierten-riesgos-a-los-ddhh-sobre-tecnologias-con-capacidades-de-vigilancia-en-audiencia-ante-la-cidh>.

¹⁰ En Colombia, las fuerzas de seguridad realizarían “ciberpatrullaje”, al menos desde el año 2015, de acuerdo con el art. 15 de la res. N° 5.389 del 31 de diciembre de 2015 de la Policía Nacional. Esas actividades se llevan adelante sin estar sujetas a normas que fijen estándares en su actuación. Ver, por ejemplo, la respuesta del Gobierno colombiano al pedido de información pública de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) a propósito de la utilización del “ciberpatrullaje” en la detección de “noticias falsas” (Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Dirección de Investigación Criminal e Interpol, N°

acerca del uso de las tecnologías de vigilancia.¹¹ Los casos de espionaje estatal ilegal se han multiplicado en la región, e involucran generalmente a disidentes políticos, defensores y defensoras de derechos humanos, manifestantes, así como miembros de organizaciones sindicales y periodistas.¹²

En este marco se inserta la creciente utilización de OSINT por parte de los Estados con fines de vigilancia. Esta práctica presenta desafíos específicos en materia de derechos humanos. Se trata de herramientas cuyo empleo puede implicar una vulneración de derechos básicos y se usan en general, al margen de la legalidad. Como se verá en este estudio, su práctica generalmente no se encuentra reglamentada y allí donde existe regulación, esta es deficiente.¹³ Bajo definiciones amplias y poco precisas, las autoridades encargadas de la inteligencia y la seguridad monitorean fuentes abiertas de información en internet como redes sociales, blogs, revistas y periódicos.

GS-2021, DIJIN-CECIP-1.10, 30 de junio de 2021, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1Z7AKesIM_LY5Jde8tH2mQnDbyNZCc2a-/view). En Argentina, las res. N° 31/2018 y N° 144/2020, hoy derogadas, autorizaban el “ciberpatrullaje”.

¹¹ Por ejemplo, para el caso de Colombia, ver Fundación Karisma, “La punta del iceberg. Los problemas de transparencia del OSINT en Colombia”, 2023, disponible en: <https://web.karisma.org.co/la-punta-del-iceberg-los-problemas-de-transparencia-del-osint-en-colombia>.

¹² Ver, por ejemplo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), “La CIDH, RELE y OACNUDH expresan preocupación ante los hallazgos sobre uso del software Pegasus para espiar a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en El Salvador”, comunicado de prensa N° 22/2022, 31 de enero de 2022. J. Scott-Railton y otros, “Project Torogoz. Extensive Hacking of Media & Civil Society in El Salvador with Pegasus Spyware”, Munkschool of Global Affairs & Public Policy, University of Toronto & The Citizen Lab, 2022, disponible en: <https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/123609/1/Report%23148--project-torogoz.pdf>. Artículo 19 México, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Social TIC, “Gobierno espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”, 2017, disponible en: <https://r3d.mx/wp-content/uploads/GOBIERNO-ESPIA-2017.pdf>. FLIP, “Inteligencia Militar incrementa su capacidad para vigilar a periodistas y ciudadanía con tecnología de fuentes abiertas”, 2023, disponible en: <https://www.flip.org.co/index.php/es/publicaciones/informes/item/3007-inteligencia-militar-incrementa-su-capacidad-para-vigilar-a-periodistas-y-ciudadania-con-tecnologia-de-fuentes-abiertas>. Por otra parte, también Colombia apareció dentro de la lista de clientes de software espía utilizado en contra de periodistas y dirigentes políticos en 2021. M. Dvilyanski; D. Agranovich; N. Gleicher, “Threat Report on the Surveillance-for-Hire Industry”, Meta, 2021, pág. 10, disponible en: <https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/12/Threat-Report-on-the-Surveillance-for-Hire-Industry.pdf>.

¹³ Ver, por ejemplo, res. N° 144/2020 del Ministerio de Seguridad de Argentina, derogada por res. N° 720/2022.

En algunos casos, la información obtenida es organizada, sistematizada e incorporada a informes de inteligencia, que puede incluir la elaboración de perfiles de ciudadanos y ciudadanas.

El presente informe pretende ser una aproximación empírica y un análisis comparado de la utilización de OSINT por parte de los Estados de la región para fines de vigilancia. Se trata de un estudio de campo que permite conocer la magnitud del uso de estas técnicas, quiénes son los actores que las emplean, y cuáles han sido, si es posible medirlos, su impacto y su utilidad.

Esta investigación fue realizada por un consorcio de organizaciones (Artículo 19 Brasil y Sudamérica, Artículo 19 México y Centroamérica, Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información—CELE—, Datysoc, y Fundación Karisma). La coordinación estuvo a cargo del CELE, que propuso, como metodología de estudio, un método de entorno analítico-cualitativo. La investigación partió de una extensa revisión de bibliografía existente en la materia, la elaboración de una metodología común, el envío de pedidos de acceso a la información pública a reparticiones estatales, entrevistas a diversos actores de los sectores público y privado de Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay, y la elaboración de cinco informes nacionales.

En la sección II de este trabajo, se precisan algunos conceptos necesarios para la investigación. En la sección III se detalla el marco legal aplicable a la práctica de OSINT en cada uno de los países donde se llevó a cabo el estudio, particularmente en lo que respecta a su utilización por parte del Estado. Ello, en tanto la OSINT practicada por privados no constituye el foco principal de esta investigación, y en muchos casos está alcanzada por regulaciones generales, como las respectivas leyes de acceso a la información pública y de protección de datos personales. En la sección IV se relatan las prácticas de OSINT constatadas en cada uno de los Estados, ya sea como producto de las respuestas de los entes estatales a los requerimientos de información, como a través de entrevistas y de artículos de prensa. La sección V versa sobre las afectaciones a los derechos humanos que implica la actividad OSINT por parte del Estado para fines de vigilancia, principalmente en materia de privacidad y libertad de expresión. Finalmente, la sección VI sirve como conclusión.

II. OSINT e inteligencia estatal

OSINT (acrónimo de “Open-Source Intelligence”, inteligencia de fuentes abiertas) es “la práctica que conlleva el uso de un conjunto de técnicas y tecnologías que facilitan la recolección de información que se

encuentra disponible públicamente, como pueden ser textos, imágenes, videos, audios, e incluso datos geoespaciales. Recién en el momento que a dicha información se le encuentra una utilidad o propósito, y es asignada a una acción concreta, pasa entonces a convertirse en inteligencia propiamente dicha”.¹⁴ Ha sido definida también como “inteligencia producida utilizando información disponible públicamente, que es recolectada, utilizada y diseminada en tiempo oportuno a una audiencia apropiada, con el propósito de responder a un requisito específico de inteligencia”.¹⁵ La información puede ser encontrada en diferentes fuentes, como por ejemplo libros, periódicos, radio, televisión, base de datos gubernamentales, publicaciones en plataformas digitales, y en formatos diversos como texto, fotografías, videos, voz, etc.

Para entender de qué hablamos exactamente cuando hablamos de OSINT, es necesario formular precisiones respecto de las nociones de “inteligencia” y de “fuentes abiertas”. Las definiciones de estos conceptos serán relevantes a la hora de establecer distinciones y de hacer valoraciones sobre la conducta estatal.

Según Peter Gill y Mark Phythian, se entiende por inteligencia al conjunto de “actividades—generalmente secretas—de focalización, recolección, análisis, diseminación y acción, dirigidas a mejorar la seguridad y/o mantener el poder relativo respecto de competidores, por medio de la detección temprana de amenazas y oportunidades”.¹⁶ Aunque existen otras definiciones posibles, la citada es valiosa porque de ella se desprenden varios elementos comunes a todas las actividades de inteligencia. En primer lugar, el hecho de que se realiza generalmente en secreto. En segundo lugar, la existencia de una finalidad determinada. En tercer lugar, su función de detección temprana o preventiva. Muchas de las actividades presentadas por los Gobiernos de la región como “ciberpatrullaje” comparten estas características y por ese motivo se trata, en rigor de verdad, de actividades de inteligencia. Finalmente, vale aclarar que se llama “inteligencia” tanto al ciclo de acciones mencionadas como al producto resultante de él. OSINT es una de las diferentes fuentes o disciplinas de recolección de inteligencia,

¹⁴ ADC, “Seguidores que no vemos”, cit., pág. 5.

¹⁵ Office of the Director of National Intelligence, “U.S. National Intelligence: An Overview 2011”, 2011, pág. 54, citado en H.J. Williams; I. Blum, “Defining Second Generation Open Source Intelligence (OSINT) for the Defense Enterprise”, RAND Corporation, 2018, pág. 1.

¹⁶ P. Gill; M. Phythian, *Intelligence in an Insecure World*, Cambridge, Polity Press, 3º ed., 2018, pág. 19, citado en Omand, David y Phythian, Mark, *Principled Spying: The Ethics of Secret Intelligence*, Oxford, Oxford University Press, 2018, pág. 10.

tales como SIGINT,¹⁷ COMINT,¹⁸ HUMINT,¹⁹ y GEOINT.²⁰

Una vez definida OSINT e inserta dentro del marco de la actividad de inteligencia, resta dilucidar lo que se entiende por fuente abierta. Como primera medida, vale mencionar que “fuentes abiertas” incluye tanto información accesible offline (en medios de prensa tradicionales, como la televisión, la radio, los periódicos, y también en publicaciones académicas y bibliotecas) como online. El concepto de OSINT, entonces, es previo a internet. Como es evidente, la categoría de “fuentes abiertas” abarca diferentes tipos de información, accesibles por vías diversas.²¹

Este trabajo se centrará particularmente en la utilización de fuentes abiertas en internet por parte del Estado, para fines de vigilancia. Esta actividad presenta algunas peculiaridades relevantes. En primer lugar, el crecimiento vertiginoso de la web ha provocado que la cantidad de información disponible y susceptible de ser analizada haya crecido exponencialmente. Esto ha generado un rápido desarrollo de herramientas tecnológicas para recolectar masivamente esa información, analizarla y clasificarla.

La práctica de OSINT para vigilancia se ha masificado y su uso se ha “normalizado” en los Estados. Incluso se la ha intentado presentar a la ciudadanía como una herramienta legítima de seguridad interna, bajo el nombre de “ciberpatrullaje”. Ello sin advertir a la población acerca de su potencial incidencia en el goce de los derechos humanos.²²

¹⁷ SIGINT es aquella que recoge información mediante la interceptación de una amplia gama de señales (tales como radares, comunicaciones telefónicas, etc.). Ver más en Office of the Director of National Intelligence, “What Is Intelligence?”, disponible en: <https://www.dni.gov/index.php/what-we-do/what-is-intelligence>.

¹⁸ COMINT es la parte de SIGINT que refiere a la información recopilada de comunicaciones de individuos, sea conversaciones telefónicas, mensajes de textos y otros tipos de interacción en línea. Tech Target, “COMINT (Communications Intelligence)”, cit.

¹⁹ HUMINT es el término utilizado para la recolección de información por fuentes humanas. No necesariamente implica espionaje o actividad encubierta; la mayor parte de la HUMINT es producida por personas no encubiertas, tales como informantes estratégicos, agregados militares, etc. Ver más en Office of the Director of National Intelligence, “What Is Intelligence?”, cit.

²⁰ GEOINT consiste en el análisis y la representación visual de las actividades relacionadas con la seguridad en la tierra. Se produce a través de la integración de imágenes, inteligencia de imágenes e información geoespacial. Ver más en Office of the Director of National Intelligence, “What Is Intelligence?”, cit.

²¹ E. Bertoni, “¿Las prácticas OSINT son amigas o enemigas de los derechos humanos?”, 2022 (pendiente de publicación).

²² Fundación Karisma, “El Estado monitorea internet: implicaciones en los derechos humanos del ciberpatrullaje”, 2023, disponible en: <https://web.karisma.org.co/el-estado-monitorea-internet-implicaciones-en-los-derechos-humanos-del-ciberpatrullaje>.

Estas afectaciones tienen que ver, en primer lugar, con el derecho a la privacidad de las personas. La información obtenida de la web, a diferencia de la que antiguamente se extraía de los medios masivos de comunicación o de libros u otras publicaciones analógicas, puede no estar destinada a su difusión masiva. Además, en la inmensa mayoría de los casos, la información que existe en internet sobre una persona es muchísima más que la que existe offline, y los métodos utilizados para su recopilación podrían ser desproporcionados en relación con las necesidades estatales y los fines para los cuales se emplean.

Finalmente, a eso se agrega el posible efecto disuasorio que la práctica masiva de OSINT por parte del Estado podría suponer sobre los usuarios y las usuarias de internet, que podría tener una importante incidencia en el derecho a la libertad de expresión, tanto en su faz individual como en su faz colectiva.

III. Marco legal

III.1. Argentina

Leyes nacionales

La actividad de los organismos de inteligencia en la Argentina se encuentra regulada por la Ley de Inteligencia Nacional (Nº 25.520),²³ que dispone la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos “privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público”.²⁴ En tanto, la Ley de Defensa Nacional (Nº 23.554)²⁵ prohíbe a las Fuerzas Armadas rea-

²³ Información Legislativa (Infoleg), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520, disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70496/texact.htm>.

²⁴ Art. 5º: “Las comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier tipo de información, archivos, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público, son inviolables en todo el ámbito de la República Argentina, excepto cuando mediare orden o dispensa judicial en sentido contrario”.

²⁵ Infoleg, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, Defensa Nacional, “Principios básicos. Finalidad y estructura del sistema. Organización de las Fuerzas Armadas. Servicio de Defensa Nacional. Organización Territorial y Movilización. Disposiciones generales y transitorias”, ley Nº 23.554, disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20988/texact.htm>.

lizar tareas de inteligencia relativas a la política interna del país.²⁶ La ley no establece distinciones en cuanto a la naturaleza de las tareas de inteligencia que se pueden llevar adelante, aunque la actuación del Sistema de Defensa se encuentra acotada a la prevención y al manejo de hipótesis de conflicto.²⁷

El “protocolo de ciberpatrullaje” del Ministerio de Seguridad

En la actualidad, no existe un protocolo específico que regule la práctica de OSINT por las fuerzas de seguridad ni por los organismos de inteligencia. Sin embargo, entre el 2018 y el 2022, se sucedieron dos protocolos que intentaron hacerlo en el marco de la actividad de las fuerzas de seguridad.

El 26 de julio de 2018, la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación emitió la resolución N° 31/2018, que facultó a las fuerzas nacionales de seguridad interior a realizar OSINT en lo inherente a delitos como la venta ilegal de armas por internet o de cualquier artículo cuyo origen pudiera provenir de la comisión de un crimen o de la infracción de normas aduaneras, la difusión de imágenes que pudieran estar vinculadas a la trata y al tráfico de personas, y el hostigamiento sexual a menores.

La resolución estableció además que “los actos investigativos deberán limitarse a *sitios de acceso público*, haciendo especial hincapié en redes sociales de cualquier índole, fuentes, bases de datos públicas y abiertas, páginas de internet, *dark web* y demás sitios de relevancia de acceso público”.²⁸ Las tareas de OSINT realizadas al amparo de esta norma debían tener por objetivo reunir los medios probatorios necesarios a fin de efectuar una denuncia ante las autoridades judiciales correspondientes.

Si bien esta investigación ha tenido acceso a la resolución, lo cierto es que no ha sido publicada en el Boletín Oficial²⁹ y recién tomó estado público

²⁶ “Las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares” (art. 15). Además, de acuerdo con el art. 4º, “se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la Defensa Nacional de la Seguridad Interior”.

²⁷ La actividad del Sistema de Defensa Nacional es confinada por el art. 3º de la mencionada ley al “conjunto de planes y acciones tendientes a prevenir o superar los conflictos que esas agresiones generen, tanto en tiempo de paz como de guerra, conducir todos los aspectos de la vida de la Nación durante el hecho bélico, así como consolidar la paz, concluida la contienda”.

²⁸ El destacado no pertenece al original.

²⁹ Así lo afirman fuentes oficiales. Infoleg, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, Ministerio de Seguridad, resolución N° 144/2020, disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338229/norma.htm>.

en el marco de la discusión que antecedió a la sanción de la resolución N° 144/2020, que la derogó.

Entre el 31 de mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2022 rigió el “Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas”, aprobado por la resolución N° 144/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación,³⁰ que derogó la resolución N° 31/2018. Dicho protocolo tenía por finalidad “establecer principios, criterios y directrices generales para las tareas de prevención del delito que desarrollan en el espacio cibernético los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad”.³¹ Su alcance recaía sobre delitos específicos vinculados a la pandemia del covid-19.

Finalmente, el 27 de octubre de 2022 el Ministerio de Seguridad de la Nación dictó la resolución N° 720/2022,³² mediante la que dispuso la derogación de la resolución ministerial N° 144 del 31 de mayo de 2020 y sus complementarias. En respuesta a un pedido de información pública del CELE, el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que la derogación de la resolución N° 144/2020 no restableció la vigencia de la resolución N° 31/2018.

Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (N° 5.688),³³ en su artículo 89, confiere a la Policía de la Ciudad la atribución de realizar tareas de inteligencia criminal, aunque solamente en el marco de procesos judiciales.

III.2. Brasil

Según el artículo 144 de la Constitución Federal de Brasil, la seguridad pública “se ejerce para la preservación del orden público y la seguridad de las personas y los bienes”, a través de diferentes órganos, a saber: Policía Federal; Policía Vial Federal; Policía Civil; Policía Militar y departamentos de bomberos militares; Policía Criminal Federal, Estatal y del Distrito Federal.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, art 1°.

³² Infoleg, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, Ministerio de Seguridad, resolución N° 720/2022, disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/370000-374999/373942/norma.htm>.

³³ Buenos Aires Ciudad, “Digesto G.C.B.A. - Detalle de la norma”, 2018, disponible en: <https://digesto.buenosaires.gob.ar/buscador/ver/25729>.

La ley Nº 13.675/2018³⁴ instituye el Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP) y crea la Política Nacional de Seguridad Pública y Defensa Social (PNSPDS).³⁵ Los lineamientos de la PNSPDS son la “sistematización e intercambio de información sobre seguridad ciudadana, penitenciaria y drogas, a nivel nacional” y el “uso de un sistema integrado de información y datos electrónicos”.

La ley Nº 9.883/1999³⁶ instituye el Sistema Brasileño de Inteligencia y crea la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN). Esta ley entiende a la inteligencia como “la actividad que tiene por objeto obtener, analizar y difundir el conocimiento dentro y fuera del territorio nacional sobre hechos y situaciones de influencia inmediata o potencial en la toma de decisiones y la actuación gubernamental y en la salvaguarda y seguridad de la sociedad y del Estado”.

Mediante el decreto Nº 3.695/2000³⁷ se creó el Subsistema de Inteligencia de Seguridad Pública (SISP), en el ámbito del Sistema Brasileño de Inteligencia. Según el decreto, los integrantes del Subsistema deben “identificar, monitorear y evaluar las amenazas reales o potenciales a la seguridad pública y generar conocimientos e información que sustente acciones para neutralizar, frenar y reprimir actos delictivos de cualquier naturaleza”. El SISP fue reglamentado mediante la resolución Nº 1 del 15 de julio de 2009, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Nación, que delimitó las funciones y el ámbito de actuación de los organismos de inteligencia. Si bien la norma no alude específicamente a la inteligencia de fuentes abiertas, sí refiere al uso de la información y los datos y a su respectivo tratamiento estratégico.³⁸

Por último, cabe mencionar a la Secretaría de Operaciones Integradas (SEOPI), perteneciente al ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, creada por el decreto Nº 9.662/2019, reglamentada por el decreto Nº 11.103/2022³⁹ y posteriormente disuelta mediante decreto

³⁴ Presidencia de la República, Secretaría General, Subdirección de Asuntos Jurídicos, ley Nº 13.675, 2018, disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13675.htm.

³⁵ El decreto Nº 9.489/2018 reglamenta, en el ámbito de la Unión, la ley Nº 13.675/2018, por la que se establecen normas, estructura y procedimientos para la implementación de la Política Nacional de Seguridad Pública y Defensa Social. Decreto Nº 9.489, 2018, disponible en: https://dspace.mj.gov.br/bitstream/1/2221/4/DEC_2018_9489.htm.

³⁶ Presidencia de la República, Casa Civil, Subdirección de Asuntos Jurídicos, ley Nº 9.883, 1999, disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9883.htm.

³⁷ Presidencia de la República, Secretaría General, Subdirección de Asuntos Jurídicos, decreto Nº 3.695, 2000, disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3695.htm.

³⁸ Cfme. al art. 7º de la res. Nº 1 del 15 de julio de 2009.

³⁹ Presidencia de la República, Secretaría General, Subdirección de Asuntos Jurídicos,

Nº 11.348/2023.⁴⁰ Corresponía a la SEOPI, entre otras funciones: i) asesorar al ministro en las actividades de inteligencia y operativos policiales, con foco en la integración con los organismos internacionales, federales, estatales, municipales y distritales, así como cuerpos de seguridad pública; ii) implementar, mantener y modernizar las redes de integración y los sistemas nacionales de inteligencia de seguridad pública; y iii) promover la integración de las actividades de inteligencia de seguridad pública, en línea con las agencias de inteligencia federal, estatal, municipal y distrital que integran el Subsistema de Inteligencia de Seguridad Pública. El mismo decreto determina que es competencia de la Dirección de Inteligencia (art. 32): i) promover, con los órganos componentes del Sistema Brasileño de Inteligencia, el intercambio de datos y conocimientos, necesarios para la toma de decisiones administrativas y operativas por la Secretaría de Operaciones Integradas; y ii) planificar, supervisar y ejecutar acciones relacionadas con la obtención y análisis de datos para la producción de conocimiento de inteligencia de seguridad pública destinados a asesorar a la Secretaría de Operaciones Integradas.

III.3. Colombia

La resolución Nº 5.839/2015 de la Policía Nacional de Colombia autoriza al Centro Cibernético Policial, parte de la dirección encargada de las investigaciones judiciales, a:

realizar ciberpatrullajes 24/7 en la web, con el propósito de identificar amenazas desde y hacia Colombia en contra de la ciberseguridad ciudadana, desarrollando la capacidad de identificación y detección de factores comunes en los incidentes de su conocimiento así como la vulneración a la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información que circulan por el ciberespacio.⁴¹

El Código Procesal Penal, ley Nº 906 de 2004, establece en el artículo

decreto Nº 11.103, 2022, disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11103.htm.

⁴⁰ Presidencia de la República, Secretaría General, Subdirección de Asuntos Jurídicos, decreto Nº 11.348, 2022, disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11348.htm.

⁴¹ Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Dirección General, resolución Nº 5.839, "Por la cual se define la estructura orgánica interna de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan unas disposiciones", 2015, disponible en: <https://www.policia.gov.co/file/32305/download?token=OA00IAOJ>.

242B la posibilidad de realizar “operaciones encubiertas en medios de comunicación virtual” a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, ente encargado de investigar la comisión de delitos en Colombia, en investigaciones relacionadas con crimen organizado en las que “se verifique la posible existencia de hechos constitutivos de delitos cometidos por organizaciones criminales que actúan a través de comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación virtual”. En todos los casos se deberá contar con una autorización previa por parte del juez de Control de Garantías.

La Ley de Inteligencia (Nº 1.621/2013) establece que los únicos organismos autorizados para llevar a cabo tareas de inteligencia y contrainteligencia son “las dependencias de las fuerzas militares y la Policía Nacional organizadas por estas para tal fin, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)”.⁴² Además, su artículo 4º sujeta la actividad de inteligencia al “principio de reserva legal que garantiza la protección de los derechos a la honra, al buen nombre, a la intimidad personal y familiar, y al debido proceso”.⁴³ El mismo artículo prohíbe que la información de inteligencia sea “recolectada, procesada o diseminada por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos, o para promover los intereses de cualquier partido o movimiento político o afectar los derechos y garantías de los partidos políticos de oposición”.⁴⁴ El artículo 5º manda a que la actividad de inteligencia se sujete a estándares de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.⁴⁵

III.4. México

Las acciones de “ciberpatrullaje” estaban contempladas en el “Modelo homologado de las unidades de policía cibernética”, del acuerdo 06/XLI/16, aprobado el 20 de diciembre de 2016 por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. El modelo, que funciona como guía para las policías cibernéticas de los Estados de la unión, integra el eje “detección y atención oportuna de los delitos cibernéticos” del Programa Nacional de Seguridad Pública (2013-2018) del gobierno de Enrique Peña Nieto. Allí se detallan las tareas de “patrullaje cibernético” como tendientes a:

identificar las probables conductas constitutivas de delitos cibernéticos

⁴² Ley Nº 1.621/2013, art. 3º.

⁴³ *Ibíd.*, art. 4º.

⁴⁴ *Ibíd.*

⁴⁵ Ley Nº 1.621/2013, art. 5º.

cometidas en internet, a través de la búsqueda de datos en fuentes públicas que permitan la *generación de inteligencia* y nuevas líneas de investigación con otras unidades de la Policía, instituciones de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal, federal) y autoridades competentes.⁴⁶

Tras la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador en 2018, la Policía Federal fue reemplazada por la Guardia Nacional (GN). En su ley orgánica se indica que esta tiene la facultad de “*vigilar, identificar, monitorear y rastrear* la red pública de internet sobre sitios web, bajo el supuesto de prevenir conductas delictivas”.⁴⁷

Asimismo, en octubre de 2020 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Centro Nacional de Información (CNI)⁴⁸ presentó el “Sistema Multi-fuente para la estimación de la incidencia delictiva orientada a la inteligencia policial” (en adelante “sistema multi-fuente”), como parte del fortalecimiento del “Modelo nacional de Policía y Justicia Cívica”.⁴⁹ El sistema multi-fuente se diseñó con la finalidad de reducir la cifra negra del crimen y contribuir a la inteligencia policial a través de “diez fuentes sólidas y complementarias” entre las que se cuenta el uso de datos y la inteligencia operable de fuentes abiertas (OSINT).⁵⁰

No obstante las habilitaciones legales, las entidades que realizan “ciberpatrullaje” no publican información sobre la actividad. Por ello, no existe transparencia a propósito de qué información se busca y se recolecta, bajo qué supuestos, y qué tratamiento se hace de ella.

⁴⁶ El destacado no pertenece al original. Gobierno de México, “Modelo homologado de unidades de policía cibernética”, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189189/Modelo_homologado_unidades_policia_cibernetica.pdf.

⁴⁷ El destacado no pertenece al original. Art. 9º, fracción XXXVIII de la Ley de la Guardia Nacional, aprobada el 27 de mayo de 2019.

⁴⁸ “El Centro Nacional de Información (CNI) es un órgano desconcentrado de la SSPC; realiza tareas de inteligencia en pro de preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano” (art. 19, Ley de Seguridad Nacional).

⁴⁹ El modelo nacional de Policía y Justicia Cívica fue aprobado el 8 de julio de 2019. Gobierno de México, “Modelo nacional de Policía y Justicia Cívica”, 2020, disponible en: <https://www.gob.mx/sesnsn/articulos/modelo-nacional-de-policia-y-justicia-civica-238637>.

⁵⁰ Gobierno de México, “Presentan SSPC-SESNSP Sistema Multifuente para la incidencia delictiva”, 2020, disponible en: <https://www.gob.mx/sspc/prensa/presentan-spsc-sesnsn-sistema-multifuente-para-la-incidencia-delictiva>.

III.5. Uruguay

El funcionamiento de los organismos de inteligencia en Uruguay se rige por la ley N° 19.696 del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado (Ley del SNIE).⁵¹ En su artículo 3º, esta norma define a las fuentes abiertas como “aquellas de las cuales se puede obtener un determinado informe, sin más restricción que la tarea que demanda su obtención”, a diferencia de las cerradas, a las que define como “aquellas cuyo acceso es restringido y que para la obtención de la información es necesario el uso de medios y procedimientos especiales”.

El artículo 3º literal E de la Ley del SNIE define a la inteligencia policial como la “actividad que comprende lo relativo a la obtención, procesamiento, análisis y distribución de información relativa a la prevención y eventual represión del delito común y el crimen organizado en su calidad de auxiliar de la Justicia, a través de la prevención y represión del delito”. Se trata de una definición que funde el concepto de inteligencia policial con las actividades de represión del delito y de investigación criminal, lo que implica un potencial riesgo de expansión de la utilización de los informes y las tecnologías de inteligencia en las actividades de prevención y represión del delito, y en la esfera de los procesos penales.

A su vez, el artículo 20 de la Ley del SNIE⁵² establece que ciertas operaciones de búsqueda de información constituyen “procedimientos especiales que pued[en] afectar la libertad y privacidad de los ciudadanos”, y requieren previa autorización del Poder Judicial. La ley considera procedimientos especiales a “los que permiten el acceso a antecedentes relevantes contenidos en fuentes cerradas o que provienen de ellas”. De esta forma encontramos que el concepto de “procedimientos especiales” se relaciona únicamente con fuentes “cerradas”, por lo que no sería necesario requerir autorización judicial previa para realizar OSINT.

Por su parte, la Ley de Inteligencia autoriza a que el personal de los órganos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado realice actividades en forma encubierta “para la obtención de antecedentes e informaciones” con previa autorización escrita de sus autoridades. Esto incluye “la eventual emisión de los documentos necesarios para proteger la identidad del personal involucrado”. De lo anterior surge que la Ley de Inteligencia uruguaya tampoco exigiría orden judicial para crear perfiles falsos (artículo

⁵¹ Centro de Información Oficial, Normativa y Avisos Legales Uruguay, ley N° 19.696, 2018, disponible en: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19696-2018>.

⁵² *Ibíd.*

21 de la Ley de Inteligencia); bastaría solamente con la autorización escrita de la autoridad administrativa de un órgano que integra el SNIE. Tampoco existe una regulación legal de los procedimientos y plazos de actuación, del sistema de control y del reporte de información de este agente encubierto.

Finalmente, en el artículo 7º de dicha ley se encuentra la prohibición de los organismos de realizar por sí actividades de represión o investigación criminal, “salvo que dicha actividad se encuentre dentro de sus cometidos legales específicos”.⁵³ De esta forma, las prohibiciones del artículo 7º no solucionan los problemas que genera la definición amplia y ambigua de inteligencia policial.

En tanto, la definición de “fuentes públicas” de la Ley de Protección de Datos Personales (Nº 18.331) no incluye internet.⁵⁴ La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) no considera a internet como fuente pública.⁵⁵ Pero este alcance limitado que la Ley de Protección de Datos Personales otorga al concepto de “fuentes públicas” no sería aplicable al tratamiento de estos datos con fines de inteligencia y seguridad pública. Esto es así porque los artículos 3º literal B⁵⁶ y el artículo 25⁵⁷ de la misma

⁵³ “Ningún órgano de inteligencia tendrá facultades compulsivas y les estará especialmente prohibido: 1) realizar tareas represivas; cumplir, por sí, funciones policiales o de investigación criminal, salvo que dicha actividad se encuentre dentro de sus cometidos legales específicos o mediante requerimiento judicial en el marco de una causa concreta”.

⁵⁴ “Artículo 9º bis (...) se consideran como públicas o accesibles al público las siguientes fuentes o documentos: a) el Diario Oficial y las publicaciones oficiales, cualquiera sea su soporte de registro o canal de comunicación. b) Las publicaciones en medios masivos de comunicación, entendiendo por tales los provenientes de la prensa, cualquiera sea el soporte en el que figuren o el canal a través del cual se practique la comunicación. c) Las guías, anuarios, directorios y similares en los que figuren nombres y domicilios, u otros datos personales que hayan sido incluidos con el consentimiento del titular. d) Todo otro registro o publicación en el que prevalezca el interés general en cuanto a que los datos personales en ellos contenidos puedan ser consultados, difundidos o utilizados por parte de terceros. En caso contrario, se podrá hacer uso del registro o publicación mediante técnicas de disociación u ocultamiento de los datos personales”.

⁵⁵ La URCDP en su dictamen Nº 10/020 del 23 de junio de 2020 expresa que “el artículo 9º bis de la ley Nº 18.331 no incluye a internet dentro del listado de fuentes públicas o accesibles al público, por lo que los datos de empresas provenientes de páginas amarillas o de otras páginas webs no son datos públicos o accesibles al público por el hecho de encontrarse allí publicados”. Ver Gobierno de Uruguay, Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, dictamen Nº 10/020, 2020, disponible en: <https://www.gub.uy/unidad-reguladora-control-datos-personales/institucional/normativa/dictamen-n-10020>.

⁵⁶ “Artículo 3º. (...) No será de aplicación a las siguientes bases de datos: (...) b) Las que tengan por objeto la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado y sus actividades en materia penal, investigación y represión del delito”.

⁵⁷ “Artículo 25. Base de datos correspondientes a las Fuerzas Armadas, organismos policiales o de inteligencia. (...) El tratamiento de datos personales con fines de defensa nacional o

ley excluyen de su alcance al “tratamiento de datos personales con fines de defensa nacional o seguridad pública por parte de las Fuerzas Armadas, organismos policiales o inteligencia” siempre que “resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas para la defensa nacional, la seguridad pública o para la represión de los delitos”.

El profesor Rodrigo Rey plantea serias críticas a la Ley del SNIE y destaca que “es pasible de serias objeciones (entendemos que existen argumentos en favor de posibles inconstitucionalidades de algunas disposiciones) en cuanto a la técnica legislativa, y particularmente, estos cuestionamientos se trasladan a las fronteras porosas entre la producción de información de inteligencia y la actividad de investigación o instrucción”.⁵⁸ Además de las deficiencias relacionadas con la definición misma de inteligencia policial, Rey también critica la falta de regulación sobre el diseño de los procedimientos de obtención de información, su gestión y posibilidad de acceso a esos datos:

Esto lleva a que sean las agencias administrativas quienes definan los eventos que dan lugar a la labor de inteligencia y no el legislador. En otras palabras, no existe un estándar legal mínimo de fundamentación y ese punto puede dar lugar a serias arbitrariedades. Tampoco se registran términos o plazos para la resolución y los posibles recursos y tampoco se prevé la posibilidad de prórroga, que justamente podría operar como control (efectivo, sobre los contenidos específicamente relevados y su pertinencia) sobre la ejecución de estos procedimientos.⁵⁹

seguridad pública por parte de las Fuerzas Armadas, organismos policiales o inteligencia, sin previo consentimiento de los titulares, queda limitado a aquellos supuestos y categoría de datos que resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas a aquellos para la defensa nacional, la seguridad pública o para la represión de los delitos. Las bases de datos, en tales casos, deberán ser específicas y establecidas al efecto, debiendo clasificarse por categorías, en función de su grado de fiabilidad.

Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento”.

⁵⁸ R. Rey, “La regulación del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, y una lectura introductoria sobre los procedimientos especiales de obtención de información”, en: *Revista de Derecho Penal*, N° 27, 2019, págs. 19-41, disponible en: <https://revistas.fcu.edu.uy/index.php/penal/article/view/1915>.

⁵⁹ *Ibíd.*

IV. Solicitudes de acceso a la información y prácticas constatadas

IV.1. Argentina

De las respuestas a los pedidos de acceso a la información pública cursados en Argentina a diversas dependencias públicas surge que solamente la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Oficina Anticorrupción, dependiente del Poder Ejecutivo nacional, manifestaron utilizar herramientas OSINT. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires refirió que “cuenta con una dependencia denominada Ciberpatrullaje, la cual realiza por orden judicial distintas tareas de análisis de fuentes abiertas en redes sociales de acceso público”.

La Oficina Anticorrupción informó que la Coordinación de Admisión y Derivación de Denuncias no recopila información, sino que “se accede a información a través de bases abiertas o semiabiertas, a los efectos de resolver cada uno de los casos traídos a estudio, los cuales son debidamente agregados a los expedientes electrónicos que motivan las búsquedas”. El organismo hizo saber que “dicha actividad investigativa se encuentra respaldada en el inciso e) del artículo 2º del Anexo I de la resolución MJ-SyDH N° 1.316/08”.⁶⁰

Las demás dependencias consultadas—a excepción de la Agencia Federal de Inteligencia, que no contestó los pedidos de acceso a información—respondieron que no realizan OSINT y que no han suscrito tampoco contratos con empresas privadas para contratar servicios de OSINT ni software que facilite esa tarea. No obstante, de la consulta de publicaciones en medios de prensa y de entrevistas a especialistas en la materia y a personas que practican o han practicado OSINT, se han podido constatar diversas instancias en las que el Estado ha practicado OSINT con fines de vigilancia.

⁶⁰ El art. 2º de la res. MJSyDH N° 1.316/08 (reglamento interno de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción) reza: “Artículo 2º.- Una vez formada una actuación, el fiscal de Control Administrativo decidirá, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 8º, inciso e) del decreto N° 102/99: (...) e) previo a decidir en alguno de los sentidos precedentes, tanto el fiscal de Control Administrativo como el director de Investigaciones, o alguno de los investigadores administrativos (con conocimiento del fiscal de Control Administrativo), podrán realizar medidas probatorias preliminares con el fin de precisar la descripción de algún hecho, para verificar si ingresa dentro del ámbito de competencia fijado por el artículo 1º del decreto N° 102/99 o si supera los criterios de significación determinados por el Plan de Acción de la Oficina”.

Ministerio de Seguridad de la Nación

En abril de 2020, durante la pandemia de covid-19, la entonces ministra de Seguridad, doctora Sabina Frederic, se refirió públicamente a la existencia de un plan de “ciberpatrullaje” destinado a “medir el humor social”, basado fundamentalmente en el monitoreo de fuentes abiertas, particularmente redes sociales,⁶¹ que derivó en la sanción de la resolución N° 144/2020.

En 2016, la Policía Federal argentina allanó el domicilio de Nicolás Lucero, de 19 años, en la localidad de José León Suárez (provincia de Buenos Aires). Tras el allanamiento, Nicolás fue conducido a una comisaría, y agentes de esa fuerza requisaron su celular y los de su familia, y la netbook de su hermana.⁶² Había sido acusado por el delito de intimidación pública a raíz de un tuit⁶³—de evidente tono sarcástico—en el que refería al entonces presidente de la Nación. Nicolás debió transitar una causa penal en su contra, en la que fue sobreseído en sede judicial en el año 2018.⁶⁴

En una situación similar, en abril de 2020, Kevin Guerra, un joven de 20 años oriundo de la localidad de Junín (provincia de Buenos Aires), escribió un tuit ironizando acerca de la demora en la percepción de las ayudas de emergencia proporcionadas por el Estado nacional en el marco de la pandemia del covid-19.⁶⁵ El tuit fue detectado por la Gendarmería Nacional—dependiente del Ministerio de Seguridad—en el marco de “tareas de ciberpatrullaje en redes sociales” y Kevin fue denunciado penalmente por esa fuerza. La causa judicial fue caratulada como “intimidación pública”.⁶⁶ Finalmente, Kevin fue sobreseído. Según lo que informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que asumió su defensa, el tuit surgió

⁶¹ Ver Diario Infobae, “Polémica revelación: la ministra de Seguridad admitió que las fuerzas a su cargo realizan ciberpatrullaje en redes sociales para ‘detectar el humor social’”, 2020, disponible en: <https://www.infobae.com/politica/2020/04/09/polemica-revelacion-la-ministra-de-seguridad-admitio-que-las-fuerzas-a-su-cargo-realizan-ciberpatrullaje-en-redes-sociales-para-detectar-el-humor-social>.

⁶² F. Lamas, “La increíble historia detrás del tuit contra Macri que terminó en la Justicia”, Diario Popular, 2017, disponible en: <https://www.diariopopular.com.ar/general/la-increible-historia-detras-del-tuit-contra-macri-que-termino-la-justicia-n327253>.

⁶³ Ver <https://twitter.com/nicolucero69/status/765936986217668608>.

⁶⁴ Diario Perfil, “Declaran ‘inocente’ al joven que estuvo preso por un tuit contra Mauricio Macri”, 2018, disponible en: <https://www.perfil.com/noticias/sociedad/declaran-inocente-al-joven-que-escribio-un-tuit-contra-macri.phtml>.

⁶⁵ Disponible en: <https://twitter.com/KevinGuerra99/status/1247709948554903554>.

⁶⁶ Diario Ámbito, “Habló Kevin Guerra, detenido por twittear: ‘Todo esto fue un chiste’”, 2020, disponible en: <https://www.ambito.com/informacion-general/bono/hablo-kevin-guerra-detenido-twittear-todo-esto-fue-un-chiste-n5095854>.

de una búsqueda realizada por la Gendarmería Nacional al utilizar los términos “saquear, cuarentena, Argentina”. Gendarmería fundó su actuación en la habilitación conferida por la resolución N° 31/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación.⁶⁷

Finalmente, debe destacarse el caso de los allanamientos a los “agitadores en redes” realizados en abril de 2020 en simultáneo y en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires. En esa oportunidad se allanaron viviendas y se secuestraron teléfonos celulares y computadoras de diferentes personas que, según había detectado el Ministerio de Seguridad, habrían “incitado a la comisión de delitos” mediante el uso de perfiles falsos en redes sociales.⁶⁸

Ministerio de Relaciones Exteriores

Se ha denunciado que, en los meses previos a las reuniones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y del Grupo de los Veinte (G20) que se llevaron adelante en el país en los años 2017 y 2018, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)—a requerimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores—realizó perfilamientos ilegales de periodistas, académicos, académicas y miembros de la sociedad civil que pretendían acreditarse o concurrir a esas reuniones, con el fin de determinar si su participación sería aceptada.⁶⁹ Con base en esos perfilamientos, se rechazaron 65 acreditaciones, e incluso algunos ciudadanos extranjeros, que decidieron ingresar al país a pesar de que su acreditación había sido rechazada, fueron deportados.⁷⁰ Según un comunicado oficial de Cancillería, las personas a quienes se les denegó su acreditación “habían hecho explícitos *llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales*, expresando su vocación de generar

⁶⁷ Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “La justicia federal sobreseyó a Kevin Guerra por sus expresiones en Twitter”, 2021, disponible en: <https://www.cels.org.ar/web/2021/01/la-justicia-federal-sobreseyo-a-kevin-guerra-por-sus-expresiones-en-twitter>.

⁶⁸ A24, “En medio de la pandemia por coronavirus, se realizaron 20 allanamientos contra agitadores en las redes sociales”, 2020, disponible en: https://www.a24.com/policiales/medio-pandemia-coronavirus-realizaron-20-allanamientos-agitadores-redes-sociales-09042020_umqdiP2qx.

⁶⁹ Diario Ámbito, “Piden la indagatoria de Arribas y Majdalani por espionaje ilegal en las cumbres de la OMC y el G20”, 2021, disponible en: <https://www.ambito.com/politica/espionaje/piden-la-indagatoria-arribas-y-majdalani-ilegal-las-cumbres-la-omc-y-el-g20-n5180581>.

⁷⁰ CELS, “Reunión de la OMC en la Argentina: acreditaciones rechazadas y deportaciones”, 2017, disponible en: <https://www.cels.org.ar/web/2017/12/wto-meeting-in-argentina-rejected-accreditations-and-deportations>.

esquemas de intimidación y caos”.⁷¹ De las propias afirmaciones del Ministerio se sigue que se llevó a cabo inteligencia con base en fuentes abiertas para realizar perfilamientos políticos, explícitamente prohibidos por la Ley de Inteligencia.



Administración Federal de Ingresos Públicos

En noviembre de 2022 y tras una investigación publicada en la prensa,⁷² trascendió que la Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante, AFIP)—la agencia recaudadora del Gobierno nacional—denunció ante una fiscalía especializada en ciberdelincuencia la actividad de personas que, presuntamente, ofrecían cartas de porte (un documento electrónico obligatorio emitido por la propia AFIP que ampara el transporte de granos automotor y ferroviario) apócrifas en redes sociales. Al recibir la información y en forma

⁷¹ El destacado no pertenece al original. No fue posible acceder al comunicado original. El texto citado corresponde a la captura que se muestra, la cual fue obtenida del sitio web del CELS, y se encuentra en Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Argentina, “Sobre la acreditación de ONG's a la Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires”, 2017, disponible en: <https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/comunicados/sobre-la-acreditacion-de-ons-la-conferencia-ministerial-de-la-omc-en-buenos>.

⁷² B. Martínez, “‘Estafa’: venden por \$500.000 un documento clave de la AFIP”, Diario La Nación, 2022, disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/estafa-venden-por-500000-un-documento-clave-de-la-afip-nid29112022>.

previa a efectuar la denuncia, “la División Penal Tributaria [de la AFIP] realizó tareas de investigación en redes sociales abiertas pudiendo dar con diferentes perfiles y publicaciones en la red social Facebook donde se ofrecían estos documentos con el fin de simular operaciones”, pero advirtieron que no pudieron obtener datos”.⁷³

Agencia Federal de Inteligencia

La Agencia Federal de Inteligencia no contestó el pedido de acceso a la información pública cursado en el marco de esta investigación. Sin embargo, se ha constatado la realización de tareas OSINT por parte de esta dependencia.

En 2020, la entonces interventora de la AFI denunció haber encontrado, en la sede de la Agencia, carpetas que contenían fichas de inteligencia sobre periodistas, políticos, asociaciones de la sociedad civil y académicos.⁷⁴ Una fuente de la Agencia Federal de Inteligencia expresó a la prensa que “aunque *las fichas de los periodistas están hechas en base a fuentes abiertas, como las redes sociales*, la recopilación de esa información está prohibida por la Ley de Inteligencia”.⁷⁵ Muchas habían sido generadas en el ya descrito contexto del proceso de acreditación previo a las reuniones de la OMC y el G20 en Argentina, en los años 2017 y 2018, respectivamente. Tras el cambio de administración, la Agencia entregó las carpetas de inteligencia a los damnificados.⁷⁶ Allí se puede observar la utilización de OSINT y otras formas de inteligencia para construir su perfil.

⁷³ B. Martínez, “La AFIP presentó una denuncia por la supuesta venta ilegal y millonaria de un documento clave”, Diario La Nación, 2022, disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/la-afip-presento-una-denuncia-por-la-supuesta-venta-ilegal-y-millonaria-de-un-documento-clave-nid05122022>.

⁷⁴ N. Pizzi, “La AFI denunció ante la Justicia que durante el gobierno de Mauricio Macri se hizo inteligencia ilegal contra organizaciones sociales y periodistas”, Diario Infobae, 2020, disponible en: <https://www.infobae.com/politica/2020/06/05/la-afi-denuncio-ante-la-justicia-que-durante-el-gobierno-de-mauricio-macri-se-hizo-inteligencia-ilegal-contras-organizaciones-sociales-y-periodistas>.

⁷⁵ El resaltado no pertenece al original. N. Pizzi, “Las fichas de inteligencia que elaboró la AFI durante el gobierno de Macri sobre las personas que asistieron a las cumbres del G20 y la OMC”, Diario Infobae, 2020, disponible en: <https://www.infobae.com/politica/2020/06/07/que-dicen-las-fichas-que-armaba-la-afi-en-la-previa-del-g20-y-la-reunion-de-la-omc-en-buenos-aires>.

⁷⁶ Un periodista de la Editorial Perfil compartió el contenido de la carpeta que respecto suyo la AFI había confeccionado. Ver R. Recalt, “Exclusivo: las carpetas del espionaje”, Revista Noticias, 2021, disponible en: <https://noticias.perfil.com/noticias/politica/exclusivo-las-carpetas-del-espionaje.phtml>.

Policía de la Ciudad de Buenos Aires

Aunque en su respuesta a la solicitud de información pública formulada por esta investigación, la Policía de la Ciudad informó que la división “Ciberpatrullaje” de esa fuerza sólo realiza OSINT por orden judicial, se ha constatado su empleo en al menos dos instancias que exceden el contexto referido.

En julio de 2016, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a dos jóvenes que habían postado amenazas al entonces presidente de la Nación Mauricio Macri en la red social Twitter. La publicación consistía en la leyenda “Nos vemos pronto, @mauriciomacri” acompañada de una imagen de explosivos e inscripciones en árabe. El entonces secretario de Seguridad del Gobierno porteño, Marcelo D’Alessandro, expresó a la prensa que los detenidos por estos mensajes “son un ejemplo de que estamos atentos a este tipo de hechos, que intentan llevar temor a la población, y que contamos con la tecnología y la decisión necesarias para ir buscar a los responsables sin perder tiempo”.⁷⁷ La nota de prensa de la que fue extraída esta información indica que también participó de la investigación personal del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Por otra parte, esta investigación consiguió entrevistar a una persona que trabajó en esta fuerza de seguridad, quien ha realizado tareas de OSINT.⁷⁸ Expresó que las búsquedas se ejecutaban a solicitud del Poder Judicial, y que en ellas se recababa “información sobre personas en general”, lo cual incluye información sobre personas individualizadas. En cuanto al procedimiento, hizo saber que “existe un procedimiento informal que depende un poco del criterio de la Justicia. El protocolo es igual que cuando mi hijo quiere averiguar con quién anda su ex. Ven la cara del chico y después se fijan en todas las redes sociales hasta dar cuenta de quién es, con quién se junta, etc.”. Finalmente, hizo saber que la Policía de la Ciudad también entiende como una habilitación a la práctica de OSINT lo normado en el artículo 10° de la ley N° 5.847 “Régimen integral para eventos futbolísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que crea la Base de Antecedentes sobre Violencia en Eventos Futbolísticos de la CABA y dispone que:

la autoridad competente, en uso de facultades preventivas, y en ocasión del evento, deberá impedir el acceso a los predios y la per-

⁷⁷ Diario Clarín, “Amenazaron con mensajes en árabe que iban a atentar contra Macri”, 2016, disponible en: https://www.clarin.com/policiales/amenazaron-mensajes-arabe-atentar-macri_0_SJNELzqO.html.

⁷⁸ Entrevista realizada el 27 de octubre de 2022. La persona entrevistada solicitó mantener en reserva su identidad.

manencia en los mismos de las personas de las que, por razonables pautas objetivas, se presume que puedan alterar el orden en el marco de un evento futbolístico. Dicha determinación preventiva deberá notificarse a la entidad involucrada a fin de que manifieste su voluntad de ejercer el derecho de admisión en eventos futbolísticos futuros.

IV.2. Brasil

En la realización de este estudio se cursaron diversos pedidos de acceso a la información pública a múltiples dependencias del Estado brasileño. El Centro de Inteligencia de la Marina, la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) y la Policía Federal declinaron contestar; se ampararon en la naturaleza de las actividades de inteligencia, o alegaron motivos de seguridad.

Ministerio Público Federal

El Ministerio Público Federal hizo saber que todas las áreas de la Secretaría de Perícia, Pesquisa e Análise (SPPEA, por su nombre en portugués) recolectan datos de fuentes abiertas. En ese sentido, la sociedad civil ya ha alertado acerca de la utilización de OSINT en el marco de investigaciones realizadas por ministerios públicos federales y estatales.⁷⁹

Policía Militar

La Policía Militar también ha efectuado vigilancia de redes sociales mediante técnicas OSINT. Así lo atestigua el caso de João Reginaldo da Silva Júnior, de 24 años, oriundo de Uberlândia, quien, en el marco de la visita a su ciudad del entonces presidente Jair Bolsonaro, escribió en su cuenta de Twitter: “Gente, Bolsonaro mañana en Udia... ¿Hay alguien que busca convertirse en héroe nacional?”. João fue detenido luego de que la Policía Militar catalogara su publicación como “propaganda e incitación a cometer delitos contra la integridad física y la vida del Hon. Presidente de la República Jair Messias Bolsonaro con promesas que tales amenazas se materializarían durante su paso por esta ciudad de Uberlândia en la fecha

⁷⁹ Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, Artículo 19 Brasil y América del Sur, Derechos Digitales e Intervozes, Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 41º período de sesiones, “Contribución conjunta de las partes interesadas”, 2022, párr. 28, disponible en: https://www.apc.org/sites/default/files/upr_brazil-sp-final.pdf.

de hoy”.⁸⁰ Aunque fue liberado a las pocas horas,⁸¹ la causa judicial en su contra siguió su curso. Según fue reportado en la prensa, el Ministerio Público Federal (MPF) propuso un acuerdo de transacción criminal para João—y otras seis personas que publicaron mensajes sobre Bolsonaro en Twitter durante su visita a Uberlândia—. La propuesta prevé una multa de veinte mil reales (R\$20.000) para los involucrados que, de ser aceptada, evitaría la prosecución del proceso judicial en su contra. Los abogados de João informaron que desestimarían la propuesta.⁸²

Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa manifestó haber encontrado en sus registros contratos con terceros que les proveen servicios OSINT. Entre otros, refirió al contrato 01/2021 suscrito con la empresa Supernova Serviços de Informação LTDA, con el objeto de la “prestación de servicios de monitoreo de redes sociales”. Los términos del contrato establecen que se trata de un monitoreo permanente “(24x7)”, por el período de un año, de “la imagen del organismo en las redes sociales, incluyendo blogs”, y que “el resultado de la acción debe indicar repercusión (qué), perfiles de influencia (quién), medios (dónde, cuándo), reputación y polarización (cómo), tendencia, escenario brasileño y otras informaciones estratégicas oportunas para la toma de decisiones, como el *engagement* negativo”.⁸³

Presidencia de la Nación

Se ha denunciado que la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia firmó un contrato con una empresa privada en virtud del cual se realizó el

⁸⁰ F. Rodrigues, “Jovem é preso em flagrante após publicação sobre visita de Bolsonaro a Uberlândia”, G1 Triângulo e Alto Paranaíba, 2021, disponible en: <https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2021/03/04/jovem-e-preso-apos-publicacao-sobre-vinda-de-bolsonaro-a-uberlandia.ghtml>.

⁸¹ *Ibíd.*

⁸² L.F. Borge, “MPF propõe multa de R\$ 20 mil a jovem detido por publicação sobre visita de Bolsonaro em MG”, G1 Triângulo e Alto Paranaíba, 2023, disponible en: <https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2023/02/03/mpf-propoe-multa-de-r-20-mil-a-jovem-detido-por-publicacao-sobre-visita-de-bolsonaro-em-mg.ghtml>.

⁸³ Disponible para su descarga en Gobierno de Brasil, Ministerio de Defensa, “Contratos formalizados na administração central do Ministério da Defesa (ACMD)”, 2019, disponible en: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratos-1/contratos-vigentes-na-administracao-central-do-ministerio-da-defesa-acmd-1/contratos-formalizados-na-administracao-central-do-ministerio-da-defesa-acmd>.

perfilamiento de 77 periodistas e influenciadores en redes sociales. Los objetivos perfilados fueron clasificados en tres grupos, con base en la simpatía de sus publicaciones respecto del Gobierno: “favorable”, “neutral informativo” y “detractor”. Este “mapa de influenciadores” contenía también la recomendación acerca de las “acciones a seguir” respecto de cada persona perfilada.⁸⁴ El documento contenía además los teléfonos y las direcciones de correo electrónico de los objetivos observados.⁸⁵

Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia informó que no realiza OSINT. Sin embargo, es importante señalar el caso del llamado “dosier antifascista”. El dosier era un documento confidencial elaborado por la Secretaría de Operaciones Integrales (SEOPI) del Ministerio de Justicia, que mapeaba y vigilaba a 579 funcionarios federales y estatales de diversas áreas de Seguridad, burocracia estatal y universidades que fueron identificados como miembros del “movimiento antifascismo”.⁸⁶ El dosier contenía, además de información de los funcionarios, una serie de datos tomados de fuentes abiertas, como nombre, dirección, fotografía, URL de redes sociales y otros datos. El documento fue circulado entre los organismos de seguridad pública y de inteligencia.

Un documento similar, producido por Douglas García, diputado estatal por San Pablo, que contenía información y datos personales de más de mil personas consideradas “terroristas”, fue entregado al Gobierno estadounidense por Eduardo Bolsonaro, diputado federal e hijo del expresidente, según lo reportado por la prensa.⁸⁷ El 19 de agosto de 2020, el Supremo Tribunal Federal de Brasil suspendió la elaboración del dosier y, en mayo de 2022,

⁸⁴ R. Valente, “Relatório do governo separa em grupos jornalistas e influenciadores”, UOL, 2020, disponible en: <https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2020/12/01/governo-bolsonaro-jornalistas-redes-sociais.htm>.

⁸⁵ R. Valente, “Veja a lista de jornalistas e influenciadores em relatório do governo”, UOL, 2020, disponible en: <https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2020/12/01/lista-monitoramento-redes-sociais-governo-bolsonaro.htm>.

⁸⁶ R. Valente, “Ação sigilosa do governo mira professores e policiais antifascistas”, UOL, 2020, disponible en: <https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2020/07/24/ministerio-justica-governo-bolsonaro-antifascistas.htm>. Observatorio Legislativo CELE, boletín de junio de 2022, disponible en: <https://observatoriolegislativocele.com/boletim-mensual-observatorio-legislativo-junio-2022>.

⁸⁷ Carta Capital, “Eduardo Bolsonaro entregou dossiê de antifascistas aos EUA, diz deputado à Justiça”, 2020, disponible en: <https://www.cartacapital.com.br/politica/eduardo-bolsonaro-entregou-dossie-de-antifascistas-aos-eua-diz-deputado-a-justica>.

el pleno de ese tribunal lo declaró inconstitucional.⁸⁸

En cuanto a la adquisición de software para la práctica de OSINT, el 19 de mayo de 2021, el Ministerio de Justicia lanzó el aviso de licitación N° 03/2021, con el objetivo de atender las necesidades operativas de la Dirección de Inteligencia de la SEOPI. El objeto del concurso implicaba “la adquisición de una solución de inteligencia en fuentes abiertas, social media, *deep* y *dark web*, que comprende el suministro, la instalación y la configuración, así como el apoyo técnico, en respuesta a las necesidades operativas de la Dirección de Inteligencia de la Secretaría de Operaciones Integradas (DINT/SEOPI)”. La ganadora del concurso fue la empresa Harpia Tech. Según la información suministrada por la propia empresa durante el concurso, “el programa que ofrece la compañía monitorea 5.722 fuentes, repartidas en 112 países”. Por su parte, la propuesta explicaba que “por fuente se entiende: red social, canal en un grupo de mensajes, foro en la *dark web*, etc.” y que entre las fuentes que el programa monitorea se encontraban “fuentes que reflejan los siguientes fenómenos: hacktivismo, delitos cibernéticos, publicaciones académicas, *exploits*, *scripts*, herramientas de ataque, espionaje cibernético, datos abiertos publicados por empresas de seguridad, grupos de comunicación e instituciones de investigación”.⁸⁹ En el año 2021, un grupo de organizaciones de la sociedad civil habían logrado una medida cautelar que frenó el proceso de contratación del Ministerio de Justicia con esta empresa, pero en 2022 el Tribunal de Cuentas de la Unión dejó sin efecto la medida y liberó su contratación.⁹⁰

IV.3. Colombia

De los términos de la resolución N° 5.839/2015 de la Policía Nacional surge que solo el Centro Cibernético Virtual de la Policía Nacional está habilitado a realizar “ciberpatrullaje”, y “con el propósito de identificar amenazas desde y hacia Colombia en contra de la ciberseguridad ciudadana, desarrollando la capacidad de identificación y detección de factores comunes en los incidentes de su conocimiento así como la vulneración a la

⁸⁸ El contenido de la sentencia se encuentra en Supremo Tribunal Federal, “Rede Sustentabilidade c. Bruno Lunardi Goncalves y otros”, 2020, disponible en: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5967354>.

⁸⁹ R.A. Zanatta, “O que sabemos sobre o Harpia Tech?”, Data Privacy BR, 2022, disponible en: <https://www.dataprivacybr.org/o-que-sabemos-sobre-a-harpia-tech>.

⁹⁰ G. Hirabahasi, “TCU libera contrato do Ministério da Justiça para sistema de inteligência”, CNN Brasil, 2022, disponible en: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/tcu-libera-contrato-do-ministerio-da-justica-para-uso-de-sistema-espiao-pegasus>.

disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información que circulan por el ciberespacio”. No obstante, se ha detectado que bajo el amparo de la mencionada normativa se llevan a cabo actividades OSINT en supuestos diferentes al habilitado por la norma (investigación de ciberdelitos),⁹¹ e incluso por entidades diferentes a la Policía Nacional.

Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación informó a esta investigación que, si bien no cuenta con una dependencia específicamente encargada de la tarea, hace consultas de fuentes abiertas, en el marco de lo preceptuado en el artículo 244 del Código de Procedimiento Penal, que establece que “la Policía Judicial, en desarrollo de su actividad investigativa, podrá realizar las comparaciones de datos registradas en bases mecánicas, magnéticas u otras similares, siempre y cuando se trate del simple cotejo de informaciones de acceso público”.

Policía Nacional

De las respuestas a los pedidos de acceso a la información enviados por esta investigación, surge que la Policía Nacional ha suscrito “contratos con entidades que proveen servicios para la realización de actividades de ciberpatrullaje en fuentes abiertas”.

Sumado a ello, según surge de las respuestas a pedidos de acceso a la información radicados por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Fundación Karisma, “las actividades de ciberpatrullaje comprenden la consulta, observación y recolección de información en línea sobre datos y contenidos abiertos y públicos en internet y redes sociales”.⁹² Además, en una declaración pública en 2021, el exdirector de la Policía, Jorge Luis Vargas, se

⁹¹ Ello en contra de la posición de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la materia, que propone evitar englobar, bajo el concepto de “ciberseguridad”, conductas criminales que no están dirigidas a atentar contra la integridad de las redes y la infraestructura de internet. Ver CIDH, “Libertad de expresión e internet”, informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, OEA/Ser.L/V/II, CIDH/RELE/INF.11/13, 31 diciembre 2013, párrs. 118 y 119, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_Internet_WEB.pdf.

⁹² L. Camacho Gutiérrez; D. Ospina Celis; J.C. Upegui Mejía, *Inteligencia estatal en internet y redes sociales: el caso colombiano*, Bogotá, Dejusticia, 2022, pág. 31, disponible en: <https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2022/12/InteligenciaEstatalEnInternet-Web-Dic23.pdf>.

refirió al asunto y señaló que el ciberpatrullaje es como el patrullaje ordinario, pero llevado a cabo en internet, y que “en ese espacio público, en donde la ley lo permite, la autoridad debe ejercer ese servicio de vigilancia”.⁹³

Durante las jornadas del paro nacional de 2021, se reportó que las autoridades colombianas se encontraban realizando monitoreo masivo de internet, tendiente a identificar “contenidos presuntamente falsos sobre el desarrollo de las protestas, desprestigio de la imagen de las fuerzas públicas, así como la instigación al odio público. Estas medidas tendrían como fin determinar qué información es falsa o verdadera y, de esta manera, combatir supuestas actividades de ‘terrorismo digital’ que pudieran tener el potencial de exacerbar la violencia”.⁹⁴ El Estado colombiano informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en ese marco, se llevaron adelante “21.675 horas de ciberpatrullaje y que se identificaron al menos 154 noticias falsas y más de 2.300 publicaciones que contienen amenazas a la vida o la integridad física”.⁹⁵ También durante el paro nacional, la Policía recolectó información sobre los manifestantes a través del monitoreo de sus redes sociales. Este monitoreo llevó a la individualización y la detención de varios de ellos.⁹⁶

Por todo lo anterior, la CIDH formuló al Gobierno la recomendación de “cesar las actividades de categorización policial de contenidos como ‘falsos’ o ‘verdaderos’ y abstenerse de asignar calificaciones estigmatizantes o tendientes a la criminalización de quienes se expresan a través de internet sobre las protestas”.⁹⁷

Ejército de Colombia

En el año 2020, trascendió en la prensa que el Ejército había llevado adelante un programa de seguimiento informático sobre más de 130 objeti-

⁹³ Revista Semana, “¿Qué es el ciberpatrullaje?”, 2021, disponible en: https://ne-np.facebook.com/RevistaSemana/videos/qu%C3%A9-es-el-ciberpatrullaje/438397297775230/?__so__=permalink&__rv__=related_videos.

⁹⁴ CIDH, Organización de los Estados Americanos (OEA), “Visita de trabajo a Colombia: observaciones y recomendaciones. Visita: junio 2021”, 2021, párr. 176, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_cidh_Colombia_spA.pdf.

⁹⁵ Reporte escrito del Estado a la CIDH, 8 de junio de 2021, pág. 64, citado en CIDH; OEA, *ibíd.*, párr. 176.

⁹⁶ Fundación Karisma, “Sobre la estigmatización a integrantes de la ‘primera línea’ y a creadores de contenido”, 2022, disponible en: <https://web.karisma.org.co/sobre-las-recientes-capturas-a-integrantes-de-la-primera-linea-y-a-creadores-de-contenido>.

⁹⁷ Reporte escrito del Estado a la CIDH, 8 de junio de 2021, pág. 64, citado en CIDH; OEA, “Visita de trabajo a Colombia: observaciones y recomendaciones”, cit., recomendación N° 40.

vos de inteligencia, entre los que se contaban políticos, dirigentes sindicales y organizaciones de la sociedad civil. En el marco de ese programa, “por medio de herramientas informáticas y de software, realizaron búsquedas y recolectaron masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos para elaborar informes de inteligencia militar. Teléfonos, direcciones de residencia y trabajo, correos electrónicos, amigos, familiares, hijos, colegas, contactos, infracciones de tráfico y hasta lugares de votación forman parte de estos perfiles”.⁹⁸ Algunos funcionarios del Ejército habrían intentado justificar este accionar bajo la premisa de que se trataba de información que había sido recopilada de fuentes abiertas.

También en 2020, el Ejército Nacional creó una lista de usuarios⁹⁹ en su cuenta oficial de Twitter (@col_ejercito), a la que tituló “Oposición”, y en la que incluyó 33 cuentas de medios de comunicación, periodistas, organizaciones sociales, militantes y dirigentes políticos (incluido, por ejemplo, Gustavo Petro), activistas de derechos humanos, organizaciones internacionales (entre ellas, la cuenta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), e incluso la cuenta de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. Luego de que la situación tomara estado público, el Ejército emitió un comunicado en el que refirió que se trató de una decisión equivocada, y borró (u ocultó) la lista.¹⁰⁰

DetECCIÓN de noticias falsas en el marco de la pandemia

Durante el año 2020, el Puesto de Mando Unificado de Ciberseguridad¹⁰¹ relevó la actividad en internet en busca de “noticias falsas”. En la respuesta a un pedido de acceso a la información formulado por la FLIP,¹⁰² esa fuerza indicó que “logra la identificación de noticias falsas a partir de la información

⁹⁸ Revista Semana, “Las carpetas secretas”, 2020, disponible en: <https://www.semana.com/nacion/articulo/espionaje-del-ejercito-nacional-las-carpetas-secretas-investigacion-semana/667616>.

⁹⁹ Respecto de las listas de usuarios, ver Centro de Ayuda Twitter, “Cómo usar las listas de Twitter”, disponible en: <https://help.twitter.com/es/using-twitter/twitter-lists>.

¹⁰⁰ Ver https://twitter.com/cuestion_p/status/1237382254952763392; y https://twitter.com/flip_org/status/1237499772069711874.

¹⁰¹ El Puesto de Mando Unificado de Ciberseguridad estaba integrado por la Presidencia de la República (CSIRT Presidencia), el Ministerio de Defensa (COLCERT), el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC), la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares (CCOCI), la Policía Nacional y la Dirección General de Inteligencia.

¹⁰² Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Dirección de Investigación Criminal e Interpol, N° GS-2021, DIJIN-CECIP-1.10, 2021, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1Z7AKesIM_LY5Jde8tH2mQnDbYNZCc2a-/view.

publicada en fuertes abiertas”. Entre el 30 de marzo y el 26 de abril de ese año, la Policía Nacional publicó diariamente los reportes acerca de las *fake news* que identificó en internet.¹⁰³

Presidencia de la República

Durante el año 2020, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) publicó un informe en el cual se advirtió que la Presidencia de la República habría contratado a la firma de marketing Du Brands para hacer un seguimiento a más de 450 cuentas de influenciadores en redes sociales. Cada uno de ellos fue perfilado como “positivo”, “neutro” o “negativo” en función de si su contenido era favorable o no a las posiciones políticas del Gobierno.¹⁰⁴ Una de las personas perfiladas interpuso una acción de tutela contra el Gobierno por entender que en la confección de la lista se había violado su derecho al hábeas data. El caso llegó a la Corte Suprema, que falló a favor del demandante, en tanto su inclusión—sin autorización previa, en una lista en virtud de un dato sensible como su filiación política—viola su derecho fundamental de hábeas data. Ello, sin perjuicio de que el dato en cuestión hubiera sido hecho público por el accionante.¹⁰⁵

IV.4. México

En ausencia de información pública detallada y transparente sobre el uso de inteligencia de fuentes abiertas, se enviaron solicitudes de acceso a la información a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la Guardia Nacional (GN) y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Todas las dependencias citadas respondieron que no cuentan con los datos pertinentes respecto de las prácticas de

¹⁰³ Reportes en República de Colombia, Policía Nacional, “Reporte de noticias falsas detectadas por CAI virtual”, 2020, disponible en: <https://www.policia.gov.co/reporte-fakenews>.

¹⁰⁴ El Espectador, “La lista de influenciadores a los que la Presidencia les pone el ojo”, 2020, disponible en: <https://www.elespectador.com/politica/la-lista-de-influenciadores-a-los-que-la-presidencia-les-pone-el-ojo-article>. Revista Semana, “Positivo, negativo, neutro: lista de influenciadores perfilados por el Gobierno”, 2020, disponible en: <https://www.semana.com/nacion/articulo/positivo-negativo-neutro-lista-de-influenciadores-perfilados-por-el-gobierno/697304>.

¹⁰⁵ República de Colombia, Corte Suprema de Justicia, sentencia N° STP9319-2020 del 27 de octubre de 2020, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas N° 1, disponible en: <https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2021/02/22/derecho-al-habeas-data>.

recolección de datos e información a través de fuentes abiertas ni contratos con empresas privadas para la realización de OSINT. Sin embargo, se han podido constatar que al menos las siguientes dependencias estatales han practicado OSINT con fines de vigilancia.

Centro Nacional de Inteligencia

El Sistema Multi-fuente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tiene por objeto que las unidades de análisis de las instituciones de seguridad pública puedan integrar la información de manera efectiva y eficiente.¹⁰⁶ Ello no obsta a que el sistema utilice información disponible en las redes sociales para “conocer el comportamiento de las personas y las estructuras sociales que se forman en comunidad” y detectar “conductas delictivas y antisociales” mediante el “monitoreo constante de las redes sociales”, para que las autoridades se puedan “anticipar a probables hechos delictivos que pongan en riesgo la seguridad de la población” e “implementar acciones preventivas y, con ello, evitar que los riesgos detectados escalen”.¹⁰⁷ El Sistema también es utilizado para “analizar las redes de vínculos entre actores o agentes relevantes para alguna investigación”.¹⁰⁸

Entrevistada por esta investigación, una persona cercana al CNI manifestó que esa entidad entiende como fuentes abiertas “por ejemplo, [lo] que las personas suben a las redes sociales: un video, o la descripción de un hecho. Básicamente, es información pública que está en las redes sociales que sube alguna persona”. Hizo saber además que el Sistema no prevé protocolos específicos que lo regulen o que limiten las prácticas OSINT.¹⁰⁹

Sumado a lo anterior, una nota periodística¹¹⁰ reveló que uno de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CERFI), ubicado en el 27º Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, realiza actividades de monitoreo e intervención de comunicaciones privadas. Allí también se señala que el CERFI efectúa intercepción de llamadas, geolocalización, acceso a redes

¹⁰⁶ Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, “Sistema multi-fuente para la estimación de la incidencia delictiva orientada a la inteligencia policial”, 2020, pág. 15, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/590581/sistema_multi-fuente_PP.pdf.

¹⁰⁷ *Ibid.*, pág. 28.

¹⁰⁸ *Ibid.*, pág. 28.

¹⁰⁹ Artículo 19, entrevista a colaborador del CNI, 20 de octubre de 2022.

¹¹⁰ L. Ocampo Torres, “En Iguala funciona un centro regional de espionaje del Ejército, revela el hackeo del grupo Guacamaya”, *El Sur*, 2022, disponible en: <https://suracapulco.mx/en-iguala-funciona-un-centro-regional-de-espionaje-del-ejercito-revela-el-hackeo-del-grupo-guacamaya>.

sociales y recuperación de datos. Se destaca, además, una plataforma integral de inteligencia que opera con un módulo de OSINT, con el cual recolectan datos de las plataformas de redes sociales.

Guardia Nacional

De conformidad con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2021, durante el año 2020 la División Científica de la Guardia Nacional, a través del “monitoreo cibernético” de internet, identificó y desactivó 5.920 sitios web por actividades ilegales; entre ellos 342 sitios por robo de datos financieros y personales.¹¹¹ Adicionalmente, el 3 de octubre de 2022, la Guardia Nacional presentó la convocatoria IA-036H00998-E267-2022, para la contratación del “servicio de capacitación para realizar el curso de Inteligencia en Fuentes Abiertas (Open Source Intelligence, OSINT)”,¹¹² que atendería los temas de: i) teoría de la inteligencia y conceptos metodológicos; y ii) herramientas y bases de datos. El curso sería impartido, tentativamente, en la Ciudad de México durante el mes de noviembre y diciembre de 2022. La existencia de esta convocatoria, que fue eliminada del portal web, contradice la respuesta de la Guardia Nacional a la solicitud de acceso a la información cursada por esta investigación, en la que esa dependencia había informado que no existía información respecto de prácticas de OSINT.

Entidades federativas

Se ha conocido que los estados de Guerrero, Chihuahua y Veracruz han adquirido software relacionado con OSINT. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guerrero registró durante los periodos de enero a junio de los años 2021 y 2022, respectivamente, gastos por el monto de \$387.000 pesos mexicanos (19.903,41 dólares), correspondientes a un “software para realizar la búsqueda de información sensible e

¹¹¹ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Censo Nacional de Seguridad Pública Federal. Presentación de resultados generales”, 2021, actualizado el 11 de abril de 2022, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspf/2021/doc/cnspf_2021_resultados.pdf.

¹¹² La convocatoria fue eliminada del portal, aunque el documento (pdf) sigue disponible en Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Guardia Nacional (GN), “Convocatoria para la invitación nacional a cuando menos tres personas, electrónica”, 2022, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/765949/Convocatoria_IA-E267-2022_Curso_de_Inteligencia_en_Fuentes_Abiertas.pdf.

investigaciones por medio de OSINT”.¹¹³

Por su parte, el estado de Chihuahua señaló en el documento “Evaluación del Programa para el Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capacidades Institucionales”,¹¹⁴ publicado en octubre de 2020, la creación de una policía cibernética dotada con “tecnología que permite el ciberpatrullaje” y cuyo personal cuenta con un perfil especializado en conocimientos técnicos de OSINT, dedicado a “recabar información de distintos sitios, páginas, blogs, redes sociales y cualquier otro medio virtual”.¹¹⁵ Los datos obtenidos durante el ciberpatrullaje son procesados y analizados para generar “productos de inteligencia para la identificación de perfiles simulados con *modus operandi* o situaciones inusuales que vulneren la seguridad y/o situaciones inusuales que vulneren la seguridad de los cibernautas”.¹¹⁶ Al respecto, se envió una solicitud de acceso a la información a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua, que no fue contestada.

A su turno, en el Informe Estatal de Evaluación 2021 del estado de Veracruz, surge que este adquirió y renovó licencias de software especializado para tareas de la Policía Científica Preventiva—entre ellas OSINT—,¹¹⁷ con el objetivo de “fortalecer y mejorar el desempeño de la Policía Científica, y combatir la ciberdelincuencia”. Como respuesta a un pedido de acceso a la información de esta investigación, la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado informó que “se entiende por inteligencia de fuentes abiertas a la búsqueda de información pública en internet, según lo dispuesto en el artículo 143,¹¹⁸ de la Ley N° 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz”.

¹¹³ La información referente al software se encuentra disponible en los datos abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia, bajo el término “OSINT”, disponible en: <https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?buscador=OSINT&coleccion=5>.

¹¹⁴ Gobierno del Estado de Chihuahua, “Evaluación del Programa para el Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capacidades Institucionales”, 2020, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/604448/DIAGNO_STICO_CHIHUAHUA_2020.pdf.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*, pág. 11.

¹¹⁷ Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP), “Evaluación integral del fondo de aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) del estado de Veracruz, ejercicio fiscal 2021”, informe estatal de evaluación, 2021, disponible en: <http://ftp2.fiscaliaveracruz.gob.mx/WEB%20FGE/FASP/2021/Evaluacion-Integral-FASP-Veracruz-2021.pdf>.

¹¹⁸ Congreso del Estado de Veracruz, Secretaría General, Dirección de Registro Legislativo y Publicaciones Oficiales, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, 2022, disponible en: <https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LTRANSAPARENCIA20122022.pdf>.

Vale decir que esa norma define a la información pública como aquella “en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el carácter de confidencial o reservada”,¹¹⁹ es decir, en el sentido que usualmente recibe el término en las leyes de transparencia, y no en referencia a su nivel de acceso.

IV.5. Uruguay

Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática

De las respuestas a los pedidos de acceso a la información enviados por esta investigación surge que el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERTUY) contrató, en 2020, una licencia de Threat Intelligence de la empresa ITSEC S.A. por un monto de \$170.800 dólares. La contratación se dio a través de un llamado a licitación¹²⁰ y tuvo lugar en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Ciberseguridad en Uruguay, suscrito en 2019 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo objetivo era mejorar la prevención, la detección y la respuesta a los ataques informáticos.

Del propio llamado a licitación pueden inferirse las características del sistema. Allí se establecía, entre otras cosas, la obligatoriedad de que el sistema adquirido contara “con acceso a múltiples fuentes de información de amenazas, como mínimo las siguientes: redes sociales, *hacker message boards* y foros, IRC, *paste sites*, blogs, y *dark web*”. Debía contar, además, con “acceso a publicaciones en redes sociales, incluyendo como mínimo: Twitter, Facebook y Reddit”. También debía “proporcionar acceso a los foros de acceso especial (páginas Onion) de la *dark web*”, entre otras cosas.¹²¹

Ministerio Público Fiscal

De la entrevista a una fuente calificada en el ámbito de la Fiscalía General de la Nación surge que en el marco de las investigaciones criminales

¹¹⁹ *Ibíd.*

¹²⁰ Gobierno de Uruguay, Agencia Reguladora de Compras Estatales, “PFI - Licitación pública nacional 3/2020”, 2020, disponible en: <https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/id/818602/mostrar-llamado/1>.

¹²¹ Uruguay Presidencia, Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), “Documentos de licitación para adquisición de licencia de Threat Intelligence”, 2020, disponible en: https://docs.google.com/document/d/1Ygz2fYqqqcS3QKX6i5Sh_gvwa68Yi5CuUUvWxbJXBKg/edit.

se recolecta información de personas individualizadas y que la figura del “agente encubierto” puede ser utilizada para la creación de perfiles falsos. Además, hizo saber que no existen protocolos para la recolección y el tratamiento de información recolectada en fuentes abiertas.¹²²

El informante calificado de la Fiscalía resalta que hoy no existen garantías suficientes en cuanto a la aplicación de OSINT por parte de la Policía en Uruguay y que también hay otros problemas a tener en cuenta como son la corrupción policial y la falta de preparación de los funcionarios policiales (y de la misma Fiscalía) al momento de manejar información. Expresa que son de público conocimiento algunos casos de filtraciones de información o el uso de la información del sistema policial para fines privados.¹²³

Ministerio del Interior

Luego de varios meses de haber vencido el plazo para contestar y luego de una denuncia ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay, el Ministerio del Interior declaró como reservada la información solicitada para esta investigación respecto del uso de técnicas de OSINT y la existencia de protocolos de uso, y utilizó criterios de clasificación de la información que la Unidad de Acceso a la Información Pública ya ha considerado ilegales en sus dictámenes.¹²⁴

En la Memoria Anual del año 2020,¹²⁵ el Ministerio del Interior uruguayo declaró que el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad “ha incorporado recientemente a su paquete de herramientas informáticas un software para el análisis de redes sociales (UCINET), lo que permitirá profundizar en los aspectos vinculares o relacionales de la criminalidad, un aspecto clave aún no abordado en nuestro país con la importancia que merece”. UCINET

¹²² Entrevista realizada el 6 de diciembre de 2022.

¹²³ Ver Diario Ámbito, “Caso Astesiano: los chats del ex custodio que complican a policías y funcionarios”, 2022, disponible en: <https://www.ambito.com/uruguay/caso-astesiano-los-chats-del-ex-custodio-que-complican-policias-y-funcionarios-n5603158>.

¹²⁴ Ver Uruguay Presidencia, AGESIC, Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), “Dictamen N° 17/013 sobre información reservada y matrices de criterios”, 2013, disponible en: <https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/institucional/normativa/dictamen-n-17013-sobre-informacion-reservada-matrices-criterios>. Ver Uruguay Presidencia, AGESIC, UAIP, “Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública”, resolución N° 13/22, 2022, disponible en: <https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-publica/sites/unidad-acceso-informacion-publica/files/2022-06/RESUAIP22013-%20AA%20con%20MI.pdf>.

¹²⁵ Uruguay Presidencia, “Memoria anual 2020”, tomo II, disponible en: https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2021/noticias/AH_438/Tomo%20II_FINAL%20web.pdf.

es un software utilizado en apoyo a las actividades de OSINT, se usa para el análisis y la graficación de redes sociales, e incluye una gran cantidad de medidas estadísticas e indicadores a partir de matrices de relaciones entre individuos o casos. Vale la pena aclarar que la terminología “análisis de redes sociales” se utiliza de forma amplia por lo que no refiere necesariamente a su uso en redes sociales digitales (como Twitter, Facebook, Instagram), sino a la detección de patrones y relaciones entre individuos de cualquier tipo de red. Consultado sobre los fines y los protocolos del uso de este software, el Ministerio del Interior de Uruguay declaró reservada la información.

Caso de pedido de acceso a la información sobre ciberpatrullaje

En junio de 2020, el periódico departamental *Salto al Día* publicó que, según una fuente del área de Delitos Informáticos de la Policía de Uruguay, alrededor de 200.000 personas habrían sido identificadas por participar en grupos en redes sociales con características políticas, fundamentalmente de orientación de izquierda.¹²⁶ Gustavo Gómez, director de la organización de derechos humanos Observacom, presentó una solicitud de acceso a la información pública para saber si se “realiza un monitoreo sistemático de oficio en redes sociales para identificar expresiones de odio”.¹²⁷ El Ministerio del Interior desestimó la solicitud “en razón de que la información solicitada por el mismo tiene la calidad de ‘reservada’”.¹²⁸

V. OSINT y derechos humanos

V.1. Afectación a la privacidad

La privacidad es un derecho asegurado constitucionalmente en muchos países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay, Venezuela, entre otros) y cuya protección está prevista tanto en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (SUDH) como en el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos (SIDH). Que el “derecho a la privacidad” no aparezca mencionado expli-

¹²⁶ Salto al Día, “Delitos Informáticos tendría identificado a más de 200 mil personas por expresiones de odio en redes sociales”, 2020, disponible en: <https://web.archive.org/web/20200811033653/https://saltoaldia.com.uy/delitos-informaticos-tendria-identificado-a-mas-de-200-mil-personas-por-expresiones-de-odio-en-redes-sociales>.

¹²⁷ Ver <https://twitter.com/gusgomezgermano/status/1311650905134166017>.

¹²⁸ Ver <https://mobile.twitter.com/gusgomezgermano/status/1311650940458536960>.

citamente en esos instrumentos no implica que no sea un derecho humano fundamental previsto en los tratados.¹²⁹

A nivel universal, el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) prescriben que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. En el ámbito de la protección regional, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sobre la protección de la honra y de la dignidad es el que resulta relevante, en igual sentido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CtIDH) ha expresado que la intimidad referida en ese artículo comprende, entre otras dimensiones, la de tomar decisiones libremente relacionadas con diversas áreas de la propia vida, tener un espacio de tranquilidad personal, mantener reservados ciertos aspectos de la vida privada y controlar la difusión de información personal hacia el público.¹³⁰ No obstante, los derechos incluidos en el artículo 11 no son derechos absolutos y se encuentran sujetos a la aplicación del test de proporcionalidad.¹³¹

El derecho a la vida privada no es un derecho absoluto y, por lo tanto, puede ser restringido por los Estados siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, las mismas deben estar previstas en ley, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y [estricta] proporcionalidad, es decir, deben ser necesarias en una sociedad democrática.¹³²

Sobre la relación entre privacidad y comunicaciones, ese tribunal tiene dicho que “aunque las conversaciones telefónicas no se encuentran expresamente previstas en el artículo 11 de la Convención, se trata de una forma de comunicación que, al igual que la correspondencia, se encuentra incluida

¹²⁹ Bertoni, “¿Las prácticas OSINT son amigas o enemigas de los derechos humanos?”, cit.

¹³⁰ Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIDH), “Fontevicchia y D’amico vs. Argentina”, sentencia del 29 de noviembre de 2011, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 238, párr. 48, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nld_Ficha=191.

¹³¹ Bertoni, “¿Las prácticas OSINT son amigas o enemigas de los derechos humanos?”, cit.

¹³² CtIDH, “Tristán Donoso vs. Panamá”, sentencia del 27 de enero de 2009, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 193, párr. 56, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nld_Ficha=253.

dentro del ámbito de protección del derecho a la vida privada”.¹³³ Es preciso resaltar que para la CtIDH las violaciones de la privacidad pueden provenir tanto del Estado como de privados.¹³⁴

Asimismo, en el caso “Pavez Pavez vs. Chile”, la CtIDH interpretó el concepto de “vida privada” de forma amplia, al establecer que su protección “no se limita al derecho a la privacidad, pues abarca una serie de factores relacionados con la dignidad de la persona, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar su propia personalidad, aspiraciones, determinar su identidad y definir sus relaciones personales”.¹³⁵ Por su lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso “Peck vs. United Kingdom”¹³⁶ reconoció que hay una expectativa de privacidad incluso cuando las personas interactúan en espacios públicos.¹³⁷ Estos criterios expansivos y generosos sobre el derecho a la privacidad nos llevan a considerar como una posibilidad que el mismo se extienda, incluso, a entradas públicas en redes sociales cuyo alcance puede ser restringido por los usuarios y las usuarias, aun en los casos en los que—por cualquier razón—no lo hayan hecho.

Así, el hecho de que OSINT utilice, por definición, fuentes “abiertas” no implica que su práctica no pueda ser violatoria del derecho a la privacidad. Como se ha dicho, la definición de “fuente abierta” que se establezca por ley será fundamental para dilucidarlo.

En el caso de las fuentes abiertas online, estas suelen ser generalmente

¹³³ *Ibid.*, párr. 55, citado en Bertoni, “¿Las prácticas OSINT son amigas o enemigas de los derechos humanos?”, cit.

¹³⁴ Bertoni, “¿Las prácticas OSINT son amigas o enemigas de los derechos humanos?”, cit.

¹³⁵ “58. Por otra parte, el Tribunal ha precisado que la protección del derecho a la vida privada no se limita al derecho a la privacidad, pues abarca una serie de factores relacionados con la dignidad de la persona, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar su propia personalidad, aspiraciones, determinar su identidad y definir sus relaciones personales. El concepto de vida privada engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior. La efectividad del ejercicio del derecho a la vida privada es decisiva para la posibilidad de ejercer la autonomía personal sobre el futuro curso de eventos relevantes para la calidad de vida de la persona. Asimismo, la vida privada comprende la forma en que la persona se ve a sí misma y cómo decide proyectarse hacia los demás, siendo esto una condición indispensable para el libre desarrollo de la personalidad”. CtIDH, “Pavez Pavez vs. Chile”, sentencia del 4 de febrero de 2022, Fondo, Reparaciones y Costas, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_449_esp.pdf.

¹³⁶ Ver Corte Europea de Derechos Humanos, “Peck vs. The United Kingdom”, sentencia del 28 de enero de 2003, disponible en: [https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:\[%22peck%22\],\[%22itemid%22:\[%22001-60898%22\]\]}](https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22peck%22],[%22itemid%22:[%22001-60898%22]]}).

¹³⁷ Bertoni, “¿Las prácticas OSINT son amigas o enemigas de los derechos humanos?”, cit.

entendidas como aquellas “accesibles al público en general”. Ello no está exento de problemas. El “acceso público” es un concepto brumoso. En el caso de la actividad en internet, puede referirse al hecho de que el usuario o la usuaria que sube el contenido haya decidido que su visualización no se encuentre limitada únicamente a sus contactos. En ese sentido, podría entenderse que una publicación está “abierta al público”. Sin embargo, esta afirmación puede—y debe—ser matizada. Para lograr acceder a una publicación determinada, es necesario ingresar a una plataforma, sea mediante una aplicación o tipeando una URL en un navegador web, y luego, dentro de la plataforma, ubicar la página de perfil de un usuario determinado, o localizar el *thread* en el marco del cual la publicación fue realizada. La posibilidad de publicar contenido en forma reservada para algunas personas no es una función que se encuentre disponible en toda plataforma ni que todos los usuarios y usuarias conozcan o implementen regularmente.

Por lo demás, no todo material publicado es potencialmente accesible. En el caso de algunas plataformas, es necesario poseer una cuenta e ingresar las credenciales de autenticación propias para poder visualizar el contenido disponible. En esos casos, el contenido no se encuentra accesible a todo el público, sino solamente a quienes poseen una cuenta, a veces paga. Es el caso de muchas publicaciones académicas e incluso medios de comunicación o archivos periodísticos. Es decir, no todo material publicado es accesible o irrestricto.¹³⁸ Finalmente, en el caso de las redes sociales, aunque una persona disponga que las publicaciones de su perfil se mantengan privadas, podría no tener control sobre la visibilidad de sus interacciones en publicaciones ubicadas en el perfil de terceros (por ejemplo, comentarios a fotografías de terceros), e incluso podría desconocer si el perfil con el que está interactuando es de “acceso público” o privado.¹³⁹

Otro problema del concepto de fuente abierta es que “no depende de cuántas personas hayan realmente accedido o supieran de su existencia, sino de cuán hipotéticamente difícil sería para una persona acceder a cierta información (...). Es un ejercicio de conjetura”.¹⁴⁰ Ese ejercicio hipotético

¹³⁸ Medios como *Clarín* (Argentina), *Folha de S. Paulo* (Brasil), *El Mercurio* (Chile), *El Espectador* (Colombia), *Reforma* (México) y *El País* (Uruguay) limitan el acceso a contenido de los usuarios y las usuarias que no posean una cuenta. Servicios académicos como JSTOR o HeinOnline hacen lo propio con el acceso a piezas de investigación.

¹³⁹ Es el caso, por ejemplo, de los comentarios en perfiles de terceros en Facebook e Instagram.

¹⁴⁰ W. Hartzog, “The Public Information Fallacy”, en: *Boston University Law Review*, vol. 99, N° 459, 2019, pág. 498.

pone en pie de igualdad a situaciones que, en los hechos, no lo están: es tan “público” un tuit de un deportista mundialmente famoso, una celebridad televisiva o un jefe de Estado como un blog de fotos familiares creado para una ocasión específica. Las diferentes legislaciones reseñadas no tienen esto en cuenta cuando definen las “fuentes abiertas”.

Las normas que distinguen en forma tajante entre la información disponible en “fuentes abiertas” y el resto parten de la misma premisa: si la información es de “acceso público”, su titular no tiene sobre ella ninguna expectativa de privacidad respecto del Estado. En el caso de internet, ello importa asumir que, al elegir que sus interacciones sean “públicas” en el sentido señalado anteriormente, el usuario o la usuaria ha renunciado a esa expectativa de privacidad.¹⁴¹ Sin embargo, ello no debe ser necesariamente así. Al publicar en internet, las personas no están contemplando que ese contenido será objeto de escrutinio estatal. Ello es especialmente cierto cuando no existen normas que lo autoricen específicamente. A diferencia de lo que ocurre con las personas físicas, el accionar estatal se encuentra circunscrito al ámbito de su competencia, esto es, a aquellas potestades que el sistema jurídico le asigna. Por otro lado, los derechos constitucionales no pueden ser dejados de lado por los términos y las condiciones de las plataformas o por la propia arquitectura de internet.

Como se ha visto, existe una tendencia a englobar, bajo las categorías de “fuente abierta” o “acceso público”, toda clase de información diferente. El único denominador común es que se trata de fuentes de relativamente “fácil” acceso. Ni siquiera se suele distinguir entre la información publicada libremente por una persona sobre sí misma y la información sobre ella—disponible en internet—publicada por otra, con o sin su consentimiento.

Esta concepción parece responder a una noción de “espacio público digital” bajo la cual se asimila a internet (o al menos a la parte de internet accesible por todos y todas) a un espacio público, como si se tratara de un parque o la vía pública. Si internet, o al menos su contenido “de acceso público”, es asimilable a la vía pública, entonces el Gobierno puede “patrullar” en ella, preventivamente y sin autorización judicial, con el objetivo legítimo de proteger la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas. No obstante, la premisa es errónea. Internet no es el equivalente funcional de la vía pública. La característica de esta que hace que sea legítimo para el Estado “patrullar” con fines de seguridad ciudadana es su calidad de bien de dominio público del Estado, lo cual implica no solamente su libre acce-

¹⁴¹ O.S. Kerr, “Applying the Fourth Amendment to the Internet: A General Approach”, en: *Stanford Law Review*, vol. 62, N° 1.005, 2009, págs. 1.030-1.031.

so, sino también su titularidad estatal, de donde se desprende asimismo el deber de seguridad respecto de las personas que allí transitan. Es por eso que la policía no podría patrullar en un museo o centro comercial privado de acceso libre al público, que son de titularidad de terceros. La expectativa de privacidad del público frente al Estado dentro de estos establecimientos es mayor a aquella que tienen en la vía pública; las interacciones entre los clientes y las clientas de un centro comercial no deberían ser escuchadas por las fuerzas de seguridad fuera del marco de una investigación y sin una orden judicial. De igual modo, que sea posible acceder con “relativa facilidad” al contenido de las publicaciones en internet (siempre y cuando se cuente con una URL) no implica que vigilarlas sin una orden judicial no constituya una afectación al derecho a la privacidad.

Incluso, si se aceptara este encuadre—equivoco—del espacio público digital, el “patrullaje” en internet no reviste las mismas características que el realizado por agentes de las fuerzas de seguridad en la vía pública. En primer lugar, hoy existen herramientas de *scraping* que permiten extraer gran cantidad de información de la web a una gran velocidad y a un costo radicalmente menor al que se incurriría si se hiciera manualmente. La utilización de ese tipo de programas es mucho más invasiva que el “patrullaje” de las calles, ya que extrae mucha más información que la estrictamente necesaria para los fines estatales buscados. De esta forma, el uso de *scrapers* podría implicar un incumplimiento con los estándares de necesidad y proporcionalidad requeridos por el derecho internacional de los derechos humanos.¹⁴² Una concepción de internet como espacio público digital compatible con el estado de derecho debe entenderlo como un espacio cívico valioso, donde los derechos tienen plena vigencia, y que debe ser protegido de interferencias indebidas.

Por lo demás, el—mal llamado—“ciber patrullaje” se lleva adelante en forma secreta, sin que los agentes que lo realizan se identifiquen, a diferencia de la actividad de prevención policial en las calles. Prácticamente cualquier actividad en internet podría estar siendo observada por las autoridades con fines de seguridad y los sujetos vigilados nunca serían notificados, de tal modo que la actividad se asimila mucho más a la de los servicios de inteligencia que a la de las agencias de seguridad interior.

Otra potencial afectación a los derechos humanos puede ocurrir cuando, en el caso de procesos penales, se obtiene mediante OSINT más información sobre una persona que aquella que resulta relevante y estrictamente necesaria

¹⁴² Art. 17 PIDCP, observación general N° 16 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

para la investigación. La información disponible online no debe utilizarse para construir un “perfil” del imputado. En caso contrario, existe la posibilidad de que, mediante la introducción de elementos extraños al hecho que se investiga, se afecte la imparcialidad del juzgador, y se vulnere así el debido proceso.

Por último, creemos que la producción de inteligencia criminal sin orden judicial ni una hipótesis delictiva concreta se asemeja menos al “patrullaje” de las calles que a una “excursión de pesca”, prohibida por las constituciones y los tratados internacionales.

V.2. Afectación a la libertad de expresión

Las implicancias de la práctica de OSINT en el derecho a privacidad están intrínsecamente relacionadas con potenciales afectaciones en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. La Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión ha dicho que “el respeto de la libertad de expresión en línea presupone la privacidad de las comunicaciones. En efecto, sin un espacio privado, libre de injerencias arbitrarias del Estado o de particulares, el derecho a la libertad de pensamiento y expresión no puede ser ejercido plenamente”.¹⁴³

El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establecen el derecho de toda persona a la libertad de expresión, el que comprende “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.¹⁴⁴ Sus disposiciones resultan plenamente aplicables a las comunicaciones, ideas e informaciones que se difunden y acceden a través de internet.¹⁴⁵

Internet, en general, y las redes sociales, en particular, no pueden ser vistos como meras “fuentes de información” (como es el caso de otras fuentes abiertas como libros, publicaciones académicas, revistas, etc., concebidas con esa finalidad). Por el contrario, se trata de espacios cívicos valiosos de

¹⁴³ CIDH, “Libertad de expresión e internet”, cit., pág. 130; y CIDH, “Estándares para una internet libre, abierta e incluyente”, informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, OEA/Ser.L/V/II, CIDH/RELE/INF.17/17, 15 de marzo 2017, pág. 183, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/internet_2016_esp.pdf.

¹⁴⁴ Art. 13.1 CADH, art. 19 PICP.

¹⁴⁵ CIDH, “Libertad de expresión e internet”, cit., párr. 2. ONU, Consejo de Derechos Humanos, “Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en internet”, A/HRC/20/L.13, 29 de junio de 2012, párr. 1, disponible en: https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.pdf.

deliberación democrática y de ejercicio de otros derechos, como la libertad de educación y de asociación,¹⁴⁶ que es necesario proteger y no reprimir.

Existen estudios que demuestran el efecto disuasorio que las prácticas de OSINT tienen sobre el discurso. Las personas tienden a callar si saben que están siendo vigiladas, especialmente al publicar contenido en redes sociales,¹⁴⁷ sobre todo si creen que su discurso podría ser objeto de persecución penal.

En el caso específico de las interacciones en internet, podemos imaginar algunas formas en las que la autocensura podría funcionar: i) dejar de participar en las discusiones o de expresar sus ideas; ii) participar en las discusiones y expresar sus ideas, aunque con el cuidado de no exponer sus pensamientos en forma cándida por temor a represalias ante expresiones impopulares; iii) dejar de participar en las discusiones “públicas” y pasar a tenerlas en el ámbito privado, por ejemplo, mediante intercambios privados en lugar de en foros de discusión de acceso abierto o comentarios a publicaciones; y iv) participar de las discusiones con acceso restringido, por ejemplo, modificar el acceso a su perfil en redes sociales a “privado”, de forma tal que solamente ciertas personas puedan leer sus intervenciones.

Los efectos mediatos de esta situación son aún más preocupantes. Si actualmente internet es el lugar donde discurre gran parte del debate público, entonces, un efecto de autocensura de las características referidas desincentivará la deliberación y el involucramiento de los ciudadanos y las ciudadanas en los asuntos comunes. El derecho a obtener información sobre asuntos de interés público se verá conculcado, lo que afectará seriamente la amplitud y la robustez necesarias en el debate en una sociedad democrática.

En esa línea, en su declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión,¹⁴⁸ la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Co-

¹⁴⁶ ONU, Asamblea General, “Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión”, A/66/290, 10 de agosto de 2011, párr. 61, disponible en: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/449/81/PDF/N1144981.pdf>, citado en CIDH, “Libertad de expresión e internet”, cit., párr. 2.

¹⁴⁷ Ver, por ejemplo, E. Stoycheff, “Under Surveillance: Examining Facebook’s Spiral of Silence Effects in the Wake of NSA Internet Monitoring”, en: *Journalism & Mass Communication Quarterly*, vol. 93, N° 2, 2016, págs. 296-311.

¹⁴⁸ CIDH; OEA, “Declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión”, informe del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, 2013, disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=926&IID=2>.

misión Interamericana de Derechos Humanos expresaron que es “preocupante que la legislación en materia de inteligencia y seguridad haya permanecido inadecuada frente a los desarrollos de las nuevas tecnologías en la era digital. Preocupan de manera especial los efectos intimidatorios que el acceso indiscriminado a datos sobre la comunicación de las personas pueda generar sobre la libre expresión del pensamiento, búsqueda y difusión de información en los países de la región”. Es por eso que instaron a los Estados a “que revisen la legislación pertinente y modifiquen sus prácticas, con la finalidad de asegurar su adecuación a los principios internacionales en materia de derechos humanos”. A su vez, las afectaciones de OSINT en la libertad de expresión tienen incidencia directa en el ejercicio de los derechos políticos como la libertad de asociación, de afiliación política y sindical y el derecho de protesta, y afectan particularmente la capacidad de organización y resistencia de defensores de derechos humanos, disidentes políticos, organizaciones de la sociedad civil, etc.

Lo dicho hasta aquí no debe ser interpretado de forma tal que el derecho de acceso a la información o el derecho a la libertad de expresión, en su faz colectiva, se vean afectados. En este sentido, es importante establecer un régimen diferenciado para la actividad de OSINT realizada por el Estado (o por terceros para aquel). Específicamente, es relevante no afectar la actividad de periodistas, investigadores e investigadoras, y centros académicos.

VI. Conclusiones

Como se ha visto, en los últimos años se ha observado en la región una tendencia de las autoridades a intentar monitorear, de diversas formas, la actividad de las personas en internet, con fines de vigilancia. Una de ellas, que cobró especial notoriedad, fue la realización de inteligencia con base en fuentes abiertas (OSINT).

A pesar de haber sido presentada bajo el nombre de “ciberpatrullaje”, se trata de una actividad de inteligencia. Incluso si la finalidad de esta actividad es proveer a la seguridad ciudadana, implica la obtención, el procesamiento y el análisis de información. Además, a diferencia del patrullaje de las calles, se lleva adelante en secreto por agentes no identificados, o de incógnito. Finalmente, a diferencia del patrullaje que se lleva a cabo sobre espacios, este seguimiento digital se ha realizado sobre personas concretas, es decir, objetivos de inteligencia.

Una segunda observación sobre OSINT a nivel regional es que se está ejecutando por fuera de la ley o con sustento en normas de jerarquía infralegal. En ninguno de los Estados estudiados existe una norma que establezca límites a esta actividad, que constituya en qué oportunidad es legítimo hacerlo, con

qué alcance y con orden de quién. Donde existen normas habilitantes, estas no cumplen con los estándares de legalidad ni han sido fruto de un debate legislativo previo. Además, se han utilizado herramientas OSINT para el perfilamiento de periodistas, manifestantes, defensores de derechos humanos, activistas, políticos, líderes sociales, académicos e influenciadores de internet.

Algunos Gobiernos de la región han adquirido software de OSINT para vigilancia. Así, bajo el pretexto de “patrullar” internet, los Estados han aumentado sus capacidades tecnológicas de control y vigilancia. Lo que no ha aumentado a la par de ello son los recursos y las capacidades estatales para controlar esas actividades.

Una dificultad adicional para controlar la actividad OSINT radica en la opacidad con la que es llevada adelante por los Estados. Tal opacidad adquiere diversas formas. En primer lugar, puede ocultarse por completo la realización de la actividad, e incluso la existencia de normas habilitantes. En otros casos, los contratos de adquisición de servicios de OSINT o del software para ejecutarlo pueden ser secretos o reservarse, generalmente por razones de seguridad nacional. Finalmente, es difícil para las personas defenderse de las instancias específicas de OSINT que se realizan sobre ellas cuando estas no son publicadas por las autoridades. De esta forma, la actividad se lleva a cabo a espaldas de la sociedad y del escrutinio público, e incluso de los propios afectados.

En algunos Estados, se ha observado que la actividad OSINT con fines de vigilancia se realiza con sistematicidad, mientras que en otros casos se ha efectuado en forma aislada. En otros, esto es difícil de afirmar con certeza debido a la falta de transparencia. En cualquiera de esos supuestos, su realización en ausencia de leyes que adecúen su práctica a estándares internacionales tiene el potencial de incidir en los derechos humanos de la población. El avance incontrolado de los Estados sobre la actividad de las personas en internet pone en jaque el rol de la red como un espacio cívico de deliberación popular y su eficacia como herramienta para grupos activistas y comunidades vulnerabilizadas. Por todo lo anterior, es importante iniciar un diálogo que permita debatir esta temática de forma abierta entre todas las partes involucradas, con miras a procesos legislativos que busquen encauzar la práctica dentro del marco del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos.

A modo de recomendaciones específicas para evitar la vulneración de derechos a través de las prácticas OSINT, resulta imprescindible que toda acción del Estado en la materia cumpla el test tripartito desarrollado en el Sistema Internacional de Derechos Humanos para que cualquier medida de vigilancia sea legal, necesaria y proporcionada. La actividad de OSINT, incluso desde el

Estado, puede tener usos legítimos, como los periodísticos o de investigación criminal. Sin embargo, la falta de claridad respecto a las funciones que se ejercen al hacer OSINT desde el Estado (investigación, vigilancia preventiva o inteligencia) hace más posibles las violaciones de derechos. En ese sentido, es necesario definir de forma clara las facultades del Estado y establecer mecanismos de control para el uso de tecnologías como el OSINT.

La regulación de la actividad debe contemplar la creación—por ley—de protocolos específicos que rijan la recolección, el procesamiento y la eliminación de información obtenida de fuentes abiertas. Dicha reglamentación deberá incluir qué tipo de datos se pueden recolectar en fuentes abiertas, y qué fines cumplirá la recolección; además, procurará proteger la privacidad de las personas usuarias y tolerar todas las expresiones permitidas por el marco jurídico local e internacional en materia de libertad de expresión.

Los protocolos deberán instaurar principios de rendición de cuentas, como la publicación de reportes periódicos que señalen las prácticas que se realizaron en fuentes abiertas digitales. De la misma forma, el protocolo debe cumplir con los principios previstos por las leyes de protección de datos personales en los casos aplicables, para que los y las titulares de los datos puedan ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Para evitar las violaciones de derechos en el uso de las técnicas OSINT son necesarios mecanismos de control. Algunos de ellos deben ser la notificación posterior a los ciudadanos y las ciudadanas que fueron vigilados y vigiladas con tecnologías y el uso que se dio a esa información, el control previo de jueces, y el establecimiento de sanciones claras para quienes cometan abusos.

En forma concomitante con la reglamentación de los usos de OSINT para evitar la afectación de derechos humanos, es importante establecer obligaciones de transparencia y apertura también en la contratación de tecnología o servicios de terceros que incluyen esta práctica. En ese sentido, es necesario conocer los contratos existentes entre Estados y empresas privadas proveedoras de servicios OSINT, los cuales deberían ser ampliamente difundidos y encontrarse fácilmente disponibles, así como la información acerca de la asignación de recursos y el gasto realizado para esas tareas. Además, es exigible que se publiquen estadísticas acerca de las instancias específicas en las que se efectuó OSINT sobre particulares y, cuando ello sea posible, los motivos que las justificaron. Otro aspecto a mejorar en la transparencia de los Gobiernos es el recurrente uso de las razones de seguridad nacional como valla para el acceso a la información.

Por último, se impone requerir a aquellos Estados que contratan sistemas o servicios de OSINT que realicen estudios de impacto en materia de privacidad, y que sus resultados sean también ampliamente difundidos.

Propuesta de metodología para informes por país

Eduardo Bertoni

Una de las conclusiones del análisis inicial y exploratorio de “Las prácticas OSINT, ¿son amigas o enemigas de los derechos humanos?” es que resulta necesario contar con información sobre el uso de las prácticas y técnicas OSINT, en distintos espacios y por distintos actores. Se necesita un estudio de campo en la región que permita conocer la magnitud del uso de estas técnicas, quiénes son los actores que las utilizan, y cuál ha sido, si es posible medirlo, el impacto o la utilidad de OSINT.

En consecuencia, se propone un método de entorno analítico-cualitativo para realizar un estudio como el indicado. Es importante resaltar que el método de investigación que se propone no es un análisis cuantitativo, dado que este es un primer estudio que permitirá acercarse al fenómeno OSINT, sin una pretensión de abarcarlo en su totalidad. Para llevar adelante el estudio, se sugiere que la recopilación de información se lleve adelante por tres vías: i) solicitudes formales de información a distintos sujetos obligados por los regímenes locales de acceso a la información pública; ii) entrevistas con actores que se presupone practiquen OSINT; y iii) búsqueda de información en sitios web de oficinas públicas y privadas, que incluya regulación y jurisprudencia.

La información recopilada será analizada desde una perspectiva del respeto a los derechos humanos. Se prestará particular atención a si las prácticas de OSINT que se encuentren pueden estar en contradicción con estándares de protección de la privacidad, tanto internacionales como locales en cada país donde se lleve adelante el estudio.

Finalmente, se sugiere la realización de un informe final por país que compile la información obtenida y exponga su análisis. Para hacer más sencilla la comparación entre los países, se sugiere que en todos los casos el informe final tenga similar estructura. Seguidamente, se proponen las acciones concretas que deberían realizarse para obtener la información necesaria para el estudio.

Aclaremos que estas acciones podrán ser moduladas atendiendo a la realidad local de cada uno de los países de estudio, por lo cual la propuesta debe ser entendida como un marco general de investigación. Las respuestas deberán incluirse en un solo documento (en formato .doc o .docx) por país.

I. Solicitudes formales de información a sujetos obligados

Teniendo en cuenta las leyes de acceso a la información pública en cada país, se propone:

- 1.** Indicar la Ley de Acceso a la Información Pública (o similar) de cada país, el año de su sanción, junto con un hipervínculo para poder acceder a ella. Ejemplo: “Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública de Argentina, sancionada en 2016. Link aquí”.¹
- 2.** Identificar los sujetos obligados en las leyes de acceso a la información pública de cada país, tal como se los enumera en la normativa correspondiente. Ejemplo:

La ley N° 27.275 en su artículo 7 dispone:

Ámbito de aplicación. Son sujetos obligados a brindar información pública:

- a.** La administración pública nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social;
- b.** El Poder Legislativo y los órganos que funcionan en su ámbito;
- c.** El Poder Judicial de la Nación;
- d.** El Ministerio Público Fiscal de la Nación;
- e.** El Ministerio Público de la Defensa;
- f.** El Consejo de la Magistratura;
- g.** Las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o

¹ Ministerio de Justicia de la Nación, Información Legislativa (Infoleg), “Derecho de acceso a la información pública”, ley N° 27.275, objeto, excepciones, alcances, 2016, disponible en: <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm>.

en la formación de las decisiones societarias;

- h.** Las empresas y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación minoritaria, pero solo en lo referido a la participación estatal;
- i.** Concesionarios, permisionarios y licenciarios de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la medida en que cumplan servicios públicos y en todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada; y contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier otra forma o modalidad contractual;
- j.** Organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos, en lo que se refiera, únicamente, a la información producida total o parcialmente o relacionada con los fondos públicos recibidos;
- k.** Instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional;
- l.** Personas jurídicas públicas no estatales en todo aquello que estuviese regulado por el derecho público, y en lo que se refiera a la información producida o relacionada con los fondos públicos recibidos;
- m.** Fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado nacional;
- n.** Los entes cooperadores con los que la administración pública nacional hubiera celebrado o celebre convenios que tengan por objeto la cooperación técnica o financiera con organismos estatales;
- o.** El Banco Central de la República Argentina;
- p.** Los entes interjurisdiccionales en los que el Estado nacional tenga participación o representación;
- q.** Los concesionarios, explotadores, administradores y operadores de juegos de azar, destreza y apuesta, debidamente autorizados por autoridad competente.

El incumplimiento de la presente ley será considerado causal de mal desempeño.²

- 3.** Contactar a los sujetos obligados que están relacionados con las fuerzas de seguridad y de inteligencia a nivel nacional o federal, mediante una

² *Ibíd.*

solicitud formal de acceso a la información estandarizada. Como mínimo, deberán contactarse los Ministerios de Seguridad (o similar), Defensa (o similar) y organismos de inteligencia en particular. (Nota 1: si los organismos de seguridad y de inteligencia se encuentran dentro de un mismo ministerio, se deberán enviar dos solicitudes por separado: una al ministerio correspondiente y otra específica al área de Inteligencia, de ser posible. Nota 2: si se presupone que hay un sujeto obligado que realiza OSINT, pero no está relacionado con las fuerzas de seguridad, igualmente se le deberá enviar la solicitud de acceso a la información y deberá considerarse, además, una entrevista en concordancia con el punto II de esta metodología). Previo al envío de la solicitud de información, deberá informarse al CELE quiénes serán los sujetos obligados a los que se contactará, para su validación. Ejemplo: en el caso de Argentina, las solicitudes de acceso a la información públicas se dirigirán a los siguientes organismos:

Ministerio de Seguridad

Ministerio de Defensa

Agencia Federal de Inteligencia

Las solicitudes formales de acceso a información deberán ser diseñadas de manera tal que se requiera información de la manera más precisa posible. A tal fin, cada solicitud formal de acceso a la información deberá contener las siguientes preguntas (sin perjuicio de que estas podrán requerir ser adaptadas teniendo en cuenta especificidades de cada sujeto obligado).

Pregunta 1: Si existen dependencias dentro del organismo que realicen la recolección de datos personales en fuentes abiertas* para la prevención y/o investigación de delitos, indique cuáles dependencias. Indicar, además, la normativa, la regulación y/o el protocolo de actuación que sustenta dicha recolección.

* Se debe entender por “fuentes abiertas” aquellas de acceso abierto (entendido este como acceso libre, que no exige registración previa) o semi-abierto (entendido como aquel que exige registración previa, puede ser pago o no pago). Incluimos en este concepto a las redes sociales a las que se accede en internet.

(Nota: si la solicitud se dirige a organismos estatales “no vinculados con las fuerzas de seguridad”, la pregunta deberá ser reemplazada por la siguiente: Si existen dependencias dentro del organismo que realicen la recolección de datos personales en fuentes abiertas,* indique cuáles dependencias y para qué fines. Indicar, además, la normativa, regulación y/o el protocolo de actuación que sustenta dicha recolección.

* Se debe entender por “fuentes abiertas” aquellas de acceso abierto—entendido este como acceso libre, que no exige registración previa—o semi-abierto—entendido como aquel que exige registración previa, puede ser pago o no pago—. Incluimos en este concepto a las redes sociales a las que se accede en internet).

Pregunta 2: Si se han realizado y/o aprobado estudios, regulaciones, propuestas de regulaciones, o documentos para los cuales se hayan recopilado datos en “fuentes abiertas”, indicar cuáles y facilitar enlace o archivo correspondiente.

Pregunta 3: Si se ha negociado y/o firmado contratos con empresas privadas que se dediquen a la recopilación y análisis de datos en “fuentes abiertas”, indicar con cuáles, a qué fines y facilitar copia del contrato correspondiente. (Nota: si se tiene información de la existencia de esos contratos con empresas en particular, la solicitud deberá ser más específica).

4. En caso de que la solicitud de acceso a la información sea denegada o rechazada—en todo o en parte—, indicar cuál fue la justificación brindada por el sujeto obligado, así como si se trata de una excepción prevista en la norma y cuál.
5. Rogamos que se respete el siguiente formato de reporte.

Solicitud de acceso a la información N° 1:

- Sujeto obligado: por ejemplo, Ministerio de Seguridad de la Nación
- Fecha de envío de la solicitud: por ejemplo, 15 de julio de 2022 (15/7/22)
- Fecha de respuesta: por ejemplo, 15 de agosto de 2022 (15/8/22)
- *Pregunta 1:* Si existe regulación que permita y/o limite la búsqueda de información personal en “fuentes abiertas”, indicar cuál es. Se debe entender por “fuentes abiertas” aquellas de acceso irrestricto o semi-restricto. Incluimos en este concepto a las redes sociales a las que se accede en internet.
- Respuesta a la pregunta 1: ...
- *Pregunta 2:* Si existen normativas o protocolos de actuación que permitan y/o limiten la búsqueda de información personal en fuentes abiertas para la prevención y/o investigación de delitos.
- Respuesta a la pregunta 2: ...

- *Pregunta 3:* Si se han realizado y/o aprobado estudios, regulaciones, propuestas de regulaciones, o documentos para los cuales se hayan recopilado datos en “fuentes abiertas”, indicar cuáles y facilitar enlace o archivo correspondiente.
- Respuesta a la pregunta 3: ...
- *Pregunta 4:* Si se ha negociado y/o firmado contratos con empresas privadas que se dediquen a la recopilación y análisis de datos en “fuentes abiertas”, indicar con cuáles, a qué fines y facilitar copia del contrato correspondiente.
- Respuesta a la pregunta 4: ...
- Si la solicitud fue rechazada, denegada—en todo o en parte—indicar la justificación dada por el organismo.
- En caso de que no se haya recibido respuesta por parte del sujeto obligado en los plazos estipulados por la normativa, indicar:
 - » Si se ha logrado entrevistar a un funcionario/a o empleado/a del organismo obligado, en el marco de las actividades requeridas en el punto II.
 - » Otro comentario (opcional): puede ser relevante indicar que los plazos de la norma han sido suspendidos, por ejemplo, resultando en la demora de la respuesta, u otra información contextual relevante. Indicar, por ejemplo, si se ha litigado la solicitud en virtud de su demora.

II. Entrevistas con actores claves que se presupone practiquen OSINT

Esta fase de la investigación puede dividirse en dos etapas, dependiendo de la situación y del conocimiento que tenga la organización que la lleve adelante. La primera fase es meramente exploratoria, la segunda consiste en entrevistas en profundidad.

Parte 1

En la fase exploratoria se buscará identificar a aquellos actores del sector público, privado, sociedad civil o academia sobre los que se presupone practican OSINT. En esta parte del reporte, indicar los nombres de los actores, sector al que pertenecen y una breve explicación de por qué se presupone que realizan OSINT. Rogamos que se respete el siguiente formato (contiene ejemplos para completarlo).

Actor	Sector	¿Por qué se presupone que realizan OSINT? Incluir URL de artículos o medios de ser posible. Máximo 1.000 caracteres por actor.
Policía Federal Argentina del Ministerio de Seguridad	Público	En virtud de la resolución N° 144/20 ³ del Ministerio de Seguridad, que implementa el “Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas”, conocido informalmente como el “protocolo de ciberpatrullaje”. Allí se instruye “a los jefes de la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina a ajustar a los principios, los criterios y las directrices generales establecidos en el Protocolo General aprobado por la presente resolución, las regulaciones de cada cuerpo policial o fuerza de seguridad relativas a las tareas de prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas”. Ver, por ejemplo, el artículo periodístico que denomina a este protocolo como “protocolo de ciberpatrullaje”. ⁴
Gendarmería	Público	Ídem.
Spokeo	Privado	Por la información disponible en su sitio web. ⁵
Universidad de Palermo, Programa de Investigación sobre Tecnología y Sociedad	Academia	Por sus investigaciones sobre... que incluyen...

³ Ministerio de Justicia de la Nación, Información Legislativa (Infoleg), Ministerio de Seguridad, “Resolución 144/2020”, resol-2020-144-APN-MSG, 2020, disponible en: <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/338229/norma.htm>.

⁴ J. Piscetta, “Los detalles del protocolo de ‘ciberpatrullaje’ que impulsa el Gobierno: qué busca regular y cuáles son los puntos más cuestionados”, 2020, disponible en: <https://www.infobae.com/politica/2020/04/19/los-detalles-del-protocolo-de-ciberpatrullaje-que-impulsa-el-gobierno-que-busca-regular-y-cuales-son-los-puntos-mas-cuestionados>.

⁵ Spokeo, disponible en: <https://www.spokeo.com>.

Parte 2

Una vez producida una lista de actores (públicos, privados, de la sociedad civil o la academia) que se presupone que llevan adelante prácticas OSINT, se intentará contactar a personas que trabajen en esos organismos para llevar a cabo entrevistas en profundidad. En todos los casos puede garantizarse la reserva de la fuente de información, dado que la identidad del entrevistado/a no resulta importante. Sin embargo, en el informe final se deberá destacar la organización y/o sector donde trabaja el/la entrevistado/a. (Nota: especial esfuerzo merece contactar a funcionarios o empleados de los sujetos obligados cuya solicitud de acceso a la información no haya tenido respuesta y/o haya sido rechazada, en todo o en parte).

Las preguntas que deberán realizarse en la entrevista son las siguientes:

- Para su trabajo, ¿recolecta información de fuentes abiertas?
- ¿Cómo define fuente abierta?
- ¿Hace cuánto que busca información en fuentes abiertas?
- De toda la información que recolecta, ¿hay información de personas individualizadas?
- Para el caso de recolectar información de personas individualizadas en redes sociales, ¿usted utiliza su identidad para acceder a la plataforma, intenta mantenerse anónimo, o se crea un perfil falso?
- En su ámbito laboral, ¿existe un procedimiento—aunque no sea formal ni escrito—para el tratamiento de la información recolectada en fuentes abiertas? De lo contrario, ¿puede contarnos qué hace generalmente con la información recolectada en fuentes abiertas, sea personal o no, utilizando ejemplos?
- ¿Hay límites impuestos para la búsqueda de información en fuente abierta? Por ejemplo instrucciones específicas, regulaciones generales, directivas de superiores, etc.
- ¿Podría realizar su trabajo sin recolectar información personal en fuentes abiertas?
- ¿Alguna vez se cuestionó si la utilización de datos personales que usted recopila para su trabajo afectan la privacidad de las personas?
- En su ámbito laboral, ¿ha recibido información o capacitación relacionada con los estándares de protección de datos personales en su país?
- ¿En algún momento fue cuestionado o denunciado, tanto usted como otros colegas que pueda conocer, por la recopilación de datos personales?

- ¿Usted estaría de acuerdo con que otros recopilen datos referidos a usted, de la manera en que usted lo hace en su trabajo?

En el caso de que no sea posible entrevistar funcionarios, empleados, representantes de organizaciones que se presupone que realicen OSINT, deberá procurarse entrevistar a otros organismos, organizaciones de la sociedad civil o academia que hayan investigado y trabajado cuestiones directamente o tangencialmente relacionadas con OSINT (por ejemplo, vigilancia, inteligencia, privacidad, “ciberpatrullaje”, etc.). Ejemplo: en Argentina, podría intentar entrevistarse a Horacio Azzolin, fiscal en ciberdelincuencia. Su fiscalía posiblemente tenga información relevante sobre el desenvolvimiento del “protocolo de ciberpatrullaje” del Ministerio de Seguridad, número de casos judicializados—si los hay—y cuestiones sustantivas a esto.

III. Búsqueda de información en sitios web (se incluye regulación y jurisprudencia)

Indicar la información que seguidamente se detalla, la cual debe ser obtenida de una búsqueda en sitios en internet. Para cada caso es conveniente detallar específicamente de dónde surge la información (URL) a los efectos de poder recuperarla o ampliarla si es necesario.

- Indicar el marco general de protección de datos personales. Destacar los artículos o apartados referidos al consentimiento del titular de los datos como base legal de su tratamiento y a la regulación sobre la cesión de datos personales.
- Indicar si existen protocolos específicos para las fuerzas de seguridad que permitan o limiten las prácticas de OSINT. Adjuntar URL al documento, de ser posible.
- Indicar si existen protocolos específicos para los centros de investigación académica que permitan o limiten las prácticas de OSINT. Adjuntar URL al documento, de ser posible.
- Listado de empresas que ofrecen servicios de OSINT en el país (Nota 1: de este listado pueden también recolectarse datos de personas a ser entrevistadas según el apartado anterior. Nota 2: es posible que existan empresas internacionales ofreciendo servicios en el país. Indicar cuáles son las empresas que tienen oficinas en el territorio y cuáles no).
- De ser posible, incluir en un enlace la URL de la política de privacidad de cada empresa del listado anterior. Si no cuenta con una política de

privacidad, incluir en un enlace los términos y las condiciones o las modalidades contractuales de cada empresa.

- Indicar, de haber, casos donde se hubieran debatido las prácticas de recolección de datos en fuentes abiertas, que hayan sido resueltos por instancias administrativas (autoridades de protección de datos personales, órganos garantes del acceso a la información, órganos de defensa del consumidor, etc.) y/o hayan sido resueltos por los tribunales judiciales. Incluir una síntesis de los hechos, de la resolución del caso y de las definiciones de “fuentes abiertas” que utilizan. Indicar si se utiliza la definición de fuentes abiertas como base legal para la recolección de datos personales (nota: máximo 5.500 caracteres por cada caso).

Resultado de la Investigación sobre OSINT - Brasil

Artículo 19 Brasil y Sudamérica

I. Presentación

Artículo 19 es una organización internacional de derechos humanos, fundada en Londres en 1987, cuyo foco de acción es la protección y la promoción de los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información pública, previstos en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En Brasil, desde 2007, Artículo 19 viene trabajando para proteger a comunicadores y comunicadoras y a defensores y defensoras de derechos humanos en la lucha contra las violaciones de los derechos de protesta y participación, en defensa de las libertades de prensa, artísticas y educativas, así como del derecho de la población a la información, y en garantizar los derechos digitales.

El programa de Derechos Digitales de la organización trabaja en la intersección entre tecnología, derechos humanos y libertad de expresión, y actúa con capacitación, incidencia, investigación e implementación de soluciones para construir una internet más democrática y diversa, menos desigual y concentrada, que permita llevar a cabo manifestaciones y expresiones también en las redes digitales. Entre los múltiples temas trabajados por Artículo 19 en los últimos años, mencionamos las discusiones y los aportes para la aprobación de la Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD), la investigación e implementación de redes comunitarias, el desarrollo de estudios, debates y políticas sobre desinformación online, la actuación en el campo de las tecnologías de votación y democracia digital, y demás acciones en el campo de la lucha contra la vigilancia masiva.

Las prácticas denominadas “inteligencia de fuentes abiertas” (OSINT, del inglés *open source intelligence*) consisten en la recopilación, el análisis y el tratamiento, con fines de inteligencia, de datos disponibles públicamen-

te en internet. Si se respetan los derechos y las salvaguardias, este tipo de prácticas puede resultar muy fructífera en algunos casos, como ayudar a formular políticas públicas o en investigaciones periodísticas. Sin embargo, la mayoría de las iniciativas OSINT están diseñadas con fines de seguridad pública, lo que puede implicar un exceso de vigilancia y seguimiento por parte de agentes públicos y privados, poniendo en riesgo una serie de derechos humanos.

Además, en Brasil no existe ninguna normativa que aborde directamente el tema, lo que aumenta los riesgos de que las prácticas de OSINT sean manejadas sin transparencia, representando una amenaza a valores democráticos fundamentales, como ser la libertad de expresión, la privacidad y el derecho de reunión. Fue precisamente para identificar el escenario actual de uso de fuentes abiertas con fines de inteligencia en el país, y comprender cómo el manejo de esta práctica puede impactar en los derechos humanos que Artículo 19 realizó una investigación sobre el tema, la cual presenta un análisis de las principales normas aplicables a la protección de datos personales y a la actividad de inteligencia; un relevamiento de decisiones judiciales y administrativas que comienzan a abordar dicha cuestión; la presentación de consultas a organismos estatales y empresas que operan en la zona; como también entrevistas con profesionales que trabajan con OSINT y con especialistas en el tema.

La investigación se realizó en el segundo semestre de 2022 y forma parte del proyecto Latin America Internet Freedom, impulsado por el Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (DRL). El material completo que resultó de esta publicación se encuentra en Artículo 19 y puede ser solicitado por aquellos interesados en el tema. Además de Brasil, la investigación también se desarrolló en América Central por Artículo 19 México; en Argentina por el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE); y en Colombia por la Fundación Karisma.

II. ¿Qué es OSINT y cuáles son sus riesgos y posibles beneficios?

Open Source Intelligence (OSINT)—en español, inteligencia de fuentes abiertas—es la recopilación, el análisis y el tratamiento de datos disponibles públicamente en internet con fines de inteligencia. Toda esta información se considera “abierta” porque se puede acceder libremente, sin la necesidad de pagar para obtener o utilizar cualquier método ilícito para acceder a la misma (como la invasión de sistemas protegidos).

II.1. Algunos puntos importantes sobre el uso de OSINT

La recopilación de datos de diferentes fuentes en internet, cuando está sistematizada y organizada, puede revelar información valiosa sobre el comportamiento de individuos o grupos. Con esta práctica es posible trazar perfiles, identificar necesidades y demandas de determinados segmentos de la población o hasta ayudar en la prestación de servicios públicos y privados. Este método también se utiliza en investigaciones periodísticas, lo que permite la producción de contenido de interés público relevante, ayudando a consolidar el derecho a acceder a la información. Se puede acceder a esta información pública, por ejemplo, a través de motores de búsqueda de internet como ser Google, Bing, Yahoo u otro servicio similar. Las prácticas de OSINT también se pueden utilizar con fines específicos como, por ejemplo, en investigaciones periodísticas sobre las personas que participaron en actos golpistas del 8 de enero de 2023, o con fines más amplios usando softwares que recopilan y procesan a gran escala una serie de información de fuentes públicas.

Aunque esta información puede haber sido subida por las propias personas (en sitios web, foros, blogs o redes sociales), también puede haber llegado a la web a través de terceros, sin que la persona lo sepa o esté de acuerdo con la publicación de sus datos. Las personas no siempre saben que su información está siendo distribuida libremente en las redes, conscientemente o no, o que puede agruparse y analizarse para un propósito específico. Una gran cantidad de iniciativas de OSINT están diseñadas con fines de seguridad y pueden dar lugar a una excesiva vigilancia y monitoreo por parte de agentes públicos y privados, con riesgo de violar los derechos humanos. Es decir, las prácticas de OSINT pueden usarse para fines ilegítimos, como ser la persecución de los opositores políticos, la violación de la privacidad e investigaciones penales ilegales.

La situación se vuelve más preocupante porque no existe una regulación específica sobre el tema en Brasil, ni tampoco una delimitación de los usos y los propósitos admitidos, aunque esta práctica ya se está aplicando completamente, a menudo sin transparencia por parte de quienes la utilizan. Sin embargo, existen algunas normas relacionadas con la protección de datos personales y con la actividad de inteligencia que se pueden aplicar a las iniciativas de OSINT. También se debe considerar que, aun con ausencia de normas que regulen específicamente el asunto, el uso de prácticas de OSINT debe respetar los límites establecidos por la Constitución Federal y los parámetros internacionales de derechos humanos.

III. ¿Por qué y cómo se llevó a cabo la investigación?

La investigación incluye un análisis de las principales normas aplicables a la protección de los datos personales y a la actividad de inteligencia; un relevamiento de decisiones judiciales y administrativas que comienzan a abordar dicha cuestión; la presentación de consultas a organismos estatales y empresas que operan en el área; y entrevistas con profesionales que trabajan con OSINT y con especialistas en el tema.

III.1. ¿Cómo pueden las prácticas de OSINT impactar en los derechos humanos en Brasil?

Para responder a esta pregunta, Artículo 19 desarrolló un estudio cualitativo y exploratorio para detectar:

- Qué normas del ordenamiento jurídico brasileño son aplicables a este tipo de iniciativa (teniendo en cuenta que en el país no existe una regulación específica sobre el tema).
- Cómo las decisiones judiciales y administrativas han interpretado la cuestión.
- Si los organismos estatales brasileños, especialmente aquellos que actúan directa o indirectamente en el área de seguridad pública, utilizan prácticas de OSINT y, de ser así, cómo lo hacen y con qué objetivos.
- Qué empresas operan en este segmento en Brasil y cómo se prestan estos servicios.
- Cómo los profesionales utilizan las prácticas de OSINT que las emplean en sus actividades (como periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil), y qué evaluaciones realizaron los expertos de OSINT sobre el tema.

Para recopilar información que responda a esas preguntas realizamos las siguientes acciones:

- Investigación de disposiciones constitucionales, legales e infralegales relacionadas con la protección de datos personales y con las actividades de inteligencia en materia de seguridad pública.
- Investigación jurisprudencial en el Supremo Tribunal Federal (STF), en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), en los Tribunales Regionales Federales (TRF), y en el ámbito administrativo, el Tribunal Federal de Cuentas de la Unión (TCU).

- Envío de cuestionarios a 19 organismos de la administración pública sobre el uso de la inteligencia de fuentes abiertas con fines de inteligencia en el área de seguridad, junto con la realización de pedidos formales respaldados en la Ley de Acceso a la Información (LAI), que regula el derecho constitucional de acceso a las informaciones públicas.
- Envío de cuestionarios a las principales empresas y personas jurídicas que ofrecen servicios de OSINT en Brasil, además del análisis de sus respectivos sitios web.
- Presentación de cuestionarios a las personas entrevistadas.

IV. Normas aplicables a las prácticas de OSINT

En Brasil no existen leyes, disposiciones infralegales ni normativas que regulen específicamente el uso de datos de fuentes abiertas con fines de inteligencia. Sin embargo, existen leyes y decretos que tratan la protección de datos personales, además de normas que abordan la actividad de inteligencia con fines de seguridad pública.

IV.1. Leyes que protegen los datos personales

El uso de prácticas de OSINT solo es posible mediante el análisis sistemático de informaciones abiertas. Como la mayoría de ellas son datos personales, su tratamiento debe respetar las normas creadas para preservar la privacidad y la intimidad de las personas detrás de dichos datos. En Brasil, la protección de datos personales fue reconocida como un derecho fundamental en 2022 y está prevista en el artículo 5º, inciso LXXIX, de la Constitución Federal.

Además, algunas leyes también establecen el tratamiento de datos personales. Las principales leyes son:

- Ley General de Protección de Datos Personales¹ (ley Nº 13.709/2018).²
- Marco Civil de Internet (ley Nº 12.965/2014).³

¹ Presidencia de la República de Brasil, Subsecretaría General, Subjefatura de Asuntos Jurídicos, “Ley Nº 13.709”, 2018, disponible en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm.

² Las sanciones previstas por la Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD) entraron en vigor a partir de agosto de 2021.

³ Presidencia de la República de Brasil, Subsecretaría General, Subjefatura de Asuntos Jurídicos, “Ley Nº 12.965”, 2014, disponible en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm.

- Ley de Acceso a la Información (ley N° 12.527/2011).⁴
- Ley del Registro Positivo (ley N° 12.414/2011).⁵
- Código de Protección y Defensa del Consumidor (ley N° 8.078/1990).⁶

Según la Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD), se considera tratamiento de datos personales “cualquier operación que se realice con datos personales tales como las relativas a la recopilación, la producción, la recepción, la clasificación, el uso, el acceso, la reproducción, la transmisión, la distribución, el procesamiento, el archivo, el almacenamiento, la eliminación, la evaluación o el control de la información, la modificación, la comunicación, la transferencia, la difusión o la extracción”.⁷ Las normas que tratan sobre datos personales exigen transparencia para su uso. Es necesario que las personas conozcan el propósito del uso de la información disponible online.

IV.2. ¿Qué dice la LGPD?

La Ley General de Protección de Datos Personales determina cómo se puede recopilar y tratar la información personal, estableciendo parámetros para evitar el uso indebido de estos datos y estableciendo responsabilidades a las empresas y al poder público, en caso de incumplimiento de los requisitos legales. Aunque no trata específicamente sobre la inteligencia de fuentes abiertas, la ley establece que “el tratamiento de datos personales cuyo acceso es público, debe considerar la finalidad, la buena fe y el interés público que justificaron su disponibilidad”.⁸

Pero la LGPD no se aplica completamente al tratamiento de datos personales realizados con los siguientes fines:

- De seguridad pública, defensa nacional, seguridad de Estado o actividades de investigación y represión de delitos penales.

⁴ Presidencia de la República de Brasil, Subsecretaría General, Subjefatura de Asuntos Jurídicos, “Ley N° 12.527”, 2011, disponible en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112527.htm.

⁵ Presidencia de la República de Brasil, Subsecretaría General, Subjefatura de Asuntos Jurídicos, “Ley N° 12.414”, 2011, disponible en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112414.htm.

⁶ Presidencia de la República de Brasil, Subsecretaría General, Subjefatura de Asuntos Jurídicos, “Ley N° 8.078”, 1990, disponible en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078compilado.htm.

⁷ Presidencia de la República de Brasil, Subsecretaría General, Subjefatura de Asuntos Jurídicos, “Ley N° 13.709”, cit.

⁸ *Ibíd.*

- Periodísticos y artísticos.
- Académicos.

Sin embargo, esto no significa que, en esos casos, los datos puedan ser tratados de cualquier forma. Por ejemplo, en lo que respecta a las actividades de inteligencia relacionadas con la seguridad y la defensa nacional, el Tribunal Supremo Federal entiende que “es esencial que la recopilación de datos, la producción de información y el respectivo intercambio entre organismos (...) se opere con estricta vinculación con el interés público, en cumplimiento de los valores democráticos y respeto de los derechos y las garantías fundamentales”.⁹

Además, en estos casos supuestos de tratamiento de datos personales realizados por organismos de seguridad pública y defensa, la propia LGPD establece que se deberá observar el debido proceso legal, los principios generales de protección y los derechos del titular. Actualmente, solo existen propuestas legislativas para regular el tratamiento de datos personales con fines de seguridad del Estado, defensa nacional, seguridad pública, investigación y represión de delitos penales: un borrador de proyecto de ley elaborado por una comisión de juristas formada por la presidencia de la Cámara de Diputados del 2020, y el proyecto de ley N° 1.515/2022.¹⁰

En los casos previstos dentro de la norma, la LGPD determina que el tratamiento de datos personales debe respetar ciertos requisitos, como ser el otorgamiento del consentimiento por parte de la persona titular de la información que será utilizada. Se renuncia a este consentimiento cuando los datos son declarados públicos por el propio titular. Aun así, se deben respetar los derechos de cada persona, como también los principios que marca la ley para el trabajo con estos datos:

- Finalidad: utilización del tratamiento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados a la persona titular, sin posibilidad de tratamiento posterior de forma incompatible con estos fines.
- Adecuación: compatibilidad del tratamiento de los datos con las finalidades informadas a la persona titular, de conformidad con el contexto del tratamiento.

⁹ Fragmento de la acción de Incumplimiento del Precepto Fundamental (AIPF) N° 722, juzgada por el Supremo Tribunal Federal en mayo de 2022. Supremo Tribunal Federal, “Arguição de descumprimento de preceito fundamental 722. Distrito Federal”, 2022, disponible en: <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15351694176&ext=.pdf>.

¹⁰ Cámara de Diputados, “PL 1.515/2022”, proyecto de ley, 2022, disponible en: <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2326300>.

Una de las hipótesis para el uso de datos personales prevista por la LGPD se refiere a las actividades de tratamiento e intercambio de datos entre organismos públicos, realizadas por el Estado y necesarias para la ejecución de políticas públicas. Otra hipótesis se refiere a la utilización de datos personales para realizar estudios por organismos de investigación, que deben garantizar, siempre que fuera posible, el tratamiento de esta información de manera anónima.

A pesar de la actual inexistencia de normas específicas sobre OSINT, ya hay iniciativas en marcha para promover el uso de datos de fuentes abiertas en estudios, investigaciones y pesquisas. Un ejemplo de esto es que el debate sobre el uso de esta información ya llegó a algunos órganos estatales, como ser el Ministerio Público Federal que lanzó, en 2019, un catálogo de fuentes abiertas,¹¹ el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la sección de Datos Abiertos del Ministerio de Educación (MEC), y el Fondo de Educación Básica (FUNDEB), que utilizan y ponen a disposición información de fuentes abiertas.

IV.3. Normas sobre la actividad de inteligencia

Algunas normas que regulan la actividad de inteligencia en Brasil son:

- La ley N° 9.883/1999, que creó la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN). En el texto no se especifica qué significa el término “datos”, previsto en la ley. “Inteligencia” se define como “la actividad que tiene como objeto obtener, analizar y difundir conocimientos, dentro y fuera del territorio nacional, sobre hechos y situaciones de inmediata o potencial influencia sobre el proceso decisivo y la acción gubernamental como también sobre la salvaguardia y la seguridad de la sociedad y del Estado”.¹² La ley también establece el Sistema Brasileño de Inteligencia (Sisbin) cuya misión es integrar las acciones de planificación y la ejecución de las actividades de inteligencia del país, con el objetivo de suministrar subsidios al presidente de la República para los asuntos de interés nacional.

¹¹ Ministerio Público Federal (MPF), Procuraduría de la República en el Estado de Pará, “Catálogo de fuentes abiertas”, 2019, disponible en: <http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/188193>.

¹² Presidencia de la República de Brasil, Subsecretaría General, Subjefatura de Asuntos Jurídicos, “Ley N° 9.883”, 1999, disponible en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19883.htm.

- El decreto N° 3.695/2000 estableció el Subsistema de Inteligencia de Seguridad Pública (SISP) cuya función es ofrecer al Gobierno federal y Gobiernos estatales informaciones que apoyen la toma de decisiones en el ámbito de la seguridad pública.¹³
- La resolución N° 1/2009, en la cual la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (Senasp), organismo vinculado al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, regula el SISP y establece el uso de la información, los datos y su respectivo tratamiento estratégico. No hay definición del término “datos”.¹⁴
- La Política Nacional de Inteligencia (PNI), establecida por el decreto N° 8.793/2016, proporciona directrices sobre el uso y el intercambio de datos y sobre actividades de inteligencia, asociándolas generalmente con la neutralización de amenazas tanto a la sociedad brasileña como al Estado brasileño. No hay definición del término “datos”.¹⁵
- La ley N° 13.675/2018 que estableció el Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP) y creó la Política Nacional de Seguridad Pública y Defensa Social (PNSPDS). El SUSP está integrado por varios organismos de seguridad pública de Brasil, como todas las Policías del ámbito federal y estatal. La coordinación entre estos órganos, según la ley, debe incluir el intercambio de información, incluso con el Sisbin. Respecto al PNSPDS, la ley establece que uno de sus objetivos es “fomentar la integración en acciones estratégicas y operativas, en actividades de inteligencia de seguridad pública” y “estimular el intercambio de información de inteligencia de seguridad pública con instituciones extranjeras similares”.¹⁶
- El decreto N° 11.103/2022, revocado en 2023,¹⁷ reglamentaba cues-

¹³ Presidencia de la República de Brasil, Subsecretaría General, Subjefatura de Asuntos Jurídicos, “Decreto N° 3.695”, 2000, disponible en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3695.htm.

¹⁴ Normas Brasil, “Resolución SENASP N° 1”, 2009, disponible en: https://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-1-2009_111521.html.

¹⁵ Presidencia de la República de Brasil, Subsecretaría General, Subjefatura de Asuntos Jurídicos, “Decreto N° 8.793”, 2016, disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8793.htm.

¹⁶ Presidencia de la República de Brasil, Subsecretaría General, Subjefatura de Asuntos Jurídicos, “Ley N° 13.675”, 2018, disponible en: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13675.htm.

¹⁷ La Secretaría de Operaciones Integradas (Seopi) fue instalada por decreto el 1° de enero de 2019 por el entonces presidente Jair Bolsonaro. El decreto fue revocado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 1° de enero de 2023.

ciones ligadas a la Secretaría de Operaciones Integradas (Seopi).¹⁸

- El decreto N° 11.348/2023 reglamenta la Dirección de Operaciones Integradas y de Inteligencia, y tiene como objetivo la integración y el intercambio de datos y conocimientos necesarios para la toma de decisiones administrativas y operativas de la Secretaría de Seguridad Pública Nacional. El decreto también establece que el tratamiento de datos personales es una de las competencias del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).¹⁹

La actividad de inteligencia está, en la mayoría de los casos, asociada con la seguridad pública. Sin embargo, no hay ninguna especificación sobre cómo se pueden utilizar los datos de fuentes abiertas para tal fin.

V. Análisis de decisiones judiciales y administrativas

Para evaluar cómo el Poder Judicial y la Administración Pública están interpretando los casos relacionados con el uso de fuentes abiertas con fines de inteligencia y sin existir aún normas que regulen específicamente el tema, se realizó una investigación jurisprudencial en tribunales superiores y en el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU). La investigación de jurisprudencia realizada en dichos tribunales utilizó las siguientes palabras y expresiones:

- “inteligencia en fuentes abiertas”, “datos abiertos”, “fuentes abiertas”, “datos públicos” y “banco de datos públicos”;
- “OSINT”, “open source intelligence”, “fuentes abiertas”, “bancos de datos abiertos”.

V.1. Decisiones judiciales

En general, las búsquedas no encontraron coincidencia exacta con temas relacionados con OSINT. Por ejemplo, muchas decisiones encontradas se refieren a datos de organismos públicos y no a información personal disponible en los bancos públicos. Entre las 2.914 decisiones encontradas, solo 31 se refieren a OSINT (poco más del 1% del total). A pesar de la falta de

¹⁸ Presidencia de la República de Brasil, Subsecretaría General, Subjefatura de Asuntos Jurídicos, “Decreto N° 11.103”, 2022, disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11103.htm.

¹⁹ Presidencia de la República de Brasil, Subsecretaría General, Subjefatura de Asuntos Jurídicos, “Decreto N° 11.348”, 2023, disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11348.htm.

estandarización de instrumentos en las decisiones judiciales, hay un acuerdo de que el uso de los datos personales debe cumplir con límites legales y constitucionales, incluso para los servicios de seguridad e inteligencia.

En relación con el conjunto de decisiones analizadas que contenían los términos “datos públicos”, “fuentes abiertas” o “bases de datos públicas”:

- El 80% trata de fuentes públicas, pero las definiciones de estos términos, en general, son confusas. En algunas decisiones, la expresión “fuentes públicas” se utiliza como sinónimo de “base de datos disponibles” y “elementos de información recopilados de fuentes abiertas en internet”. Solo en dos casos, que están vinculados a procesos de licitación y de inteligencia, el término “fuentes abiertas” se relaciona con las redes sociales, deep web y dark web, pero en ambos casos, los procesos se cerraron por motivos formales y no se consideró el valor del uso de estos datos. Deep web es la expresión que normalmente se utiliza para referirse a direcciones que no están ordenadas en los motores de búsqueda como ser Google, Yahoo y Bing. Dark web es una parte de la deep web en la cual se llevan a cabo actividades ilícitas como la venta de sustancias prohibidas, armas y objetos robados y el suministro de contenidos ilegales.
- Solo el 12% de las decisiones se refieren a “bases de datos públicas”, que fueron vinculadas a la existencia de información disponible en diferentes fuentes de acceso, pero sin que se investigara la posibilidad de que el Estado lidie con estos datos con fines de inteligencia.
- Tan solo en una decisión se analizó el término “datos públicos” como un tipo de registro o base de datos con información “que puede ser transmitida a terceros o que no sea de uso privado del organismo o entidad que produce o deposita la información”. Sin embargo, en esta expresión no existe ningún vínculo ni especificación de datos públicos con datos personales.

El “dossier antifascista”

Uno de los casos más importantes sobre parámetros para el uso de OSINT fue la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) en el juicio de ADPF 722 sobre el llamado “dossier antifascista”,²⁰ documento secreto que contenía

²⁰ Supremo Tribunal Federal, “STF julga inconstitucionais atos do Ministério da Justiça sobre dossiês contra antifascistas”, 2022, disponible en: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=487103&ori=1>.

el mapeo y la identificación de 579 personas (en su mayoría funcionarios públicos del área de Seguridad y profesores universitarios), integrantes a la oposición del gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro. El documento fue elaborado por la Secretaría de Operaciones Integradas (Seopi)²¹ del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y contenía información funcional de los servidores además de datos tomados de fuentes abiertas como ser nombre, dirección, fotografía, URL de redes sociales, entre otros. Este dossier fue compartido con órganos públicos de seguridad como ser la Policía Federal, la Policía Federal de Tránsito, la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), la Fuerza Nacional y algunos centros de inteligencia vinculados a la propia Seopi.

El Supremo Tribunal Federal declaró “inconstitucional” a este tipo de dossier, considerando el uso de la maquinaria pública para la producción y el intercambio de información de servidores para los intereses privados, lo califica como un “desvío de finalidad” y un “abuso de poder”.²² La decisión resaltó que los servicios de inteligencia también están sujetos al Poder Judicial y que estas actividades deben realizarse dentro de los límites constitucionales, legales y democráticos, y no se permite su uso para la persecución de los opositores y del aparato político del Estado.

V.2. Decisiones administrativas

El Tribunal de Cuentas de la Unión llegó a suspender la compra de un sistema OSINT por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por no haber transparencia sobre el tratamiento de los datos personales. Las principales decisiones encontradas en ese ámbito se refieren a una subasta electrónica, realizada por la Secretaría de Gestión y Educación en Seguridad Pública (Segen) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), para la compra de una “solución de inteligencia en fuentes abiertas, redes sociales *deep* y *dark web*” por un valor estimado de R\$25,4 millones. En decisión cautelar (sentencia N° 2.678/2021),²³ el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) suspendió el proceso de adquisición que ya contaba con una

²¹ Supremo Tribunal Federal, “Arguição de descumprimento de preceito fundamental 722. Distrito Federal”, cit.

²² *Ibid.*

²³ Pesquisa Integrada, “Acórdão 2.678/2021. Plenário”, 2021, disponible en: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/ac%25C3%25B3rd%25C3%25A3o%25202678%252F2021/%2520DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0>.

empresa seleccionada.

El caso llegó al TCU a través de representaciones de congresistas, del Ministerio Público con el TCU y de una denuncia realizada por un ciudadano cuya identidad no fue revelada. Según la decisión, todos señalaron que el concejal Carlos Bolsonaro (Republicanos/RJ), hijo del entonces presidente de la República, “estaría interviniendo en estas compras con el objetivo de proveer estructuras de inteligencia en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y en la Policía Federal”. El objetivo oculto sería “producir información destinada a intenciones particulares de dirigentes políticos y no a asuntos de interés nacional, lo que podría resultar en una violación de la privacidad de los ciudadanos brasileños”.²⁴ Según la decisión, las averiguaciones indicaron que podría existir un “desvío de finalidad” en el uso de la información producida por el sistema. Existía un “alto riesgo” relacionado con el acceso y el manejo de información personal que, sin el debido control, podría permitir la exposición de las personas y sus datos, causando serios perjuicios a la sociedad.

En otra decisión sobre el mismo episodio (sentencia N° 1.353/2022),²⁵ el TCU dio a conocer el caso a la Fiscalía General de la Unión (FGU) para que evaluara si debía iniciar un proceso administrativo disciplinario contra el administrador de la empresa adjudicataria, ya que él pertenecería al esquema societario de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), lo que viola la prohibición legal según la cual los servidores públicos no pueden participar en la gerencia o en la administración de las empresas, constituyendo una conducta sancionable con despido. La decisión cautelar que había determinado la suspensión de la compra terminó siendo revocada, entendiéndose que no constaba en autos “ningún elemento probatorio de la supuesta intención de utilizar de manera indebida la información producida”²⁶ por la herramienta. El caso se cerró en marzo de 2023.

V.3. Debates jurídicos

Las investigaciones realizadas en sitios web de temas legales en Brasil como ser ConJur, Jota, Jusbrasil y Migalhas permitieron el análisis de algunos casos que citaron OSINT o fuentes de datos abiertas:

²⁴ *Ibíd.*

²⁵ Pesquisa Integrada, “Acórdão 1.353/2022. Plenário”, 2021, disponible en: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/?KEY:ACORDAO-COMPLETO-2528759/NUMACORDAOINT%20asc/0.

²⁶ *Ibíd.*

- Uno de los artículos encontrados menciona un software que, basándose en tuits, es capaz de predecir la existencia de demandas con un promedio de precisión del 75%.²⁷
- Otro caso de la muestra se refiere a fraudes de comprobantes bancarios que utilizaban datos de las víctimas disponibles en fuentes abiertas.²⁸
- También hay artículos sobre el uso de OSINT para investigaciones criminales masivas,²⁹ el uso de tales fuentes en reacciones a ataques terroristas,³⁰ el origen de técnicas de OSINT,³¹ la posibilidad de usar OSINT para la producción de pruebas digitales,³² además de muchos artículos que vinculan OSINT a la seguridad corporativa.³³
- Entre los resultados de la investigación se encuentra, incluso, la promoción de los servicios de OSINT³⁴ y la difusión de un curso de capacitación sobre fuentes de datos abiertas para agentes del Ministerio Público.³⁵

²⁷ H. Britto de Melo, “O Twitter como un recurso de seguridad pública”, Jusbrasil, 2019, disponible en: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/o-twitter-como-um-recurso-de-seguranca-publica/779019901>.

²⁸ D.P. de Castro Vieira; K.S. Braga Rahman, “La responsabilidad de los bancos en medio del fraude de comprobantes bancarios”, Migalhas, 2022, disponible en: <https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/363347/a-responsabilidade-dos-bancos-em-meio-a-fraudes-em-boletos-bancarios>.

²⁹ A. Morais da Rosa; A.J. Mendes, “El poder de las armas matemáticas de investigación criminal masiva”, Consultor Jurídico, 2021, disponible en: <https://www.conjur.com.br/2021-nov-05/limite-penal-poderio-armas-matematicas-investigacao-criminal-massa>.

³⁰ R.A.F. Zanatta, “El antiterrorismo y el legado del 11 de septiembre: una mirada crítica”, Jota, 2021, disponible en: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/contraterrorismo-e-o-legado-do-11-de-setembro-um-olhar-critico-13092021>.

³¹ M. Melo; P.C. Oliveira, “El surgimiento de OSINT: cómo el análisis de noticias en la Segunda Guerra Mundial influyó en la búsqueda de fuentes abiertas”, Jusbrasil, 2022, disponible en: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/surgimento-do-osint-como-a-analise-de-noticias-na-segunda-guerra-influenciou-a-busca-em-fontes-abertas/1626297241>.

³² Jusbrasil, “La producción de pruebas digitales y la tecnología”, 2021, disponible en: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-producao-de-provas-digitais-e-a-tecnologia/1385267128>.

³³ R. Clamer, “Información: riesgos de la seguridad corporativa”, Jusbrasil, 2016, disponible en: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/informacao-riscos-para-a-seguranca-corporativa/413236321>.

³⁴ Pedro C. Oliveira, “De la idea hasta el IPO: 4 situaciones en la Due Diligence puede ayudar a tu startup”, Jusbrasil, 2022, disponible en: <https://pedrocesaroliveira.jusbrasil.com.br/artigos/1620550689/da-ideia-ate-o-ipo-4-situacoes-em-que-a-due-diligence-pode-ajudar-sua-startup>.

³⁵ Jusbrasil, “MPF/RS recibirá el curso ‘Ciberseguridad: herramientas para la aplicación de la ley y la investigación’”, 2018, disponible en: <https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/680186794/mpf-rs-recebera-curso-ciberseguranca-ferramentas-para-aplicacao>.

- A pesar de que el tema fue objeto de artículos en portales jurídicos, no se identificaron debates que se centraran en la necesidad de parametrizar a través de la legislación o de la jurisprudencia sobre el uso de fuentes de datos abiertas.

VI. Respuestas de los organismos estatales

Aunque existan políticas internas sobre el tratamiento de datos personales, en ninguno de los organismos analizados existe alguna norma que regule el uso de OSINT. En 2021, la Policía Militar de Minas Gerais informó la detención de un joven,³⁶ que fue posible gracias a un trabajo de seguimiento de las redes sociales y confirmó que la institución emplea OSINT, a pesar de la falta de regulación de la práctica. El joven fue detenido a causa de una publicación que realizó en Twitter. Para la investigación, que dio lugar a esta publicación, ese episodio permite crear la hipótesis de que los organismos públicos utilizan fuentes abiertas con fines de inteligencia. Así, se han sometido a 19 organismos públicos (no todos directamente relacionados con el área de Seguridad), con cuestionarios de preguntas sobre el uso de este tipo de herramienta, así como los reglamentos aplicados para su uso.

Los cuestionarios se enviaron a las siguientes instituciones: Ministerio de Defensa (MD), Centro de Inteligencia de la Marina de MD (CIM), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Secretaría de Operaciones Integradas del MJSP, Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), Agencia Brasileña de Inteligencia del GSI (ABIN), Departamento de Policía Federal (DPF), Ministerio Público Federal (MPF), Consejo Nacional de Justicia (CNJ), Ministerio de Comunicaciones (MCom), Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones (MCTI), Ministerio de Economía, Ingresos Públicos Federales de Brasil (IPFB), Fiscalía General de Hacienda Nacional (FGHN), Ministerio de la Ciudadanía, Secretaría Especial de Desarrollo Social (Ministerio de la Ciudadanía), Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), Fiscalía General de la Unión (FGU), Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (Iphan).

Las preguntas consistieron en:

- Informar si, dentro de la agencia o el organismo, hay sectores que recopilan datos personales de fuentes abiertas para la prevención o

da-lei-e-investigacao.

³⁶ Istoé, “MG: jovem é preso em Uberlândia após publicação contra Bolsonaro no Twitter”, 2021, disponible en: <https://istoe.com.br/mg-jovem-e-preso-em-uberlandia-apos-publicacao-contra-bolsonaro-no-twitter>.

la investigación de delitos.

- En caso de existencia, indicar las normas, los reglamentos, las ordenanzas o los protocolos que se aplican en dichas actividades.
- Responder si ya existen o si se están planificando posibles estudios, ordenanzas, reglamentos, propuestas de reglamentos, propuestas de ordenanzas o documentos relacionados con la recopilación de datos personales de fuentes abiertas.
- Identificar si los contratos fueron negociados o firmados con empresas privadas para recopilar y analizar datos de fuentes abiertas y, en caso de existir, cuáles fueron esas empresas.

VI.1. Resultados



Entre todos los organismos, cuatro se negaron a responder si utilizan o han utilizado ya OSINT, argumentando que esta información es de acceso restringido porque podría implicar riesgos o daños a los intereses de la sociedad y del Estado. Ellos son el Centro de Inteligencia de la Marina, Agencia Brasileña del Ministerio de Defensa, Inteligencia (Gabinete de Seguridad Institucional), Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) y Departamento de Policía Federal.

Un organismo no respondió al cuestionario: Ingresos Públicos Federales. Cuatro organismos indicaron utilizar OSINT en actividades relacionados con el área penal: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Secretaría de Operaciones Integradas (Seopi) del MJSP, Ministerio Público Federal y Fiscalía General de la Unión (FGU).

El MJSP y la Seopi respondieron que realizan “asesoramiento estratégico” para apoyar el accionar de otros organismos de seguridad pública. Las respuestas no dejan de ser vagas, ya que los organismos también subrayan que no actúan en investigaciones criminales.

El Ministerio Público Federal (MPF) indicó que todos los sectores de la Secretaría de Conocimiento, Investigación y Análisis (SCIA) recopilan datos personales de fuentes abiertas. La CGU dijo que la Dirección de Investigación e Información Estratégica, vinculada a la Secretaría de Lucha contra la Corrupción, utiliza datos obtenidos de fuentes abiertas en “proyectos específicos de conocimiento de datos”.

Nueve agencias respondieron que no utilizan ni han utilizado OSINT en la prevención o en la investigación de delitos: Consejo Nacional de Justicia (CNJ), Ministerio de Comunicaciones (MCom), Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), Ministerio de Economía, Fiscalía General de Hacienda Nacional (FGHN), Ministerio de la Ciudadanía, Secretaría Especial de Desarrollo Social (Ministerio de la Ciudadanía), Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (Iphan). La Secretaría Especial de Desarrollo Social, sin embargo, informó que utiliza OSINT en actividades administrativas relacionadas con la concesión de beneficios sociales.

En un caso, las respuestas fueron contradictorias. El Ministerio de Defensa afirmó que no recopila datos personales en fuentes abiertas con fines de prevención o investigación de delitos, pero, al responder la pregunta sobre servicios prestados por terceros, mencionó el uso de OSINT para producir información que apoye la lucha contra la deforestación y la minería ilegal en Amazonia.

Ningún organismo cuenta con normas específicas para las prácticas de OSINT. Sin embargo, tres de ellos indicaron la existencia de directrices internas relacionadas. El Ministerio Público Federal (MPF) informó que observa su política de privacidad y protección de datos personales³⁷ y un informe con información técnica sobre los procedimientos adoptados en la recepción y el tratamiento de datos estructurados bajo custodia de SPPEA. La PGFN dijo que el uso de datos se rige por su política de privacidad de gobernanza y gestión de datos. El TCU indicó la existencia del “Programa de datos abiertos” del Tribunal de Cuentas de la Unión, cuyo objetivo es “promover la apertura de datos, en conformidad con los principios de datos abiertos y con los principios

³⁷ A.A. Brandão de Aras, “Institui a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais no Ministério Público Federal”, Ministerio Público Federal, Procuraduría General de la República, 2022, disponible en: <https://biblioteca.mpf.mp.br/repositorio/items/eee74b3d-e005-480a-a825-596a064fdd5>.

de publicidad, transparencia y eficiencia, pretendiendo aumentar la difusión de información a la sociedad, de incrementar la participación social y de mejorar la calidad de los datos puestos a disposición”.³⁸

Dos organismos respondieron que contrataron servicios que utilizan datos abiertos para otros fines: el Ministerio de Defensa tenía un contrato para el seguimiento de redes sociales y otro para la prestación de servicios de soporte técnico en el área de la comunicación social, como el *clipping* periodístico (selección de noticias publicadas por medios de comunicación sobre un tema de interés específico, como el propio ministerio). El Ministerio de Economía tenía dos contratos para la recopilación o el análisis de datos de fuentes abiertas en el área de comunicación social.

VII. Lo que dicen las empresas y otras personas jurídicas

La investigación identificó empresas que potencialmente venden servicios de OSINT, además de otras iniciativas que utilizan datos abiertos en sus actividades, como ser organizaciones y proyectos de la sociedad civil. En total se mapearon 34 empresas o iniciativas. En una primera etapa, para identificar empresas que ofrecerían soluciones de OSINT, se consideró lo siguiente:

- Participación en licitaciones cuyo objeto se refería al seguimiento de redes sociales.
- El objeto social.
- La información suministrada por las propias empresas en sus sitios web.

Tras este análisis, se identificaron 18 empresas que actuarían en el sector, a las cuales se les enviaron cuestionarios. Dos de ellas retomaron el contacto con los investigadores, informándoles que no trabajan con datos de fuentes abiertas. Las restantes 16 simplemente no respondieron. Entre estas 16, solo ocho tienen políticas de privacidad descritas en sus sitios web y ninguna proporciona información sobre qué datos se recopilan y agregan en sus servicios. Entre otras personas jurídicas e iniciativas consideradas, ninguna presenta sus políticas de privacidad en sus sitios web.

También fue consultado el Servicio Federal de Procesamiento de Datos (Serpro), la mayor empresa pública brasileña en el área de tecnología responsable de la administración de las bases de datos de la Unión. En respuesta,

³⁸ Disponible en: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/ato-normativo/Portaria%2520139%252F2018/%2520/score%2520desc/0/%2520>.

afirmó que hay evidencia del uso de OSINT “en prototipos y experimentos, generación de conocimiento y aplicación en pruebas de concepto, pero a través de iniciativas aisladas en acciones específicas”. Agregó además que, “para construir algunas aplicaciones, paneles informativos, BI [*business intelligence*], Serpro utiliza algunas informaciones abiertas, como datos del IBGE, IPEA etc.” y que también se utiliza información de propuestas legislativas del Congreso nacional en experimentos. *Business intelligence* (inteligencia de negocios) se refiere al proceso de recopilar, organizar, analizar, compartir y monitorear información que da soporte a la gestión empresarial.

VIII. Respuestas de profesionales que utilizan OSINT y de especialistas

En total, se entrevistaron ocho personas: cinco profesionales que utilizan OSINT en sus actividades (dos periodistas y tres miembros de organizaciones de sociedad civil), y tres especialistas.

Principales hallazgos de las entrevistas:

- Entre las personas entrevistadas, no hubo una definición uniforme de lo que son las “fuentes abiertas”.
- Cinco de ellas las consideran información cuyo acceso no requiere procedimientos previos, como ser pedidos formales, pago o registro del solicitante.
- Para una persona, aun siendo necesario tener que hacer un pedido formal a las instituciones, los datos pueden considerarse públicos.
- Dos de los entrevistados entienden que, aunque el acceso a la información sea pago o dependa de requisitos formales, dicha información puede considerarse de “fuentes abiertas”.
- A pesar de la falta de una definición uniforme, existe consenso en que el uso de medios ilícitos para obtener datos no constituye “fuentes abiertas”.
- Muchas de las actividades realizadas por las personas involucradas profesionalmente no podrían hacerse sin el uso de información de fuentes abiertas.
- Todas las personas entrevistadas dicen estar sujetas a límites personales o a límites establecidos por las instituciones a las cuales están vinculadas. Algunas de ellas también señalan el cumplimiento de límites éticos periodísticos, límites de interés público o impuestos por las mismas bases de datos utilizadas (como las que advierten que la información no puede ser utilizada con fines comerciales).

- Se consideró que OSINT puede ser utilizado por corporaciones y Gobiernos para diferentes propósitos. Según los entrevistados, en ciertos casos, la práctica tiene el potencial de exponer a las personas.
- Las personas entrevistadas evalúan que, en caso de uso y procesamiento de sus propios datos por herramientas OSINT, ellas sentirían que su privacidad fue violada, salvo cuando: i) la finalidad fuera de interés público; o ii) la base de datos utilizada esté compuesta únicamente por información puesta a disposición voluntaria y conscientemente por el o la titular.
- En algunas entrevistas se señala la existencia de agentes que utilizan OSINT para trazar estrategias de mercado y orientar contenidos publicitarios.
- Existe un entendimiento de que las prácticas de OSINT, en sí mismas no violan la privacidad. Sin embargo, esto puede ocurrir dependiendo de cómo se utilicen dichas prácticas y qué se pretende con su uso (es decir, su finalidad).
- También se consideró que la falta de regulación en el tema puede entenderse como una estrategia para minimizar la responsabilidad de quienes actúan en el Estado por el uso abusivo de OSINT.
- En general, las actividades de inteligencia en América del Sur se benefician de esta falta de regulación y terminan investigando a los llamados “enemigos internos”, incurriendo así en prácticas autoritarias, incluso en contextos democráticos.
- También existe un entendimiento de que las herramientas OSINT pueden ser importantes para actividades de activismo, incidencia y reclamos de políticas públicas.
- Existe la percepción de que si las personas supieran que sus datos pueden ser buscados mediante prácticas de OSINT, puede haber autocensura o algún tipo de efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión.

IX. Conclusión

La recopilación, la sistematización y el análisis de datos disponibles públicamente en internet, cuando se opera dentro de los marcos constitucionales y de acuerdo con principios de derechos humanos y transparencia, pueden generar información valiosa para la formulación de políticas públicas. El uso de prácticas OSINT en otras actividades, como investigaciones periodísticas y actividades de investigación, también puede resultar en contenidos de interés social relevante, contribuyendo para hacer efectivo el

derecho de acceso a la información. Por otro lado, las prácticas de OSINT realizadas por organismos estatales que actúan en las áreas de seguridad pública, inteligencia y defensa pueden ser utilizadas indebidamente en la persecución de opositores políticos, en la violación de la privacidad de ciudadanos y ciudadanas, y en investigaciones criminales clandestinas. En otras palabras, en lugar de contribuir al ejercicio de los derechos humanos, estas prácticas pueden implicar violaciones de garantías fundamentales.

Artículo 19 llevó a cabo esta investigación para identificar si las prácticas de OSINT pueden impactar en los derechos humanos en Brasil y cómo pueden hacerlo. La investigación analizó las principales normas aplicables y cómo los tribunales y los órganos administrativos han decidido casos relacionados con OSINT; también cuestionó a varios organismos del Estado sobre el uso de inteligencia de fuentes abiertas con fines de inteligencia en el ámbito de la seguridad, así como identificó y contactó a empresas que ofrecen servicios OSINT; y finalmente entrevistó a profesionales que utilizan OSINT en sus actividades y a especialistas en el tema.

A partir de los resultados obtenidos en estos frentes de investigación, es posible sacar las siguientes conclusiones:

- No existe una estandarización conceptual en los campos técnico, normativo y jurisprudencial de términos vinculados a OSINT, como ser “datos públicos”, “fuentes abiertas” y “datos de fuentes públicas”.
- El uso de fuentes abiertas con fines de inteligencia ya se hace en Brasil, tanto por parte del sector público como del privado.
- No existe una regulación sobre dichos usos que establezca sus términos y determine sus finalidades, su sector de aplicación y sus límites.
- Existe un riesgo para los derechos humanos cuando se considera que, además de la falta de regulación, existe una particular falta de transparencia respecto del tratamiento de datos que se realiza con fines de seguridad pública.
- No hubo debates sobre la posibilidad de utilizar OSINT para seguridad pública y persecución penal antes de su implementación en estos sectores.
- El desconocimiento sobre el modo de utilizar OSINT por los agentes estatales, así como sobre los límites de este uso, favorece la hipervigilancia estatal como es el caso del “dossier antifascista”.
- Este uso imprudente e ilimitado de OSINT permite monitorear y perseguir a personas por sus ideologías y compromete el ejercicio de las libertades de expresión y asociación, lo cual es incompatible con el Estado Democrático de Derecho.

- El uso de OSINT por parte del Estado y por empresas puede generar autocensura, ya que las personas, por temor a que su información sea utilizada de manera inapropiada (por ejemplo, de manera discriminatoria o aplicando alguna sanción ilegítima), pueden evitar expresar públicamente sus opiniones.
- Cuando hay transparencia en el tratamiento de datos, es posible evaluar el uso de OSINT como una herramienta para la promoción y la protección de los derechos humanos. Esto se debe a que dichos mecanismos pueden ayudar a controlar y a monitorear los abusos cometidos por el Estado o fallas en la prestación de servicios públicos.
- Los principios y normas previstos por la Ley General de Protección de Datos (LGPD) deben ser aplicados a las prácticas de OSINT implementadas por el Estado, con el objetivo de brindar mayor transparencia a las actuaciones de los organismos y de agentes públicos, contribuyendo para evitar usos abusivos e ilegítimos y para proteger los derechos y garantías fundamentales. También es importante que se regulen algunos puntos de la LGPD, especialmente para que sus determinaciones tengan *enforcement*, es decir, que efectivamente se respeten. Además, no se pueden dejar de respetar los principios constitucionales y los parámetros internacionales de derechos humanos.

Resultado de la investigación sobre OSINT - Colombia

Nicolás Guecha¹ para Fundación Karisma

El término OSINT (*open source intelligence*), o inteligencia de fuentes abiertas, hace referencia a una serie de metodologías de recopilación de información que se basan en la recolección, almacenamiento y procesamiento de datos disponibles de forma pública. En la actualidad, esta técnica es utilizada por diferentes sectores para dar uso a la información que se encuentra publicada en la web. Es importante resaltar que la definición de OSINT no está delimitada por la magnitud de la búsqueda y la sistematización, es decir, la recolección y el procesamiento de la información sobre un solo usuario, realizada de forma manual por otro usuario, también puede ser considerada como OSINT.

A partir de la investigación que resumimos en este documento, podemos afirmar que el principal uso que se le da a los programas OSINT, de forma transversal en los tres sectores que abordamos (academia, privados y el Estado), es el perfilamiento de personas. En algunos casos este perfilamiento está asociado a patrones de consumo, o a sus posiciones políticas, no obstante, en todos los casos se utiliza la información de las personas con el objetivo de rotular y agrupar perfiles según criterios específicos con objetivos que muchas veces no son explícitos.

En este texto nos enfocamos en el uso de software OSINT especializado para recolectar grandes volúmenes de información en redes sociales y en navegadores de internet. Buscamos describir cuáles son las herramientas y los usos que les han dado a estas herramientas los diferentes tipos de usuarios con quienes conversamos, y de quienes recolectamos información a través de peticiones formales y de revisiones de información secundaria. Es importante resaltar que la información en redes sociales no está completamente disponible de forma libre en internet, puesto que está delimitada por los términos y

¹ Antropólogo.

condiciones de las plataformas, y para acceder a ella se debe crear un usuario o perfil. No obstante, las redes sociales son el principal foco de atención de los diferentes sectores al momento de recopilar fuentes de información.

Para una mejor comprensión, este documento está organizado de la siguiente manera: en el primer apartado se aborda el uso de herramientas OSINT por parte de entidades públicas del Estado colombiano; en el segundo apartado reseñamos el uso de esta herramienta por parte de la academia; y, finalmente, explicamos el uso de la herramienta por parte del sector privado en el marco del uso comercial de la misma. Es importante destacar que, cuando hablamos del uso de herramientas OSINT por parte de actores gubernamentales, se adquieren o arriendan empresas privadas que desarrollan estos softwares y los ofrecen de forma especializada a entidades del sector público.

I. Interés del Estado en la adquisición de herramientas OSINT

Los actores gubernamentales más interesados en el uso de software especializado para la recolección de información en fuentes abiertas son las fuerzas de seguridad del Estado, como la Policía y el Ejército. En el caso de la Policía Nacional, tuvimos acceso a un proceso de licitación para la adquisición de un software de recolección de información de fuentes abiertas que aparece en la carpeta de anexos a este informe.

En las especificaciones del contrato N° 03-7-10093-19 celebrado entre la Policía Nacional y la empresa Deinteko se estipula que, dentro de las características del software que buscan adquirir, este debe permitir: i) la navegación en diferentes redes sociales; ii) la sistematización de las interacciones de los usuarios en diferentes redes sociales; iii) la creación de avatares que no sean identificados por los sistemas de seguridad de las redes sociales; iv) la capacidad de almacenar y analizar información gráfica asociada a fotos y a videos que se encuentren en las redes sociales; incluso, en el proceso de licitación se estipula que v) el software debe ser capaz de identificar y triangular la ubicación de los usuarios a partir de la información que se encuentra en fuentes abiertas; todo este proceso de recolección de información debe pasar inadvertido por los controles de las plataformas; y debe vi) tener la capacidad de crear nuevos avatares cuando las plataformas eliminan los avatares inicialmente creados. Si bien, el proceso de licitación no nos permite identificar elementos asociados al uso de esta herramienta por parte de las autoridades policiales, los documentos que soportan el proceso de entrenamiento de los agentes nos dan una aproximación a cómo se espera que se utilice este software. En las cartillas de operación y en los

soportes del proceso de capacitación se ve cómo se crean redes de actores a partir de la interacción con publicaciones de páginas. Como ejemplo, la cartilla muestra cómo se sistematizan en una clasificación de positivas y negativas las interacciones de los usuarios con publicaciones que hablan sobre el presidente Piñera en Chile. Además, se especifican las formas en que se puntúan estas interacciones, donde una “reacción” tiene una puntuación diferente a la de un “comentario”.

Un informe de la Fundación Karisma da cuenta de la adquisición por parte de cinco (5) entidades del Estado de software OSINT. Entre las entidades que adquirieron este tipo de herramientas están la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Comando Conjunto Cibernético, la DIJIN y el Ejército Nacional. Karisma clasifica cinco (5) usos de estos softwares que serán explicados a continuación:

1. El primer uso está asociado a los *crawlers*. Siguiendo el informe de Karisma,² estos son programas que navegan internet de forma autónoma, persiguiendo diferentes enlaces a través de la red. Se explica en el informe que esta herramienta emula el funcionamiento de los sistemas de búsqueda como Google, la diferencia está en que el catálogo de información que se recolecta es etiquetado según unos criterios específicos asociados a la clasificación que los usuarios de la herramienta quieren dar. Así que estos permiten la creación de bases de datos a partir de criterios específicos sobre la información que se encuentra en la red. En el caso de las redes sociales, la descarga de esta información puede ser la de miles de perfiles, lo que implica la vigilancia masiva de personas a través de estas herramientas.
2. El segundo uso está asociado al monitoreo constante de la red. En este caso, las herramientas permiten que los usuarios puedan ver en tiempo real cuáles son las principales tendencias en la red, y las formas en que interactúan los usuarios, y reportar alertas a partir de los criterios priorizados por los usuarios de las herramientas. Así, un usuario puede identificar un hashtag, un evento en Facebook, una publicación o un comentario en las redes como elementos de alerta desde el criterio de los usuarios de la herramienta OSINT.
3. El tercer uso es el perfilamiento y la identificación de actores. Este consiste en la sistematización de la información de una persona con

² Fundación Karisma, “Cuando el Estado vigila. Ciberpatrullaje y OSINT en Colombia”, 2023, disponible en: <https://web.karisma.org.co/cuando-el-estado-vigila-ciberpatrullaje-y-osint-en-colombia>.

el objetivo de clasificarla en grupos específicos según los criterios de los usuarios de la herramienta OSINT. Esto está asociado con la construcción de redes de actores descrita en las cartillas y en los manuales de capacitación identificadas en el contrato firmado por la Policía Nacional, puesto que ambos se basan en crear etiquetas de personas a partir de información publicada de forma abierta. Estos perfilamientos se pueden realizar con base en ubicaciones, comentarios, interacciones, opiniones, imágenes y videos.

4. El cuarto uso está asociado a la resolución N° 5.839 de la Policía Nacional, donde se establecen funciones para realizar actividades de ciberpatrullaje. En la resolución se afirma que la vigilancia de las redes sociales por parte del CAI virtual de la Policía Nacional funciona de forma análoga al patrullaje que se realiza de forma física por uniformados en el espacio público. Es importante retomar tres diferencias expuestas desde Fundación Karisma³ sobre esta analogía: i) el ciberpatrullaje se realiza en el espacio público digital soportado por infraestructura privada, mientras que el patrullaje se realiza en espacios públicos; ii) la vigilancia de las redes sociales por parte de autoridades estatales puede disuadir a las personas de expresar de forma libre sus opiniones y puntos de vista, y no implica la disuasión de delitos como en el caso del patrullaje en espacios públicos; y iii) las capacidades tecnológicas del ciberpatrullaje implican la captura de información de forma masiva, lo que en el caso del patrullaje en espacios públicos sería imposible. Esto genera poca claridad a los límites y a las posibilidades del uso de OSINT por parte de agencias de seguridad, el Ejército y la Policía Nacional.
5. Finalmente, el quinto uso está asociado a la navegación a través de avatares por parte de los agentes usuarios de las herramientas OSINT. En estos casos, los usuarios de la herramienta pueden navegar e interactuar a partir de perfiles falsos en las diferentes redes sociales o aplicaciones de mensajería abiertas. Los alcances de estas interacciones pueden variar según la cantidad de perfiles falsos y el criterio de los agentes. El informe de Karisma explica que en el caso de la Unión Temporal Phoenix “la creación y la administración de cuentas falsas puede ser tan masiva que aparenta tener, además, la intención

³ Fundación Karisma, “El Estado monitorea internet: implicaciones en los derechos humanos del ciberpatrullaje”, 2023, disponible en: <https://web.karisma.org.co/el-estado-monitorea-internet-implicaciones-en-los-derechos-humanos-del-ciberpatrullaje>.

de hacer operaciones de influencia”.⁴ Algunos de los sistemas OSINT también borran los perfiles y búsquedas realizadas.

En esta misma vía, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)⁵ reseñó cómo, desde 2021, el Ejército Nacional ha utilizado la plataforma WEBINT-OSINT-DEEPWEB con el objetivo de sistematizar información en fuentes abiertas. La FLIP explica que esta herramienta tiene la posibilidad de crear bots que optimicen el proceso de recolección de información, así como de recolectar información a partir de publicaciones, videos e imágenes.⁶ Igual que en el contrato N° 03-7-10093-19, el uso de esta herramienta busca que se pueda identificar la localización de los perfiles.

El interés de las fuerzas militares por adquirir herramientas OSINT sigue vigente, como evidencia de lo anterior, en 2023, “el Comando planea adquirir un sistema de ciberinteligencia basado en inteligencia artificial ‘que integre diversas fuentes de información de fuentes abiertas, así como información y contenido dispuesto en internet’ por un valor de \$3.573.216.701 la unidad”.⁷ Se puede concluir a partir de la información publicada por la FLIP, que la intención de llevar a cabo una agenda de ciberpatrullaje desde las fuerzas militares busca utilizar herramientas de punta para el monitoreo de internet.

Otro problema identificado es la interpretación y la reglamentación de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, ley N° 1.621 de 2013. Para Karisma, el monitoreo del espectro electromagnético no incluye monitoreo de contenido público en internet, pues este tipo de monitoreo no revisa las señales en el espectro, sino publicaciones concretas en la web. Tanto así que se utiliza tecnología OSINT en internet y no tecnología de captura y rastreo de señales (Sigint). Así, el uso de este tipo de tecnología no estaría permitido por la ley.

No obstante, algunas entidades del Estado incluyen la vigilancia de internet dentro del monitoreo del espectro, que sí está permitido por la norma, y así lo han regulado.⁸ De esta forma, la regulación es tan variada como

⁴ Fundación Karisma, “Cuando el Estado vigila. Ciberpatrullaje y OSINT en Colombia”, cit.

⁵ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), “Inteligencia militar incrementa su capacidad para vigilar a periodistas y ciudadanía con tecnología de fuentes abiertas”, 2023, disponible en: <https://flip.org.co/publicaciones/otras-publicaciones?item=inteligencia-militar-incrementa-su-capacidad-para-vigilar-a-periodistas-y-ciudadania-con-tecnologia-de-fuentes-abiertas>.

⁶ *Ibíd.*

⁷ *Ibíd.*

⁸ Para Dejusticia, en su informe “Inteligencia estatal en internet y redes sociales”, la interpretación de la ley N° 1.621 de 2013 es ambigua y esto es lo que ha permitido las

manuales haya, en palabras de Dejusticia “el papel de prever los medios de inteligencia que serán empleados, cuya elección y despliegue compete, en esencia, a quienes elevan requerimientos de inteligencia puntuales, autorizan las operaciones de inteligencia y a quienes las ejecutan”.⁹ Si bien los límites a nivel normativo son difusos, se puede deducir a partir de las peticiones realizadas y de las especificaciones técnicas de los contratos para adquirir herramientas OSINT que el objetivo principal de esta herramienta está asociada a la recolección y a la vigilancia de las redes sociales y de internet.

Hasta el momento hemos reseñado los usos “deseados” y posibles que se pueden hacer de las herramientas OSINT, a partir del análisis de los softwares y de los insumos utilizados en los procesos de capacitación. Sin embargo, es importante destacar casos específicos donde se han utilizado estas herramientas y que han llevado a procesos de estigmatización y de señalamiento de actores de la sociedad civil por parte del Estado colombiano.¹⁰

A través de la filtración de documentos denominada “Guacamaya papers”, la FLIP tuvo acceso a información clasificada del Ejército Nacional, donde se subcontrató a una empresa para clasificar a los medios de comunicación según su línea editorial sobre las fuerzas armadas. En la práctica esto consistió en utilizar un “patrón de etiquetar a los medios por su línea editorial frente a las FF.MM. en ‘positivo, negativo y neutro’, sin tener certeza sobre las finalidades y utilidad de esta categorización”.¹¹ En los documentos a los que tuvo acceso la FLIP, se encontraron reportes que llegaban al Ejército Nacional sobre el monitoreo de las publicaciones de los medios de comunicación en tiempo real, donde se sistematizaron y categorizaron las noticias que estos publicaron.

Un caso similar fue llevado a cabo por la Presidencia de la República en el período de Iván Duque donde a través de Twitter se clasificó a un grupo de influenciadores utilizando la API de esta red social. Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia explica el resultado de esta actividad como una “base de datos creada por Du Brands a solicitud de la Presidencia con información de influenciadores de la red social Twitter, en la que fueron

regulaciones amplias por parte de los organismos de Seguridad.

⁹ L. Camacho Gutiérrez; D. Ospina Celis; J.C. Upegui Mejía, “Inteligencia estatal en internet y redes sociales: el caso colombiano, Bogotá”, Dejusticia, 2022, pág. 31, disponible en: <https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2022/12/InteligenciaEstatalEnInternet-Web-Dic23.pdf>

¹⁰ Fundación Karisma, “Pistolas contra celulares”, 2021, disponible en: <https://web.karisma.org.co/pistolas-contra-celulares>.

¹¹ FLIP, “Investigación de fuentes abiertas”, cit.

clasificados como positivos, negativos o neutros, de acuerdo con su posición respecto del gobierno”.¹² Esta clasificación, similar a la utilizada por el Ejército Nacional, estaba basada en la actitud que los influenciadores tenían con relación al Gobierno nacional. En el proceso llevado a cabo por la Corte Suprema no se especifican cuáles fueron los usos que la entidad le dio a la lista creada a partir de la información recolectada en Twitter.

En 2020, la *Revista Semana* publicó un reportaje en donde reseñaba cómo el Ejército Nacional había perfilado a más de ciento treinta (130) personas, principalmente periodistas. Parte de estos perfilamientos se dio a través del seguimiento y de la sistematización de la información que estas personas compartían de forma abierta en internet. Uno de los casos más representativos de los perfilamientos fue el seguimiento a una periodista que fotografió a miembros de la guerrilla para un reportaje con el objetivo de georreferenciar su ubicación.¹³ *Dejusticia*¹⁴ reseñó otro de los casos asociados al caso de las carpetas secretas donde se recolectó y clasificó la información del perfil de Twitter de un reportero del *New York Times*, donde el Ejército clasificó los seguidores de esta cuenta, y revisó información asociada a las publicaciones de estos perfiles. Estas carpetas fueron un claro caso de perfilamiento en donde se utilizaron diferentes medios para recolectar, sistematizar y analizar información asociada a perfiles específicos de la sociedad civil por parte de las fuerzas militares.

II. Uso de herramientas OSINT en la academia

En los programas de posgrado relacionados con ciberseguridad, inteligencia artificial y marketing digital en Colombia se ofertan al interior de las universidades cursos asociados a la utilización del *web scraping* y de API para la recolección de información en fuentes abiertas. Estas herramientas son utilizadas para recolectar datos con fines académicos, crear repositorios sobre un tema específico, o simplemente como ejercicios de programación en el marco de los programas. En el contexto de esta investigación entrevistamos al director de uno de los programas académicos de una universidad privada de Bogotá, quien nos explicó la naturaleza y el objetivo de estas recolecciones.

En el marco de la recolección de información, si bien se utilizan herramientas como el *web scraping*, este no tiene como objetivo recolectar datos

¹² Corte Suprema de Justicia, STP9319-2020.

¹³ FLIP, “Investigación de fuentes abiertas”, cit.

¹⁴ L. Camacho Gutiérrez; D. Ospina Celis; J.C. Upegui Mejía, “Inteligencia estatal en internet y redes sociales: el caso colombiano, Bogotá”, cit.

específicos sobre un perfil, sino recolectar publicaciones u otras formas de interacción en la red con fines académicos, en palabras del profesor “nosotros en realidad no hacemos una recolección propiamente, sino una labor de descripción en el trabajo del Banco de Archivos Digitales específicamente, y tiene que ver más con la descripción de objetos generalmente pertenecientes a producción cultural”.¹⁵ Además, enfatizó en que la recolección de esta información generalmente se busca hacer manteniendo plenamente informadas a las personas dueñas de la información.

Ahora, en el contexto de las investigaciones sobre activismo, el profesor explicó que sí se llevan a cabo recolecciones de información en fuentes abiertas. En sus palabras: “Algunos proyectos de maestría que han involucrado la recolección de información en internet, particularmente los proyectos que se hacen preguntas, por ejemplo, sobre el activismo”.¹⁶ Estos proyectos principalmente están interesados en recolectar información que les permita describir las formas en que internet es utilizado en el marco de las agendas de reivindicación y la interacción de los usuarios con formas de activismo digital. No obstante, este proceso puede estar asociado a posibles perfilamientos según las formas en que se clasifiquen las interacciones de los usuarios y se busquen rastrear e individualizar a perfiles a partir de opiniones o puntos de vista particulares.

En el caso de la academia, los controles para el uso de este tipo de herramientas se dan de forma más transparente y clara. El profesor explicó que los proyectos de investigación deben pasar por un proceso de revisión de pares en los comités de ética, donde se estipulan controles tempranos sobre el manejo de los datos, el consentimiento informado y la confidencialidad de la información en los casos que así sean estipulados. Estos ejercicios permiten tener un registro claro de las formas y los contextos en los cuales se utilizan herramientas de recolección en fuentes abiertas.

Es importante resaltar que esto no implica que no haya casos en donde el criterio del investigador o de la investigadora termina por etiquetar a grupos de personas a partir de la información que comparten en línea. En el caso de la investigación “La mujer en YouTube: representación y participación a través de la técnica *web scraping*”, el equipo de investigación sistematizó la interacción de 50.000 usuarios de Instagram a partir de las redes de un grupo de influenciadores que hablaban sobre el género. Al utilizar la herramienta de *web scraping*, se analizó información sobre las interacciones de los seguidores

¹⁵ Entrevista 3.

¹⁶ *Ibid.*

con las publicaciones de cuentas específicas para clasificar la información recolectada entre quienes estaban a favor de una agenda de género, y quienes no. De la misma forma, dentro de los objetivos de la investigación estaba determinar el género de los perfiles, y sus posiciones políticas.

Si bien, el caso reseñado busca apoyar una agenda de defensa de los derechos humanos, es un ejemplo de cómo se pueden utilizar las herramientas de *web scraping* para el perfilamiento a través de información en fuentes abiertas. Finalmente, el artículo no establece protocolos claros sobre la protección de los datos personales y las garantías de que no se podían individualizar las cuentas de las personas que fueron analizadas, ni sobre el consentimiento de estas personas para manejar su información.

III. Usos comerciales de herramientas OSINT

En el marco de las empresas que se dedican a la consultoría y a la investigación de mercados, se pudo evidenciar cómo se utilizan herramientas de *web scraping* para la recolección de información a partir de fuentes abiertas. Esta información puede tener fines comerciales, o puede estar asociada a la recolección de información con el fin de crear perfiles de consumidores, o de ampliar los datos de contacto de una empresa en particular.

Una tesis de la Universidad Externado sobre derecho en el marco de las telecomunicaciones que busca describir los usos del *web scraping* en el sector privado explica que esta herramienta es utilizada por el sector empresarial para obtener información relacionada con los precios que maneja su competencia, la recolección de información de interés sobre tendencias en el mercado, entre otros mecanismos que no implican necesariamente la recolección de datos individualizados de personas. Sin embargo, Sanabria afirma que “esta herramienta puede utilizarse para la ampliación de las redes de potenciales clientes a través de la extracción de datos de contacto empleados en campañas publicitarias de marketing o publicidad, mecanismo que ha sido llamado *contact scraping*”.¹⁷ En esta última modalidad se utiliza la herramienta de forma específica para recolectar información de datos personales.

En este mismo sentido, un entrevistado cercano al sector empresarial y al uso de *big data* nos mencionó que “el tema de mercadeo en segmentación de

¹⁷ J.J. Sanabria de Luque, “Sector privado y libre competencia: implicaciones jurídicas del web scraping”, Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2021, p. 13, disponible en: <https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/5abd583d-ae25-453d-b1d8-2a4803049694/content>.

usuarios para la elaboración de determinados perfiles de compradores es un hecho, en temas de salud y como te comenté también se puede utilizar para estrategias analíticas de precios”.¹⁸ En estos casos se utiliza la información publicada en fuentes abiertas para etiquetar a las personas en torno a grupos de compradores específicos, lo que puede ser entendido como una forma de perfilamiento con fines comerciales.

IV. Conclusiones

Podemos concluir que el uso de herramientas OSINT es percibido como una herramienta de innovación para los diferentes sectores. Desde la perspectiva de la ciberseguridad, del mercadeo, y de la investigación académica, la recolección y el análisis de datos publicados de forma no alterada trae bondades para los analistas, y para quienes utilizan estos datos de forma comercial o con otros fines. No obstante, el uso de herramientas OSINT no siempre está acompañado por una reflexión cercana a los derechos de los usuarios de redes sociales y de internet, una reflexión que piense desde la perspectiva de quien comparte la información y no sabe que está siendo observado.

Si bien, pudimos encontrar diferentes formas en que se puede procesar la información o capturarla, el patrón que sigue siendo constante es la utilización de los datos para hacer perfilamientos (masivos o individuales) de los usuarios con el objetivo de etiquetarlos en grupos para mercantilizar, estudiar o señalar desde el poder. En todos los casos, los usuarios no participan en la mesa que los rotula, ni pueden refutar los criterios del analista que los agrupa. A continuación, presentamos cuatro conclusiones generales a partir de la información recolectada:

1. Los avatares juegan un rol central en el proceso de monitoreo y en el uso de herramientas OSINT en el contexto de las redes sociales, puesto que permiten el anonimato de los usuarios finales de la información, así como el uso de correos y números para la creación de estos usuarios.
2. En la práctica, la información en redes sociales es de acceso abierto a pesar de las restricciones de las empresas. En todos los casos, se utilizan estas plataformas como medios para la recolección y el procesamiento de información, que a pesar de tener un carácter abierto pueden contener información sensible de los perfiles asociada a su in-

¹⁸ Entrevista 2.

timidad como datos personales o información sobre menores de edad.

1. Las autoridades policiales y las fuerzas militares colombianas tienen en su poder programas que les permiten realizar perfilamientos. En el contexto del ciberpatrullaje y ante la falta de regulación, seguimiento y transparencia estos programas se podrían usar de forma abusiva para individualizar a personas de la sociedad civil. En contraste, desde la academia y desde los sectores cercanos a los estudios de mercados, se realizan perfilamientos con el objetivo de identificar sectores amplios de la población con base a una etiqueta común.

